

МАҲКАМ МАҲМУДЗОДА  
МАҲМАД РАҲИМЗОДА

# АСОСҲОИ ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

## 8

Китоби дарсӣ барои синфи 8-уми  
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Нашри шашум

Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
тасдиқ кардааст

ДУШАНБЕ  
МАОРИФ  
2026



marifat.tj

Китобхонаи электронии  
Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

ТДУ (УДК) 340 (075.3)  
ТКБ (ББК) 67.3 Я 73  
М-44.

**М-44.** Маҳмудзода М., Раҳимзода М. **Асосҳои давлат ва ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон.** Китоби дарсӣ барои синфи 8-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ. – Нашри шашум. – Душанбе, «Маориф», 2026. – 240 саҳ.

Муаллифон:

**Маҳмудзода Маҳкам**, академики АМИ Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор – бобҳои 6, 7, 8, 9, 10, 11 ва 12  
**Раҳимзода Маҳмад**, узви вобастаи АМИ Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор – бобҳои 1, 2, 3, 4, 5 ва 13

Хонандагони азиз!

Китоб манбаи донишу маърифат аст. Аз он баҳравар шавед ва онро тоза нигоҳ доред! Кӯшиш кунед, ки соли таҳсили оянда ҳам ин китоб ҳамин гуна зебову орошта дастраси хонандагони дигар гардад ва онҳо низ аз ин китоб истифода баранд.

Ҷадвали истифодаи китоби дарсӣ

| № | Ному насаби хонанда | Синф | Соли таҳсил | Ҳолати китоб (баҳои китобдор) |           |
|---|---------------------|------|-------------|-------------------------------|-----------|
|   |                     |      |             | аввали сол                    | охирӣ сол |
| 1 |                     |      |             |                               |           |
| 2 |                     |      |             |                               |           |
| 3 |                     |      |             |                               |           |
| 4 |                     |      |             |                               |           |
| 5 |                     |      |             |                               |           |

ISBN 978.99985-61-89-2  
Моликияти давлат



© МАОРИФ, 2026

marifat.tj  
Китобхонаи электронии  
Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

## МУҚАДДИМА

Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди пош хӯрдани давлати абарқудрати Иттиҳоди Шуравӣ бунёд шуд ва ҳамчун давлати соҳибистиклол соли 1992 узви Созмони Милали Муттаҳид гашта, бо ҳамин ба ҷомеаи мутамаддини ҷаҳонӣ ба сифати субъекти мустақили ҳуқуқи байналмилалӣ пайваست.

Аммо фаромӯш набояд кард, ки ин давлати тозабунёд дар ҷойи ҳолӣ ба вучуд наомада, балки таърихи беш аз дуҷонимҳазорсола дорад. Ҳанӯз дар замони салтанати Ҳахоманишиён нахустин Эъломияи ҳуқуқи башар аз ҷониби Куруши Кабир қабул шуда буд, ки муҳимтарин масъалаҳои вобаста ба муносибатҳои ҳуқуқӣ ва арзишҳои инсониро дар бар мегирифт. Моли касеро зӯран нагирифтанд, касеро ғулом накардан, мувофиқи қор музд гирифтанд ва монанди инҳо нишонаҳои аввалини ҳуқуқи инсон ё худ меъёрҳои ҳуқуқие буданд, ки ҷомеа тавассути онҳо идора мешуд.

Охирин давлати мутамаркази тоҷикон – Сомониён давлатдорӣ барои ҳамон замона хеле пешрафта дошт, лекин дар натиҷаи муҳолифатҳои дохилӣ ва таҳти таъсири як қатор омилҳои дигар аз байн рафт. Миллати тоҷик баъди ҳазор соли бедавлатӣ ба лутфи истиқлол дубора соҳиби давлат ва аркони давлатдорӣ гардид. Ҳоло Тоҷикистон дар шароити нави таърихӣ ва сиёсӣ иҷтимоӣ қарор дорад. Давлати мо тавонист, ки дар як муддати кӯтоҳ аз бӯҳрони ниҳоят шадиди сиёсӣ – зиддияту низои дохилӣ ва мушкилоти вазнини иқтисодӣ барояд ва имрӯз ба як давлате табдил ёфт, ки дар он низоми ҳуқуқии хеле мутараққӣ ва муосир амал мекунад.

Воқеан, дар ташаккули давлатдорӣ навини мо омили ҳуқуқ нақши ҳалқунанда бозид. Соли 1994 нахустин Конститутсияи Тоҷикистони соҳибистиклол қабул гардид ва бо ҳамин таҳкурсии ҳуқуқии давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягонаи иҷтимоӣ гузошта шуд. Бо дарназардошти талаботи рӯзафзуни ҳаёт, бо мақсади тезонидани ҷараёни демократисозии ҷомеа ва бо тақозои меъёрҳои ҳуқуқӣ пешрафтаи ҷаҳон ба Конститутсия се бор, солҳои 1999, 2003

ва 2016 тағйиру иловаҳо ворид карда шуданд ва ҳоло Конститутсияи Тоҷикистон яке аз конститутсияҳои демократитарини ҷомеаи ҷаҳонист.

Баъди таъсис ёфтани парламенти дупалатагӣ – Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон қонунҳои зиёде қабул шудааст, ки онҳо амалан ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷомеаи моро танзим мекунанд. Зиёда аз ин, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Конститутсияи худ уҳдадор шудааст, ки меъёрҳои байналмилалӣ эътирофнамудаашро эҳтиром менамояд, яъне санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ акнун қисми таркибии низоми қонунгузори кишвари моро ташкил медиҳанд.

Мулоҳизаҳои боло моро ба як хулоса меоранд, ки он хеле муҳим аст: омили асосии пешрафти на фақат давлати мо, балки тамоми кишварҳои ҷаҳон ташаккули низоми пешрафтаи ҳуқуқӣ ва устувории қонуният дар ҷомеа мебошад. Ҳама гуна муносибатҳо бояд дар асоси ҳуқуқ танзим карда шаванд, ҳамаи одамон тобеи ҳуқуқ бошанд, қонун муқаддас доништа шавад ва бечунучаро риоя гардад. *Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба вазифаҳои аввалиндараҷаи қонун дар самти ташаккули ҷомеа ибрози андеша намуда, қайд намуданд:* «Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои нахустини фаъолияти худ ҳамчун давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ дар Конститутсия ва дигар қонунҳои принципҳои башардӯстӣ ва озода на кору зиндагӣ кардани инсонҳоро дарҷ намуда, ҷиҳати дар амал татбиқ гардидани онҳо пайваستا кӯшишҳои судмандро ба харҷ дода истодааст.

Қонун бояд дар навбати аввал инсон ва ҳуқуқу озодиҳои ӯро ҳамчун арзиши олӣ эътироф ва ҳифз намояд, яъне барои зиндагии хубу шоистаи афроди ҷомеа, фаъолияти пурсамари ташкилоту корхонаҳои давлативу ғайридавлатӣ, соҳибкору тоҷирон, пешрафти иқтисодиёти кишвар, сулҳу субот, оромии сиёсӣ шароити мусоид фароҳам орад ва самтҳои муҳталифи ҳаёти ҷомеаро ҳаматарафа танзим на-

**мояд». Тоҷикистон ташкили давлати ҳуқуқбунёд ва ҷомеаи шаҳрвандиро мақсади ояндаи инкишофи худ қарор додааст, ки дар раванди ташаккули чунин давлат ва ҷомеа ҳуқуқ нақши бузург дорад. Маҳз аз ин рӯ азхуд кардани асосҳои ҳуқуқ вазифаи ҳар як шаҳрванд аст. Баъзеҳо ақида доранд, ки дониши ҳуқуқӣ танҳо ба онҳое зарур аст, ки аз рӯйи касб ғайолият мекунанд, яъне ҳуқуқшиносанд. Ин андеша комилан ғалат аст. Донишманди ҳуқуқ қарзи шаҳрвандии ҳар як шахс, нишонаи фарҳанг ва нуруи ақлонии ҳар як шаҳрванд мебошад. Баръакс, надонишманди ҳуқуқ аломати очизиву нотаъвоҷӣ, бетафовутӣ нисбат ба тақдирӣ давлату ҷомеа ва сарнавишти худӣ одам ба ҳисоб меравад.**

Дар қисми 2 моддаи 42-юми Конституция беҳуда сабт нашудааст, ки **«Надонистани қонун ҷавобгарию истисно на-мекунад»**. Ин меъёри конституционӣ моро уҳдадор месозад, ки қонунро донем ва онро риоя намоем.

Хонандаи азиз! Китобе, ки шумо дар даст доред, муҳимтарин масъалаҳо ва мафҳумҳои илмӣ асосҳои давлат ва ҳуқуқро аз пайдоиши он то ба инкишофи имрӯзаи давлат дар бар мегирад. Ба таври ҷиддӣ азхуд кардани мавзӯҳои китоби мазкур ба шумо имкон медиҳад, ки донишу саводи ҳуқуқӣ ва маданияти шаҳрвандии худро баланд бардоред ва ҷаҳонбиниятонро васеъ гардонед.

Орзу дорем, ки шумо оид ба давлат ва ҳуқуқи кишвари худ эҳтиром зоҳир намуда, ҳар як савол ва мавзӯро хуб азхуд мекунед ва баҳри мустаҳкам намудани давлати соҳибистиклоли тоҷикон саҳми худро мегузоред.



## **ФАСЛИ I. ДАВЛАТ ВА ҲУКУҚ**

### **БОБИ 1. ПАЙДОИШ, МОҲИЯТ ВА ШАКЛҲОИ ДАВЛАТ**

#### **§ 1.1. ПАЙДОИШ, МОҲИЯТ, НИШОНАҶО ВА НАВЪҲОИ ТАЪРИХИИ ДАВЛАТ**

Замоне буд, ки дар олам давлат вучуд надошт. Давлат дар марҳалаи муайяни тараққиёти ҷамъият ба вучуд омад. То замони пайдо шудани давлат сохти ҷамъияти ибтидоӣ вучуд дошт. Дар чунин ҷамъият давлат, ҳуқуқ, синфҳо ва ҳатто моликияти хусусӣ набуд. Одамон якҷоя кор карда, воситаҳои рӯзгузарониро ба даст меоварданд. Ҳама одамон озод ва баробар буданд. Онҳо озодӣ ва манфиатҳои якдигарро якҷоя ҳифз мекарданд. Муносибатҳои байни одамон дар асоси расму одат ва анъана ба тартиб дароварда мешуданд. Масъалаҳои муҳими ҳаёти дар маҷлисиҳои умумии аъзои ба балоғат расидаи авлод ҳал карда мешуданд. Дохиён ва сардорони ҳарбӣ дар фосилаи ҷамъомадҳо масъалаҳои ҷорӣ ҳаёти ҷамъиятро идора менамуданд. Онҳо нисбат ба дигарон ҳеҷ гуна бартарии моддӣ надоштанд. Ҳар вақте ки зарурат пеш меомад, онҳоро интиҳоб ё иваз мекарданд. Ҳеҷ гуна гурӯҳи махсуси одамоне, ки дигаронро расман идора намоянд, вучуд надошт. Асоси сохти ташкиливу иҷтимоии ҳаёти аъзои ҷамъиятро ҷамъоии оилавӣ ташкил меод, ки дар пояи муносибатҳои авлодӣ бунёд ёфта буд. Бо мақсади шӯришҳои ҳарбӣ, ҳучум ба қабилаҳои дигар ва ғайра якҷанд ҷамъоии оилавӣ муттаҳид мешуданд, ки асоси онро низ нишонаи авлодӣ ташкил меод. Ба ҳамин сабаб, ҷомеаи он замонҳо ҷомеаи авлодӣ меномиданд.

Шаклҳои асосии фаъолияти хоҷагии одамонро шикор, моҳидорӣ ва ҷамъ намудани наботот ташкил меод. Чунин нави ҳаёти хоҷагиро хоҷагии азхудкунанда меноманд.

Гузариш аз хоҷагии азхудкунанда ба иқтисодиёти истеҳсолкунанда бештар ба омилҳои ҳислати экологидошта асос меёбад. Тағйироти номусоиди муҳит, нобудшавии навиҳои

зиёди наботот ва ҳайвонот, ки одамони ҷомеаи ибтидоӣ истеъмол менамуданд, ба инкишофи ҷамъияти ибтидоӣ бетаъсир намонд. Гузариши мунтазам ба иқтисоди истеҳсолкунанда ҳаёти одамони ҷомеаи ибтидоиро дигаргун сохт. Функсияҳои нави идоракунии пайдо шуда, барқароршавии типи нави ғаёлияти меҳнатӣ ба миён омад.

Рушди заминдорӣ зарурати танзим ва баҳисобгирии саҳми ҳар як узви ҷамъияти ибтидоиро ба миён оварда, иштироки онҳоро дар ташкили фондҳои ҷамъиятӣ, тақсимооти маҳсулоти истеҳсолшуда ва ташкили фондҳои гуногун муайян намуд. Пешво дар ҷамъият тақсимкунандаи асосии маҳсулоти истеҳсолшуда, назораткунанда ва танзимкунандаи чараёни истеҳсолот мегардад ва бо гузашти вақт аз омма ҷудо гардида, вобаста ба мавқеи ишғолкардааш имкон пайдо мекунад, ки арзиши изофаи маҳсулотро азхуд намуда, ба дорандаи моликият табдил ёбад. Бо мураккабшавии истеҳсолот шахсоне пайдо мешуданд, ки вазифаи мушовир, маъмур, амалдор ва ғайраро иҷро менамуданд.

Ҳамин тавр, тараққиёти қувваҳои истеҳсолкунанда ва тақсимооти ҷамъиятии меҳнат (кишоварзӣ, чорводорӣ, тиҷорат) боиси ба синфҳо ҷудо шудани ҷомеа гардид. Дар ҷомеа тадриҷан гурӯҳҳои сарватманд ва камбизоат ба вучуд омаданд. Рафта-рафта зиддияти байни онҳо пурзӯр гардид ва онҳое, ки аз ҷиҳати иқтисодӣ пурқувват буданд, ба дастгоҳи маҳсули маҷбуркунӣ эҳтиёҷ пайдо намуданд. Ҳамин тавр, таназзули ҷомеаи ибтидоӣ оғоз гардид. Ба вучуд омадани синфҳо, пурзӯршавии истисмор ва пайдоиши моликияти хусусӣ боиси ташкили дастгоҳи маҷбуркунӣ гардид. Ба сифати чунин дастгоҳи маҷбуркунӣ фақат давлат амал карда метавонист. Вай дар натиҷаи тараққиёти дохилии ҷомеаи ибтидоӣ, пайдоиш ва зиддияти синфҳо ва нобаробарии молумулкии аъзои ҷомеа ба миён омад, вале вайроншавии ҷамъияти ибтидоӣ дар рӯи замин ва тарзи пайдоиши давлатҳо бо шаклҳои гуногун чараён мегирифт. Давлатҳо вобаста ба шароити муайяни таърихӣ, пайдоиши

моликияти хусусӣ, инчунин тарзу усули муборизаи синфҳо бо шаклҳои гуногун пайдо мешуданд.

Нахустин давлатҳо аввал дар Шарқ пайдо шудаанд. Қувваи асосии истехсолкунанда ва табакаи бонуфузи ин давлатҳо зироатпарварон будаанд. Давлатҳои нахустин дар шакли шахр – давлатҳо пайдо шудаанд. Онҳо бе ягон таркиши иҷтимоӣ пайдо шуда, баъдтар ба давлатҳои дорои тарзи истехсоли осӣёӣ табдил ёфтаанд. Давлатҳои аввалин дар ҳазорсолаи VII – IV то солшумории милодӣ дар Чини қадим, Ҳинд, Эрон, Байнаннаҳрайн, Месоамерика ва Перуи Кӯҳӣ дар як вақт ва новобаста ба ҳамдигар пайдо шудаанд. Дар онҳо табақаҳои нави иҷтимоӣ, ба монанди зироатпарварон, хунармандон, рухонӣён ва идоракунандагон истиқомат мекарданд. Дар он давлатҳо байни одамон тақсимои молу мулк ва қор муайян шуда, мазмуни ҳудудӣ пайдо карда буд. Шаҳр – давлатҳо бо мурури замон ба марказҳои маъмурӣ, хоҷагӣ ва динӣ табдил ёфта, вазифаҳои идоракунии давлатро иҷро мекарданд.

Пайдоиши давлат дар таърихи башар бо шаклҳои дигар низ сурат гирифтааст. **Ф.Энгелс дар асари худ «Пайдоиши оила, моликияти хусусӣ ва давлат» се шакли асосии пайдоиши давлатро нишон додааст: афинагӣ, римӣ ва олмонӣ.**

**Давлати ғуломдории Афина** шакли классикии пайдоиши давлат мебошад, зеро он дар натиҷаи инкишофи сохти авлодӣ, ки асоси онро зиддиятҳои синфӣ ташкил медоданд, бе даҳолат ва зӯроварии дохиливу берунӣ пайдо шудааст.

**Давлати Рум** низ дар асоси вайроншавии сохти авлодӣ, бавучудоии моликияти хусусӣ ва ба синфҳои ба ҳам зид ҳудо шудани ҷамъият ба вучуд омадааст. Вале хусусияти фарқкунандаи пайдоиши давлати қадими Рум аз он иборат аст, ки он натиҷаи муборизаи байни плебейҳо ва патрисийҳо мебошад. Плебейҳо шахсони озод буда, аз авлоди румӣҳо набуданд. Онҳо аз маҳалҳое, ки зери итоат қарор доштанд ва соҳиби замин буданд, андоз месупориданд ва хизмати ҳарбиро ба ҷо меоварданд. Патрисийҳо асилзодагон ва ҳоки-

мони авлодии румиҳо буданд. Плебейҳо барои роҳ ёфтан ба мансаб ва истифода бурдан аз заминҳои давлатӣ ба муқобили патрисийҳо муборизаро сар карданд. Ин мубориза боиси суръат гирифтани чараёни ташкилшавии давлати гуломдории Рум гардид.

**Давлати олмонӣ** шакли дигари пайдоиши давлат мебошад. Вай дар асри V пеш аз милод дар натиҷаи забт шудани ҳудуди империяи Рум аз тарафи қабилаҳои олмонӣ ба вучуд омадааст. Қабилаҳои олмонӣ, ки дар сохти ҷамъияти авлодӣ зиндагӣ мекарданд, баъди забт намудани қаламрави империяи Рум онро идора карда натавонистанд, зеро барои идора кардан дастгоҳи маҷбуркунӣ лозим буд. Ба ҳамин сабаб, мақомоти сохти авлодии олмонӣ ба зудӣ ба мақомоти давлатӣ табдил ёфтанд.

Моҳияти давлат мазмун, таъинот ва мавҷудияти давлатро дар бар мегирад ва масъалае мебошад, ки ба кӣ тааллуқ доштани ҳокимияти давлатиро муайян мекунад. Ҳарчанд давлат дар давраҳои муайяни таърихӣ манфиатҳои табақа ё синфи ҳокимро ифода намуда, ҳукмронии ақаллиятро аз болои аксарият таъмин кардааст, вале дар шароити ҳозира моҳияти худро тағйир додааст. Давлат тадриҷан ба механизми самаранокӣ бартараф намудани муҳолифатҳои ҷамъиятӣ на бо роҳи зӯрӣ ва паҳш кардани онҳо, балки ноил шудан ба роҳи созиш табдил меёбад. Худи мавҷудияти давлат дар давраи ҳозира чандон ба синфҳо ва муборизаи синфӣ алоқаманд набуда, бештар ба талаботи манфиатҳои умумиҷамъиятӣ вобаста мебошад.

Ин масъала ҳамкории оқилона ва маъмулан осоиштаи қувваҳои гуногун ва ба ҳам муҳолифро дар назар дорад. Лекин чунин тарзи ҳалли масъала маъноӣ онро надорад, ки давлатҳои ҳозира моҳияти синфӣ худро пурра гум карда бошанд. Дар шароити нав моҳияти синфӣ давлат аҳаммияти дуҷумдараҷа пайдо карда, моҳияти умумиҷамъиятӣ он ба ҷойи аввал баромадааст. Акнун давлатҳо фаъолияти худро барои таъмин кардани созиши умумиҷамъиятӣ

ва идораи корҳои ҷамъият равона месозанд. Бинобар ин ҳангоми таҳлили моҳияти давлат ҳар ду омил ё ҳар ду паҳлуи масъаларо бояд ба назар гирифт. Инкор кардани яке аз ин ду омил моҳияти давлатро нопурра ва яктарафа баҳо додан аст.

Давлат дорои нишонаҳои зерин мебошад:

**1. Ҳокимияти оммавӣ (давлатӣ).** Ҳокимиятро барои он оммавӣ меноманд, ки вай бо ҷамъият як (мутобиқ) набуда, балки аз номи он, яъне аз номи тамоми халқ фаъолият мекунад. Ҳокимияти оммавӣ дар симои мақомот ва муассисаҳои давлатӣ, инчунин шахсони мансабдори давлатӣ таҷассум ёфта, ба ҳокимияти давлатӣ табдил меёбад ва ин яке аз хусусиятҳои фарқкунандаи чунин навъи ҳокимият мебошад. Ҳокимияти давлатӣ ба воситаи мақомот ва шахсони мансабдор идоракунии ҷомеа роҳ монда, ба ҳамин тартиб аз ҷамъият ҷудо мешавад ва аз он боло меистад. Давлат яқоя бо мақомот ва муассисаҳои давлатӣ дастгоҳи махсуси маҷбурунро ташкил медиҳад. Мақомоти ҳокимият ва идоракунӣ, судҳо, прокурорҳо, артиш, милиса, мақомоти амният ва ғайраҳо ба сифати чунин мақомот ва ташкилотҳои давлатӣ фаъолият мекунанд.

**2. Ҳудуди давлат.** Давлат дорои ҳудуди муайяне мебошад, ки дар он аҳолии он ҷойгир шуда, фаъолияти ҳокимияти давлатӣ дар доираи он амалӣ карда мешавад. Аҳолие, ки дар ин ҳудуд зиндагӣ мекунад, шаҳрвандони он давлат ба ҳисоб меравад. Фарқи давлат аз ташкилотҳои ҷомеаи маданӣ (иттифокҳои қасаба, ҳизбҳои сиёсӣ ва ғайра) дар он аст, ки давлат ифодакунандаи манфиати ҳамаи аҳолии мамлакат буда, ҳокимияти худро нисбат ба ҳамаи онҳо баробар татбиқ менамояд, вале ташкилотҳои ҷомеаи маданӣ ихтиёран ташкил ёфта, фақат як қисми аҳолиро дар ҳайати худ муттаҳид месозанд.

**3. Соҳибхитӣрои давлат.** Соҳибхитӣрои дар волоият, мустақилият ва мухторияти ҳокимияти давлатӣ ифода меёбад. Волоияти ҳокимияти давлатӣ маънои ба ҳама умумӣ

будани ҳокимият, бартарии он ва дорои қудрати маҷбуркунӣ доштани ҳокимияти давлатиро ифода менамояд. Мустақилият ва мухторияти ҳокимияти давлатӣ чунин маънӣ дорад, ки давлат дар дохили мамлакат ва берун аз он ҳуқуқи ба таври мутлақ ва озодона ҳал намудани ҳама гуна масъалаҳоро дорад.

**4. Андоз.** Андоз пардохти умумихатмие мебошад, ки хусусияти ҳатмӣ бебозгашт ва беподош дошта, аз шахрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ ситонида мешавад. Вай ба андозаи муайян ва дар муҳлати муайян ситонида мешавад. Мақсад аз ситонидани андоз аз тарафи давлат нигоҳ доштани ҷамоати мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва дастгирии ҷамоати ҳаётии ҷомеа мебошад.

**5. Низомии ҳуқуқ.** Давлат бе низомии ҳуқуқӣ вучуд дошта наметавонад. Аз инҳо давлат дар алоқамандии мустақим бо низомии ҳуқуқӣ арзи ҳастӣ менамояд. Ҳуқуқ, давлат ва ҳокимияти давлатиро ба расмӣ дароварда, бо ҳамин роҳ мавҷудияти онро қонунӣ (расмӣ) мегардонад. Давлат вазифаҳои худро ба шакли ҳуқуқӣ амалӣ менамояд. Ҳамзамон бо ин, ҳуқуқ ҷамоати давлат ва ҳокимияти давлатиро дар доираи қонуният мушаххас намуда, тобеияти онҳоро ба низомии ҳуқуқии мушаххас таъмин мекунад. Дар ин гуна ҳолат тобеияти давлат ба ҳуқуқ ва давлати демокративу ҳуқуқбунёд ташкил меёбад.

Ҳамин тавр, давлат ташкилоти сиёсии соҳибхитӣ, муташаққили ҳокимияти оммавии дорои дастгоҳи махсуси идоракунии ва маҷбуркунӣ дар доираи ҳудуди муайяне мебошад, ки салоҳияти он паҳн мегардад.

Вале чунин мафҳум низ ба монанди мафҳумҳои дигари давлат нисбатан шартӣ буда, танҳо нишонаҳои ҳуқуқии давлатро ифода менамояд ва моҳияти пурраи ин ниҳоди мураккабро дар бар намегирад.

Дар таърихи бисёрасраи инкишофи инсоният давлатҳои зиёде якдигарро иваз намудаанд. Бинобар ин навъҳои таърихӣ давлат низ гуногун мебошанд. Онҳоро ба навъҳои таърихӣ давлатҳои Шарқ, гуломдорӣ, феодалӣ, капита-

листӣ ва сотсиалистӣ чудо менамоянд. Давлатҳои қадимаи шарқӣ (Миср, Бобулистон, Чин, Ҳиндустон ва ғайра) қариб 5 ҳазор сол пеш дар минтақаҳои дорои заминҳои обӣ пайдо шудаанд. Асоси иқтисодии ин давлатҳоро моликияти давлат ба замин ва иншооти обӣ ташкил меод. Дар ин давлатҳо ҳамчун анъана ба синфҳо ҷудошавии ҷомеа вучуд надошт. Дар онҳо анъанаҳои мавҷуд нақши калон мебозиданд. Бисёр давлатҳои қадимаи Шарқ асрҳои дароз бе тағйир мемонданд ва ба ин сабаб инкишоф намекарданд. Сохтори ҳокимияти давлатӣ дар онҳо шакли истибдодӣ дошта, тамоми ҳокимият ба як шахс – шоҳ ё амири мутлақ ба таври меросӣ қарор дошт, ки бо ёрии дастгоҳи пурқуввати бюрократии ҳарбӣ идора карда мешуд.

Дар давлати типӣ ғуломдорӣ ғуломдорон аз болои ғуломон, дар давлати типӣ феодалӣ ҳукмронии феодалҳо аз болои деҳқонон ва дар давлати капиталистӣ ҳокимияти буржуазия аз болои синфи коргар таъмин карда мешуд. Дар баробари сарнагун шудани сохти буржуазӣ ва иваз шудани он ба навъи давлати сотсиалистӣ, диктатураи синфи коргар ба вучуд омад.

Давлати ғуломдорӣ аслиҳаи ғуломдорон барои истисморӣ табақаи ғуломон буд. Он манфиати ғуломдоронро муҳофизат карда, ҳама гуна муқобилияти ғуломонро паҳш менамуд, ҳукмронии ақаллиятро аз болои аксарият таъмин мекард. Ғулом аз ҳама гуна ҳуқуқу озодиҳо маҳрум буда, ҳамчун ҳайвон хариду фурӯш карда мешуд. Чунин ҳолат боиси норозигии ғуломон гардида, муборизаи онҳоро барзидди сохти мавҷуда тадричан пурзӯр мекард. Дар натиҷаи шӯришҳои пайдарҳами ғуломон пояҳои давлати ғуломдорӣ суст шуда, барои гузаштан ба навъи давлатдорӣ феодалӣ замина муҳайё мегардид. Оҳиста-оҳиста давлати ғуломдорӣ ба давлати феодалӣ иваз шуда, ҷамъияти ғуломдорӣ ба ҷамъияти феодалӣ табдил ёфт.

Гузариш ба давлати феодалӣ давраи дуру дарозро дар бар гирифта, танҳо дар асрҳои V–VI милодӣ аввалин дав-

латҳои феодалӣ ба вучуд омаданд. Дар ин ҷамъият заминдорон ва деҳқонон табақаҳои асосӣ ба ҳисоб мерафтанд. Заминдорон табақаи истисморкунанда ва деҳқонон табақаи истисморшаванда ба ҳисоб мерафтанд. Феодалҳо, ки соҳиби замин буданд, дар айни замон соҳиби ҳокимияти сиёсӣ ба шумор мерафтанд. Давлати феодалӣ ҳамчун воситаи аз тарафи феодалҳо пахш намудани муқобилияти деҳқонон буд. Вазифаи ин навъи таърихӣ давлатдорӣ таъмин намудани ҳукмронии феодалҳо аз болои деҳқонон буд. Тезутундшавии муборизаҳои синфӣ дар давлатҳои феодалӣ бо шӯришҳои зиёде меанҷомид, ки дар натиҷа боиси барҳам хӯрдани давлати феодалӣ ва ба ҷойи он барпо гардидани давлати сармоядорӣ гардидаанд. Давлати сармоядорӣ – (капиталистӣ) бо дараҷаи нисбатан баланди рушди худ аз навъҳои давлати ғуломдорӣ ва феодалӣ фарқ мекунад. Дар чунин давлат ду синфи бо ҳам зид – коргар ва буржуазия вучуд дошт. Бо тараққӣ кардани капитализм зиддияти байни раванди истеҳсолоти ҳислати ҷамъиятидошта ва шакли хусусии азониҳудкунии он пурзӯр мегардад. Истисмори коргарон торафт шиддат гирифта, норозигии онҳо аз сохти мавҷуда меафзуд. Дар натиҷаи инқилоб ин навъи давлат ба давлати сотсиалистӣ иваз гардид.

Инқилоби Октябри соли 1917 дар Русия барои бунёди давлати навъи сотсиалистӣ дар ҷаҳон замина гузошт. Ҷумҳурии мо, ки ба ҳайати давлати Иттиҳоди Шуравӣ дохил мешуд, дар қатори дигар ҷумҳуриҳои иттифоқӣ барои барпо намудани давлати сотсиалистӣ саъю кӯшиш менамуд.

Давлати Иттиҳоди Шуравӣ ду марҳаларо тай намуд. Марҳалаи диктатураи пролетариат, ки аз октябри соли 1917 то соли 1936 ва қатъиян ғалаба кардани сотсиализм, яъне охири солҳои 50-ум ва аввали солҳои 60-умро дар бар мегирад ва марҳалаи дуюм – давраи ташаккули давлати умумихалқӣ мебошад. Агар дар марҳалаи аввали инкишоф давлати сотсиалистӣ иродаи синфи коргарро ифода карда бошад,

пас дар марҳалаи дуюм моҳияти он ифода кардани иродаи оммаи халқ мебошад.

Дар охири соли 1991 Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шуравии Сотсиалистӣ барҳам хӯрд. Дар арсаи ҷаҳон ташкилоти нав – Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (ИДМ) созмон дода шуд. Таъсисдиҳандаи ИДМ 11 ҷумҳурии собиқ Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шуравии Сотсиалистӣ, аз ҷумла Арманистон, Белорус, Қазоқистон, Қирғизистон, Молдавия, Озарбойҷон, Федератсияи Русия, Тоҷикистон, Туркменистон, Ўзбекистон ва Украина буданд. Дар соли 1993 Гурҷистон низ узви ИДМ гардид. Созишнома оид ба таъсис додани Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил аз 8-уми декабри соли 1991, Протокол ва Эълумияи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил аз 21-уми декабри соли 1991 ва Оинномаи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил аз 22-юми январи соли 1993 санадҳои таъсисии ИДМ мебошанд. Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил тибқи санадҳои таъсисӣ, Оиннома ва фаъолияти амалии худ ташкилоти минтақавии байналмилалӣ мебошад. ИДМ бо мақсади ҳамкорӣ дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, гуманитарӣ, фарҳангӣ ва ғайраҳо барпо карда шудааст.

Бо мақсади ҳарчи самаранок ҳал кардани ин вазифаи кишварҳои аъзои ИДМ моҳи сентябри соли 1993 оид ба ташкили Иттиҳоди иқтисодӣ шартнома бастанд. Барои амалӣ намудани мақсадҳои гузошташудаи кишварҳои аъзои ИДМ ба ҳулоса омаданд, ки фаъолияти худро дар асоси принципҳои баробарӣ, эҳтироми соҳибистиклолият, истифода набурдани қувва ё таҳдиди он, ягонагии қаламрави давлатҳо, ҳал намудани баҳсҳо бо роҳи осоишта ва ғайра ба роҳ мемонанд.

## **§ 1.2. ШАКЛҲОИ ДАВЛАТ**

Давлатҳо на танҳо бо моҳияту вазифа ва самту тарзи фаъолияти худ аз якдигар фарқ мекунанд, балки бо шаклҳои идоракунии ва сохти давлатиашон низ аз ҳамдигар фарқ доранд. Вобаста ба шакли идора давлатҳо ба ду

гурӯҳ чудо мешаванд: монархӣ ва ҷумҳуриявӣ. **Монархия** – чунин шакли идоракунӣ мебошад, ки дар он ҳокимияти олӣ қисман ё пурра дар ихтиёри сарвари давлат мебошад. Дар сари давлат – монарх, подшоҳ, амир ва ё император меистад. Онҳо тахтро ба таври меросӣ ё баъзе вақт интиҳобӣ ба даст мебароранд. Шакли давлатдорӣи Эрон ва Ҳабашистон то инқилоб, Англия, Ҷопон, Белгия ва ғайраҳо намунаи чунин давлатҳо мебошанд.

**Дар шакли давлатдорӣи ҷумҳуриявӣ ҳокимият ба воситаи мақомоте, ки ба муҳлати муайян интиҳоб мегарданд, идора карда мешавад. Ин шакли давлатдорӣ президентӣ ва парламентӣ мешавад.** Дар ҷумҳурии президентӣ ҳукумат новобаста ба ҳайати ҳизбии парламент, аз тарафи президент ташкил карда шуда, дар назди он масъулият дорад. Президент фаъолиятро мувофиқи салоҳдиди худ ба амал мебарорад. Ба чунин давлатҳо Тоҷикистон, Русия, ИМА, Ўзбекистон, Туркменистон ва ғайра дохил мешаванд.

**Дар ҷумҳурии парламентӣ ҳукумат аз намоёндагони як ё якчанд ҳизб, ки дар парламент аксари ҷойҳоро ишғол менамоянд, ташкил карда мешавад.** Чунин Ҳукумат мувофиқи Конститутсия, дар назди парламент масъулият дорад. Ба чунин давлатҳо Ҳиндустон, Олмон, Италия ва ғайра дохил мешаванд.

Давлатҳо вобаста ба сохти давлатиашон низ аз ҳамдигар фарқ менамоянд. Сохти давлатӣ хусусияти муносибатҳои байниҳамдигарии рӯҳҳои давлат ва мақомоти марказиву маҳаллии онро ифода менамояд. **Давлатҳо аз рӯи сохти давлатиашон ягона (унитарӣ), федеративӣ ва конфедеративӣ мешаванд.**

**Давлати ягона** шакли одии давлатдорӣ мебошад. Он аз қисмҳои марзӣ маъмурӣ, ба монанди вилоятҳо, шаҳрҳо, ноҳияҳо, ҷамоатҳо ва ғайраҳо иборат мебошад. Дар чунин давлат мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ умумӣ вучуд доранд. Масалан, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қирғизистон, Фаронса, Ҷопон ва ғайраҳо.

**Давлати федеративӣ** шакли мураккаби давлатдорӣ мебошад. Дар он мақомоти ҳокимияти олий ва идоракунии барои ҳамаи федератсия умумӣ ташкил карда шуда, шахрвандии умумӣ вучуд дорад. Ҳар яке аз аъзои федератсия дорои мақомоти ҳокимиятӣ ва идоракунии буда, мустақилияти нисбии худро нигоҳ медорад. Аъзои федератсия фаъолияти худро дар доираи ваколатҳое, ки аз тарафи федератсия ба онҳо дода шудааст, ба амал мебароранд. Ба чунин давлатҳо ИМА, Русия, Ҳиндустон, Мексика ва ғайра мисол шуда метавонанд.

### **Давлатҳои конфедеративӣ.**

Ин давлатҳо бо мақсади ба танзим даровардани як қатор масъалаҳо мақомоти олии умумӣ ташкил менамоянд. Дар онҳо ҳудуди ягона вучуд надорад. Чунин давлатҳо аз ҳудуди давлатҳои алоҳида иборатанд, ки бо якдигар иттиҳод бастаанд. Дар онҳо шахрвандии ягона низ вучуд надорад, яъне ҳар як давлат дорои шахрвандии худ мебошад. Таҷрибаи таърихӣ исбот кардааст, ки давлатҳои конфедеративӣ дурудароз вучуд дошта наметавонанд.

Давлатҳо вобаста ба низоми сиёсиашон низ аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Низоми сиёсӣ то андозае на танҳо шакли давлат, балки мазмуни фаъолияти онро ифода менамояд. Аз ин ҷо моҳиятан он меъёри муайянкунандаи шакли давлат мебошад.

Режими сиёсӣ маҷмуи усул, тарз ва воситаҳои мебошад, ки бо ёрии онҳо ҳокимияти давлатӣ амалӣ карда мешавад. Низоми сиёсӣ ҳолати ҳукукии шахсро дар ҷамъият ва давлат, ҳолати воқеии он, таъсири давлат ба ҳаёти сиёсии кишвар, шакли ҳукукии фаъолияти мақомоти давлатӣ ва салоҳияти онҳо ва ғайраро тавсиф менамояд. Ду навъи гуногуни низоми сиёсӣ – демократӣ ва ғайридемократӣ вучуд дорад. Ба низоми ғайридемократӣ дар гузашта давлатҳои Олмон, Италия, Камбоҷа ва ғайра дохил мешуданд. Давлатҳое, ки дар асоси низоми демократӣ фаъолият менамоянд, баробарӣ ва озодии ҳамаи шахсонро эътироф карда, онҳоро на танҳо дар Конститутсияи пешбинӣ менамоянд, балки дар амал ҷорӣ мекунанд. Волеияти қонун,

риояи қонуният, истифодаи васеи институтҳои демократии гуногунро дар ҳаёти сиёсӣ таъмин менамоянд. Низомии демократӣ идеале мебошад, ки барои ноил шудан ба он ҳама гуна ҷамъият ва давлат кӯшиш мекунад.

### § 1.3. САМТҲОИ АСОСИИ ФАЪОЛИЯТИ ДАВЛАТ

Давлат фаъолияти худро дар соҳаҳои гуногун ба амал мебарорад. Фаъолияти ҳар як давлат баҳри амалӣ гардонидани мақсадҳои, ки дар ин ва ё он марҳалаи инкишоф дар назди худ мегузорад, равона шудааст. Фаъолияти давлат самтҳои зиёд дорад ва соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва дигар соҳаву бахшҳоро дар бар мегирад. **Самтҳои фаъолияти давлат, ки барои амалӣ гардонидани вазифаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва идеологӣ равона карда шудаанд, функцияҳои давлатро ташкил медиҳанд.** Функцияҳои давлат ниҳоят гуногун буда, ҳамаи онҳо якҷоя ба ду гурӯҳ чудо мешаванд:

1. Дохилӣ. 2. Берунӣ.

Функцияҳои дохиливу берунии давлатро сиёсати дохилӣ ва берунӣ ё хоричӣ низ меноманд.

Равиши фаъолияти давлат дар дохили мамлакат функцияи дохилии давлат мебошад ва он нақши давлатро дар амалӣ гардонидани сиёсати дохилии мамлакат ифода менамояд. Функцияҳои дохилии давлат аз функцияҳои хоҷагидорию ташкилотчигӣ, фарҳангию тарбиявӣ, таъмини қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ, таъмини риояи ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон, ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон, инчунин андозбандӣ ва назорати молиявӣ иборат мебошад. Функцияи дохилии давлат бо функцияи берунии он алоқамандии зич дорад. Сиёсати берунии давлат дар айни замон давоми сиёсати дохилии он мебошад.

Ба давлат функцияҳои зерини берунӣ хос мебошад: муҳофизати мамлакат, мубориза барои сулҳ, ёрии байниҳамдигарӣ, ҳамкорӣ бо ташкилоту созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ, ҳамроҳшавӣ ба иқтисоди ҷаҳонӣ, ҳамкорӣ доир ба масъалаҳои глобалии ҳозиразамон, дастгирии тартиботи ҷаҳонӣ ва ғайра.

Функсияҳои давлат вобаста ба тараққиёти мамлакат инкишоф меёбанд. Амалӣ гардидани онҳо дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти давлат боиси пешрафт ва мустаҳкам шудани иқтисодори ҳар як давлат мегардад, зеро ба воситаи онҳо вазифа ва мақсадҳои давлат амалӣ карда мешаванд. Масалан, бо амалӣ гардидани функсияи ташкили корҳои хочагидорӣ, вазифаҳои ташкил кардани истеҳсолот ва танзими иқтисодиёт, бо мақсади гузаштан ба иқтисоди бозаргонӣ ба тартиб дароварда мешавад.

Нақш ва мавқеи давлат дар ҳаёти фарҳангии тарбиявӣ низ меафзояд, зеро барпо кардани давлати демокративу ҳуқуқбунёд на фақат пешрафти иқтисодӣ, балки маданияти баланди маънавии шаҳрвандонро низ талаб менамояд. Функсияи мазкур тарбияи одамонро дар руҳияи муносибати софдилона ба меҳнат, эҳтироми шаклҳои гуногуни моликият, ватандӯстӣ, маърифати баланд ва амсоли инҳоро таъмин мекунад.

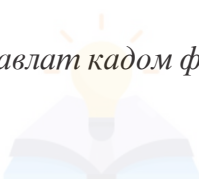
Функсияи иҷтимоӣ мазмуни гуногун дошта, доираи ваҷеи проблемаҳоро дар бар мегирад, вале таъиноти асосии он дар таъмини беҳбудии ҷамъиятӣ ифода меёбад. Барои ин давлат кӯшиш ба ҳарч медеҳад, ки кафолати шуғли аҳолии қобили меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии шахсонро, ки ба дастгирии давлат муҳтоҷанд, аз ҷумла маъиш, мӯйсафедон, оилаҳои серфарзанд, бекорон ва ғайраҳоро таъмин намояд. Функсияи иҷтимоӣ сиёсати давлатиро дар соҳаи таҳсилот, илм, фарҳанг ва саломатии шаҳрвандон дар бар мегирад. Дар ин ҷо функсияи иҷтимоӣ дар шакли дастгирии давлатии муассисаҳои таҳсилотӣ, тарбиявӣ, илмӣ ва фарҳангӣ анҷом дода мешавад.

Дар ҳалли вазифаҳои барпо намудани давлати ҳуқуқбунёд функсияҳои таъмини қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон нақши калон мебозанд. Ин функсия бо дигар функсияҳои давлат алоқамандии зич дошта, барои мустақилона ба амал баровардани онҳо ҳама тарафа мусоидат менамояд. Давлат ба воситаи ҳуқуқ вазифаҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва идеологии худро дар ҳаёт татбиқ

мекунад. Меъёрҳои ҳуқуқи ро қабул карда, иҷрои онҳоро ба воситаи механизми давлатӣ таъмин менамояд. Механизми давлатӣ низоми мақомоти гуногуни давлатӣ мебошад, ки ба воситаи онҳо иҷрои вазифа ва мақсадҳои давлат амалӣ гардонида мешавад. Ба мақомоти давлатӣ мақомоти ҳокимияти давлатӣ (Маҷлиси Олӣ ва маҷлисиҳои маҳаллӣ), мақомоти идоракунии давлатӣ (Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва мақомоти маҳаллии ҳокимияти иҷроия), мақомоти судӣ ва прокуратура, мақомоти маҷбуркунӣ (артиш, милитсия, амният) дохил мешаванд, ки ба воситаи онҳо ҳукмронии сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва идеологии давлат таъмин карда мешавад.

### **Савол ва супориш:**

1. Давлат кай ба вуҷуд омад?
2. Кадом шаклҳои пайдоиши давлатро медонед?
3. Моҳияти давлат дар чӣ ифода меёбад?
4. Фарқи давлат аз ҷомеаи ибтидоӣ дар чист?
5. Нишонаҳои давлат кадомҳоянд?
6. Давлат чист?
7. Навъҳои таърихи давлат кадомҳоянд ва моҳияти онҳо аз чӣ иборат аст?
8. Шаклҳои идоракунии давлатро номбар намоед.
9. Давлати президентӣ чист?
10. Давлати парламентӣ чист?
11. Вобаста ба сохти худ давлатҳо ба кадом навъҳо ҷудо мешаванд?
12. Низоми сиёсӣ ва намудҳои онро фаҳмонида диҳед.
13. Дар бораи самтҳои фаъолияти давлат маълумот диҳед.
14. Функсияи ҳокимияти давлатӣ чист?
15. Ба функсияҳои дохилии давлат кадом функсияҳо дохил мешаванд?
16. Ба функсияҳои берунии давлат кадом функсияҳо дохил мешаванд?



## БОБИ 2. ДАВЛАТИ ҲУҚУҚБУНЁД

### § 2.1. ДАВЛАТИ ҲУҚУҚБУНЁД ВА НИШОНАҲОИ ОН

Барпо намудани давлати демократии ҳуқуқбунёд мақсад ва вазифаи ҷумҳурии соҳибистиклоли Тоҷикистон мебошад. Мақсади аз ҷиҳати ҳуқуқӣ ба танзим даровардани ҳаёти ҷамъиятӣ низ аз он иборат аст, ки ҳуқуқ ва демократияро ба ҳам пайваста, давлати ҳуқуқӣ бунёд карда шавад. Ташкили чунин давлат орзуи деринаи бисёр мутафаккирони ҷаҳон мебошад, вале ин роҳ душвор буда, паймудани он вақти зиёдро металабад. Барои ин ба вучуд овардани заминаҳои муайяни сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ зарур аст. Бе баланд бардоштани сатҳи иқтисодиву иҷтимоии ҳаёти ҷамъият, муҳайё намудани шароит барои ривочи ҳуқуқу озодихои шаҳрвандон ва кафолати риояи онҳо, масъулияти давлат дар назди шаҳрванд ва шаҳрванд дар назди давлат, барпо намудани давлати ҳуқуқбунёд аз имкон берун аст. Дар ҷомеае, ки ҳуқуқи шаҳрвандон поймол карда мешавад, зӯрварӣ ва таҳдид ба ҳаёти шаҳрвандон ҷой дорад, ҳеч гуна давлати ҳуқуқбунёд сохтан мумкин нест.

Барои бунёди давлати ҳуқуқӣ, пеш аз ҳама, ба вучуд овардани заминаи ҳуқуқӣ зарур аст. Дар кишвари мо Конститутсия ва як қатор қонунҳо қабул карда шудаанд, ки онҳо барои инкишофи муносибатҳои озодонаи шаҳрвандон ва ташкилотҳо дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷамъиятӣ ва барпо намудани давлати ҳуқуқбунёд роҳ мекушоянд. Ба ин гурӯҳ, пеш аз ҳама, Кодекси маданӣ, Кодекси меҳнат, Кодекси мурофиавии маданӣ, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ» ва монанди инҳо дохил мешаванд. **Асоси ҳуқуқии барпо намудани давлати ҳуқуқбунёд дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон** пешбинӣ шудааст. Дигар меъёрҳои ҳуқуқӣ дар асоси он қабул карда шуда, бояд ба талаботи он мувофиқ бошанд.

Нишонаҳои асосии давлати ҳуқуқбунёд инҳо мебошанд:

**1) Бартарии ҳуқуқ ва волоияти қонун.** Дар тули инкишофи ҷомеа инсоният тадричан нақши ҳуқуқ ва бартарии онро дар ҳаёти худ дарк намуда, кӯшиш кардааст, ки асос ва доираи ғайолияти давлатро низ ҳуқуқ муайян намояд, то орзуи деринаи башарият оид ба барпо намудани давлати ҳуқуқбунёд амалӣ гардад. Чунин давлат ғайолияти худро бояд дар асоси қонунҳо ва меъёрҳои байналмилалӣ ба роҳ монад. Бартарии ҳуқуқ ҳамзамон маънои онро дорад, ки ҳалли масъалаҳои ҷамъиятиву давлатӣ аз ҷиҳати ҳуқуқ танзим шуда, арзишҳои маънавӣ ва меъёрҳои ҳуқуқи умумиинсонӣ ва расман танзимшаванда дар пайвастагӣ бо тақсмоти ташкиливу ҳудудии ҷомеа ва қонунӣ будани ҳокимияти оммавӣ истифода ва амалӣ карда шаванд, зеро танҳо иҷрои талаботи қонун ва тобеият ба нишондодҳои он метавонад амали қонунро ҳаётӣ гардонид, волоияти онро таъмин намояд. **Бинобар ин шаҳрвандон, ташкилоту муассисаҳо, ҳизбҳо ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ҳуди давлат дар симои мақомоти ҳокимияти идоракунии давлатӣ, судҳо, прокурорҳо ва дигарон бояд фақат ба қонун иттиҳод намоянд.** Ғайолияти шаҳрвандон ва ташкилотҳо дар ҳақду андозае, ки қонун иҷозат додааст ва манъ накардааст, яъне аз рӯи принсипи «он чизе, ки қонун манъ накардааст, раво аст», ба амал бароварда мешавад, вале ин принсип маънои онро надорад, ки рафтори субъектҳои ҳуқуқие, ки бар хилофи қоидаҳои ахлоқ ва расму анъанаҳои миллӣ мебошад, иҷозат дода мешавад.

Ғайолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ, судӣ ва мақомоти дигар низ бояд дар доира ва андозае, ки қонун иҷозат додааст, амалӣ карда шавад. **Волоияти қонун ҳамчунин маънои онро дорад, ки ҳама дар назди қонун баробаранд.** Қонун дар давлати ҳуқуқбунёд ифодакунандаи мақсаду мароми аъзои ҷамъият мебошад.

**2) Арзиши олӣ доштани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва кафолати онҳо нишонаи дуҷуми давлати ҳуқуқбунёд мебошад.** Таърихи башар – таърихи муборизаи инсон барои ноил шуд-

дан ба ҳуқуқ ва озодиҳое мебошад, ки аз азал ва табиатан ба ӯ тааллуқ доранд. Тавре ки дар моддаи якуми Эъломияи умумии ҳуқуқи башар гуфта шудааст: «**Тамоми одамон озод ба дунё меоянд ва аз лиҳози манзалат ва ҳуқуқ бо ҳам баробаранд**». Мувофиқи моддаи сеюми ҳамин санад, «**ҳар фард ба зиндагӣ, ба озодӣ ва ба дахлнопазирии шахсӣ ҳуқуқ дорад**».

Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, ки инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ арзиши олӣ мебошанд. Ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд бевосита амалӣ шуда, мақсад, мазмун ва татбиқи қонунҳо, ҷаъолияти ҳокимияти қонунгузор, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, маҳаллӣ ва мақомоти ҳудидоракунии ҳокимияти давлатиро муайян мекунанд ва ба воситаи ҳокимияти судӣ таъмин карда мешаванд. Давлат ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрвандро эътироф, риоя ва ҳифз менамояд (моддаҳои 5 ва 14 Конститутсия).

Ҳуқуқ ва озодиҳои инсон аз лаҳзаи таваллуд ба ҳуди ӯ тааллуқ дошта, аз тарафи давлат офарида наметавонанд. Ҳеҷ гуна шахси мансабдор чунин ҳуқуқу озодиҳоро ба инсон дода наметавонад. Давлат онҳоро дар Конститутсия, қонунҳо ва дигар меъёрҳои ҳуқуқӣ фақат мустаҳкам менамояд. Кафолати амалӣ гардидани ҳуқуқу озодиҳоро давлат бояд ба зиммаи худ гирад. Агар ҳуқуқу озодиҳои инсон пурра дар ихтиёри давлат ё ягон шахси мансабдори давлат бошад, дар ин сурат онҳо дахлнопазир шуда наметавонанд. Зеро дар чунин ҳолат давлат ё шахси мансабдор офаринандаи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон мешаванд, ки ин боиси маҳдуд гардидани онҳо мегардад. Таъмини ҳимояи ҳуқуқи шахсият вазифаи аввалиндараҷаи давлати ҳуқуқбунёд мебошад. Дар баробари ин барпо намудани давлати ҳуқуқбунёд ҳарчи бештар ба мувофиқ омадани манфиати давлат ва шахс мусоидат менамояд, зеро ҳамаи шаҳрвандон дар ташкил намудани ҳокимияти давлатӣ иштирок менамоянд. Шаҳрвандон ҳудро соҳиби ҳақиқии давлат ҳис намуда, мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва шахсони мансабдори онҳоро интихоб мекунанд.

Фаъолияти мақомот ва шахсони мансабдор барои хизмат намудан ба ҷамъият ва шаҳрвандон равона карда мешавад.

**3) Масъулияти байниҳамдигарии давлат ва шахс.** Дар давлати ҳуқуқбунёд давлат ва шаҳрванд дар назди ҳамдигар одатан, масъулияти (ҷавобгарии) баланд доранд. Тавре ки дар қ.3 моддаи 5 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, давлат на танҳо ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро эътироф мекунад, балки уҳдадор аст, ки онҳоро риоя ва ҳифз намояд. Ҳамзамон давлат ва ҳамаи мақомоти он, шахсони мансабдор, шаҳрвандон ва иттиҳодияи онҳо вазифадоранд, ки Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳуриро риоя ва иҷро намоянд (моддаи 10 Конститутсия). Агар ба шахс дар натиҷаи амали ғайриқонунии мақомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ ва ё шахсони алоҳида зарари моддӣ ва маънавӣ расонида шавад, ин зарар бояд аз ҳисоби онҳо мувофиқи қонун рӯёнида ё ҷуброн карда шавад. Меъёри зикршудаи конститутсионӣ дар моддаҳои алоҳидаи қонунгузори амалкунанда таҷассуми ҳудро меёбад. Аз ҷумла, дар моддаи 14 Кодекси маданӣ омадааст: «Зиёне, ки дар натиҷаи амали (беамалии) ғайриқонунии мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии маҳаллӣ ё мансабдорони ин мақомот, инчунин дар натиҷаи қабули санади хилофи қонун ё санади дигари ҳуқуқии мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии маҳаллӣ ба шаҳрванд ё шахси ҳуқуқӣ расонида шудааст, бояд аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон ё мақомоти дахлдори Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷуброн карда шавад».

Ҳамин тавр, доираи амали мақомоти давлатӣ, суд ва прокуратура ва дигар мақомот низ дар доираи қонун маҳдуд карда шудааст. Онҳо мисли ҳамаи шаҳрвандон ба қонун итоат менамоянд ва барои рафтори зиддихуқуқии худ дар назди қонун ҷавобгаранд. Ҳамзамон шаҳрванд низ барои рафтори зиддихуқуқии худ дар назди дигар шахсон, давлат

ва ҷомеа ҷавобгар мебошад. Ӯ низ вазифадор аст ухдадорихое, ки Конститутсия ва дигар қонунҳо муқаррар намулдаанд, риоя ва иҷро намояд. Риояи Конститутсия ва дигар қонунҳо, эҳтироми ҳуқуқу озодӣ ва шаъну шарафи дигарон, ҳифзи Ватан, пардохти андозҳо ва ғайра аз ҷумлаи ухдадорихои шахрванд мебошанд, ки барои риоя накардани он шахс ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.

**4) Нишонаи ҷаҳоруми давлати ҳуқуқбунёд таҷзияи ҳокимият ба мақомоти қонунгузор, иҷроия ва судӣ мебошад.** Ҳар се шохаи ҳокимият дар татбиқи фаъолияти худ мустақил мебошанд. Таҷзияи ҳокимияти ягонаи давлатӣ ба се шохаи мустақил яке аз принципҳои асосии ташкил ва фаъолияти мақомоти давлатӣ мебошад. Он асоси конститутсионии худро дар бисёр кишварҳои дунё ёфтааст. Дар моддаи 9 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, ки ҳокимияти давлатӣ дар асоси таҷзияи он ба ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ амалӣ мегардад. Мақсади ин принцип ноил шудан ба мустақил будани пурраи шохаҳои ҳокимият, роҳ надодан ба ҳама гуна суиистеъмоли ҳокимияти давлатӣ аз тарафи мақомоти он мебошад. Ин чунин маъно дорад, ки ҳуди ҳокимияти давлатӣ ягона ва тақсимнашаванда буда, танҳо шохаҳои он бояд аз ҳамдигар фарқ намоянд, ки ин дар ҷудо будани салоҳияти ҳар як шохаи ҳокимият ифода меёбад.

Фаъолияти мақомоти зикршуда дар доираи қонун ба роҳ монда мешавад ва ин ба онҳо имкон намедихад, ки аз ҳадди муқаррарнамудаи қонун берун бароянд. Ҳар як шохаи ҳокимият вазифаҳоеро иҷро менамояд, ки ба доираи салоҳияти он дохил мешаванд. Ҳамаи се шохаи ҳокимият муҳимманд. Онҳо ба ҳамдигар таъсир расонида, барои барпо намудани давлати ҳуқуқбунёд хизмат мекунанд. Ҳокимияти қонунгузор аз тарафи халқ интихоб шуда, истиқлоли давлатро ифода менамояд. Ҳокимияти иҷроия бо амалӣ намудани қонунҳо ва фаъолияти хоҷагию идоракунӣ машғул мешавад. Ҳокимияти судӣ ба сифати кафили барқароркунондаи ҳуқуқҳои вайронкардашуда баромад намуда, барои ҳама гуна суиистеъмолкунӣ ҷазо таъин мекунад. Дар давлати

хукуқбунёд фақат суд метавонад ҳама гуна баҳсҳои байни шахрвандон ва ҳокимиятро баррасӣ намояд. Суд танҳо ба қонун така намуда, ғаъолияти худро ба амал мебарорад.

## **§ 2.2. ҚОМЕАИ МАДАНӢ ВА ДАВЛАТИ ХУҚУҚБУНӢД**

Қомеаи маданӣ ва давлати ҳуқуқбунёд бо ҳамдигар алоқамандии зич доранд. Давлати ҳуқуқбунёдро дар он қое барпо намудан мумкин аст, ки дар он қой қомеаи шахрвандии инқишофёфта ва пуққувват мавҷуд бошад. Қомеаи маданӣ соҳаи нисбатан мустикали новобаста аз давлат ҳаёти қамъиятӣ мебошад, ки дар он гуруҳҳои иҷтимоии гуногун, иттиҳодияҳои фарҳангӣ, миллӣ, динӣ, худудӣ ва ҳислати дигар доштаи ифодакунандаи манфиатҳои мухталифи одамон амал менамоянд. Қомеаи маданӣ чунин қамъиятест, ки дар он қонуни ҳуқуқӣ ҳукмрон буда, устувори и озодии шахс, ҳуқуқ, шаъну шараф, қадру қимати он, инчунин қавобгарии тарафайни шахс ва давлат амал менамояд. Мафҳуми «қомеаи маданӣ» имкон медиҳад, ки соҳаи сиёсӣ ва ғайрисиёсии ҳаёти қамъиятӣ фарқ карда шуда, мафҳумҳои давлат ва қамъият аз ҳамдигар қудо карда шаванд.

Қомеа аз организми мураккабе иборат аст, ки дар он одамони дорои манфиатҳои гуногун, талабот, ҳислатҳои гуногун ҳамқорӣ менамоянд. Ҳамзамон бо ин, одамон бо ҳамдигар дар робитаҳои фарҳангӣ, тиқоратӣ, манзилӣ, оилавӣ, меҳнатӣ ва ғайра қарор доранд. Ба низоми қомеаи шахрвандӣ, ба ғайр аз муносибатҳои сиёсӣ, муносибатҳои иқтисодӣ, нажодӣ, маънавӣ, иттилоотӣ, оилавӣ ва ғайраҳо дохил мешаванд, ки новобаста ба давлат вуҷуд доранд ва инқишоф меёбанд. Албатта, қамъият ва давлатро пура аз ҳамдигар қудо қардан номумкин аст, зеро давлат маҳсули инқишофи қомеа ва шакли мавҷудияти он мебошад. Қудо намудани қомеаи маданӣ аз давлат маънои онро дорад, ки соҳаи ҳаёти қамъияти вуҷуд дорад, ки дар тобеият ва назорати давлат намебошад. Яъне давлат набояд ба ҳаёти ҳусусии одамон даҳолат намояд.

Дар баробари ин, инсон дар ҷомеаи маданӣ унсури асосӣ аст, вале вай наметавонад талаботи худро дар алоҳидагӣ ё ҷудо аз одамони дигар қонеъ гардонад. Он чӣ ки ба муносибати байни шахс ва давлат тааллуқ дорад, ин пеш аз ҳама дар иҷрои уҳдадориҳои шахс дар назди давлат, хусусан уҳдадориҳои шахс оид ба итоат намудан ба қонун ва супоридани андоз ифода меёбад. Агар шахс уҳдадориҳои худро дар назди давлат софдилона иҷро намояд, он гоҳ дар дигар мавридҳо ҳаёти шахсии инсон бояд барои давлат фарқ надошта бошад ва давлат ҳақ надорад, ки ба он дахлат намояд.

Давлат бояд ба ҷомеаи маданӣ ва манфиати он хизмат карда, бо ҳамин манфиати умумии ҷамъиятро ифода намояд. Рушди нопурраи ҷомеаи маданӣ мумкин аст шароитро муҳайё созад, ки боиси фуру бурдани ҷомеаи маданӣ аз тарафи давлат ё муқобил гузоштани он ба ҷамъият ва манфиати худро бо зӯрӣ ба ҷамъият бор кардан гардад. Барои ҳамин, на ҳама гуна ҷомеа ҷомеаи маданӣ мебошад. Нишонаи асосии ҷомеаи маданӣ ҷамъияти дорои муносибатҳои иқтисодии инкишофёфта будани он мебошад. Дар чунин ҷамъият шахс аз моликият ҷудо набуда, баръакс, имкон дорад, ки ҳама гуна шакли моликиятро интихоб намояд, ҳақ дорад натиҷаи меҳнат ва қобилияти худро ба меҳнат озодаи ихтиёрдорӣ кунад. Салоҳияти давлат дар чунин ҷомеа барпо намудани шароити муътадил барои ташаббуснокӣ ва инкишофи фаъолияти соҳибдорӣ, ҳифзи моликият, таъмини рақобати озод, мубориза бар зидди ҷинояткорӣ ва муҳофизати тартибот мебошад.

Нишонаи дигари ҷомеаи маданӣ эътирофи ҳуқуқ ва озодиҳои табиӣи инсон ва ҳифзи самараноки он мебошад.

Нишонаи сеюми ҷомеаи маданӣ набудани монополизми идеологӣ дар ҷамъият мебошад. Дар чунин ҷамъият фикр, нуқтаи назар, ақида, мулоҳиза ва мафкураи гуногун раво мебошад. Ҷомеаи шахрвандӣ доираи гузаронидани

фаъолияти гуногуни сиёсии ташкилотҳо, институтҳо ва иттиҳодияҳоро муайян менамояд. Он ғояҳои пешқадам ва инсондӯстонаро пеш бурда, тарзҳои демократии идоракунии корҳои ҷамъия- тиро истифода мебарад.

Хусусияти фарқкунандаи ҷомеаи маданӣ ошкоро ва худидора будани корҳои шахсӣ мебошад. Ошкоро будан, аз ҷумла озодона ворид шудан ба ҳамаи манбаъҳои иттилоот (ба ғайр аз сирри давлатӣ ва тиҷоратӣ), ошкоро гузаронидани ҳама гуна чорабиниҳое, ки ба ҳаёти ҷамъиятӣ вобастаанд, озодии сухан, матбуот, танқид, озодии робитаҳо бо созмонҳои байналмилалӣ ва хориҷиро дар назар дорад.

Ҳамин тавр, ҷомеаи маданӣ ҷамъияти ҳуқуқӣ, демократӣ, инсондӯст ва сулҳдӯстона буда, дар он барои ҳеҷ гуна зӯрӣ нисбат ба шахсият ҷой нест, баръакс, дар он адолат, баробарӣ ва озодии пурра ҳукмрон аст.

### **Савол ва супориш:**

1. *Моҳияти давлати ҳуқуқбунёд аз чӣ иборат аст?*
2. *Нишонаҳои асосии давлати ҳуқуқбунёдро номбар кунед.*
3. *Бартарии ҳуқуқ дар давлати ҳуқуқбунёд чӣ маънӣ дорад?*
4. *Волоияти қонун чист?*
5. *Арзиши олии доштани ҳуқуқу озодиҳои инсон дар чӣ ифода меёбад?*
6. *Масъулияти тарафайни давлат ва шахсро фаҳмонда диҳед.*
7. *Моҳияти таҷзияи ҳокимиятро ба мақомоти қонунгузор, иҷроия ва судӣ баён намоед.*
8. *Ҷомеаи маданӣ чист?*
9. *Фарқи давлат аз ҷомеаи маданӣ дар чист?*
10. *Нишонаҳои ҷомеаи маданиро номбар намоед.*



### БОБИ 3. ҲУҚУҚ ВА МОҲИЯТИ ОН

#### § 3.1. МАФҲУМ, НИШОНА ВА НАВЪҲОИ ТАЪРИХИИ ҲУҚУҚ

Инсон дар муносибат бо ҷамъият ва дигар одамон умр ба сар мебарад, зеро дар ҷамъият зиндагӣ карда, берун аз он ҳаёт ба сар бурдан мумкин нест.

Дар вақти таҳсил, ҳаёти оилавӣ ва ҷамъиятӣ, дар ҷараёни фаъолияти корӣ бо ташкилоту муассисаҳо, инчунин дар вақти додугирифти байни созмонҳо алоқаҳои байниҳамдигарии мустаҳкам ба вучуд меоянд. Ҳама гуна муносибат ва фаъолият, ки дар байни онҳо ба вучуд меояд, ба воситаи қоидаҳои рафтор танзим мегардад. Аксари ин муносибатҳо ба воситаи меъёрҳои ҳуқуқӣ ба танзим дароварда мешаванд. Мо дар фаъолияти ҳаррӯзаи худ бо калимаи «ҳуқуқ» зуд-зуд дучор мешавем, ки ин бесабаб нест. Ҷомеа ва мардум ҳамеша кӯшиш менамоянд, ки ҳуқуқро бо мафҳумҳои ҳақиқату инсоф алоқаманд кунанд. Моҳияти ҳуқуқ низ дар ҳамин ифода меёбад.

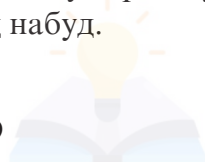
Ҳуқуқ моҳияти умумиичтимоӣ дошта, беистисно ба манфиати ҳамаи одамон хизмат мекунад, ҷиҳатҳои ташкил кардан, ба тартиб овардан, устувор намудан ва инкишоф ёфтани робитаҳои иҷтимоиро таъмин менамояд. Ҳамзамон моҳияти умумиичтимоии ҳуқуқ ба таври мушаххас дар фаҳмиши он ҳамчун меъёри озодӣ ифода меёбад. Инсон дар доираи ҳуқуқҳои худ озодона амал мекунад ва қонун озодии инсонро аз ҳама гуна суиқасд ҳифз менамояд. Маҳз тавассути ҳуқуқ некӣ меъёри ҳаёт гардида, бадӣ натиҷа ё оқибати вайрон кардани ин меъёр ба ҳисоб меравад.

Ҳуқуқ дар давлати ҳуқуқбунёд ҷавҳари ҳама гуна муносибатҳои ҷамъиятӣ ва мазмуни ҳамаи қонунҳоро ташкил медиҳад. Бинобар ин дарк кардани моҳият ва фарқи ҳуқуқ ва қонун моҳияти баланди инсондӯстӣ дорад, зеро ҳуқуқ ҳамчун меъёри муайянкунандаи сифати қонун ва муқарраркунандаи он мебошад, ки қонун ҳуқуқи инсон, манфиат ва талаботи ўро то чӣ дараҷа ҳифз менамояд.

Ҳуқуқ дар ҷомеа ба таври воқеӣ вучуд дорад ва вазифаи давлат аз он иборат аст, ки ҷиҳатҳои гуногуни онро муайян карда, дар шакли қонунӣ расмӣ гардонад. Ин ҷо формулаи «ҳуқуқро ҷомеа офаридааст ва қонунро давлат» фарқи ҳуқуқ ва қонунро дақиқ ифода менамояд. Ҳамзамон вақте ки мо дар бораи «ҳуқуқ» ва «қонун» сухан меронем, мо на танҳо ягонагии мазмуни ҳуқуқӣ ва шакли ҳуқуқӣ, балки муҳолифати байни онҳоро низ дар назар дорем. Мазмуни ҳуқуқие, ки дар қонун ифода наёфтааст, кафолати амалӣ шуданро надорад. Аз ин рӯ ба маънои пурраи калима ҳуқуқ намебошад. Дар давлати ҳуқуқбунёд қонунҳои ҳуқуқӣ нақши муҳим мебозанд. Қонунҳо мумкин аст ғайриҳуқуқӣ шаванд, агар мазмуни онҳоро суиистеъмоли ҳокимияти давлатӣ ташкил диҳад. Инро амалия ва таърихи давлатдории муосир низ нишон медиҳад. Дар баъзе мавридҳо давлат аз қудрати худ суиистеъмол карда, қонунҳои зиддиҳуқуқӣ қабул менамояд. Чунин қонунҳо зоҳиран мумкин аст ҳамчун ҳуқуқ баҳо дода шаванд, вале онҳо танҳо шаклан, на мазмунан ҳуқуқӣ мебошанд.

Вазифаи асосии ҳуқуқ танзими рафтори одамон, созмонҳо ва муносибатҳои байни онҳо мебошад. Ин қоидаҳои рафтор барои ҳама ҳатмӣ мебошанд. Онҳо аз тарафи давлат қабул, муқаррар ва тасдиқ карда мешаванд. **Яъне ҳуқуқ низ қоидаҳои ҳатмӣ рафтор буда, аз тарафи давлат қабул, муқаррар ва тасдиқ карда мешавад ва муносибатҳои муҳими ҷамъиятиро ба танзим мебарорад.**

Дар таърихи инсоният замоне буд, ки на дастгоҳи маҷбуркунӣ ва на меъёрҳои ҳуқуқӣ мавҷуд буданд. Муносибатҳои байни одамон дар асоси тартибот ва қоидаҳои махсуси ахлоқӣ ба танзим дароварда мешуданд. Урфу одат, таомул, анъана, обрӯ ва эҳтироми якдигар асоси муносибатҳои аъзои ҷомеаро ташкил мекард. Ин давраи инкишоф ба ҷомеаи ибтидоӣ тааллуқ дошт. Дар ин ҷомеа баробарӣ, ҳамфикрӣ ва ҳаёти дастаҷамъона ҳукмрон буд, бинобар ин ба меъёрҳои ҳуқуқӣ низ эҳтиёҷ набуд.



Пайдоиши синфҳо, моликияти хусусӣ ва давлат боиси ба вучуд омадани меъёрҳои ҳуқуқӣ гардид. Акнун синфи хукмрон ба воситаи дастгоҳи махсуси маҷбуркунӣ, ки «давлат» ном дошт, қонун ва меъёрҳои ҳуқуқро қабул менамуд. Иҷрои онҳо барои ҳама ҳатмӣ буд ва бо маҷбуркунии давлатӣ таъмин карда мешуд. Алоқамандии зичи давлат ва ҳуқуқ аз ҳамин ҷо сарчашма мегирад. Ҳамин тавр, давлат ва ҳуқуқ ба якдигар зич алоқаманданд.

Ҳуқуқ бо як қатор нишонаву аломатҳояш аз дигар қоидаҳои рафтор (масалан, меъёрҳои ахлоқ, воситаҳои таъсиррасонии идеологӣ ва ғайра) фарқ мекунад.

**Якум, ҳуқуқ маҷмуи қоидаҳои ҳатмии рафтори одамон мебошад.** Он аз меъёрҳои одоб ва ахлоқ, ки ихтиёран иҷро карда мешаванд, фарқ дорад. Ҳар гуна қоидаҳои рафтор меъёрҳои ҳуқуқӣ буда наметавонанд. Меъёрҳои ҳуқуқӣ аз тарафи давлат муқаррар карда мешаванд ва иҷрои онҳо барои ҳама ҳатмӣ мебошад.

**Дуум, ҳуқуқ низомии меъёрҳои ба ҳама баробар мебошад.** Он ба ҳамаи шахрвандон, сарфи назар аз мансабу вазифа, миллат, нажод, синну сол ва мансубияти синфиашон баробар тааллуқ дорад. Ҳамаи онҳо уҳдадоранд, ки талаботи меъёрҳои ҳуқуқиро иҷро намоянд.

**Сеюм, иҷрои талаботи меъёрҳои ҳуқуқӣ бо маҷбурияти давлатӣ таъмин карда шудааст.** Дар сурати ихтиёран иҷро накардани талаботи меъёрҳои ҳуқуқӣ давлат ба вайронкунандагони меъёрҳои ҳуқуқ таъсир мерасонад ва иҷрои онро ба воситаи мақомоти хифзи ҳуқуқ маҷбуран таъмин менамояд. Кафолати давлатии иҷрои ҳуқуқ дар ҳамин ифода меёбад.

Вобаста ба зербинои иқтисодӣ ва иродаи кадом синфро ифода намуданаш, ҳуқуқ ба навъҳои муайян ҷудо мешавад. Навъҳои таърихӣ ҳуқуқ бо навъҳои таърихӣ давлат мувофиқ мебошанд ва чунонки гуфтем, ба муносибатҳои истехсолӣ вобастагӣ доранд.

**Навъҳои таърихӣ ҳуқуқ чунинанд: навъи ҳуқуқи ғуломдорӣ, феодалӣ, буржуазӣ ва сотсиалистӣ.** Ҳар як навъи таъ-

рихии ҳуқуқ вобаста ба мазмуни синфӣ, зербинои иқтисодӣ ва рӯбинои сиёсии худ аз навъи дигар фарқ мекунад.

Дар ҳаёти воқеӣ ҳуқуқ вазифаи дорои хислати духеларо иҷро менамояд. Ҳуқуқ, аз як тараф воситаи ҳукмронии сиёсӣ буда, аз тарафи дигар, воситаи танзимкунандаи умуми-иҷтимоӣ, воситаи муқарраркунандаи тартибот дар ҷомеа мебошад. Аз ин рӯ таъиноти асосии ҳуқуқ таъмини тартибот дар ҷомеа бо дарназардошти манфиатҳои гуногуни табақа ва гурӯҳҳо бо роҳи ноил шудани ризоият ва созиш мебошад. Ҳамзамон ҳуқуқ функцияҳои муайянро низ иҷро менамояд. Дар зери мафҳуми функцияи ҳуқуқ самтҳои асосии таъсири ҳуқуқ фаҳмида мешавад. Функцияҳои ҳуқуқро ба функцияҳои асосӣ ва иловагӣ ҷудо менамоянд. Функцияҳои танзимнамоӣ ва муҳофизатӣ функцияҳои асосии ҳуқуқ буда, ба функцияҳои иловагӣ функцияҳои тарбиявӣ, идеологӣ, иттилоотӣ ва ғайра дохил мешаванд.

Функцияи танзимнамоӣ барои батартибдорорӣ ва банизомоварии муносибатҳои ҷамъиятӣ ва муқаррар намудани қоидаҳои рафтори одамон равона карда шудааст. Ба воситаи функцияи мазкур ин ё он варианти рафтор муқаррар карда шуда, таъиноти асосии ҳуқуқ, ки батартибдорории муносибатҳои ҷамъиятӣ мебошад, амалӣ карда мешавад. Функцияи муҳофизатӣ ба ҳифз ва ҳимояи муносибатҳои ҳаётан муҳимми ҷомеа равона карда шудааст. Ҳуқуқ чунин муносибатҳоро дахлнопазир эълон намуда, муносибатҳои ба ҷамъият бегонаро маҳдуд намуда пеши онҳоро мегирад. Вазифаи ин функция таъмини талаботи қонунҳо ва муқаррар намудани низоми қонуният дар ҷомеа мебошад.

Вазифаи функцияи тарбия дар таъсири ҳуқуқ ба ирода, шуури одамон ва тарбияи онҳо дар руҳияи эҳтиром ба ҳуқуқ таҷассум меёбад. Дар ҳаёти ҷомеа ҷорӣ намудани ғояи инсондӯстӣ, бартарии ҳуқуқ ва озодии инсон, демократия мазмуни функцияи идеологиро ташкил медиҳад. Функцияи иттилоотӣ имкон медиҳад, ки одамон оид ба талаботи, рафтори шахс он объектҳое, ки давлат муҳофизат менамояд,

кадом рафтор ва амал ба чамъият ғоидаовар ё бархилофи манфиати чамъият эътироф карда мешавад, огоҳ шавад.

Барпо намудани давлати ҳуқуқбунёд, демократӣ ва дунявӣ бо дарназардошти шароити ҳозира такмили танзими муносибатҳои ҳуқуқиро талаб менамояд. Бе инкишофи меъёрҳои ҳуқуқӣ ва баланд бардоштани мавқеи онҳо дар танзими муносибатҳои чамъиятӣ давлати ҳуқуқӣ бунёд кардан имконнопазир аст. Васеъ шудани ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ҳимояи ҳамаҷаҳонаи ҳуқуқии онҳоро талаб мекунад. Дар баробари ин, дигаргуниҳое, ки дар соҳаҳои иқтисодиву сиёсӣ сурат мегиранд, ба осонӣ амалӣ намегарданд. Ин дигаргуниҳо дар назди ҳуқуқ талаботи нав ба нав мегузоранд. Ҳуқуқ бояд барои амалӣ гардидани онҳо шароити муътадил муҳайё намояд. Қонунҳои қабулшаванда барои ҳавасмандии моддии шаҳрвандоне, ки бо заҳмати ҳалоли худ ба натиҷаҳои ниҳой сазовор мешаванд, бояд шароити мусоид фароҳам оранд. Дар ин самт ба ҳама гуна усулҳои идораи маъмурию фармондеҳӣ, ки дар соҳаи иқтисод вучуд доранд, хотима гузошта, мустақилият ва ташаббускориҳои одамонро васеъ ва дастгирӣ намудан аз ҷумлаи заруратҳои замони нав аст. Чунин талабот дар моддаи 12-уми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр шудааст, ки мутобиқи он озодии ғайриқисди ва соҳибкорӣ аз тарафи давлат қароғат дода мешавад.

Давлати ҳуқуқбунёд барои васеъшавии ҳуқуқҳои сиёсӣ низ имконоти мусоид фароҳам меорад. Ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсии шаҳрвандон дар боби дууми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаҳои 18, 19 ва 20-уми Эълонии умумии ҳуқуқи башар оид ба изҳори озодонаи фикр ва ақида, озодона дар маҷлисҳо ва иттиҳодияҳо ширкат намудан ва ғайра ифода шудаанд. Дар баробари ин, фаромӯш набояд кард, ки ҳеҷ гуна ҳуқуқ бе уҳдадорӣ вучуд дошта наметавонад. Ин принсип дар навбати худ масъулияти шаҳрвандонро бобати дарки оқибатҳои рафтори онҳо баланд мебардорад.

### § 3.2. МАФҲУМ ВА НАВЪҲОИ МЕЪЁРҲОИ ҲУҚУҚӢ

Меъёрҳои ҳуқуқӣ қоидаҳои рафтори одамонро, ки бо ҳамдигар дар муносибатҳои гуногун қарор доранд, ба танзим мебароранд. Амал ва рафтори одамон бояд ба талаботи меъёрҳои ҳуқуқӣ мувофиқ бошад. Меъёрҳои ҳуқуқӣ аз тарафи давлат ва мақомоти ваколатдори он таҳия, қабул ва паҳн шуда, қоидаҳои рафтори аъзои ҷамъиятро таҷассум менамоянд. Дар ин қоидаҳо ҳуқуқ ва уҳдадорихи шахрвандон, ташкилотҳо, шахсони ваколатдори давлатӣ ва ғайра муайян карда мешаванд. Дар солҳои охир меъёрҳои ҳуқуқии зиёде қабул карда шудаанд, ки онҳо муносибатҳои гуногуни ҷамъиятро ба танзим дароварда, қоидаи рафтори одамонро муайян менамоянд. Масалан, Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи вазъи ҳуқуқии узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намоёндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи интиҳоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», «Дар бораи ҳаракат дар роҳ», «Дар бораи зӯроварӣ дар оила» ва ғайра. Ин меъёрҳои ҳуқуқӣ аз тарафи мақомоти ваколатдори давлат қабул ва дар амал ҷорӣ карда мешаванд.

Меъёрҳои ҳуқуқӣ аз дигар меъёрҳои иҷтимоӣ, масалан, одат ва меъёрҳои ахлоқӣ бо мақсад ва вазифаҳое, ки иҷро менамоянд, фарқ меkunанд. Меъёрҳои ҳуқуқӣ, тавре ки гуфтем, аз тарафи давлат ва мақомоти ваколатдори он қабул карда шуда, дорои хислати барои ҳама ҳатмӣ мебошанд. Дар сурати иҷро нашудан бо роҳи маҷбурияти давлатӣ иҷрои онҳо таъмин карда мешавад. Меъёрҳои ҳуқуқӣ ба доираи номуайяни одамон дахл дошта, то бекор карда шуданашон амал менамоянд.

**Меъёрҳои ҳуқуқӣ ба меъёрҳои ваколатдоркунанда, уҳдадоркунанда ва манъкунанда ҷудо мешаванд.**

**Меъёрҳои ваколатдоркунанда** ба субъекти ҳуқуқ барои содир намудани амали (рафтори) мусбат имкон медиҳанд.

Масалан, ҳар фард ҳуқуқ дорад дар дохили ҳар давлат озо-  
дона тағйири макон намояд ва маҳалли иқоматашро инти-  
хоб кунад. Ҳар фард ҳуқуқ дорад мамлакати худро тарк ку-  
над ва ба мамлакати худ бозгардад (моддаи 13 Эъломияи  
умумии ҳуқуқи башар). Ё ин ки тибқи Кодекси маданӣ ба  
соҳибмулк ваколат дода шудааст, ки нисбат ба молу мулк  
худ ҳама гуна амалро раво бинад, аз ҷумла онро фурӯшад,  
ба ичора диҳад ва аз он бо усули дигар истифода барад ё  
онро бо тарзи дигар ихтиёрдорӣ намояд.

**Меъёрҳои ухдадоркунанда** иштирокчиёни муносибатҳои  
ҳуқуқиро ухдадор менамоянд, ки амали (рафтори) муайяни  
мусбатро содир намоянд. Масалан, тибқи Кодекси андоз  
кормандони андоз ухдадор мебошанд, ки сирри давлатӣ, хиз-  
матӣ, тиҷоратӣ, бонкӣ, аз ҷумла сирри андозро нигоҳ доранд.

Меъёрҳои манъкунанда ба субъектҳои ҳуқуқ содир на-  
мудани рафтори муайянеро, ки талаботи ҳуқуқро вайрон  
менамояд, манъ мекунанд. Масалан, мувофиқи Кодекси  
меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳама гуна фарқгзорӣ, иҷо-  
зат надодан ва ё қабул накардан ба кор аз рӯйи аломатҳои  
мансубияти миллӣ, нажодӣ, ранги пӯст, чинсият, синну сол,  
ақидаи сиёсӣ, маҳалли таваллуд ва баромади иҷтимоӣ, ки  
дар соҳаи меҳнат баробарии имконоти одамонро барҳам  
медихад, манъ аст.

**Меъёрҳои ҳуқуқӣ дар фазо, замон ва ба доираи муайяни  
шахсон татбиқ карда мешаванд.** Доираи амали онҳо дар фазо  
бисёр васеъ мебошад. Амали қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикис-  
тон дар тамоми мамлакат ҷорӣ карда мешавад. Чунин ҳам  
мешавад, ки онҳо дар мавридҳои дар ҳуди қонун зикршуда  
дар як қисми муайяни мамлакат татбиқ карда мешаванд.

Санадҳои ҳуқуқии маҷлисҳои вакилони халқ ва раисони  
онҳо, ки дар доираи ваколати онҳо бароварда мешаванд, танҳо  
дар ҳудуди ҳамаи вилоят, шаҳр ё ноҳия татбиқ мегарданд.

Меъёрҳои ҳуқуқӣ дар доираи вақт ва замони муайян  
ё ба муддати дуру дароз амал менамоянд, ки инро амали  
меъёрҳои ҳуқуқӣ дар замони муайян меноманд. Баъзе меъ-

ёрҳо, масалан, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бучети давлатӣ» дар давоми як сол, яъне дар давраи муайян амал менамоянд ва дигар меёрҳо ба муддати номуайян амал мекунад. Аксари меёрҳо дорои чунин хислат мебошанд. **Меёрҳои ҳуқуқӣ ба шахрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шахрвандони хориҷӣ ва шахсони бешахрвандӣ татбиқ мегарданд. Онҳо дар мавриде ки дар ҳуди меёрҳои ҳуқуқӣ нишон дода шудааст, баъди қабул ва наشري расмӣ амал мекунад.**

### § 3.3. САРЧАШМАҲОИ ҲУҚУҚ

Меёрҳои ҳуқуқӣ дар ягон шакли муайян ифода меёбанд. Онҳо дар ҳуҷҷатҳои хаттии расмӣ ифода ёфта, иҷрояшон барои ҳама ҳатмӣ мебошад. **Шакли зохирии ифодаёбӣ ва мустаҳкам кардани меёрҳои ҳуқуқиро сарчашмаҳои ҳуқуқ меноманд.**

Сарчашмаҳои ҳуқуқ ба қонун ва санадҳои зерқонунӣ чудо мешаванд. **Қонун санади меёрӣ ҳуқуқиест, ки мутобиқи тартиби муқарраршуда аз тарафи мақомоти қонунгузор ва ё бо роҳи раъйпурсӣ қабул мегардад ва муносибатҳои муҳими ҷамъиятиро танзим мекунад.** Қонун қувваи баланди ҳуқуқӣ дошта, дигар санадҳои меёрӣ бояд дар асос ва мувофиқи он қабул карда шаванд. Қонун масъалаҳои ҳаётан муҳими мамлакатро ба танзим дароварда, нисбат ба ҳамаи одамон баробар татбиқ мегардад.

**Дар байни қонунҳо Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чойи махсусро ишғол менамояд.** Дар он асосҳои сохти давлатӣ, ҳуқуқ, озодӣ ва уҳдадорӣҳои шахрвандон, салоҳияти Маҷлиси Олӣ, Президент ва амсоли инҳо мустаҳкам карда мешаванд. **Конститутсия дорои қувваи олии ҳуқуқӣ мебошад.** Ҳамаи қонунҳо ва меёрҳои ҳуқуқӣ дар асос ва мувофиқат ба Конститутсия қабул карда шуда, дар сурати муҳолифат бо он эътибори ҳуқуқӣ надоранд.

«Конститутсия» калимаи латинӣ буда, маънояш сохт, муқаррар кардан мебошад. Вай ҳамчун қонуни асосии давлат на дар давлати ғуломдорӣ ва на дар давлати феодалӣ

маълум набуд. Конститутсия ҳамчун қонуни асосии давлат аз вақти ба сари ҳокимият омадани синфи буржуазия, дақиқан аз замони инқилобҳои буржуазӣ ба вучуд омад. Аввалин конститутсия дар ИМА соли 1787 ва дар Фаронса соли 1791 қабул карда шуд.

Барои қабули конститутсия қоидаи махсус муайян карда шудааст. Конститутсияро асосан мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ (парламент) ё мақомоти махсуси бо ин мақсад таъсисшуда (маҷлиси муассисон, маҷлиси миллӣ, конвент ва ғайра) қабул мекунанд.

Баъзан конститутсия ва ҳатто тағйири иловаҳо ба он дар раъйпурсии умумӣ қабул карда мешаванд, масалан, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Барои таъини раъйпурсӣ оид ба қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ворид кардани тағйири иловаҳо ба он ризояти Президент ва ё овозҳои на кам аз се ду ҳиссаи вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон лозим аст, ки ин амал барои қабул ё тағйир додани дигар қонунҳои ҷорӣ хос намебошад. **Дар Тоҷикистон ҳамагӣ 5 маротиба (солҳои 1929, 1931, 1937, 1978, 1994) Конститутсия қабул карда шудааст.**

Баъди ташкил шудани Ҷумҳурии Мухтори Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон, масъалаи таҳияи Конститутсияи он ба миён гузошта шуд. Моҳи сентябри соли 1926 Президиуми Кумитаи Иҷроияи Марказии Ҷумҳурии Мухтори Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон «Дар бораи коркарди лоиҳаи Конститутсияи Тоҷикистон» қарор қабул намуд. Он бояд дар асоси Конститутсияи ИҶШС ва Ҷумҳурии Ўзбекистон қабул карда мешуд. Моҳи майи соли 1927 лоиҳаи Конститутсия тайёр карда шуд ва аввалин Конститутсияи Тоҷикистон дар съезди II Шуроҳои ҶМШС Тоҷикистон 28-уми апрели соли 1929 қабул карда шуд.

Дар он муваффақиятҳои халқи тоҷик дар ҳамаи соҳаи ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва маданӣ инъикос шуда, ташкили Ҷумҳурии Мухтори Тоҷикистон, барқароршавии ҳокимияти Шуроҳо ҳамчун типӣ нави давлат муайян карда шуд.

Аммо ин Конститутсия на аз тарафи Анҷумани III Шу-роҳои Ҷумҳурии Шуравии Сотсиалистии Ёзбекистон тасдиқ гардиду на ба ҳукми амал даромад, чунки дере нагузашта Ҷумҳурии Иттифоқии Тоҷикистон таъсис дода шуд ва ин Конститутсия бо ҳамин вазифаи таърихӣ худро иҷро кард. Аз ин рӯ масъалаи тайёр кардани лоиҳаи Конститутсияи нав ба миён омад. Лоиҳаи дуюмин Конститутсияи Тоҷикистонро Анҷумани IV Шуҳоҳо муҳокима карда, онро тарафдорӣ намуд. Президиуми КИМ Ҷумҳурии Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон таклифу пешниҳодҳои вакилони съезд ва комиссариатҳои халқиро ба инбат гирифта, бо қарори худ 20-уми декабри соли 1931 матни Конститутсияро дар таҳрири нав нашр намуд ва ба ҳукми амал даровард. Конститутсияи соли 1931 Ҷумҳурии Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон давраи гузариш аз феодализм ба сотсиализмро ифода намуд. Аз ин рӯ баъди ғалабаи сотсиализм дар Тоҷикистон, зарурати таҳияи лоиҳаи нави Конститутсия – Конститутсияи давраи ғалабаи сотсиализм ба миён омад.

1-уми марти соли 1937 Анҷумани IV ғавқулодаи Шу-роҳои Ҷумҳурии Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон Конститутсияи нави ҶШС Тоҷикистонро тасдиқ намуд. Дар он давраи нав – давраи ғалабаи пурраи сотсиализм ифода карда шуд.

Конститутсияи мазкур дар муддати чил сол амал кард ва дар ин давра дар сохтори иҷтимоӣ, сиёсӣ ва низоми иқтисодӣ, асосҳои ҳолати ҳуқуқии шаҳрвандон дигаргунӣҳои кулӣ ба вуҷуд омаданд. Аз ин рӯ масъалаи қабули Конститутсияи нав ба миён омад.

15-уми июли соли 1977 иҷлосияи 7-уми ғайринавбатии Шуҳои Олии ҶШС Тоҷикистон комиссия оид ба тайёр намудани лоиҳаи нави Конститутсияи Тоҷикистонро ташкил кард. 19-уми марти соли 1978 лоиҳаи Конститутсия барои муҳокимаи умумихалқӣ нашр карда шуд. 14-уми апрели соли 1978 иҷлосияи 8-уми ғайринавбатии

Шурои Олии ҶШС Тоҷикистон, даъвати нухум Конститутсияи 4-уми ҶШС Тоҷикистонро қабул кард.

Баъди ба истиклол расидани Ҷумҳурии Тоҷикистон Конститутсияи нави он 6-уми ноябри соли 1994 ба тавр овоздиҳии умумихалқӣ (раъйпурсӣ) қабул карда шуд. Ба он 26-уми сентябри соли 1999, 22-юми июни соли 2003 ва 22-юми майи соли 2016 ба тавр раъйпурсии умумихалқӣ тағйиру иловаҳо ворид карда шуданд. Рӯзи 6-уми ноябр ҳамчун ҷашни умумимиллӣ эълон карда шуд, ки ҳар сол ҷашн гирифта мешавад.

Дар байни қонунҳо ҷойи махсусро қонунҳои конституционӣ ишғол менамоянд. **Қонуни конституционӣ санади меъёрии ҳуқукиест, ки қабули он дар Конститутсия пешбинӣ шуда, мутобиқи тартиби муқарраршуда аз тарафи мақомоти қонунгузор ва ё бо роҳи раъйпурсӣ қабул карда мешавад ва муносибатҳои махсусан муҳимми ҷамъиятиро ба танзим мебарорад.** Қонунҳои конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи интиҳоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва ғайра ба ин гуна қонунҳо мисол шуда метавонанд.

Кодексҳо санади меъёрии ҳуқуқии махсус ба шумор мераванд. **Кодекс қонуни ягона ва мураббаҷаштаи дорои сатҳи баланди мантиқӣест, ки тавассути он соҳаи муайяни муносибатҳои ҷамъиятӣ пурра, бонизом ва бевосита танзим карда мешавад.** Кодексҳо дорои сохтори хосси дохилӣ буда, аз қисми умумӣ ва махсус иборат мебошанд. Масалан, Кодекси маданӣ, Кодекси андоз, Кодекси меҳнат, Кодекси оила, Кодекси замин, Кодекси ҷиноятӣ ва ғайра.

**Дигар қонунҳо низ сарчашмаи ҳуқуқ шуда метавонанд.** Мисол, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ)», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи силоҳ», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи

наклиёт», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хоча-  
гиҳои ғирасони шахсӣ» ва ғайра.

**Дар баробари қонунҳо дигар санадҳои ҳуқуқӣ низ ҳастанд, ки сарчашмаҳои ҳуқуқ ба ҳисоб мераванд. Онҳо санадҳои зерқонунӣ буда, ба қонун тобеъ мебошанд.** Фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармонҳо, дастурамалҳои вазоратҳо ва ғайра ба сифати сарчашмаҳои зерқонунӣ амал мекунанд. Мақомоти мазкур санадҳои дигар низ қабул мекунанд, лекин онҳо ҳислати фардӣ (инфироदӣ) дошта, ҳамчун меъёри ҳуқуқӣ амал карда наметавонанд. Масалан, фармонҳо (амрҳо) дар бораи ба кор таъин кардан, аз кор озод кардан ва амсоли инҳо.

Санадҳои ҳуқуқии мақомоти намоёндагӣ ва раисони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ низ сарчашмаҳои ҳуқуқӣ буда метавонанд. Онҳо дар доираи ваколатҳое, ки қонунгузори амалкунанда ба онҳо додааст, қарор қабул менамоянд. Иҷрои ин қарорҳо аз тарафи ҳамаи ташкилотҳо, шахрвандон ва шахсони мансабдоре, ки дар ҳудуди ҳамаи маҳал ҷойгиранд, ҳатмӣ мебошад.

Вақте суҳан дар бораи меъёрҳои ҳуқуқӣ рафт, бояд дар хотир дошт, ки шахрвандон доир ба моҳият ва мазмуни меъёрҳои ҳуқуқӣ тасаввуроти дақиқ бояд дошта бошанд, зеро баъзан надониستاني мазмун ва моҳияти онҳо ё муносибати рӯякӣ нисбат ба қонун ва санадҳои зерқонунӣ боиси пайдо шудани тасаввурот ва муҳокимаҳои нодуруст доир ба сарчашмаҳои ҳуқуқ ва меъёрҳои ҳуқуқӣ мегардад. Бинобар ин бо матни аслии қонунҳо, фармонҳо, қарорҳо ва ғайра ҳаматарафа ва бодикқат шинос шудан лозим аст, зеро ҳамаи онҳо дар матбуот ҷоп мешаванд.

Меъёрҳои ҳуқуқӣ дар натиҷаи фаъолияти ташкилии мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идоракунии эҷод мешаванд. Ба ҳуқуқэҷодкунӣ, одатан, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар маҳалҳо Маҷлиси вакилони халқ ва раисони онҳо машғул ҳастанд. Мақомоти идоракунии давлатӣ дар мисоли Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазоратҳо

ва кумитаҳои давлатӣ низ ҳукуқи эҷоди санадҳои меъёрии ҳукукиро доранд. Дар баробари ин, бевосита ҳуди халқ ба фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ (қонунэҷодкунӣ) машғул шуда метавонад. Ин кор чунин чараён мегирад: лоиҳаи қонунҳои ниҳоят муҳим ба раъйпурсии умумихалқӣ пешниҳод карда мешавад ва лоиҳа баъди аз тарафи халқ қабул гардиданаш эътибор пайдо мекунад. Барои амалӣ гаштани онҳо ҳеҷ гуна тасдиқ лозим нест.

Мақсади асосии фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ ба таври асоснок такмил додани қонунгузории амалкунанда мебошад. Дар чараёни чунин фаъолият меъёрҳои ҳукукии қушнашуда бекор шуда, ба меъёрҳои ҳукукии амалкунанда тағйирот ворид карда мешавад ё меъёрҳои ҳукукии нав қабул карда мешаванд.

**Чараёни қабули қонунҳо аз марҳалаҳои муайян иборат аст.**

**Марҳалаи аввал** аз тарафи субъектҳои дорои ҳукуқи ташаббуси қонунгузорӣ пешниҳод шудани лоиҳаи қонун ба мақомоти қонунгузорӣ мебошад. Мутобиқи моддаи 58 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, узви Маҷлиси миллӣ, вакили Маҷлиси намояндагон, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Тоҷикистон ва Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба сифати чунин субъектҳо баромад менамоянд.

**Марҳалаи дуюм** аз баррасии лоиҳаи қонун дар кумита ва комиссияҳои мақомоти қонунгузорӣ (Маҷлиси Олӣ) иборат аст. Мақсад аз баррасӣ намудани лоиҳаи қонун таҳлили ҳаматарафаи мазмуни он ва дар шакли мукамал ба Маҷлиси намояндагон ва Маҷлиси миллӣ пешниҳод намудани лоиҳа мебошад.

Муҳокимаи лоиҳаи қонун дар ҷаласаҳои палатаҳои Маҷлиси Олӣ (Маҷлиси намояндагон ва Маҷлиси миллӣ) **марҳалаи сеюми** фаъолияти қонунэҷодкуниро ташкил медиҳад. Мақсад аз чунин муҳокима дар асоси пешниҳодот ва мулоҳизаҳои вакилони алоҳида, фраксияҳо ва гурӯҳҳои вакилон ба лоиҳаи қонун ворид намудани тағйиру ило-

ваҳо мебошад. Бо дарназардошти мулоҳизаву дархостҳои пешниҳодшуда қонун метавонад дар қироати аввал ё дуюм қабул карда шавад, ки ин **марҳалаи ҷаҳоруми** ҷараёни қонунгузорино ташкил медиҳад. Қонунҳоро Маҷлиси намояндагон қабул мекунад. Қонунҳои муқаррарӣ бо тарафдории аксарияти шумораи умумии вакилон ва қонунҳои конституционӣ бо тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилони Маҷлиси намояндагон қабул карда мешаванд. Қонунҳо дар бораи буҷети давлатӣ ва афв танҳо аз тарафи Маҷлиси намояндагон қабул карда мешаванд. Қонунҳое, ки Маҷлиси намояндагон қабул намудааст, ба истиснои қонунҳо дар бораи буҷети давлатӣ ва афв, ба Маҷлиси миллий пешниҳод мешаванд. Маҷлиси миллий қонунҳои муқаррариро бо тарафдории аксарияти шумораи умумии аъзои худ ва қонунҳои конституциониро бо тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи аъзои худ ҷонибдорӣ мекунад.

Дар сурати дастгирӣ наёфтани қонун аз ҷониби Маҷлиси миллий, қонун такроран дар Маҷлиси намояндагон баррасӣ мешавад. Дар сурати ба қарори Маҷлиси миллий розӣ набудани Маҷлиси намояндагон қонун ҳамон вақт қабулшуда ҳисоб мешавад, ки агар Маҷлиси намояндагон онро такроран бо тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилон тасдиқ наояд.

Қонунҳои қабулкардаи Маҷлиси намояндагон баъди аз тарафи Маҷлиси миллий ҷонибдорӣ шудан барои имзо ва интишор ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда мешаванд.

Қонунҳо дар нашрияҳои расмӣ ба таври ошкоро ба нашр мерасанд ва баъди ин эътибори ҳуқуқӣ пайдо мекунанд. Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон имзо шуданашон бо забони давлатӣ на дертар аз даҳ рӯз дар рӯзномаи «Ҷумҳурият», «Садои мардум», инчунин дар «Маҷмуи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва «Аҳбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва «Ғеҳристи ягонаи давлатии санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон» интишор меёбанд.

Баъд аз интишори расмиашон қонунҳо эътибор пайдо мекунанд. Рӯзи аз чоп баромадани матни пурраи расмӣ он дар нашрияи расмӣ рӯзи интишори расмӣ санади меъёрии ҳуқуқӣ ҳисобида мешавад. Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, агар дар онҳо муҳлати дигар муқаррар нашуда бошад, пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор мегиранд.

### **§ 3.4. МАҲҲУМИ МУНОСИБАТҲОИ ҲУҚУҚӢ ВА ТАРКИБИ ОН**

Доираи гуногуни муносибатҳои ҷамъиятӣ мавҷуд аст, ки инсон дар ҳаёти ҳаррӯзаи худ бо онҳо сарукор дорад. Ин муносибатҳо дар байни табақаҳо ва гурӯҳҳои одамон оид ба муҳокимаи масъалаҳои мухталифи ҳаёт ба вуҷуд меоянд. Вале на ҳамаи ин муносибатҳоро ҳуқуқ ба танзим мебарорад. Масалан, муносибатҳои байни табақаҳо, муҳокимаи бозии футбол дар байни мухлисони, эҳтироми якдигар ва амсоли инҳо аз тарафи ҳуқуқ ба танзим дароварда наmeshаванд. Ҳамаи ин муносибатҳо қори шахсии шахрвандон мешавад. **Агар муносибатҳои ҷамъиятӣ бо меъёрҳои ҳуқуқ ба танзим дароварда шаванд, он гоҳ онҳо муносибатҳои ҳуқуқӣ номида мешаванд.**

Муносибатҳои ҳуқуқӣ аз субъект, мазмун ва объект иборатанд. Иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ, ки дорои ҳуқуқ ва ухдадорӣҳои муайян мешаванд, субъекти муносибатҳои ҳуқуқӣ мешаванд. Ба субъекти муносибатҳои ҳуқуқӣ шахрвандон, иттиҳодияҳо, ташкилотҳо, мақомоти давлатӣ ва давлат дохил мешаванд. Шахрвандони хориҷӣ ва шахсони бешахрванд метавонанд иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ бошанд.

Ба монанди ҳамаи дигар муносибатҳои ҷамъиятӣ муносибатҳои ҳуқуқӣ низ натиҷаи фаъолияти бошууронаи инсон мешаванд. Алоқаҳои ҳуқуқӣ дар байни одамон бошуурона муқаррар карда мешаванд.

Иштирокчиёни онҳо дорои ҳуқуқ мешаванд. Дорои ҳуқуқ будани иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ дар навбати худ онҳоро вазифадор менамояд, ки ухдадорӣҳои

муайянро ба ҷо оваранд. Дорои ҳуқуқ ва уҳдадорӣ будан мазмунӣ муносибатҳои ҳуқуқиро ташкил медиҳад. Масалан, шаҳрванд барои тамошоӣ консерт дар театр билет харид. Ин рафтори ӯ маъмурияти театрро уҳдадор менамояд, ки ба шаҳрванд ҷойи нишаст ва тамошоӣ консертро таъмин намояд ва дар навбати худ шаҳрванд уҳдадор аст, ки қоидаҳои дар театр муқарраркардашударо риоя кунад. Аз ҷумла, сари вақт вориди театр шавад, зеро дар сурати ба тамошо дер омадан ҳуқуқ надорад талаб намояд, ки консерт аз нав сар карда шавад. Дар сурати вориди тамошогоҳ шудан шаҳрванд уҳдадор аст, ки интизоми дохилиро риоя намояд, бо рафтори худ ба дигар тамошобинон ва рафти консерт ҳалал нарасонад. Дар акси ҳол, маъмурият метавонад ӯро аз толори консерт берун созад ё дигар навъи ҷазоро нисбат ба ӯ вобаста ба рафтори нодурусташ раво бинад.

Тавре ки дида мешавад, аксари муносибатҳои, ки дар байни шаҳрванд ва маъмурияти театр ба вучуд меоянд, муносибатҳои ҳуқуқӣ мебошанд. Шаҳрванд ҳуқуқҳои муайянеро соҳиб мешавад, ки онҳоро давлат муҳофизат менамояд. Дар баробари ин, ӯ вазифадор мешавад, ки уҳдадориҳои муайянро ба ҷо орад.

Чунин муносибатҳои ҳуқуқӣ дар байни мактаббачагон ва мактаб низ ба вучуд меоянд. Ҳар як мактаббача ваколатдор аст, ки уҳдадориҳои муайянро иҷро намояд. Ӯ бояд амволи мактабро эҳтиёт кунад. Агар вай амволи мактабро шиканад, аз кор барорад, падару модараш вазифадор мешаванд, ки маблағи онро ҷуброн намоянд.

Муносибатҳои ҳуқуқӣ на танҳо дар байни шаҳрвандон ва ташкилотҳо ба вучуд меоянд. Ташкилотҳо, мақомоти давлатӣ ва умуман давлат низ иштирокчиёни онҳо шуда метавонанд. Дар байни ташкилотҳо оид ба муомилоти мол, расонидани хизматрасонӣ, иҷрои кор ва амсоли инҳо муносибатҳои ҳуқуқӣ ба вучуд меоянд.

Ҳамин тавр, дар байни субъектҳои ҳуқуқӣ доир ба ягон

мол, молу мулк ва дигар ашё муносибатҳои ҳуқуқӣ ба вучуд меоянд. Воситаҳои истехсолот, ашё ва маҳсулоти истеъмолий, пул, хизмат, қоғази қиматнок, сирри тиҷоратӣ, муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ (ҳаёт, саломатӣ, шаъну шараф) ва амсоли инҳо объекти муносибатҳои ҳуқуқӣ мебошанд.

Шахсоне, ки талаботи меъёрҳои ҳуқуқиро вайрон наметунанд, бо рафтору кирдори худ боиси эҳтироми дигарон мебошанд, дар ҷаъолияти худ ба муносибатҳои ҳуқуқӣ дохил мешаванд ва дар доираи муҳити муносибатҳои ҳуқуқӣ қору ҷаъолият мекунанд. Вале ақсарияти онҳо чунин рафтори худро бевосита пай намебаранд. Зеро рафтори онҳо дар доираи қонунгузори буда, бо манфиатҳои шахсони дигар ва ҷомеа мувофиқ мебошад.

### **§ 3.5. СОҲАҲОИ ҲУҚУҚИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

Муносибатҳои ҳуқуқӣ ниҳоят гуногун мебошанд. Онҳо дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа ба вучуд меоянд. Мо бо онҳо дар оила, ҷаъолияти кишоварзӣ, муомилоти граждани, дар рафти меҳнат, ба амал баровардани ҷаъолияти соҳибқори, дар соҳаи ҷаъолияти мақомоти давлатӣ ва ғайра дучор мешавем. Вобаста ба ин, меъёрҳои батанзимдарории онҳо низ фарқ менамоянд. Агар шахрванд аз мағозаи тиҷоратӣ мол ҳарад, он гоҳ ин муносибатҳоро ҳуқуқи маданӣ ба танзим медарорад. Агар шахрванд ҷаъолияти худро дар асоси шартномаи қори бо қорхона ба роҳ монад, он гоҳ чунин муносибатҳоро ҳуқуқи меҳнатӣ ба танзим медарорад ва ғайра. Яъне вобаста ба муносибатҳои сифатан яқхелае, ки ин ё он соҳаи ҳуқуқ меомӯзад, меъёрҳои батанзимдарории онҳо низ гуногун мешаванд.

**Меъёрҳои ҳуқуқие, ки муносибатҳои ҷамъиятии сифатан яқхеларо ба танзим медароранд, соҳаи ҳуқуқ номида мешаванд. Ҳамаи соҳаҳои ҳуқуқ яқҷоя низоми ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил медиҳанд.**

Соҳаҳои ҳукуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз инҳо иборат мебошанд: ҳукуқи давлатӣ (конститутсионӣ), ҳукуқи маъмурӣ, ҳукуқи маданӣ, ҳукуқи меҳнатӣ, ҳукуқи соҳибкорӣ, ҳукуқи оилавӣ, ҳукуқи молиявӣ, ҳукуқи кишоварзӣ, ҳукуқи ҷиноятӣ, ҳукуқи мурофиавии ҷиноятӣ ва ғайра. Оид ба ин соҳаҳои ҳуқуқ шумо дар китоби дарсии синфи 9-ум пурра маълумот хоҳед гирифт.

### **§ 3.6. ҲУҚУҚВАЙРОНКУНИ ВА ҶАВОБГАРИИ ҲУҚУҚӢ**

Рафтори шаҳрванд бояд ба талаботи меъёрҳои ҳуқуқӣ мувофиқ бошад. Рафтори ба ҳуқуқ мувофиқи одамон моҳияти тартиботи ҳуқуқиро ташкил медиҳад. Аз ин рӯ давлат, ҷомеа ва аъзои он ба рафтори одамоне, ки ба талаботи меъёрҳои ҳуқуқӣ ҷавоб медиҳанд, ҳавасманд мебошанд. Ҷомеа ба воситаи рафтори ба ҳуқуқ мувофиқ идора карда шуда, фаъолияти ҳаётан муътадили он ба роҳ монда мешавад. Ҳуқуқ ва уҳдадорихои шаҳрвандон низ дар асоси рафтори ба ҳуқуқ мувофиқ ба амал бароварда мешаванд. Баръакс, рафторе, ки ба талаботи ҳуқуқ ҷавоб намедиҳад, ҳуқуқвайронкунӣ ё рафтори бархилофи ҳуқуқ маънидод мешавад.

**Ҳуқуқвайронкунӣ кирдори гунаҳкорона ва зиддиҳуқуқии шахсе мебошад, ки ба ҷамъият, давлат ё шахсони алоҳида зарар мерасонад.** Вай дар натиҷаи содир кардан ё накардани ягон амали гунаҳкоронае, ки бархилофи меъёрҳои ҳуқуқӣ мебошад, ба вучуд меояд. Агар шаҳрванд мунтазам интизоми меҳнатро вайрон намояд, ба кор дер ояд, дуздӣ кунад, қоидаҳои ҳаракат дар роҳро вайрон кунад ва дигар кирдорҳои ба ҳамин монандро содир намояд, ин маънои онро дорад, ки ба ҳуқуқвайронкунӣ роҳ додааст. Саркашӣ аз иҷрои уҳдадорихои ҳуқуқӣ маънои вайрон кардани талаботи меъёрҳои ҳуқуқиро дорад ва ҳуқуқвайронкунӣ риоя накардани талаботи меъёрҳои ҳуқуқӣ аст. Ҳама гуна ҳуқуқвайронкунӣ ба ҷамъият, давлат ва шахсони алоҳи-

да хатарнок ва зараровар мебошад. Бинобар ин меъёрҳои ҳуқуқӣ онҳоро маҳкум менамоянд.

**Ҳуқуқвайронкунӣ ба ду навъ чудо мешавад: ҷиноят ва кирдори ношоям. Ҷиноят хатарноктарин нави ҳуқуқвайронкунӣ мебошад.**

Чунин ҳуқуқвайронкуниро кирдори ношоям меноманд, ки ба муносибатҳои идоракунӣ, корӣ, молумулкӣ, молиявӣ ва дигар муносибатҳо суиқасд менамояд. **Кирдори ношоям аз ҷиноят бо дараҷаи барои ҷамъият хавфноктар фарқ менамояд.** Дараҷаи барои ҷамъият хавфнокӣ вобаста ба объекте, ки ҳуқуқвайронкунанда ба он суиқасд менамояд, андозаи зарар ва шахсияти ҳуқуқвайронкунанда муайян карда мешавад. Агар шахс ба дуздии моликияти давлатӣ ва шахсӣ, одамкушӣ роҳ диҳад, ба дигар шахсон зарари ҷисмонӣ расонад, авбошӣ ва амсоли инҳоро содир намояд, пас ин амалҳои ӯ ҷиноят ҳисобида мешавад, зеро рафтори ӯ ба ҷамъият ва одамон хатари калон дорад. Аммо агар шахс ба кор дер ояд, қоидаи роҳгардиро вайрон намуда, аз чароғи сурх гузарад ва дигар рафторҳои ба ҳамин монандро содир намояд, он гоҳ вай кирдори ношоям содиркарда эътироф мешавад, чунки дараҷаи хавфнокии рафтори ӯ камтар буда, ба ҷамъият зарари начандон калон мерасонад.

**Аз кирдори ношоям то ҷиноят як қадам роҳ аст. Барои ҳамин одам бояд қўшиш намояд, ки аз хурдӣ бо рафтори хубу одоби намунавӣ сазовори эътироми дигарон бошад.** Далелҳо шаҳодат медиҳанд, ки баъзе хонандагон ҳанӯз аз хурдӣ ба кирдорҳои ношоям даст мезананд. Интизомро вайрон карда ба дарс дер меоянд. Бо омӯзгорон дағали намуда, дар дарсҳо бетартибӣ мекунанд ва бо ҳамин рафтори худ дар синф ҳолати ғайриқориро ба вуҷуд меоранд. Дар вақти танаффус бо ҳамсинфони худ ҷанҷол мекунанд, баъд аз дарс ба нӯшидани нӯшокиҳои спиртӣ машғул мешаванд. Бо рафқони калонсоли худ беэътиромӣ карда, кирдорҳои ношоям содир менамоянд. Ҳамин тавр, роҳ ба сӯи ҷиноят аз худсарӣ (бе-

интизомӣ), рафторҳои хурди ношоам, беэҳтиётӣ ба дигарон ва дағали сар мешавад. Сабаби аксари ҳуқуқвайронкуниҳо паст будани дараҷаи шуурнокии ҳуқуқвайронкунандагон, беинтизомӣ, фориғболӣ, нашъамандӣ, майпарастӣ ва беандешагӣ нисбат ба оқибатҳои рафтори худ мебошад. Набудани ҳисси ҷавобгарии шахсӣ, надоништан ва нафаҳмидани қонун, инчунин бечазо мондан ва дигар ҳолатҳо низ сабаби ҳуқуқвайронкунии шуда метавонанд.

**Шахсе, ки талаботи меъёрҳои ҳуқуқро вайрон кардааст, ба ҷавобгарии ҳуқуқӣ кашида мешавад. Тахти маҷбурияти давлатӣ аз тарафи ҳуқуқвайронкунандагон иҷро гардидани уҳдадорихоро ҷавобгарии ҳуқуқӣ меноманд.** Ҷавобгарӣ ба маънои ҳуқуқиаш ҷавобгарӣ барои ҳуқуқвайронкунии мебошад. Агар шахрванд дар ҳолати мастӣ ба кор ояд, авбошӣ содир намояд, ба молумулк ва шахсияти дигарон зарар расонад, ҳақорат ва тухмат кунад, инчунин дигар рафторҳои ба ҳамин монандро содир намояд, он гоҳ ӯ ба ҷавобгарии ҳуқуқӣ кашида мешавад.

Ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҳама вақт бо маҳрум намудани манфиатҳои шахсӣ, молумулкӣ ё маҳдуд намудани онҳо вобастагӣ дорад. Ин маҳрумкуниҳо аксуламали табиӣи ҷамъият, давлат ва зараре мебошад, ки шахси ҳуқуқвайронкунанда ба дигарон расонидааст. **Ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба навъҳои зерин ҷудо мешавад: ҷавобгарии маъмурӣ, интизомӣ, маданӣ ва ҷиноятӣ.**

Риояи талаботи ҳуқуқӣ уҳдадорӣи конституционӣ ҳар як шахрванд мебошад. Дар баробари ин, ҳар як шахрванд вазифадор аст, ки қонунҳои кишвари худро ба ҳубӣ донад. Надоништани қонун ҷавобгариро истисно намекунад (моддаи 42 Конституция). Хуб доништани қонун ва санадҳои ҳуқуқӣ инсонро дар руҳияи ҳуқуқ атвори хуб тарбия намуда, масъулияти ӯро баланд мебардорад. Ҳамзамон ҷавобгарӣ барои вайрон намудани қонун ва санадҳои зерқонунӣ воситаи асосии пешгирии ва решаи намудани ҳуқуқвайронкунии мебошад.

## **Савол ва супориш:**

1. Моҳияти ҳуқуқ дар чӣ ифода меёбад?
2. Фарқи «ҳуқуқ» ва «қонун» дар чист?
3. Ҳуқуқ чист?
4. Нишонаҳои фарқкунандаи ҳуқуқро аз дигар қоидаҳои рафтор номбар намоед.
5. Кадом типҳои таърихӣ ҳуқуқро медонед?
6. Функцияҳои ҳуқуқ чист?
7. Рушди ҳуқуқ дар давраи ҳозира чӣ тавр сураат мегирад?
8. Меъёрҳои ҳуқуқӣ чист?
9. Намудҳои меъёрҳои ҳуқуқро номбар кунед.
10. Сарчашмаҳои ҳуқуқ чист?
11. Қонун чист?
12. Фарқи Конституция аз дигар меъёрҳои ҳуқуқӣ дар чист?
13. Қонуни конституционӣ чист?
14. Кодекс чӣ гуна санади меъёрии ҳуқуқист?
15. Қараёни қонунгузорӣ аз кадом марҳалаҳо иборат аст?
16. Қабули қонунҳо чӣ гуна сураат мегирад?
17. Тартиби қабули қонунҳои конституционӣ чӣ гуна мебошад?
18. Муносибатҳои ҳуқуқӣ чист?
19. Навъҳои муносибатҳои ҳуқуқиро номбар намоед.
20. Кадом соҳаҳои ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистонро медонед?
21. Ҳуқуқвайронкунӣ чист?
22. Ҷавобгариҳои ҳуқуқӣ чист?
23. Навъҳои ҷавобгариҳои ҳуқуқиро номбар намоед.



## **БОБИ 4. МАЪРИФАТИ ҲУҚУҚӢ, ШУУРИ ҲУҚУҚӢ ВА ФАРҲАНГИ ҲУҚУҚӢ**

### **§ 4.1. МАФҲУМ ВА МОҲИЯТИ МАЪРИФАТИ ҲУҚУҚӢ**

Маърифати ҳуқуқӣ як намуди маърифати инсонӣ буда, дар натиҷаи фаъолияти мақсаднок ва мунтазами мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ташкилотҳо, ҷомеаи маданӣ ва шаҳрвандон бо мақсади баланд бардоштани шуурнокии ҳуқуқӣ ва фарҳанги ҳуқуқии аҳоли амалӣ карда мешавад. Ҳолати рушди ҷомеа ва давлат бештар аз сатҳи раванди мақсадноки маърифати ҳуқуқии аъзоёни ҷомеа вобаста мебошад. Барои ҳамин ҳам пайваста ба воситаи таълиму тарбияи муташаккилонаи шаҳрвандон маърифати ҳуқуқии онҳо ташаккул дода мешавад. Аз ин ҷо давлат ва ҷомеа барои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ҳавасманд мебошад. Барои ҳамин ҳам маърифати ҳуқуқӣ ҳамчун намуд, самт ва ҷузъи таркибии маърифат тавассути барномаҳо ва концепсияҳои давлатӣ амалӣ карда мешавад. Аз ҷумла Концепсияи сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018 – 2020, Барномаи таълим ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020 – 2030 ва ғ. Маърифати ҳуқуқӣ омили муҳимми эъмори давлати ҳуқуқбунёд мебошад, зеро аз сатҳи қоғазӣ дониши ҳуқуқии аҳоли амалӣ гардидани меъёрҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, таъмини қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ, волоияти қонун, пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ, амалӣ гардидан ва хифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон вобастагӣ дорад.

Қобили зикр аст, ки тағйироти кулӣ дар соҳаҳои иҷтимоӣ, иҷтисодӣ ва сиёсӣ боиси тағйироти шуури ҳуқуқӣ ва фарҳанги ҳуқуқӣ гардида, дар навбати худ зарурати воқуниши муносиб ба ин тағйиротро бо воситаҳои ҳуқуқӣ (санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, муносибатҳои ҳуқуқӣ, шартномаҳо, ҷавобгарӣ ва ғ.) тавассути таълиму тарбияи ҳуқуқӣ ва дар ҳамин замина баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқӣ бавҷуд оварда мешавад. Рушди маърифати ҳуқуқӣ ташаккули арзишҳои

инсондӯстонаро муайян карда, барои мусоидат ба бунёди ҷомеаи комилҳуқуқи демократӣ, ҳуқуқбунёд, пойдории принципҳои адолат, баробарӣ ва озодӣ мусоидат менамояд. Ҳамин тавр, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ барои ташаккули муносибати эҳтиромонаи шаҳрванд ба давлат, ҳуқуқу қонунҳо, рафъи муносибати беъэтиноёна ба ҳуқуқ, софдилона иҷро намудани вазифа ва уҳдадорихо, фарҳанги ҳуқуқӣ, рушди таълиму тарбияи ҳуқуқии ноболиғон, ҷоннок ва беҳтар намудани фаъолияти мақомоти давлатӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҷиҳати таъмини қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ мусоидат менамояд.

Арзишҳои ҳуқуқӣ, аз қабилӣ Конститутсия, қонун, қонуният, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, амалияи ҳуқуқӣ, муносибати ҳуқуқӣ, масъулияти ҳуқуқӣ, эҳтироми ҳуқуқҳои инсон, татбиқ ва тафсири ҳуқуқ, ки дар ҷараёни тарбияи ҳуқуқӣ ташаккул меёбанд, барои болоравии сатҳи шуурнокӣ ва фарҳанги ҳуқуқии ҷомеа, гурӯҳҳои алоҳидаи иҷтимоӣ ва шаҳрвандон, аҳаммияти аввалиндараҷа доранд.

Маърифати ҳуқуқӣ раванди паҳн кардани маълумоти ҳуқуқиро аз тарафи мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ, ташкилотҳо ва ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ нисбат ба ҳуқуқ ва қонунгузорӣ дар бар гирифта, барои шаҳрвандон ва ташкилотҳоро дар руҳияи риоя кардани ҳуқуқ ва тартиботи ҷамъиятӣ тарбия намудан ҳидоят менамояд.

Ҳамин тавр, маърифати ҳуқуқӣ ҳамчун фаъолияти давлат ва ҷомеа оид ба паҳн намудани донишу маълумоти ҳуқуқӣ, бо мақсади ташаккулу баланд бардоштани сатҳи шуури ҳуқуқӣ, фарҳанги ҳуқуқӣ ва муқовимат ба беъэтиноии нисбат ба ҳуқуқ мебошад.

Маърифати ҳуқуқии шахс дараҷа ва хусусияти инкишофи ҳуқуқии шахс буда, бо маърифати ҳуқуқии ҷомеа, таъмини фаъолияти қонунӣ ӯ вобаста аст. Маърифати ҳуқуқии шахс ифодаи доштани донишу маълумоти ҳуқуқӣ, табдил ёфтани онҳо ба эътиқоди ҳуқуқӣ, одатҳои рафтори қонунӣ, истифодаи ҳуқуқу озодиҳо ва иҷрои уҳдадорихои худ, риояи он чи, ки қонун манъ кардааст, инчунин ҳимоя карда тавонистани шахс аз ҳуқуқу озодиҳои онро дар назар дорад.

Маърифати ҳуқуқии касбӣ ин дониши амиқ оид ба санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, сарчашмаҳои ҳуқуқ, дарки дурусти принципҳои ҳуқуқ ва вазифаҳои танзими ҳуқуқӣ, муносибати касбӣ ба қонун ва амалияи татбиқи он, дараҷаи баланди дониши ҳуқуқӣ дар фаъолияти амалӣ аз ҷониби ҳуқуқшинос мебошад.

## § 4.2. МАФҲУМ, ТАРКИБ ВА НАВЪҲОИ ШУУРИ ҲУКУҚӢ

Ҳуқуқ ҳамчун зухуроти иҷтимоӣ ин ё он шакли муносибати одамонро нисбат ба худ ифода менамояд. Чунин муносибат мумкин мусбат ё ин ки манфӣ бошад. Агар инсон арзиш ва зарурати ҳуқуқро дар ҷомеа дарк намояд, он гоҳ муносибат ба ҳуқуқ мусбат мебошад ва баръакс, агар инсон ҳуқуқро ҳамчун падидаи бефоида ва нолозим шуморад, он гоҳ муносибати худро ба ҳамаи он чизҳое, ки предмети батанзимдарории ҳуқуқ мебошад, дар ин ё он шакл ба таври манфӣ ифода менамояд. Ин муносибат вобаста ба дарки моҳияти ҳуқуқ метавонад самаранок, оқилона ва ғарбӣ бошад.

Бояд дар назар дошт, ки шуури ҳуқуқӣ яке аз шаклҳои шуури ҷамъиятӣ мебошад. Он дар алоқамандӣ бо шаклҳои дигари шуури ҷамъиятӣ вучуд дошта метавонад. Шуури ҳуқуқӣ, пеш аз ҳама, бо ахлоқ вобастагии зич дорад, зеро одамон ба моҳият ва мафҳуми қонунҳо, рафтори қонунӣ ва ғайриинсонӣ мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз рӯйи меъёрҳои ахлоқӣ баҳо медиҳанд. Шуури ҳуқуқӣ бо ҷаҳонбинии фалсафӣ, ақидаҳои сиёсӣ ва мафкуравӣ ва динӣ зич алоқаманд аст. Зеро тасаввуроти инсон доир ба олам, қонунҳои умумии инкишофи табиат ва ҷомеа, таносуби шуур ва ҳаёт дар шуури ҳуқуқӣ инъикос мегардад. Муносибат ба ҳуқуқ бисёр вақт вобаста ба ақидаи сиёсӣ муайян карда мешавад. Ин, хусусан ба муносибати марксистӣ-ленинӣ нисбат ба ҳуқуқ хос буд, зеро аз нигоҳи фаҳмиши марксистӣ-ленинӣ ҳуқуқ ифодаи иродаи синфи ҳукмрон дар қонун буда, қонун ҳамчун ҷораи сиёсӣ маънидод карда мешуд.

Ба шуури ҳуқуқӣ низ дин таъсир мерасонад, зеро одамони дорои эътиқоди динӣ ба ҳуқуқ аз нигоҳи фаҳмиши динӣ баҳо медиҳанд.

Агар мо ҳуқуқро ҳамчун воқеияти объективӣ баҳо диҳем, он гоҳ бояд мавҷудияти аксуламали субъективии одамонро ба ҳуқуқ, ки шуури ҳуқуқиро ташкил медиҳад, эътироф намоем. Шуури ҳуқуқӣ ҳамрадифи ногузири ҳуқуқ мебошад, зеро ҳуқуқ танзимкунандаи муносибати байни одамон мебошад. Аз тарафи дигар, чараёни эҷоди қонунҳо ба фаъолияти бошуурокаи одамон алоқаманд аст. Аз ин ҷо ҳуқуқ натиҷаи маҳсули чунин фаъолият мебошад. Он чиз низ маълум аст, ки чараёни ба ҳаёт татбиқ шудани ҳуқуқ, одатан натиҷаи фаъолияти бошуурокаи иродавии одамон мебошад. Фаъолияти ҳуқуқэҷодкунии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мисоли равшани кори бошуурокаи шуда метавонад. Ба сифати фаъолияти шуур, инчунин татбиқи ҳуқуқ дар ҳаёти ҳар яки мо мисол шуда метавонад, зеро ҳангоми содир намудани амали дорои аҳаммияти ҳуқуқӣ мо на матни санади меъёрӣ, балки тасаввуротро, ки оид ба он дар шуури мо пайдо шудааст, ба инобат мегирем. **Шуури ҳуқуқӣ маҷмуи тасаввурот ва ҳиссиёте мебошад, ки муносибати инсонро ба ҳуқуқ ва зухуроти ҳуқуқӣ дар ҳаёти ҷамъиятӣ ифода менамояд.** Таъсири шуури ҳуқуқӣ дар бунёди ҳаёти ҷамъиятӣ ниҳоят калон аст. Хусусияти характерноки шуури ҳуқуқӣ ҳамчун қисми таркибии механизми танзими ҳуқуқӣ дар он ифода меёбад, ки он ҳам дар марҳалаи ҳуқуқэҷодкунӣ ва ҳам дар марҳалаи татбиқи ҳуқуқ амал мекунад. Он дар ҳамаи механизми танзими ҳуқуқӣ, ба монанди меъёри ҳуқуқ, муносибатҳои ҳуқуқӣ, санади татбиқи ҳуқуқ ба ин ё он дараҷа иштирок мекунад. Шуури ҳуқуқӣ дар марҳалаи татбиқи ҳуқуқ, чараёни амалӣ намудани ҳуқуқ ва ухдадорҳои ҳуқуқӣ дар ҳаёт нақши муҳим мебозад. Аз сатҳ, сифат, ҳислат ва мазмуни шуури ҳуқуқӣ то дараҷае рафтори одамон дар ҷомеа (қонунӣ, гайриқонунӣ, зарарнок ва хатарнок) вобастагӣ дорад. Маҳз ба туфайли шуури ҳуқуқӣ одамон ба қонунӣ ё зиддиҳуқуқӣ будани рафтори хеш баҳо медиҳанд. Дар ҷомеаи имрӯза шуури ҳуқуқӣ бояд мазмуни

гайримафкуравӣ ва ғайрисиёсӣ дошта бошад. Инсон ба ҳодисаҳои ҳуқуқӣ на аз нигоҳи манфиатҳои мафкураи ҳизбӣ, сиёсӣ, гурӯҳӣ ё давлатӣ, балки бо дарназардошти арзишҳои башарӣ бояд баҳо диҳад.

Таркиби шуури ҳуқуқӣ, пеш аз ҳама, аз идеологияи (мафкураи) ҳуқуқӣ иборат мебошад. Ба мафкураи ҳуқуқӣ мафҳум ва тасаввурот оид ба ҳуқуқ ва зухуроти ҳуқуқӣ дар ҷамъият дохил мешавад. Сатҳ ва сифати нишондоди чунин тасаввурот метавонад гуногун бошад – аз одӣ, муқаррарӣ, рӯякӣ то ба илмиву назариявӣ. Ба мафкураи ҳуқуқӣ ҳам муҳокимарониҳои шахс, таҷрибаи ҳаётидоштаи роҳбари маҳалла ва ҳам асари илмию назариявии эҷоднамудаи олими соҳаи ҳуқуқ тааллуқ дорад.

Нақши мафкураи ҳуқуқӣ дар танзими ҳуқуқӣ хеле муҳим аст. Дар асоси ақида, назария ва таълимоти ҳуқуқӣ фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ ба роҳ монда шуда, чарағни татбиқи ҳуқуқ амалӣ карда мешавад. Дар ҷомеаи ҳозира мафкураи ҳуқуқӣ инъикоси бевоситаи фаҳмиши мусбат ва муфиди башар буда, асоси конституционии худро дорад. Мувофиқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон **«Дар Тоҷикистон ҳаёти ҷамъиятӣ дар асоси равияҳои гуногуни сиёсӣ ва мафкуравӣ инкишоф меёбад» (к.1 м.8.). «Мафкураи ҳеҷ як ҳизб, иттиҳодияи ҷамъиятӣ, динӣ, ҳаракат ва гурӯҳе наметавонад ба ҳайси мафкураи давлатӣ эътироф шавад» (к.2. м.8.).** Яъне мафкураи ҳуқуқӣ дар кишвари мо ифодакунандаи ҳеҷ гуна манфиат набуда, балки инъикоскунандаи арзишҳои ҳуқуқии умумибашарӣ мебошад.

Дар таркиби шуури ҳуқуқӣ унсури дигар низ мавҷуд аст, ки онро раваншиносии (психологияи) ҳуқуқӣ меноманд. Эҳсос ва ҳиссиёт ба таркиби шуур дохил мешавад ва барои ҳамин инсон наметавонад дар соҳаи танзими ҳуқуқӣ танҳо фикрронии оқилонаро ба инобат гирад. Раваншиносии ҳуқуқӣ, ки аз шиносоии одам ба ҳуқуқ оғоз мегардад, бо таъсири муҳити ҳуқуқии амалкунанда ташаккул меёбад. Дар назар бояд дошт, ки раваншиносии ҳуқуқӣ воқеиятро тавассути эҳсос дарк намуда, дар сатҳи фаҳмиши ҳуқуқии ҳамаҷуза қарор дорад ва бо ҳамин сабаб тағйирпазир ё зуд-

ивазшаванда мебошад. Тобиши эҳсосии мусбат ё манфӣ ба ҳислат ва рафтори дуруст ё нодурусти ҳуқуқӣ таъсир мерасонад.

Таҳлили муносибати одамон ба қонун ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ имкон медиҳад дар шуури ҳуқуқӣ унсурҳои дигари таркибиро ҷудо намоем, ки ба онҳо унсури иттилоотӣ, баҳодихӣ ва иродавӣ дохил мешавад. Унсури иттилоотӣ нишонаи дар шуури инсон мавҷуд будани маълумот оид ба қонун ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ мебошад. Сатҳи иттилоотии шуури ҳуқуқӣ қисми таркибии шуури ҳуқуқӣ мебошад, зеро бе иттилоот доир ба қонун ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ наметавонад муносибат ба онҳо вучуд дошта бошад.

Инсон оид ба санади меъёрии ҳуқуқӣ маълумот гирифта, онро бо арзишҳои шахсии худ муқоиса мекунад ва ба онҳо баҳо медиҳад. Вобаста ба тасаввуроти инсон доираи рафтори ӯ дар соҳаи ҳуқуқӣ ташаккул меёбад. Аз тарафи дигар, фаҳмиши моҳияти ҳуқуқ аз тарафи инсон барои амалӣ намудани мақсад ва манфиати инсон мусоидат менамояд, зеро фаҳмиши бошууронаи моҳияти ҳуқуқ аз ҷониби инсон ба ӯ имкон медиҳад, ки дар амалӣ шудани ҳуқуқ амалӣ шудани мақсаду манфиати худро бубинад.

Дар асоси унсурҳои иттилоотӣ ва баҳодихӣ унсури дигари таркиби шуури ҳуқуқӣ – ирода ташаккул меёбад. Инсон қонунро дониста ва онро баҳо дода, ба ҳулоса меояд, ки дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун ӯ чӣ кор карда метавонад – қонунро барои амалӣ намудани вазифаҳои шахсии худ истифода барад ё иҷро накунад, ё ин ки қонунро қатъиян риоя намояд, ё дигар санади меъёрии ҳуқуқиеро ёбад, ки ба манфиат ва талаботи вай ҷавобгӯ бошад. Ҳамаи ин лаҳзаҳо ба унсури иродавии шуури ҳуқуқӣ дохил мешавад.

Албатта, шуури ҳуқуқӣ дар ҳаёти воқеӣ дар шакли яклухт ифода меёбад. Ҷудо намудани унсурҳои таркибӣ дар шуури ҳуқуқӣ танҳо барои фаҳмиши нақш ва ҷойи он дар ҳаёти инсон ва ҷамъият мусоидат менамояд.

Барои он ки моҳияти шуури ҳуқуқӣ дуруст фаҳмида шавад, зарур аст ки навъҳои гуногуни он мавриди таҳлил қарор

дода шаванд. Вобаста ба дараҷаи эътирофи зарурати ҳуқуқ, дарки моҳияти он ва дигар зухуроти ҳуқуқӣ дар ҷомеа шуури ҳуқуқӣ ба се намуд ҷудо карда мешавад:

**Шуури ҳуқуқии муқаррарӣ** ба шумораи бештари аъзои ҷомеа хос буда, дар асоси ҳаёти ҳаррӯзаи шахрвандон дар соҳаи танзими ҳуқуқӣ ташаккул меёбад. Одамон дар ин ё он шакл бо навиштаҷоти ҳуқуқӣ дучор мешаванд, аз ахбори омма маълумот мегиранд, ғайрияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ, аз ҷумла Маҷлиси намояндагонро мушоҳида менамоянд, рафтори кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқро назорат мекунанд ва ғайра. Барои одамони ин сатҳи шуури ҳуқуқӣ донишҳои принсипҳои умумии ҳуқуқ хос буда, ақидаҳои ҳуқуқии онҳо бо тасаввуроти ахлоқӣ зич алоқаманд мебошад.

Дар ҷараёни омодагии махсус ва дар рафти амалӣ намудани ғайрияти ҳуқуқии таҷрибавӣ **шуури ҳуқуқии касбӣ** ба миён меояд. Субъектҳои ин сатҳи шуури ҳуқуқӣ дорои дониши махсус оид ба қонунгузори амалкунанда буда, маҳорату малакаи татбиқи онро доранд. Ба чунин субъектҳо шахсоне дохил мешаванд, ки факулта ва донишқадаҳои ҳуқуқиро хатм намуда, донишҳои ҳуқуқиро дар ҷараёни ғайрияти амалии худ истифода мекунанд.

Барои муҳаққиқон ва коркунони илмие, ки ба таҳқиқи масъалаҳои танзими ҳуқуқии муносибатҳои ҷамъиятӣ машғуланд, **шуури ҳуқуқии илмиву назариявӣ хос мебошад.**

Вобаста ба субъекте, ки дорои шуури ҳуқуқӣ мебошад, шуури ҳуқуқӣ ба инфиродӣ ва дастаҷамъӣ ҷудо карда мешавад. Шуури ҳуқуқии инфиродӣ ба шахси алоҳида тааллуқ дошта, ба сатҳи тафаккур ва ҷаҳонбинии ӯ ва хислатҳои шахсии ҳар як шахс вобаста мебошад.

Шуури ҳуқуқии дастаҷамъӣ хислати гурӯҳӣ, оммавӣ ва ҷамъиятӣ дорад. Вобаста ба ин, онро ба шуури ҳуқуқии гурӯҳӣ, шуури ҳуқуқии оммавӣ ва шуури ҳуқуқии ҷамъиятӣ ҷудо менамоянд. Шуури ҳуқуқии гурӯҳӣ ба гурӯҳи табақаҳои алоҳидаи иҷтимоӣ хос буда, тасаввур ва ҳисси ин ё он гурӯҳи иҷтимоӣ, синф, табақа ва ҷамъомади касбиро ба

ин ё он масъалаи танзими ҳукукии муносибатҳои ҷамъиятӣ ифода менамояд. Шуури ҳукукии гурӯҳӣ аз шуури ҳукукии оммавӣ фарқ дорад. Шуури ҳукукии оммавӣ ба гурӯҳи муваққатӣ ва ноустувори одамон хос буда, ҳангоми гирдиҳамой, намоишҳо ва раҳпаймоиҳои озоишта зоҳир мегардад. Шуури ҳукукии ҷамъиятӣ ба тамоми аҳолии кишвар, қитъа ва давраи таърихии муайян тааллуқ дорад. Масалан, шуури ҳукукии буржуазӣ, сотсиалистӣ ва ғайра. Ба он мафкураи халқиятҳо ва миллатҳо низ дохил намудан мумкин аст.

### § 4.3. ФАРҲАНГИ ҲУКУҚӢ

Фарҳанги ҳукуқӣ яке аз навъҳои фарҳанги ҷамъиятӣ буда, барои таснифи ҳамаи низоми ҳукукии кишвар аз нуқтаи назари муайян истифода мегардад. Он вазъи сифатии ҳаёти ҳукукии ин ё он ҷомеа муайян намуда, дониши аҳолиро оид ба қонун муайян мекунад, дар қадом ҳолат қарор доштани эҳтироми қонунҳо аниқ намуда, инчунин нишонаи ҷигунагии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва қараёни қабули санадҳои меъёрии ҳукуқӣ мебошад.

Фарҳанги ҳукукии ҷомеа, пеш аз ҳама, аз сатҳи инкишофи маърифат ва шуури ҳукукии аҳоли вобаста мебошад. Яъне фарҳанги ҳукуқӣ ба он ки аҳоли то чӣ дараҷа арзишҳои ҳуқуқиро дар фаъолияти худ истифода менамояд ва оид ба муносибатҳои ҳукуқӣ маълумот дорад, муносибати аҳоли ба қонун, суд ва дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ чӣ гуна мебошад, ақидаву мафҳумҳои ҳукуқӣ то чӣ андоза дар шуури одамон акс ёфтаанд, вобаста мебошад.

Сатҳи инкишофи шуури ҳукуқӣ мумкин аст танҳо дар фаъолияти воқеии ҳукуқӣ ва рафтори ҳукукии одамон ифода ёбад. Барои ҳамин унсури дуҷониби таркибии фарҳанги ҳукуқӣ сатҳи инкишофи фаъолияти ҳукуқӣ мебошад. Он аз фаъолияти омӯзишии донишҷӯён ва шунавандагони факултаҳо ва донишқадаҳои ҳукуқӣ, инчунин аз фаъолияти ҳуқуқҷодкунӣ ва татбиқи он иборат аст. Ҳамзамон фарҳанги ҳукукии ҷомеа дар бисёр ҳолатҳо рафтори воқеии ҳукукии шахрвандон, фаъолияти онҳо оид ба амалӣ намудан

ни ҳуқуқ, дараҷаи дониши ҳуқуқҳои ҳуди онҳо ва дар сари вақт иҷро намудани уҳдадориҳо, инчунин тамоми амалҳои манъшуда ва то чӣ дараҷа ҳуқуқҳои ҳудро пурра истифода бурдани одамон муайян менамояд.

Унсурҳои сеюми фарҳанги ҳуқуқии ҷамъият сатҳи инкишофи низоми санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар маҷмӯъ мебошад. Ҳама гуна санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ бояд ба талаботи тасаввурот оид ба адолатнокӣ, баробарӣ ва озодии дар шуури ҷомеа ҳукмрон ҷавобгӯ бошанд. Санади меъёрии ҳуқуқӣ аз нуқтаи назари шакл бояд мукаммал, бемуҳолифат, ба қадри имкон кӯтоҳ, дақиқ ва ба аҳолии фаҳмо, ба Конститутсия мутобиқ бошад ва дар сарчашмаи ба аҳолии дастрас ба нашр расонида шавад ва ғайра.

Чудодар намудани унсурҳои таркибии фарҳанги ҳуқуқӣ шартӣ мебошад, зеро фаъолияти ҳуқуқие вучуд надорад, ки чудо аз шуури ҳуқуқӣ амалӣ карда шавад ва ҳамзамон шуури ҳуқуқӣ танҳо дар фаъолияти ҳуқуқӣ ва натиҷаи он – санади меъёрии ҳуқуқӣ ифода меёбад. Ҳамзамон қисмҳои таркибии фарҳанги ҳуқуқӣ бе инсон, гурӯҳи одамон ва аҳолии дар ягонагӣ вучуд дошта наметавонад. Фарҳанги ҳуқуқии гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва касбӣ, инчунин ба сатҳи инкишофи фардҳои алоҳида вобаста мебошад. Аз ин лиҳоз, фарҳанги ҳуқуқии аҳолии, маданияти ҳуқуқии гурӯҳӣ ва фарҳанги ҳуқуқии шахсиро бояд аз ҳам чудо кард. Фарҳанги ҳуқуқии шахсӣ сатҳи дониши ҳуқуқии шахсӣ, муносибати онро ба арзишҳои ҳуқуқӣ, ба қонун ва дараҷаи нишондоди ҳуқуқиро оид ба риояи навиштаҷоти ҳуқуқӣ ифода менамояд. Доир ба фарҳанги ҳуқуқии шахс аз рӯйи рафтори ӯ дар соҳаи ҳуқуқ ва танҳо дар сатҳи инфиродӣ баҳо додан мумкин аст.

### **Савол ва супориш:**

1. Шуури ҳуқуқӣ чист?
2. Таркиби шуури ҳуқуқӣ аз кадом унсурҳо иборат мебошад?
3. Кадом навъҳои шуури ҳуқуқиро медонед?
4. Дар бораи шуури ҳуқуқии инфиродӣ ва дастаҷамъӣ маълумот диҳед.
5. Дар бораи фарҳанги ҳуқуқӣ маълумот диҳед.
6. Унсурҳои таркибии фарҳанги ҳуқуқиро номбар намоед.



## БОБИ 5. ҲУҚУҚ ВА АХЛОҚ

Муносибатҳои байни одамон на танҳо ба воситаи меъёрҳои ҳуқуқӣ, инчунин тавассути меъёрҳои ахлоқӣ низ ба танзим дароварда мешаванд. Аз даврҳои қадим одамон рафтори худро бо меёр ва қоидаҳои, ки худ онҳо дар ҳаёт санҷидаанд ва он меёро қоидаҳои манфиати умумии онҳоро ифода мекарданд, мувофиқ мекарданд. Онҳо мефаҳмиданд, ки худсарӣ, инкор намудани манфиати дигарон барои ҳамаи онҳо номувофиқ ва хатарнок мебошад. Таърих гувоҳ аст, ки ба ҳама гуна офатҳо ва тохтутозҳои дигарон ҳамон халқҳои тоб оварда тавонистаанд, ки меъёрҳои умумӣ, қоида ва одатҳои қатъиян риоя намуда, таҷрибаи бисёрасраи фаъолияти якҷояи қорӣ, молумулкӣ, оилавӣ ва амсоли инҳоро дуруст истифода кардаанд.

Ахлоқ, одат, анъана, яъне меъёрҳои ахлоқӣ, тасаввурот оид ба некӣ ва бадӣ, адолат ва беадолатӣ, бовиҷдонӣ ва бевиҷдонӣ ва амсоли онҳо қоидаҳои аввалини рафтори одамон буданд. Одамон вайронкунандагони чунин қоидаҳои маҳкум мекарданд. Бо мурури инкишофи ҷомеа ва мураккаб шудани муносибатҳои байни одамон меъёрҳои ахлоқӣ имкони пурра танзим кардани муносибатҳои гуногуни ҷомеаро аз даст доданд. Пайдоиши давлат ва синфҳо, инкишофи муносибатҳои хоҷагӣ боиси мураккабшавии ин муносибатҳо гардид. Акнун меъёрҳои ахлоқӣ на ҳамаи муносибатҳои байни одамон ва давлатро ба танзим дароварда метавонистанд. Бо ин сабаб, тадричан намудҳои нави меъёрҳои иҷтимоӣ – меъёрҳои ҳуқуқӣ ба вучуд омаданд. Барои вайрон намудани ин меъёрҳо давлат ҷазо меод. Ҳамин тавр, ҳуқуқ ҳамчун батарибдарорандаи рафтори одамон нисбат ба меъёрҳои ахлоқӣ дертар ба вучуд омад.

Ахлоқ ва ҳуқуқ якҷоя қоидаҳои рафтори одамонро танзим мекунанд. Дар айни замон баъзе рафтори одамон фақат аз тарафи ахлоқ ва дигарашон аз тарафи меъёрҳои

ҳуқуқӣ ба танзим дароварда мешаванд. Аммо дар аксар мавридҳо ҳуқуқ ва ахлоқ дар ягонагӣ муносибатҳои ҷамъиятиро ба танзим медароранд. Он рафторе, ки зидди талаботи меъёрҳои ҳуқуқӣ мебошад, рафтори зидди-ахлоқӣ аст. Авбошӣ, дуздӣ, дашном, тухмат, озор додани дигарон ва ба ин мо-нанд рафтори ношоам на фақат ба воситаи меъёрҳои ахлоқӣ маҳкум карда мешаванд, балки барои чунин рафтор шахсони гунаҳкор ба ҷавобгариӣ ҷиноятӣ низ кашида мешаванд.

Ҳуқуқ ва ахлоқ якдигарро пурра менамоянд. Ҳуқуқ амалӣ шудани ахлоқро таъмин менамояд ва ахлоқ ба баландшавии самаранокии ҳуқуқ мусоидат мекунад. Дар баробари ин, меъёрҳои ҳуқуқӣ нисбат ба меъёрҳои ахлоқӣ то дараҷае дақиқ ифода ёфта, дар қонунҳо, фармонҳо, қарорҳо, низомномаҳо ва дигар санадҳои зерқонунӣ навишта мешаванд. Онҳо муносибатҳои муайянро возеҳу равшан ва дар ягонагӣ ифода менамоянд.

Меъёрҳои ахлоқӣ нисбат ба меъёрҳои ҳуқуқӣ доираи васеи муносибатҳои ҷамъиятиро дар бар мегиранд. Чунин рафтори одамон, ба монанди дурӯғгӯӣ, ҳасисӣ, ҳасад ҳӯр-дан, беэҳтиромӣ ба дигарон аз тарафи меъёрҳои ҳуқуқӣ ба танзим дароварда намешаванд. Асоси меъёрҳои ҳуқуқиро меъёрҳои ахлоқӣ ташкил медиҳанд. Одамон ҳангоми қабули қонунҳои алоҳида ба меъёрҳои ахлоқӣ таъя менамоянд.

Ҳуқуқ ба ахлоқ таъя карда, муносибатҳои ҷамъиятиро ба танзим медарорад. Ахлоқ дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ ба ҳуқуқ ёрӣ мерасонад. Онҳо дар ягонагӣ бе-рахмӣ, дағалӣ, дуздӣ, хиёнат, зӯроварӣ, фиреб ва амсоли инҳоро манъ менамоянд. Дар баробари ин, ахлоқ маҷмуи қоида ва меъёрҳои рафтори одамон нисбат ба якдигар ва ҷамъият мебошад.

Вале бояд қайд кард, ки меъёрҳои ахлоқӣ бархилофи меъёрҳои ҳуқуқӣ ҳислати ҳатмӣ ва қонунӣ надоранд. Аз

ин рӯ барои иҷрои онҳо мақомоти давлатӣ ҳуқуқи маҷбур кардан надорад. Риояи меъёрҳои ахлоқӣ бо таъсири афкори ҷамъиятӣ ва эътиқоди ҳуди шахс таъмин карда мешавад. Дар баробари ин, раванди аз ҷиҳати маънавӣ солим гардонидани ҷомеа ниҳоят мураккаб ва дурудароз мебошад. Барои ин мо бояд ба ҳама гуна фиребгарӣ, бераҳмӣ, худписандӣ, бешармӣ, номувофиқии суҳан ва қор ва муносибати бадбинона ба инсон ҳарчи зудтар хотима диҳем. Эҳтиром ба шахсият, ҳуқуқ ва ҳаёти инсон, озодии вичдон, ҳисси соҳибхитӣ, мустақилияти иқтисодӣ метавонад ба пешрафти кишвари мо ёрӣ расонад. Тараххум, меҳрубонӣ, шарм, пушаймонӣ, эҳсонкорӣ барин ҳислатҳои ҳамидаи инсонӣ, ки хусусияти умумибашарӣ доранд, бояд раҳнамои ҳар як шахс дар қору зиндагӣ бошанд, зеро тавре ки шоири бузурги тоҷику форс Саъдии Шерозӣ барҳақ фармудааст:

Банӣ Одам аъзои якдигаранд,  
Ки дар офариниш зи як гавҳаранд.  
Чу узве ба дард оварад рӯзгор,  
Дигар узвҳоро намонад қарор.

### **Савол ва супориш:**

- 1. Қоидаҳои аввалини рафтори одамон аз ҷиҳати иборат буданд?*
- 2. Ҳуқуқ ва ахлоқ кай пайдо шудаанд?*
- 3. Ягонагӣ, алоқамандӣ ва фарқи ахлоқ ва ҳуқуқро фаҳмонда диҳед.*



## **БОБИ 6. ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН, СОХТ ВА РУКНҲОИ ДАВЛАТДОРИИ ОН**

### **§ 6.1. ДАВЛАТДОРИИ ХАЛҚИ ТОҶИК ДАР ЗАМОНИ ҚАДИМ, АСРҲОИ МИЁНА ВА ДАВРАИ НАВ**

Анъанаи давлатдории тоҷикон таърихи беш аз дуо-  
нимҳазорсола дорад, ки таърихшиносон онро шартан ба  
замони қадим, асрҳои миёна ва давраи нав чудо кардаанд.

Тибқи маълумоти сарчашмаҳои таърихӣ, ҳанӯз дар ҳазор-  
солаи III пеш аз милод дар ҷанубу ғарби Эронзамин давлати  
Элом вучуд дошт, ки дар қатори давлатҳои тараққикардаи  
замони қадим – Бобил (Вавилон) ва Ошур (Ассирия) меистод.  
Дар асри XVI пеш аз милод дар сарғаҳи дарёҳои Дачла ва Фу-  
рот давлате бо номи Митан, дар асри XII пеш аз милод дар  
шимолу ғарби Эронзамин давлати Мод (Мидия) ба вучуд ме-  
оянд. Дар яке аз сарчашмаҳои муътамади адабиву таърихӣ  
ҳалқи тоҷик – Авесто мафҳумҳои «дахю» ба мазмунӣ вилоят  
ва «дахюсасти» ба маънии иттиҳоди вилоятҳо дучор меша-  
вад. Манбаъҳои асотирий пайдоиши аввалин нишонаҳои маъ-  
мурияти давлатиро ба давраи Кайқубод нисбат медиҳанд.

Дар асрҳои X – IX пеш аз милод подшоҳии Бохтар бо  
иқтидори иқтисодиву ҳарбиаш дар радифи давлатҳои Мод  
ва Ошур қарор дошт. Давраи мушаххаси ташаккули аҷдоди  
ҳалқи тоҷик дар ҳазораи якуми то солшумории мо, пеш аз  
ҳама, дар қаламрави аввалин давлати умумиэронии Ҳахо-  
манишиён (соли 550 пеш аз милод) ҷараён ёфтааст. Дар ин  
давлат тамоми халқиятҳои қадими эронӣ, ки баъдан халқи  
тоҷик ташаккул ёфт, – сугдиён, бохтариҳо, тахориҳо, хораз-  
миҳо, марғониён, портҳо, сакҳо ва ғайра зиндагӣ мекарданд  
ва асосгузори ин давлат Куруши Кабир ва Доро буданд.  
Ин давлат минтақаи хеле васеъро аз Халиҷи Форс дар ҷануб  
то дарёи Сир дар шимол, дар шарқ аз Бадахшон ва дар ғарб  
то баҳри Хазар ва Шарқи Наздик дар бар мегирифт. Мақ-  
сади лашкаркашиҳои Куруши Кабир, тавре ки таърихшино-  
сон ҳулоса кардаанд, на мақсади истилогарона, балки дар  
ҳайати як давлати мутамарказ муттаҳид намудани халқият-

хо ва қавму қабилаҳои эронинажод буд. Сохти давлатдории империяи Ҳахоманишиён барои ҳамон давра намунаи олии давлатдорӣ ба ҳисоб мерафт.

Ҳокимияти олий дар дасти шоҳаншоҳ буда, ҳукми ӯ тағйирнопазир ва иҷрои он ҳатмӣ буд. Шурои машваратӣ вучуд дошт, ки масъалаҳои ғавқулодаи давлатдорӣ, аз қабили эълони ҷангу сулҳ ва интиҳоби вориси тахту тоҷро ҳал мекард. Артиши доимамалкунандаро бевосита ҳуди шоҳ идора мекард. Идораи маъмурӣ аз се девон ё вазорат: девони молия, суд ва артиш (қорҳои ҳарбӣ) иборат буда, сарварони онҳоро ҳуди шоҳ таъин менамуд. Тамоми қаламрав ба воҳиди марзиву маъмурӣ тақсим мешуд, ки онҳоро хшатрапия ё сатрапияҳо меномиданд. Чунин сохтори сиёсӣ маъмурӣ хеле самаранок буда, ба туфайли он империяи Ҳахоманишиён 200 сол арзи вучуд кардааст.

Нахустин Эълумияи ҳуқуқи башар ба Куруши Кабир таллуқ дорад, ки таърихи 2500-сола дорад. Маҳз дар ҳамин санади қадимаи ҳуқуқӣ бори нахуст арзишҳои башарӣ, аз қабили манъ будани ҷабру ситам, барҳам додани ғуломӣ, бе пардохти арзиши воқеӣ нагирифтани моли каси дигар, озодии интиҳоби дину мазҳаб, фардияти ҷиноят ва ҷазо, ҳуқуқи озодона интиҳоб намудани ҷойи зист, хусусияти инфиродӣ доштани амали ҷинояткорона ва сазовори ҷазо эътироф намудани танҳо шахси содирнамудаи ҷиноят ва ғайра инъикос шудаанд, ки то ҳол қимати ҳудро гум накардаанд. Меъёрҳои ин Эълумия бо ибораҳои «ман то рӯзе, ки зинда ҳастам» ё «то рӯзе, ки подшоҳ ҳастам» оғоз ёфта, сипас андешаҳои арзишманди марбут ба ҳуқуқи инсон ифода карда мешаванд. Иқтибоси зерин аз матни Эълумияи Куруши Кабир ифодакунандаи моҳияти низоми демократии давлатдорӣ аст: **«Ман эълон мекунам, ки ҳар кас озод аст, ҳар дину оинро, ки майл дорад, баргузинад (интиҳоб кунад) ва дар ҳар ҷо ки меҳаҳад, сукунат намояд. Ва ҳар касбу қореро, ки меҳаҳад интиҳоб намояд, танҳо ба шарте ки ҳаққи касеро поймол накунад ва зараре ба ҳуқуқи дигарон нарасонад».**

Дар ин меъёр се арзиши демократӣ – озодии дину мазҳаб, озодии интихоби ҷойи зист, поймол накардани ҳаққу ҳуқуқи каси дигар инъикос ёфтааст. Ин меъёрҳо мундариҷаи асосии Ёълумияи умумии ҳуқуқи башар аз 10-уми декабри соли 1948-ро ташкил додаанд, ки барои тамоми кишварҳои узви СММ сарчашмаи арзишҳои инсонӣ ва раҳнамои ҳуқуқӣ ба шумор мераванд.

Аз ҷумлаи давлатҳои қадими аҷдодони мо Бохтар буд, ки дар асрҳои VII–VI пеш аз милод вучуд дошта, қисми ҷанубии Тоҷикистони имрӯза ва вилояти Сурхондарёи Ёзбекистон, шимолӣ Афғонистон, ҳулоса, беш аз 27 шаҳр – давлатҳои хурдро дар бар мегирифт. Кишти ғалладона, боғу тоқпарварӣ, оҳангарӣ, заргарӣ, бофандагӣ ва обёрии сунъӣ шугли асосии бохтариҳои қадим буданд.

Бохтар ба музофотҳои хурд-хурд тақсим шуда, ҳокимони он дар масъалаҳои идора соҳибхитёр буданд, аз номи худ пул сикка мезаданд ва дастаҳои ҳарбӣ низ доштанд. Дар асри IV пеш аз милод Бохтар аз ҷониби Искандари Мақдунӣ забт карда шуд ва дар ҳудуди он давлати Ёнону Бохтар ба вучуд омад.

Тахминан дар як замон бо давлати Бохтар, яъне то аввалҳои асри VI пеш аз милод дар ҳудуди имрӯзаи Осиёи Миёна давлати Суғд арзи вучуд дошт, ки то асри IX милодӣ побарҷо буд. Ин давлат дар ҳавзаҳои рӯдҳои Зарафшон ва Қашқадарё воқеъ гардида, пойтахташ Мароқанд (Самарқанд) ба шумор мерафт. Шакли давлатдорӣи Суғд конфедеративӣ буд, яъне Суғд аз иттиҳоди шаҳр - давлатҳое иборат буд, ки дар атрофи як марказ муттаҳид шуда буданд, ба монанди Мароқанд, Бухоро, Насаф, Панҷакат, Яғноб, Масҳо (ҳозира Мастҷоҳ), Шош (Тошканд), Марғиён (Марғелон), Дизак ва ғайра. Шоҳи тамоми Суғдро ихшид меномиданд. Тарзу усули давлатдорӣ дар Суғд хеле пешқадам буд. Ташкили корҳои идорӣ ва хоҷагӣ дар асоси қонунҳои умумидавлатӣ сурат мегирифт. Тамоми фаъолияти идораҳо, чи дар марказ ва чи дар маҳалҳо ба қайд гирифта

мешуд, хуччатҳои давлатӣ дар хазинаҳои махсус – бойго-ниҳо нигоҳ дошта мешуданд.

Қонунгузориҳои ҷинойтӣ барои ҷинойтҳои вазнин ва дуздӣ ҷазоҳои сахтро пешбинӣ мекард. Масалан, барои куштор на фақат ҳуди ҷинойткор, балки тамоми авлоди ӯро ба қатл мерасониданд, барои дуздӣ дасту по мебуриданд ва ё бадарға мекарданд. Аз кӯҳи Муғ (худуди ноҳияи имрӯзаи Айни) бисёр хуччатҳо пайдо карда шудаанд, ки мувофиқи хулосаи таърихшиносон, онро ҳокими Панҷакент – Деваштич ҳангоми ҳуҷуми арабҳо бо мақсади аз нобудшавӣ эмин доштан, ба он ҷо бурдааст. Яке аз намунаҳои аҳднома эмин доштани никоҳ, ки дар садаи XX дастоварди муҳимми ҳуқуқи оила ба шумор меравад, аз ҳамин кӯҳи Муғ дарёфт шудааст. Эҳсоси ватанхоҳӣ ва ҷасорати суғдиён ба дараҷае буд, ки ҳатто Искандар бо лашкари бешуморааш натавонист онро тасхир кунад. Оқибат, ӯ духтари яке аз ашрофони бо-нуфузи Суғд Оксарт – Рухшонаро ба занӣ гирифта, қаҳра-мони мардумӣ Спитаменро ба воситаи як гурӯҳ массагетҳои хоин ба қатл расонид ва соли 327 Панҷакент – охири па-ноҳгоҳи суғдиёнро ишғол кард.

Дар радифи Бохтар, Суғд, Хоразм ва Марғиён – Устру-шана (Сурушана, Истаравшан) низ давлати қадими аҷдодони тоҷик ба шумор мерафт, ки дар Авесто ҳамчун кишвари ду-рахшон зикр шудааст. Ин давлат аз қадим аз ҷиҳати ҷуғрофӣ дар ҷорсӯйи қорвонгузар воқеъ гардида, дар давоми 1500 сол самти шимолии «Роҳи абрешим» аз худуди он мегузашт.

Давраи муҳимми таърихи давлатдорӣ тоҷикон ба замо-ни Сосониён (солҳои 226 – 651 мелодӣ) рост меояд, ки 425 сол давом кардааст. Ин империяи бузург аз Халиҷи Форс то рӯди Ому доман паҳн карда буд. Дар замони Сосониён муносибатҳои ҷамъиятӣ дар асоси «Қонуномаи Сосониён» ё «Қонуни маданияи зардуштиён», ки аз 44 фасл иборат буд, ба танзим дароварда мешуд.

Давраи аввалини ташаккули забони адабии имрӯза – форсии дарӣ ва ташаккули халқӣ тоҷик дар қаламрави дав-

лати Сосониён сурат гирифтааст. Шаҳрҳои Бухорову Самарканд, Хучанду Марв, Балху Ҳирот гаҳвораи ташаккули халқи тоҷик, забон, адабиёт, фарҳанг ва давлатдории миллий ба шумор мерафтанд.

Маҳз дар ин давра Борбади Марвазӣ, ки соли 1990-ум 1400-солагии зодрузаш дар кишварамон бошукӯҳ қайд карда шуд, гули сари сабади дарбори Сосониён буд. Матни пурраи Авесто низ дар ҳамин давра тартиб дода шудааст.

Давлати Сомониён нахустин давлати мутамаркази тоҷикон (солҳои 819 – 999) ба шумор меравад. Саромади ин сулолаи ҳукмрон – Сомонхудо буда, набераҳои ӯ: Нух дар Самарканд, Аҳмад дар Фарғона, Яҳё дар Чочу Истаравшан ва Илёс дар Ҳирот солҳои 819 – 820 ҳоким таъин шуда буданд. Ташаккул ва ба авҷи баланд расидани ин давлатдорӣ бо номи Исмоили Сомонӣ (Исмоил ибни Аҳмад солҳои 849 – 907) алоқаманд аст. Маҳз тавассути маҳорати баланди давлатдорӣ, адолатпешагӣ ва донишу заковат Исмоил тавонист, ки солҳои 892 – 907 давлати бузургро барпо намояд, ки ба ҳайати он Мовароуннаҳру Хуросон, ҳавзаи дарёҳои Ому, Зарафшону Сир (аз Афғонистони Марказӣ ва Хуросони Эрон дар ҷануб, Хоразму Исфичобу Ҳафтрӯд дар шимол, дар ғарб то баҳри Хазар, дар шарқ то Помиру Олой) ворид гаштанд.

Сомониён дастгоҳи мутамаркази давлатиро бунёд карда буданд, ки иборат аз 10 девон буда, идора соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт, корҳои шахрвандию ҳарбӣ, ҳазинаи давлатӣ, алоқа ва ғайраро дар бар мегирифт. Сарвари девонҳоро «Ҳочибӣ бузург» меномиданд. «Савон-ул-ҳикмат» – китобхонаи бузурги аҳди Сомониён шуҳрати ҷаҳонӣ дошт. Зиндагӣ ва эҷодиёти Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абуалӣ Сино, Фирдавсӣ, Балъамӣ, Берунӣ, Закариёи Розӣ, Муҳаммади Хоразмӣ ва даҳҳо шахсиятҳои барҷастаи илму адаби тоҷик дар ҳамин айём сипарӣ гаштааст. Забони давлатӣ забони форсии дарӣ (тоҷикӣ) буда, ҳатто баъди таназзули давлати Сомониён то асри XIX низ дар давлатҳои дигар ҳамчун забони коргузории давлатӣ мавриди истифода қарор дошт.

## § 6.2. ДАВРАИ ШУРАВИИ РУШДИ ДАВЛАТДОРИИ ТОЧИКОН

Давраи дигари давлатдории тоҷикон аз нимаи дуоми асри XIX то соли 1991– марҳалаи нави эҳёи давлати миллии тоҷиконро фаро мегирад. То замони ҳамроҳ шудан ба Россияи подшоҳӣ дар ҳудуди Осиёи Марказӣ се давлати истибдодии феодалӣ – аморати Бухоро, хониғариҳои Қўқанд ва Хива вучуд доштанд ва аҳолии ду давлати авваларо, асосан, тоҷикон ташкил медоданд. Дар нимаи дуоми асри XIX Россияи подшоҳӣ ба забти сарзаминҳои Осиёи Марказӣ машғул шуда, хониғарии Қўқандро барҳам дод, Аморати Бухоро ва хониғарии Хиваро вассали худ эълон намуд.

Соли 1867 дар қаламрави мазкур генерал-губернатории Туркистон таъсис дода шуд. Ноҳияҳои шимолӣ Тоҷикистон ва қисми зиёди Помир дар вилоятҳои Самарқанду Фарғонаи генерал-губернаторӣ муттаҳид шуда, Бухорои Шарқӣ ва қисмати ғарбии Помир ба ҳайати аморати Бухоро ворид карда шуданд. Баъди шикасти Империяи Россия ва ғалабаи Инқилоби Октябр масъалаи эҳёи давлати миллии тоҷикон бо сабаби вазъи мураккаби сиёсӣ иҷтимоӣ, ҷанги дурударози шаҳрвандӣ ва афзалияти сиёсати пантуркистӣ, бевасоии қисми зиёди сокинони ин сарзамин ва паст будани ҳудушинурии иҷтимоӣ зери хатарӣ қарор гирифта буд.

Дар ҳудуди Осиёи Марказӣ соли 1918 аввал Ҷумҳурии Мухтори Шуравии Сотсиалистии Туркистон ва соли 1920 ҷумҳуриҳои Халқии Шуравии Бухоро ва Хоразм таъсис ёфтанд. Моҳи октябри соли 1924 Иҷлосияи дуоми Кумитаи иҷроияи марказии ИҶШС қарор кард, ки дар ин сарзамин бо мақсади ташкили ҷумҳуриҳои миллий тақсимои милливу ҳудудӣ гузаронида шавад.

Дар натиҷаи ин марзбандӣ, бо қарори КИМ ИҶШС аз 27-уми октябри соли 1924 дар қаламрави Осиёи Марказӣ ҶШС Узбекистон, ҶШС Туркманистон, Ҷумҳурии Мух-

тори Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон дар ҳайати Ӯзбекистон, Ӣумхурии Мухтори Шуравии Сотсиалистии Қазоқистон, Вилояти Мухтори Қароқирғиз (Қирғизистон) дар ҳайати ӢШС ФР ва Вилояти Мухтори Қароқалпоқистон дар ҳайати ӢМШС Қазоқистон таъсис дода шуданд.

Ҳамин тавр, санаи таъсиси ӢМШС Тоҷикистон 27-уми октябри соли 1924 мебошад. Ба ҳайати он вилоятҳои Душанбе, Қургонтеппа, Кӯлоб, Панҷакент, Ӣротеппа, Фарм (водии Рашти имрӯза) ва ВМКБ дохил шуданд ва ҳамон вақт аҳолии ӢМШС Тоҷикистон 739,5 ҳазор нафар ва масоҳаташ 135,6 ҳазор километрро ташкил меод.

Бояд гуфт, ки дар ин марзбандии милливу худудӣ дар масъалаи ба назар гирифтани манфиат ва талаботи воқеии тоҷикон ба давлати милли ва шумораи аслии тоҷикон ба камбудихои чиддӣ роҳ дода шуд. Сиёсати нодурусти милли ба дараҷае буд, ки ҳатто Комиссариати корҳои миллии ӢМШС Туркистон барои амалӣ намудани тақсимои милли ба ҷуз шуъбаҳои узбекиву туркманӣ, қирғизӣ ва миллатҳои хурд ташкили шуъбаи тоҷикиро раво надид.

Ҳамагӣ се рӯз пеш аз ҳалли тақдири миллати тоҷик бо овози машваратӣ Ӣ. Имомов, А. Ӣочибоев ва М. Саидҷонов ба комиссияи тақсимои дохил карда шуданд ва ба намояндагони тоҷикон аз ҷониби пантуркистон фишори зиёд оварда мешуд.

26-уми ноябри соли 1924 дар Тошканд мақоми роҳбарикунандаи Ӣумхурии Мухтор – Кумитаи инқилобӣ дар ҳайати раис – Нусратулло Махсум ва муовинонаш – Б. Додобоев ва Р. Бобочонов таъсис ёфт ва Душанбе пойтахти ҷумҳурии интиҳоб карда шуд.

Дар таърихи давлатдорӣ нави тоҷикон санаи 28-уми апрели соли 1929 бо қабул шудани нахустин Конституцияи ӢМШС Тоҷикистон хотирмон аст. Инчунин дар моҳи сентябри соли 1929 бо қарори Анҷумани III Шуроҳои ӢШС Ӯзбекистон округи Ӣучанд бо ноҳияҳои Ӣучанд, Конибо-

дому Ашт ва Исфара ба ҳайати ҶМШС Тоҷикистон дохил карда шуд ва бо ҳамин шумораи аҳоли ба 1 миллиону 200 хазор нафар расид, ки ин барои таъсиси ҷумҳурии мустақили иттифоқӣ асос гардид. 16-уми октябри соли 1929 Анҷумани сеюми Ҷавкулодаи Шуроҳои Тоҷикистон дар бораи ташкили ҶШС Тоҷикистон қарор ва изҳорот қабул намуд.

Аз моҳи октябри соли 1929 то рӯзи эълон шудани Эъломияи истиқлоли Ҷумҳурии Тоҷикистон – 24-уми августи соли 1990 – марҳалаи инкишофи Тоҷикистон дар ҳайати Иттиҳоди Шуравӣ буд. Бо вучуди набудани истиқлоли давлатӣ дар ин давра, ҳама соҳаҳои ҳаёти кишвар – илму маориф, фарҳанг, иқтисоду иҷтимоиёт, сохтмон, тиб ва ғайра инкишоф ёфтанд. Таҳлили муфасссали ин давраро шумо метавонед аз китобҳои таърих мутолиа кунед. Аз ислоҳоти давра ба давраи ҳуқуқ танҳо ҳамин далел шаҳодат медиҳад, ки вобаста ба давраҳои тараққиёти иҷтимоиву иқтисодии ИҶШС дар Тоҷикистон 4 маротиба – солҳои 1929, 1931, 1937 ва 1978 Конститутсия қабул шудааст.

Дар оғози солҳои 90-ум дар саросари Иттиҳоди Шуравӣ ҷунбиши истиқлолхоҳӣ ва мубориза барои бунёди давлатҳои миллӣ авҷ гирифт ва ҷомеаи Тоҷикистон низ аз ин ҳаракати умумииттифоқӣ дар канор намонд. Тоҷикистон бештар ба давлатдорӣ нав эҳтиёҷ дошт.

Ҳамин тавр, таърих имкони хубе фароҳам овард, ки тоҷикон дубора соҳиби давлати миллии худ шаванд ва имрӯз мову шумо дар чунин давлати соҳибистиклол, ки номаш Ҷумҳурии Тоҷикистон аст, зиндагӣ мекунем.

### **§ 6.3. ЭЪЛОМИЯИ ИСТИҚЛОЛИ ДАВЛАТИИ ТОҶИКИСТОН ВА ОҶОЗИ БУНЁДИ ДАВЛАТИ НАВИНИ ТОҶИКИСТОН**

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар харитаи сиёсии ҷаҳони имрӯза ҳамчун давлати соҳибихтиёру соҳибистиклол ва дорои ҳамаи аломату рӯкҳои давлатдорӣ – умумияти забону ҳудуд ва фарҳанг, халқи дорои тамаддуни оламшумул, рамзҳои

давлатӣ: Суруди миллӣ, Парчами давлатӣ ва Нишони давлатӣ, пойтахт, пули миллӣ – сомонӣ ва яке аз марказҳои тамаддуни ҷаҳонӣ дар Машриқзамин арзи ҳастӣ дорад, ки ин боиси ифтихори ватандории ҳар яки мову шумо мебошад.

Қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ғарб ба шарқ ба масофаи 700 км ва аз шимол ба ҷануб ба масофаи 350 км тул кашидааст. Дар шимол Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Узбекистон ва қисман бо Ҷумҳурии Қирғизистон, дар ҷанубу шарқ бо дарозии 430 км бо Ҷумҳурии Мардумии Чин ва 1030 км бо Ҷумҳурии Ислонии Афғонистон ҳамсарҳад аст. Масоҳати Ҷумҳурии Тоҷикистон 141,4 ҳазор км<sup>2</sup> (километри мураббаъ) буда, 93% (дарсад)-и онро кӯҳсор ва танҳо 7 дарсадашро водихо ташкил медиҳанд.

Аҳолии Тоҷикистон зиёда аз 10 млн нафар ва пойтахти он шаҳри Душанбе мебошад. Забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон забони тоҷикӣ ва беш аз 90 дарсади аҳолии кишварро тоҷикон ташкил медиҳанд. Шакли идоракунии Тоҷикистон ҷумҳурии президентӣ буда, сарвари давлатро Эмомалӣ Раҳмон ба уҳда дорад, ки аз тарафи шаҳрвандони дорои ҳуқуқи интихоботӣ интихоб гардидааст.

Дар сатҳи байналмилалӣ Тоҷикистон ҳамчун субъекти комилҳуқуқ нуфузу эътибори хосса дошта, аз ҷониби беш аз 192 давлати ҷаҳон ба расмият шинохта шудааст.

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1992 узви Созмони Милали Муттаҳид буда, дар аксари давлатҳои хориҷӣ намоёндагҳои дипломатӣ ва консулгарӣ дорад ва дар ҳудуди кишвар намоёндагҳои дипломатии кишварҳои хориҷӣ ва ниҳодҳои таҳассусии СММ, созмонҳои байналмилалӣ ва намоёндагҳои ниҳодҳои байналмилалӣ молиявӣ фаъолият доранд.

Аз ин маълумоти мухтасар маълум аст, ки Тоҷикистон имрӯз як давлати комилан мустақил аст ва роҳи равиши тараққиёт, самтҳои рушди сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҳудуд мустақилона муайян мекунад.

Аввалин санади ҳуқуқие, ки истиқлоли Ҷумҳурии Тоҷикистонро эълон кард, Эълонияи истиқлоли Ҷум-

хурии Тоҷикистон буд, ки 24-уми августи соли 1990 дар Иҷлосияи дуюми Шурои Олии ҶШС Тоҷикистон (даъвати 12-ум) қабул шудааст. Дар моддаи 1-уми Эълومия таърифи мафҳуми Истиқлоли давлатӣ – **«ягонагӣ ва ҳукмравонии ҳокимияти давлатӣ дар тамоми ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва соҳибхитӣрии он дар муносибатҳои хориҷӣ»** сабт гардид. Ин таърифи истиқлол қадами ҷиддие ба сӯи мустақилияти комил буд. Бо вучуди он, ки дар Эълумия Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳаёти ИҶШС ва дар доираи салоҳияти он тасаввур мешуд, андешае баён гардиданд, ки моҳиятан ифодакунандаи давлати озоду мустақил буданд. Чунончи, ҳукуки ҷумҳурӣ ба сарватҳои миллӣ, замин ва сарватҳои зеризаминӣ, низоми бонкӣ, мустақилона муайян кардани сиёсати молия, қарз, нарх ва ғайра. Инчунин ҳама ҳизбҳои сиёсӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва ҳаракатҳои оммавӣ баробарҳуқуқ эълон шуданд. **Бори нахуст андешаи таҷзияи ҳокимият ба шохҳои қонунгузорӣ, иҷроия ва судӣ баён гардид.**

Ҳодисаҳои моҳи августи соли 1991 дар пойтахти ҳамонвақтаи ИҶШС – шаҳри Москва, руҳ додани табaddулоти давлатӣ бо номи «ГКЧП» (Кумитаи давлатии вазъи ғавқулода) ва шикасти он ҳама ҷумҳуриҳои ҳамонвақтаи ИҶШС-ро водор намуданд, ки масъалаи истиқлоли ҳудро бо дарназардошти шикасти воқеии ИҶШС аз нав баррасӣ намоянд.

Ҳамин тавр, Изҳороти Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар Иҷлосияи ғайринавбатии Шурои Олии ҶТ 9-уми сентябри соли 1991 қабул гардида, тавассути ин санад Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф карда шуд. Баъд аз ин Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи эълон шудани Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» қарори махсус қабул кард, яъне изҳороти мазкур бо Қарори Шурои Олии ҶТ қонунӣ гардонид шуд.

Худи ҳамон рӯз, яъне 9-уми сентябри соли 1991 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар хусуси даровардани тағйи-

роту иловаҳо ба Конститутсияи (Қонуни асосии) Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул гардида, истиқлоли воқеии Тоҷикистон дар сатҳи меъёри конститусионӣ расмӣ гардонида шуд.

Муҳимтарин меъёрҳои ҳуқуқии Эъломияи Истиқлоли давлатии ҶТ ҳамчун санади нахустини ҳуқуқии давлати тозабунёди Тоҷикистон аз инҳо иборат буданд:

– ҳукмравоии Конститутсия ва қонунҳои ҶТ дар ҳудуди ҷумҳурӣ;

– моликияти давлатии ҶТ эълон шудани ҳама корхонаву муассисаҳои давлатӣ, воситаҳои асосии истеҳсолӣ, муомилоти фондҳо ва дигар амвол.

Ҳамин тавр, дар таърихи давлати Тоҷикистон санаи 9-уми сентябри соли 1991 ҳамчун рӯзи Истиқлоли давлатӣ ва рӯзи бунёди Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф шудааст. Ҳар сол дар ин рӯзи муборак аҳли ҷомеаи Тоҷикистон чашни Истиқлолро бо шукӯҳу шаҳомати хосса қайд мекунад ва ин рӯз тибқи қонун рӯзи истироҳат эълон шудааст.

Маънии Истиқлолро Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хеле дақиқ шарҳ додаанд: **«Истиқлолият шиносномаи ҳастии давлати комилҳуқуқ ва соҳибихтиёри тоҷикон дар ҷомеаи ҷаҳонист, ки низоми давлатдорӣ, сиёсати дохилию хориҷӣ, сиёсати иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ҳешро мустақилона пеш мебарад».**

#### **§ 6.4. ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: АСОСҲОИ СОҲТОРИ КОНСТИТУТСИОНӢ ВА РУКНҲОИ ДАВЛАТДОРӢ**

Аз соли 1991 – соли бунёди Ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистон то соли 1994 – қабули нахустин Конститутсияи давлати мустақили Тоҷикистон вазъи сиёсӣ ва иҷтимоии мамлакат хеле мураккаб буд. Нахустин бор 30-юми ноябри соли 1990 Қаҳҳор Маҳкамов дар интиҳоботи Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон интиҳоб гардид. 24-уми ноябри соли 1991 бори аввал дар таърихи Тоҷикистони давраи нав – раёӣ-пурсии умумихалқӣ барои интиҳоби Президенти кишвар

баргузор шуд ва Раҳмон Набиев аз чониби кулли шахрвандони мамлакат ба ҳайси сарвари давлат интихоб гардид.

Дар назари аввал чунин менамуд, ки ҳокимияти сиёсӣ мувофиқи талаботи демократия барқарор ва суботи сиёсӣ дар кишвар таъмин шудааст, аммо муқовимати сиёсӣ хеле авҷ гирифта, гирдиҳамоиҳои моҳҳои апрел-майи соли 1992, таъсиси Ҳукумати муросони миллӣ, силсилаи зӯрораҳо ва фишорҳо ба Сарвари давлат ва вакилони халқ, задухӯрдҳои дохилӣ оқибат боиси сар задани ҷанги граждани гардиданд. Моҳҳои май-ноябри соли 1992 Тоҷикистон дар ҳолати бӯҳрони шадиди сиёсӣ иҷтимоӣ қарор гирифта, бесомониву беконунӣ ҳукмфармо гардид.

Ниҳоят, 16-уми ноябри соли 1992 дар Хучанди бостонӣ Иҷлосияи таърихӣ XVI Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кори худ шуруъ кард ва тавассути ҳамин иҷлосияи сарнавиштсоз барои ҳомӯш кардани оташи ҷанги шахрвандӣ замина гузошта шуд. Рӯзи 19-уми ноябри соли 1992 дар ҳамин иҷлосия интиҳоботи Раиси Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд, ки бо тарафдории 186 депутат аз 197 депутат (вакил)-и ҳузурдошта Эмомалӣ Раҳмон Раиси Шурои Олӣ ва Сарвари давлати Тоҷикистон интихоб гардид.

Мардуми шарифи Тоҷикистон савганди Эмомалӣ Раҳмонро дар он лаҳзаҳои таърихӣ бо мароқи тамом шуниданд: **«Ман кори худро аз сулҳ оғоз хоҳам кард. Мо ҳама бояд ёру бародар бошем, то ки вазъиятро ором намоем...»**

Натиҷаи фаъолият ва ҷонбозиҳои содиқонаи Эмомалӣ Раҳмон буд, ки сулҳу субот ва ризояти миллӣ дар кишвар пойдор гардида, давлат аз хавфи нобудӣ наҷот дода шуд. Тавассути ҷасорату заковат ва ҳираду адолатпешагии Эмомалӣ Раҳмон 27-уми июни соли 1997 дар шаҳри Москва Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар Тоҷикистон ба имзо расид, ки баъди он кишвар ба маҷрои ҳаёти ороишта ва созандагӣ қадам ниҳод.

marifat.tj

Китобхонаи электронии  
Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Воқеан, асосҳои сохти конституционӣ гуфта, чиро дар назар дорем? Инҳо принципҳо ё усулҳои роҳбарикунандае мебошанд, ки ғаёлияти ҷомеа ва давлат дар асоси онҳо ба роҳ монда мешавад. Принципҳои демократизм, ҷумҳурият, волияти қонун, иқтисоди бозорӣ, давлати иҷтимоӣ, дунявӣ, гуногунандешии сиёсӣ ва мафкуравӣ ба ҷумлаи ин принципҳо дохил мешаванд.

Муҳимтарин хусусиятҳои Тоҷикистон ҳамчун давлат дар моддаи 1-уми Конститутсия зикр шудаанд: соҳибхитӣрӣ, демократӣ, ҳуқуқбунёдӣ, дунявӣ ва ягона. **Маънои соҳибхитӣрӣ хеле васеъ аст, яъне он ҳам ба халқ ҳамчун сарчашмаи ҳокимият тааллуқ дорад. Соҳибхитӣрии Тоҷикистон, пеш аз ҳама, дар он ифода меёбад, ки давлат самтҳои асосии сиёсати дохилӣ – роҳу усулҳои тараққиётро дар соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, қонуният ва ғайра, дар сиёсати хориҷӣ роҳу усулҳои муносибат бо давлатҳои хориҷӣ ва умуман ҷомеаи ҷаҳониро мустақилона муайян менамояд.**

Дар масъалаи соҳибхитӣрии халқ бояд дар ёд дошт, ки халқ баёнғари соҳибхитӣрист ва ҳокимияти ҳудро бевосита (яъне дар раъйпурсӣ ва овоздиҳӣ) ва ё ба воситаи вакилони худ амалӣ мегардонад. Мафҳуми халқ дар қисми сеюми моддаи 6-уми Конститутсия шарҳ дода шудааст, яъне тамоми шаҳрвандони Тоҷикистон, сарфи назар аз миллаташон халқи Тоҷикистон ҳисоб меёбанд. Соҳибхитӣрии халқ боз дар он ифода меёбад, ки аз номи вай танҳо Президент, Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаи якҷояи худ ҳуқуқи сухан гуфтан доранд. Чаро? Сабаб ин аст, ки Сарвари давлатро тамоми шаҳрвандон бо тарзи умумӣ, мустақим, баробар ва бо овоздиҳии пинҳонӣ интиҳоб мекунанд, яъне ӯ ба маънии пуррааш вакили олии халқ аст. Вакилони парламентаро низ халқ тавассути овоздиҳии умумихалқӣ интиҳоб менамояд. Раъйпурсии умумихалқӣ ва интиҳобот ифодаи олии ҳокимияти бевоситаи халқ аст.

Акнун дар хусуси демократия сухан меронем. **Демократия калимаи юнонӣ буда, маънояш ҳокимияти халқ аст.** Ҳокимияти халқ дар ду шакл зоҳир мегардад: дар шакли **демократияи бевосита**, яъне қабули қарору қонунҳо ё ҳалли масъалаҳои ҳаётан муҳим дар интихобот ва раъйпурсиҳо ва дар шакли **демократияи намояндагӣ**, яъне ба воситаи мақомоти аз тарафи халқ бевосита интихобшудаи намояндагӣ.

Яке аз шаклҳои дигари демократия ҳамин аст, ки шаҳрвандон ҳуқуқ доранд дар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ҳизбҳо, ассосиатсияҳо, маҳфилҳо, гурӯҳҳо ва ғайраҳо муттаҳид шаванд ва ба ин восита дар амалӣ гардонидани ҳокимият иштирок намоянд.

Маънои давлати ҳуқуқбунёд низ хеле васеъ аст. Чунин тарзи давлатдорӣ орзуи ҷомеаи инсонӣ аз қадимулайём аст. **Давлати ҳуқуқбунёд чунин давлатест, ки ҷаъолияти ҳама – ҳам давлату мақомоти он ва ҳам қулли шаҳрвандон ба ҳуқуқ тобеъ мебошад.** Ҳамчун давлати ҳуқуқбунёд эътироф шудани Тоҷикистон маънои ба ҳуқуқ ва пеш аз ҳама, ба Конститутсия тобеъ будани ҷаъолияти мақомоти давлатиро дорад.

**Аломатҳои асосии давлати ҳуқуқбунёд инҳоянд: бартарии ҳуқуқ ва волияти қонун, арзиши олии доштани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ва қафолати он, таҷзияи ҳокимият ва масъулияти байниҳамдигарии давлат ва шахсият.** Ин аломатҳо дар боби аввали Конститутсия ва дар бисёр қонунҳои дигар инъикос ёфтаанд.

Маънои дунявӣ чандон душвору мураккаб нест. **Давлати дунявӣ чунин давлатест, ки дар он ягон дину мазҳаби аз ҷониби давлат эътирофшуда вуҷуд надорад ва ҳеҷ як дину мазҳаб ҳатмӣ ё худ афзалиятнок ҳисобида намешавад.** Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ягон дини расмӣ вуҷуд надорад, ҳама дину мазҳабҳо аз ҳуқуқи баробари вуҷуд доштан бархӯрдоранд. Шаҳрвандони Тоҷикистон, сарфи назар аз он ки ба қадом дин пайравӣ мекунанд, қомилан баробар ҳуқуқ мебошанд. Дар ягон ҳуҷҷати давлатӣ диндор будан ё набудани шахс қайд карда намешавад. Дар Тоҷикис-

тон бо вучуди он ки беш аз 90 дарсади шаҳрвандон дини исломро пайравӣ меkunанд, ин дин аз ҷониби давлат ҳамчун дини асосӣ ё расмӣ эътироф намешавад. Ташкилотҳои динӣ аз давлат ҷудо мебошанд ва ҳукуки ба кори давлат даҳлат карданро надоранд. Тамоми муносибатҳои вобаста ба ташкилотҳои диниро Қонуни ҚТ «Дар бораи озодии вичдон ва иттиҳодияҳои динӣ» ба танзим медарорад.

**Тоҷикистон давлати ягона мебошад. Маънои ягона будани Тоҷикистон дар он ифода меёбад, ки мақомоти олии намояндагӣ, иҷроия ва судии барои тамоми кишвар умумӣ дорад, як Конституция, як низоми қонунгузорӣ ва шаҳрвандии ягона дорад. Дар Тоҷикистон низоми ягонаи пул, сиёсати ягонаи қарз ва андоз ҷорист. Ғайр аз ин қисмҳои таркибии давлати ягона (вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо) дорони ҳукуки соҳибхитиёрӣ буда наметавонанд. Вобаста ба тобеият аз мақомоти марказӣ, давлатҳои ягона – мутамарказ ва ғайримутамарказ мешаванд. Тоҷикистон аз ин ҷиҳат давлати мутамаркази ягона аст, зеро сарварони мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз марказ таъин карда мешаванд. Масалан, раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро Президент таъин ва озод мекунад ва ба тасдиқи Маҷлиси дахлдори вакилони халқ пешниҳод менамояд. Мувофиқи моддаи 7 Конституция, Тоҷикистон аз Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳрҳо, ноҳияҳо, шаҳракҳо ва деҳаҳо иборат аст. Дигар хусусияти давлати ягона аз он иборат аст, ки қувваи мусаллаҳи ягона дорад, ки аз ҷониби мақомоти марказии ҳокимияти давлатӣ идора карда мешавад.**

**Тоҷикистон дар қисми 3 моддаи 1 Конституция давлати иҷтимоӣ эътироф шудааст. Хусусияти иҷтимоӣ доштани давлати Тоҷикистон дар он зоҳир мешавад, ки сиёсати дохилии он ба фароҳам овардани шароит ҷиҳати зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаи шахсият нигаронида шудааст. Таъмини некуаҳволии ҷамъият дар асоси адолати иҷтимоӣ – принципи асосии давлати иҷтимоӣ ташаккул меёбад. Мафҳуми**

некуаҳволии чамъият дар муҳайё кардани шароит барои кор ва гирифтани музди сазовор барои кор, вазъи хуби манзил ва ғизо, ба ҳама дастрас будани ёрии тиббӣ, маориф, шаклҳои гуногуни иттилоот ва ғайра ифода меёбад.

**Дигар хусусияти сохти конститусионии Тоҷикистон дар гуногун будани равияҳои сиёсӣ ва мафкуравист. Ҳеч як мафкура ҳамчун мафкураи ҳукмрон ё мафкураи давлатӣ эътироф шуда наметавонад.** Гуногунии мафкуравӣ маънои онро дорад, ки ҳар як шахс, гурӯҳи иҷтимоӣ, ҳизби сиёсӣ, иттиҳодияи чамъиятӣ метавонад назария ва ақидаҳои сиёсии худро бемонеа таҳия ва инкишоф диҳад, онҳоро тарғибу ташвиқ намояд. Ҳамон мафкурае роҳ дода намешавад, ки миллатгарой, наҷодпарастӣ, бадбинӣ ва хусумат, зӯран сарнагун кардани сохти конститусионии Тоҷикистонро тарғиб намояд.

Намояндагони ҳизбҳои сиёсӣ дар парламент низ фаъолият мекунанд, онҳоро мардум аз рӯйи ақидаҳои сиёсӣ ва мавқеашон дар ҷомеа ба сифати вакил интихоб кардаанд. Аз ин рӯ онҳо ҳуқуқи комил доранд, ки манфиати интихобкунандагони худро ба воситаи ваколатҳое, ки қонун ба онҳо додааст, ҳимоя ва пешбарӣ кунанд.

**Ниҳоят, яке аз хусусиятҳои дигар – принципи иқтисодӣ бозаргонист. Баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқии ҳама шаклҳои моликият, аз ҷумла моликияти хусусӣ асоси ин принципро ташкил медиҳад.**

**Рамзҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон – Парчами давлатӣ, Нишони давлатӣ ва Суруди миллӣ – рамзҳои истиклол ва соҳибхитӣёрии давлат буда, симои воқеӣ ва таърихӣ онро дар шакли ба худ хос инъикос менамоянд.** Онҳо рукҳои асосии муқаддасоти миллӣ ба шумор мераванд. Бо дидани Парчаму Нишон ва шунидани Суруди миллӣ ифтихори ватандорӣ ва эҳсоси масъулияти ҳар як шаҳрванд дар назди Ватан боло мегирад. Дар тамоми кишварҳои ҷаҳон аз ҷониби шаҳрвандон нисбат ба рамзҳои давлатӣ садоқату эҳтиром нишон дода мешавад. Беэҳтиромӣ нисбат ба рамзҳои давлатӣ тибқи қонуни ҷиноятӣ сазовори ҷазо доништа мешавад.

**Рамзҳои давлатӣ** дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рамзҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва низомномаҳои дахлдор инъикос ёфтаанд, ки онҳоро Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ кардааст. Тибқи Низомнома дар бораи Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо Қарори Маҷлиси Олии ҚТ аз 11-уми декабри соли 1999 тасдиқ шудааст, Парчами давлатӣ матои росткунҷаест, ки дар рӯи он се раҳи рангаи ба таври уфуқӣ ҷойгирифта кашида шудааст: раҳи боло ранги сурх дошта, паҳнои он ба раҳи сабзи поён баробар мебошад, раҳи сафеди мобайнӣ якуним баробари паҳнои ҳар яке аз раҳҳои ранга аст. Дар рӯи раҳи сафед, дар мобайни Парчам бо зарҳал рамзи тоҷи тансиқшуда ва дар болои он ҳафт ситора дар шакли нимдоира тасвир шудааст.

**Парчами давлатӣ** дар биноҳое афрохта мешавад, ки дар онҳо намояндагони ҳар се шоҳаи ҳокимияти давлатӣ фаъолият мекунанд, чунончи қароргоҳи расмӣ Президенти ҚТ, Маҷлиси Олии ҚТ, Ҳукумат, судҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо, инчунин дар давраи гузаронидани иҷлосияҳои Маҷлиси Олӣ, Маҷлисиҳои вакилони халқи вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо ва маҷлисиҳои намояндагони ҷамоатҳо. Низомномаи мазкур истифодаи тасвири Парчамро ба мақсади ороишӣ низ иҷозат додаст, ба шарте ки ороиши он ба асли тасвири Парчам мувофиқат кунад ва нисбат ба он беҳурматӣ зоҳир карда нашавад.

**Нишони давлатӣ** аз тасвири тоҷи тансиқшуда ва нимдоира аз 7 ситорае, ки бо нурҳои офтоби аз паси кӯҳҳои барфпӯш тулуъкунанда рӯи онро гирифтааст ва бо чанбаре оро ёфтааст, ки атрофашро аз тарафи рост хӯшаҳои гандум ва аз тарафи чап шоҳаҳои пахтаи шукуфон ихота кардаанд, иборат мебошад. Болои чанбара бо тасмаи сараҳа печонида шуда, дар қисми поён рӯи курсӣ китоби боз ҷой гирифтааст. Нишон ранга буда, тоҷ, офтоб, кӯҳҳо, хӯшаҳои гандум, китоб, лавҳ бо зарҳал тасвир ёфтаанд, появу баргҳои ниҳолҳои пахта сабз, раҳҳои тасмаҳо сурх, сафед ва сабз, муқоваи ки-

тоб сурх аст. Бояд гуфт, ки мавриди истифодаи Нишони давлатӣ нисбат ба Парчаму Суруди миллӣ васеътар аст, чунончи шиносномаҳои ҳар яки мову шуморо маҳз Нишони давлатӣ оро медиҳад, инчунин дар ҳама муҳру бланкҳои ҳуҷҷатҳои мақомоти давлатӣ тасвири Нишон ҷой дода шудааст.

Агар Парчаму Нишони давлатӣ танҳо ба дидан ҳисси эҳтиром ва ифтихори моро бедор намоянд, шунидани Суруди миллӣ ҳаяҷони касро дучанд мегардонад. Суруди миллӣ рамзи давлатдорӣ миллӣ аст. **Тибқи Низомномаи Суруди миллӣ, ки он бо Қарори Маҷлиси Олии ҶТ аз 11 декабри соли 1999 тасдиқ шудааст, эҳтироми Суруди миллӣ ва азёд дониستاني он вазифаи муқаддаси ҳар шахрванди кишвар мебошад.**

Ҳар кишваре, ки соҳиби истиқлоли давлатӣ аст, соҳиби пойтахт низ мебошад. Пойтахт маркази ҷойгиршавии мақомоти олии ҳокимият, фарҳанг ва инчунин макони ҷойгиршавии намояндагӣҳои дипломатии давлатҳои хориҷӣ ба шумор меравад. Мувофиқи Конститутсияи ҶТ шаҳри Душанбе пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва шаҳри дорои аҳамияти ҷумҳуриявӣ ҳисоб меёбад.

Оиннома ва Нишони пойтахт аз мавқеи махсус доштани он дар ҳаёти кишвар гувоҳи медиҳад.

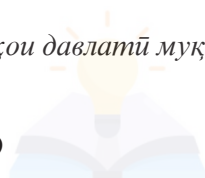
**Забон муқаддастарин рукни давлатдорӣ ҳар миллати дунёст. Маҳз бо шарофати Истиқлол ва худшиносии миллӣ забони тоҷикӣ мақоми давлатӣ пайдо кард ва дар Конститутсияи Тоҷикистон (моддаи 2) ба сифати забони давлатӣ эътироф гардид.** Ёдовар шудан лозим аст, ки халқи тоҷик аз ҷумлаи халқҳои тоҷик, ки забони хеле қадима дорад. Давраи ниҳии ташаккули забони тоҷикӣ ба асрҳои IX–X рост меояд. Бо вуҷуди набудани давлатдорӣ, дар тури асрҳои зиёд забони тоҷикӣ дар аксар кишварҳои Шарқ ба сифати забони коргузори давлатӣ истифода мешуд ва бузургтарин дастовардҳои илму адаби дорои шуҳрати ҷаҳонӣ бо ҳамин забон офарида шудаанд. Қабул шудани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба эҳёи фарҳанги нави давлатдорӣ мусоидат кард.

Дар Қонуни мазкур манфиати миллатҳои ғайриточик дар истифодаи забони модариашон ба эътибор гирифта шуда, забони русӣ ҳамчун забони муоширати байни миллатҳо эътироф шудааст.

**Пули миллӣ – сомонӣ нишони дигари устувори Истиқлоли давлатист.** Пули миллӣ ба рушди иқтисоди миллӣ мусоидат карда, муносибатҳои ин соҳаро ба танзим медарорад. Вазъи муътадили иқтисодии кишвар дурустии иқдоми Сарвари давлатро дар хусуси ба муомила баровардани асъори миллӣ – сомонӣ собит мекунад.

### **Савол ва супориш:**

1. Рӯкнҳои давлатдориро номбар кунед.
2. Давлатҳои қадимтарини аҷдоди мо кадомҳо буданд ва дар кадом минтақаҳо фаъол буданд?
3. Сохти давлатдориҳои империяи Ҳахоманишиҳо чӣ гуна буд?
4. Нахустин Эъломияи ҳуқуқи башир ба кӣ тааллуқ дошт?
5. Давлатҳои Бохтару Сугд дар кадом асрҳо вуҷуд доштанд?
6. Давлати Сосониён чӣ гуна давлат буд ва чанд сол ҳукмронӣ кардааст?
7. Давлати Сомониён чӣ гуна сохти давлатӣ дошт?
8. ҶМШС Тоҷикистон кай ва дар чӣ гуна вазъи сиёсӣ таъкил ёфт?
9. Тоҷикистон дар ҳайати ИҶШС чанд маротиба Конституция қабул кардааст?
10. Таърифи мафҳуми Истиқлоли давлатиро тибқи Эъломияи истиқлоли Тоҷикистон шарҳ диҳед.
11. Конституцияи соли 1994 аз чанд боб иборат аст ва кадом масъалаҳоро дар бар мегирад?
12. Хусусияти иҷтимоӣ доштани Тоҷикистонро шарҳ диҳед.
13. Ба фикри шумо, чаро рамзҳои давлатӣ муқаддас эълон шудаанд?



## **БОБИ 7. КОНСТИТУТСИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН – ҚОНУНИ АСОСИИ ДАВЛАТ**

### **§ 7.1. МАҲҲУМИ КОНСТИТУТСИЯ ВА АҲАММИЯТИ ОН ДАР РУШДИ ҶОМЕА**

9 сентябри соли 1991 эълон гардидани истиқлоли давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳаёти сиёсӣ, ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии Тоҷикистон дигаргуниҳои кулӣ ба вучуд овард. Сохти давлатӣ, шакли идоракунии давлат, низоми сиёсӣ, мазмун ва моҳияти ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон ва шаҳрванд ва дигар муносибатҳои мавҷуда дигаргун шуданд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ҳаёт, кадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои фитрии инсон дахлнопазир эълон гардиданд. Амалишавии ҳокимияти давлатӣ дар асоси таҷзияи он ба ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ бо мақсади роҳ надодан ба ғасби ҳокимияти давлатӣ аз ҷониби шахсони алоҳида, гурӯҳи шахсон ё мақомоти алоҳида пешбинӣ гардида, волоияти санадҳои байналмилалӣ бар санадҳои миллӣ ҳислати ҳуқуқӣ пайдо кард. Ин маънои онро дорад, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон барпо кардани давлати демократии ҳуқуқбунёд ва ҷомеаи озоди шаҳрвандиро мақсади худ қарор дод. Дар ҳамин асос иқтисодиёти Тоҷикистон ба шаклҳои гуногуни моликият, аз ҷумла моликияти хусусӣ асос ёфта, озодии соҳибкорӣ қафолат дода шуд.

Истиқлоли давлатӣ барои қабули рамзҳои давлати миллӣ, аз қабили Парчам, Нишон ва Суруди миллӣ замина гузошт.

Эълони Истиқлоли давлатӣ ва ба марҳалаи сифатан нави рушд ворид гардидани Тоҷикистон зарурати таҳия ва қабули Конститутсияи нави Тоҷикистонро ба миён овард, зеро таъмини истиқлоли давлатӣ ва рушди бомароми кишвар бидуни Конститутсияи нав ғайриимкон буд.

Аз нигоҳи арзишҳои замони имрӯз ва бо дарназардошти хусусиятҳои таърихиву анъанавӣ, милливу мазҳабӣ, иқтисо-

диву иҷтимоӣ ва фарҳангиву ҳуқуқии халқи тоҷик муқоиса кардани Конститутсияи Тоҷикистони муосир бо ягон санади таърихӣ ё қонуни асосии мамлакати дигари ҷаҳон қобили қабул буда наметавонад. Зеро ҳар кишвар бо ҳамон роҳе рушд мекунад, ки дар қонуни асосиаш муқаррар шудааст ва онро халқ дар интиҳоботи озоду демократӣ қабул намудааст.

Ба ибораи дигар, ҳар халқ ҳамон конститутсияро дорад, ки ба он сазовор аст. Аз ин нуқтаи назар, халқи Тоҷикистонро бахту саодати бузурге насиб шудааст, ки соҳиби чунин конститутсия мебошад. Чунки дар асоси хулосаи коршиносони як қатор давлатҳои пешрафта ва ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ, аз ҷумла Созмони Милали Мутаҳид ва Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз намунаҳои беҳтарини конститутсия ба шумор меравад.

Калимаи «конститутсия» (аз калимаи лотинӣ «constitutio» – муқаррарот, сохтор, барпо намудан) маънои сарчашмаи асосии ҳуқуқии дорои эътибори олибударо дорад.

Конститутсия, дар навбати аввал, ҳуҷҷати таърихӣ буда, ҳазорсолаҳо амал мекунад, лекин он дар шакл ва мазмун имрӯзаи худ зиёда аз дусад соли охир амал карда истодааст. Аввалин ибораи конститутсия ҳанӯз дар аҳди Руми қадим маълум буд. Он вақт баъзе санадҳои муҳимми шоҳон, ки муносибатҳои ба сохтори давлатӣ алоқамандро ба танзим медароварданд, конститутсия ном доштанд. Бинобар ин, дар он замон метавонист якчанд конститутсия дар як вақт амал кунад. Чӣ хеле ки аз мавзӯи гузашта маълум гардид, конститутсия ҳамчун қонуни асосии давлат на дар давлати ғуломдорӣ ва на дар давлати феодалӣ маълум буд. Он дар шакл ва мазмун имрӯзаи худ дар натиҷаи ғалабаи инқилобҳои буржуазӣ-демократӣ ва ба сари ҳокимият омадани синфи нав – буржуазия пайдо гардид. Аввалин конститутсия соли 1787 дар ИМА ва соли 1791 дар Полша ва Фаронса қабул шуда буд. Баъдан конститутсия соли 1809 дар Шветсия, соли 1811 дар Венесуэла, соли 1812 дар Испания, соли 1814

дар Норвегия, соли 1815 дар Нидерланд, соли 1831 дар Бельгия, соли 1863 дар Люксембург ва дар дигар давлатҳо давра ба давра қабул гардид.

Дар асри XIX дар аксари давлатҳои қитъаи Аврупо, Амрико ва баъзе давлатҳои қитъаи Осиё раванди гузариш ба низоми конституционӣ асосан ба охир расид. Чунин раванд дар баъзе давлатҳо, ки истиқлолияти давлатии худро эълон намуданд, имрӯз низ давом дорад.

Аз замоне, ки аввалин конституция қабул гардид, то имрӯз қариб тамоми давлатҳои ҷаҳон, аз ҷумла давлатҳои исломӣ, ба монанди Эрон, Покистон, Афғонистон ва монанди инҳо конституцияи худро қабул карданд. Ин маънои онро дорад, ки дар шароити имрӯза нақш ва аҳамияти конституция дар рушди ҷомеа ниҳоят назаррас мебошад, зеро конституция муносибатҳои муҳимтарини ҷамъиятиро ба танзим дароварда, заминаи асосии ташаккули давлатдории миллиро ташкил медиҳад.

Конституция баробари ҳуҷҷати таърихӣ буданаш, ҳуҷҷати сиёсӣ ба шумор меравад ва ҳамчун ҳуҷҷати сиёсӣ мазмуни ба худ хос дорад. Дар он, одатан, шакли сиёсии масъалаҳои муҳимтарини ба сохибхитиёрии давлат, ҳокимияти давлатӣ, ҳолати ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд, шаклҳои моликият ва монанди инҳо алоқаманд муқаррар карда мешаванд.

Конституция ҳамчунин ҳуҷҷати ҳуқуқӣ ба шумор меравад. Хусусияти ҳуқуқӣ доштани конституция дар он зоҳир мегардад, ки он дорои қувваи олии ҳуқуқӣ мебошад. Меъёрҳои конституция бевосита (мустақиман) амал меkunанд ва ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон ва шаҳрвандро кафолат дода, заминаҳои муҳими ҳуқуқи фаъолияти мақомоти давлатӣ, вазъи ҳуқуқи онҳо, дигар унсурҳои давлатдориро пешбинӣ намуда, ба танзим медароранд.

Муносибатҳои муҳимтарини ҷамъиятӣ, ки бо конституция ба танзим дароварда мешаванд, дар навбати худ моҳияти конституцияро муайян менамоянд. Аз ин ҷо, моҳияти конституция ҳамчун қонуни асосии давлат дар он зоҳир

мегардад, ки он сарчашмаи асосии ҳуқуқ буда, дорои қувваи баланди ҳуқуқӣ мебошад. Санадҳои дигари ҳуқуқӣ бояд ба конститутисия мувофиқ бошанд, яъне набояд ба он зид бошанд. Ҳангоми ба конститутисия мувофиқ набудани санадҳои ҳуқуқӣ, онҳо эътибори ҳуқуқии худро гум мекунанд.

Конститутисия ҳамчун қонуни асосии давлат дорои як қатор хусусиятҳо мебошад, ки бо ин хусусиятҳо конститутисия аз дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон фарқ мекунад. Ин хусусиятҳо иборатанд аз:

1) Конститутисия қонуни асосии давлат буда, муносибатҳои муҳими ҷамъиятиро ба танзим мебарорад. Масалан, ҳуқуқи озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд, тартиби фаъолияти мақомоти қонунгузорӣ, иҷроия ва судиро муайян мекунад.

2) Конститутисия назар ба дигар санадҳои ҳуқуқӣ дорои қувваи баланди ҳуқуқӣ мебошад. Дорои қувваи баланди ҳуқуқӣ будани конститутисия маънои онро дорад, ки тамоми санадҳои ҳуқуқӣ бояд ба конститутисия мувофиқ бошанд. Ҳангоми ба конститутисия мувофиқ набудани санадҳои ҳуқуқӣ онҳо қувваи ҳуқуқии худро гум мекунанд.

3) Конститутисия асосҳои сохтори конститутисиониро муқаррар менамояд. Дар конститутисия сарчашмаи ҳокимияти давлатӣ, соҳибхитӣ, шаклҳои гуногуни моликият, ҳадафҳои сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ, гуногунандешии сиёсӣ ва мафкуравӣ, арзиши иҷтимоии инсон ва шаҳрванд, ҳуқуқи озодиҳои асосии ӯ эълон карда мешаванд.

4) Меъёрҳои конститутисия бевосита амал мекунанд. Амали бевоситаи меъёрҳои конститутисия чунин маъно дорад, ки субъектҳои татбиқи ҳуқуқ, ба монанди суд, мақомоти прокуратура, қорғҳои дохилӣ ва ғайра уҳдадоранд иҷрои меъёрҳои конститутисияро, новобаста аз инъикосашон дар санадҳои ҳуқуқӣ, таъмин намоянд.

Конститутисия баробари ҳислатҳои зикргардида, ҳамчунин як қатор вазифаҳоро иҷро менамояд, ки аз инҳо иборатанд:



а) вазифаи муассисӣ. Вазифаи муассисии конституция дар он зоҳир мегардад, ки он дар натиҷаи тағйирёбии қулли ҳаёти ҷамъиятӣ қабул шуда, заминаи ҳуқуқию сиёсии инкишофи зинаи ояндаи ҷомеаро муайян менамояд;

б) вазифаи ташкилӣ. Вазифаи ташкилии конституция дар он ифода меёбад, ки он на танҳо натиҷаи бадаст-омадаро дар ҳаёти ҷамъиятӣ инъикос ва дарҷ карда, дар назди давлат вазифаҳои нав мегузорад, инчунин фаъолияти сиёсии мақомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва шахрвандонро ба танзим медарорад;

в) вазифаи сиёсӣ. Вазифаи сиёсии конституция аз он иборат аст, ки он пояи ҳуқуқии фаъолияти сиёсати ҳориҷии давлат ба шумор меравад;

г) вазифаи мафкуравӣ, яъне конституция мафкураи сиёсиро ба сифати мафкураи ҳукмрон ё муайянкунанда муқаррар мекунад;

ғ) вазифаи ҳуқуқӣ. Вазифаи ҳуқуқии конституция дар он ифода мегардад, ки он асоси низоми ҳуқуқӣ ва тартиботи ҳуқуқии нав мегардад. Конституция танзимгари бево-ситаи муносибатҳои ҷамъиятӣ ва сарчашмаи асосӣ барои қабули дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ мебошад, ки онҳо асосан ифодагари мафкуравии конституция ҳоҳанд буд.

*Ҳамин тавр, Конституция гуфта қонуни асосии давлатро меноманд, ки дорои қувваи олии ҳуқуқӣ буда, бо тартиби махсус, аз ҷониби мақомоти давлатии барои қабули конституция ваколатдоршуда (парламент, корпуси инти-хоботӣ, маҷлиси муассисон) ё дар раъйпурсӣ аз ҷониби халқ қабул карда шуда, муносибатҳои муҳимтарини ҷамъиятиро ба танзим медарорад.*

Дар таърихи Ҷумҳурии Тоҷикистон то Истиқлоли дав-латӣ чор маротиба, яъне солҳои 1929, 1931, 1937 ва 1978 конституцияҳо қабул гардида буданд ва дар давраҳои му-айян амал карданд.



## § 7.2. ТАҲИЯ, МУҲОКИМА ВА ҚАБУЛИ КОНСТИТУТСИЯИ ДАВЛАТИ СОҲИБИСТИҚЛОЛИ ТОҶИКИСТОН

Пас аз соҳибистиқлол гардидани Тоҷикистон барои рушди заминаҳои давлати демократию ҳуқуқбунёд ва таъшаққули муносибатҳои ҷамъиятӣ дар шароити иқтисоди бозаргонӣ зарурати таҳия ва қабули Конститутсияи нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар асоси он пурра аз нав тақмил додани қонунгузории кишвар ба миён омад.

Зарурат ва аҳаммияти қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бунёди давлатдорӣ милли Асосгузори сулҳу ваҳдати милли – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ханӯз дар Иҷлосияи таърихии XVI Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муроҷиатномаи худ ба халқи Тоҷикистон 12 декабри соли 1992 таъкид намуда, иброз доштанд: **«Асоси қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро нав карда, онро бо дарназардошти меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ тақмил дода, барои бунёди давлати нав – давлати демократии ҳуқуқбунёд замина гузоштан лозим аст».**

Бояд гуфт, ки таҳия, муҳокима ва қабули Конститутсияи давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон дар асл баъди Иҷлосияи таърихии XVI Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон шуруъ гардида, ҳамчун натиҷаи татбиқи қарорҳои таърихии он сурат гирифта буд.

Тавре ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суҳанронии худ дар маҷлиси ботантана бахшида ба 20-умин солгарди Иҷлосияи XVI Шурои Олии Тоҷикистон 19 ноябри соли 2012 иброз доштанд: **«Иҷлосия дар инкишофи ислоҳоти конститусионии мамлакат саҳифаи нав кушод ва барои таҳия ва қабули Конститутсияи нави Ҷумҳурии Тоҷикистон замина гузошт. Зеро акнун роҳ ба сӯи сохтмони давлати демократӣ, ягона, ҳуқуқбунёду дунявӣ муайян гардида, барои таъмини пурраи кафолатҳо ва ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон шароити мусоид муҳайё гардида буд».**

Дар Иҷлосияи XVII Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1993 ҳайати нави Комиссияи конститусионӣ таҳти роҳбарии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тасдиқ гардида, ба таҳияи лоиҳаи нави Конститутсия суръати тоза бахшида шуд.

Ҳайати комиссия, бо дарназардошти манфиатҳои миллӣ ва ба эътидол овардани вазъи сиёсии кишвар, барои ҳарчи зудтар таҳия намудани Конститутсия ва дар он ба инобат гирифтани арзишҳои пазируфтаи ҷомеаи ҷаҳонӣ, аз қабилӣ муҳимтарин принципҳои демократӣ ва кафолати таъмини амалишавии ҳукуку озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар муддати начандон тулонӣ корҳои назаррасро анҷом дод.

Зимни таҳияи лоиҳаи Конститутсия, пеш ҳама, меъёрҳои мадди назар гирифта шуданд, ки тавонанд дар вазъи мураккаби ҷумҳурии манфиатҳои миллии ҷомеаи навини Тоҷикистонро инъикос намуда, Истиқлоли давлатиро ҳукми конститусионӣ бахшанд, яқпорчагӣ ва таъмомияти арзии кишварро таъмин намоянд ва дар қатори дигар масъалаҳои муҳим, барои ба арсаи сиёсати ҷаҳонӣ ҳамчун давлати мустақил ва субъекти комилҳукук ворид гардидани Тоҷикистон мусоидат намоянд.

Аз ҷониби гурӯҳи кории таҳияи лоиҳаи Конститутсия ҳар як пешниҳод аз лиҳози назария ва амалияи татбиқ ҷавобгӯ будан ба манфиатҳои миллӣ, таъмини иҷроӣ ҳукуку озодиҳои инсон ва шаҳрванд, таъмини соҳибхитияри воқеӣ ва пешрафти ҷомеа мавриди баррасӣ ва муҳокима қарор дода мешуд.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як қатор хусусиятҳои аввалиндараҷаи Конститутсияи нави Тоҷикистонро муайян намуда, пешниҳодҳои муфид қарданд, ки онҳо аз тарафи Комиссияи конститусионӣ ва гурӯҳи корӣ ба асос гирифта шуданд, аз ҷумла се ақидаи аввалиндараҷа, ки асоси фаъолияти Комиссияи конститусионӣ ва гурӯҳи кории он гардиданд:

якум, «Қонуни асосӣ моҳиятан ҳуҷҷати ҳукуқӣ мебошад. Дар аини замон Қонуни асосӣ умдатарин санади сиёсӣ

ичтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангию ахлоқӣ буда, бурду бохти кишварро дар заминаи рушди миллӣ ва идеалҳои ҷомеа инъикос мекунад»;

дуюм, «Конститутсия ҳуҷҷати ҳуқуқиест, ки иштироки бевоситаи мардумро дар интихоби шакли ҳокимияти сиёсӣ, таъсис додану рӯйи қор овардани мақомоти олии давлатӣ ва ҳам масъулияти онро дар назди халқ ба ҷаҳорҷӯбаи қонун медарорад»;

сеюм, «Қонуни асосӣ ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро низ муайян намуда, доираи татбиқи онро танзим мекунад».

Андешаи қабули Конститутсияи нави Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарназардошти шароити мушаххаси иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангии кишвари мо аҳаммияти муҳимми фарҳангӣ дошт. Ин андеша собит менамояд, ки конститутсияи ҳар як давлат хусусияти миллӣ дошта,

– якум, бо дарназардошти шароити миллӣ қабул мешавад;

– дуюм, барои ифода ва ҳимояи манфиатҳои миллӣ мусоидат мекунад;

– сеюм, барои амалӣ гардидани меъёрҳои конститутсионӣ дар шароити мушаххаси таърихӣ ёрӣ мекунад.

Дар арафаи қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати демократии ҳуқуқбунёд ва дунявӣ ҳамчун концепсияи нави давлати соҳибистиклоли Тоҷикистон пешниҳод гардид. Ин концепсияи давлати тозабунёди Тоҷикистон бо дарназардошти шароити мушаххаси иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ фарҳангии ҷомеаи мо пешниҳод шуда, ҳамзамон бунёди давлати миллии демократии ҳуқуқбунёд ва дунявиро дар шароити Тоҷикистон дар назар дорад. Концепсияи давлати ҳуқуқбунёди дунявӣ, ки то ба имрӯз амалӣ мешавад, аз як тараф арзишҳои умумипазируфтаи ҷомеаи ҷаҳонро пурра инъикос мекунад ва аз тарафи дигар, шакли ифодаи манфиатҳои миллиамон мебошад.

Дар баробари концепсияи давлати демократии ҳуқуқбунёд ва дунявӣ, ҳамчунин концепсияи давлати иҷтимоӣ

пешниҳод гардид. Таҷрибаи конститутсионии ҷаҳонӣ собит менамояд, ки давлати ҳуқуқбунёди демократӣ дар айни замон моҳияти иҷтимоӣ дорад ва дар ҳалли вазифаҳои иҷтимоӣ талош меварзад. Аз ин хотир, дар конститутсияи давлатҳои демократӣ ғояи давлати ҳуқуқбунёди иҷтимоӣ, одатан, дар бахши аввали конститутсия сабт мешавад. Бо дарназардошти ҳамин таҷрибаи ҷаҳонӣ, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Иҷлосияи XVIII Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намуда буданд: **«Мақомоти давлатӣ умедвор аст, ки концепсияи чунин давлат, ки онро мо идеали иҷтимоиямон медонем, дар бахшҳои аввали Конститутсияи нави Тоҷикистон ҷой хоҳад гирифт».**

Бо дарки аҳаммияти масъалае, ки принципҳои конститутсионӣ бояд дар зехну шуури инсон маърифати баланди ҳуқуқиро оид ба эҳтиром гузоштан ба Конститутсия ба миён оранд, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни таҳияи лоиҳаи Конститутсия ҳамеша ба масъалаҳои дар матни он ба таври дақиқ инъикос ёфтани функцияҳои ҳуди Конститутсия, аз қабili функцияҳои сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва инсондӯстӣ аҳаммияти хосса зоҳир мекарданд. Зеро назария ва амалияи татбиқи Конститутсия собит сохтааст, ки танҳо бо амалишавии функцияҳои номбаршудаи Қонуни асосӣ ҳадафҳои аслии он ба воқеият мубаддал мегарданд.

Дигар масъалаи муҳим, ки зимни таҳияи Конститутсия аз ҷониби гурӯҳи корӣ пайгирӣ мешуд, тарғибу ташвиқи васеи меъёрҳо, фаҳмондадиҳии мазмуну муҳтавои Қонуни асосӣ ба аҳолии кишвар ва дарки афзалияти он дар фазои ҳуқуқии кишвар аз ҷониби ҳамагон мебошад.

Ҷиҳати тарғибу ташвиқи меъёрҳои лоиҳаи Конститутсия дар як муддати кӯтоҳ корҳои зиёде ба сомон расонида шуда, аз ҷумла бо ҷалби ҳуқуқшиносон, ходимони намоёни давлативу ҷамъиятӣ, мутахассисони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва намояндагони дигар мақомоти ҳокимияти давлатӣ барномаҳои телевизионӣ доир гардида, барои фаҳмонда-

диҳии меъёрҳои Конституция бо аҳолии кишвар мулоқоту вохӯриҳои зиёд анҷом дода шуданд.

Ҳамчунин лоиҳаи Конституция ба муҳокимаи умум пешниҳод шуда, аз ҷониби аҳолии кишвар ба он зиёда аз ҳаштуним ҳазор таклифу дархост пешниҳод гардида, мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор гирифтанд.

Тавре дар суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Иҷлосияи XIX Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 20-уми июли соли 1994 зикр гардидааст: «Дар тули зиёда аз ду моҳи муҳокимаи лоиҳа бештар аз ҳаштуним ҳазор пешниҳод аз ҷониби мардуми кишвар ва ҳамватанони бурунмарзиамон ба Шурои Олӣ ворид шуд». Вобаста ба ин, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи Конституцияи Тоҷикистонро халқӣ номида, аз ҷумла иброз доштанд, ки «онро кулли ҳамватанони мо дар шаҳру деҳоти Тоҷикистон ва берун аз он мавриди муҳокима қарор дода, такмилу пурра карданд».

Ҳамин тавр, баъд аз муҳокимаҳои тулонӣ, Комиссияи конституционӣ бо дарки масъулияти таърихӣ хеш ва таҳлили воқеият лоиҳаи Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба раёйпурсии умумихалқӣ тавсия намуд.

20-уми июли соли 1994 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ислоҳоти конституционӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, тартиби қабул ва мавриди амал қарор додани Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул гардид.

Аз ҷумла, дар моддаи 1 ин Қонун, ки мақоми қонуни конституциониро дошт, пешбинӣ гардида буд, ки лоиҳаи нави Конституция бо дарназардошти натиҷаи муҳокимаи мардумӣ маъқул доништа шуда, ба раёйпурсии умумихалқӣ (референдум) пешниҳод карда шавад.

Ҳамин тавр, 6-уми ноябри соли 1994 аз тариқи раёйпурсии умумихалқӣ ҳуҷҷати сарнавиштсоз – Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шуд. Натиҷаи раёйпурсии умумихалқӣ чунин буд, ки 87 дарсади иштироккунандагон лоиҳаро дастгирӣ намуданд.

Бо қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳифаи нав дар таърихи давлатдории тоҷикон оғоз гардид. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷати муҳим ва сарнавиштсози таърихи навини тоҷикон буда, ба марҳалаи нави таърихӣ гузариш ба давлати ҳуқуқбунёди иҷтимоӣ ва ҷомеаи озодаи шахрвандӣ заминаи бозғатимоди ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ гузошт. Аз ин хотир, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чун санади тақдирсоз ва шиносномаи миллат аҳаммияти таърихӣ худро дар тури садсолаҳо нигоҳ хоҳад дошт.

Бо қабули Конститутсияи давлати навини Тоҷикистон танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ оид ба раванди ҳуқуқҷодкунӣ, тартиби таҳия, қабул ва мавриди амал қарор додани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, низоми санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, тартиби баҳисобгирӣ ва бақайдгирии давлатии онҳо аз ҷумлаи масъалаҳои буданд, ки бояд дар шароити нави бунёди давлати ҳуқуқбунёд мушаххас ва муайян карда мешуданд.

Конститутсияи Тоҷикистон ба марҳалаи нави таърихӣ гузариш ба давлати демократӣ, ҳуқуқбунёди иҷтимоӣ ва ҷомеаи озодаи шахрвандӣ заминаи бозғатимоди ҳуқуқӣ гузошт. Дар Конститутсия ғояҳои пешқадами миллӣ, ҷамъиятиву сиёсӣ ва усулҳои давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва таҷзияи ҳокимияти давлатӣ, таъмини пурраи ҳуқуқу озодаҳои инсон ва шахрванд, гуногунандешии сиёсӣ ва идеологӣ таҷассуми худро пайдо намуданд.

Конститутсия барои муайян намудани асосҳои сохтори конститутсионӣ, таҳкими ҳокимияти давлатӣ, самтҳои ҷараёни рушди ҷомеа, бунёди давлатдории навин заминаи воқеӣ гузошта, дар заминаи он рушди бемайлони давлат, вазъи муътадили сиёсӣ ва амнияти ҷомеа, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, таҳкими қонуниятӣ тартиботи ҳуқуқӣ, ҳимояи ҳуқуқу озодаҳои инсон ва шахрванд таъмин карда шуд.

Қабули Конститутсия дастоварди бузурги халқ дар роҳи давлатсозиву давлатдории навин ба шумор рафта, дар пойдории сулҳу суботи комил, ваҳдати миллӣ ва ташаккули ниҳодҳои гуногуни ҷомеаи шахрвандӣ дар кишварамон

нақши пурарзиш дорад ва дар заминаи он сатҳи маърифати сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва фарҳангии аҳоли баланд гардид.

Хусусияти муҳимми Конститутсия дар он ифода меёбад, ки он аз як тараф Қонуни асосии давлат ба ҳисоб меравад ва аз тарафи дигар Қонуни асосии ҷомеа мебошад, ки ин ба мақоми халқ ҳамчун сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ ва барандаи моҳияти иҷтимоии ҷомеа таъя менамояд.

Аҳаммияти таърихии Конститутсия аз он иборат аст, ки ин ҳуҷҷати сатҳи олии давлати моро бо тамоми хусусиятҳои ҷаҳониаш таъсис дода, мустақилияти давлатро бо ҳама унсурҳои аз қабилҳои худуд, соҳибхитӣ дар ҳалли масъалаҳои дохилидавлатӣ, мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ, шаҳрвандӣ, қонунгузори мустақил, пули милли, Қувваҳои Мусаллаҳ ва ғайра мустаҳкам намуда, муносибати мутақобилаи давлат ва мақомоти давлатиро бо ҷомеа ва ниҳодҳои он ба вуҷуд овард.

Дар он асосҳои пешрафти давлати муосир, кафолати ҳуқуқ ва озодии инсон ва шаҳрванд, ғайрияти озоди иқтисодӣ, таъзияи ҳокимият, гуногунодешии сиёсӣ мафкураӣ, демократияи намоёндагӣ, бисёрхитӣ, озодии эътиқод, суҳан, матбуот, гуногуношаклии моликият, ғайрияти озоди иқтисодӣ ва соҳибкорӣ, ки нишондиҳандаи мавҷудияти низоми демократии сиёсӣ иҷтимоӣ мебошанд, муайян гардидаанд.

Бо қабули Конститутсия дар як муддати кӯтоҳ тамоми рухҳои давлат дар сатҳи зарурӣ ташаккул, тақомул ва тақвият ёфта, дар он вазъи воқеии пешрафти давлат ва самти ташаккули иҷтимоӣ иқтисодӣ, ҷамъиятиву сиёсӣ ва динӣ маънавии ҷомеа дар шароити муосир инъикос гардид.

Дар заминаи Конститутсия дар Тоҷикистон ислоҳоти ҳуқуқӣ ҳамчун яке аз самтҳои муҳимми талаботи объективӣ рушди ҷомеа идома ёфта, нахустин санадҳои танзимкунандаи муносибатҳои воқеа ба ташаккули рухҳои давлатдорӣ, ғайри намудан ва таҳкими сохтори ҳокимияти давлатӣ қабул гардиданд, мақоми нави ҳокимияти давлатии ҷавобгӯ ба талаботи замон ва ҷомеа таъсис дода шуд.

Конститутсия халкро ба сифати баёнгари соҳибхтиёрӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ эътироф намуда, асоси зербинои ҳукукиро ба сифати кафолати танзими солими муносибатҳои ҷамъиятӣ муқаррар намуд ва барои аз нигоҳи ҳуқуқӣ дуруст ба низом даровардани меъёрҳои қонун ва тартибу усули ҳуқуқии амалигардонии қонунҳо замина ба вуҷуд овард.

Солҳои 1999, 2003 ва 2016 бинобар зарурати таърихӣ, ташаккули муносибатҳои ҷамъиятӣ ва рушди низоми ҳуқуқи миллӣ ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути раёйпурсии умумихалқӣ тағйири иловаҳо ворид карда шуданд. Тағйири иловаҳои ба Конститутсия воридгардида меъёрҳои ин ҳуҷҷати ҳукукиро такмил дода, барои рушди минбаъдаи Тоҷикистони озоду демократӣ, пойдории сулҳу ваҳдат, суботи сиёсӣ, таъмини амнияти давлат, тақвияти ҳукуку озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ҷомеаи шаҳрвандӣ, ташаккули мақомоти ҳокимияти давлатӣ, муносибатҳои байналмилалӣ, амалишавии ҳадафҳои стратегӣ, пешрафти муносибатҳои ҷамъиятӣ ва амалишавии дигар тадбирҳои созанда барои таҳкими ҷомеаи навини кишвар имконоти мусоид фароҳам овардаанд.

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дорои нишона ва хусусиятҳои мебошад, ки онҳо барои эъмори давлати муосири демокративу ҳуқуқбунёд замина гузошта, дар илми муосири ҳуқуқ ҷузъи таркибии қонунҳои сатҳи олӣ эътироф гардидаанд, аз ҷумла:

– яқум, афзалияти ҳукуку озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ки аз ҳуқуқҳои табиӣ инсон маншаъ гирифта, бо кафолати давлатӣ таъмин карда мешаванд. Давлати Тоҷикистон мустаҳкам ва дахлнопазир будани ин ҳукуку озодиҳо ва масъулияти давлатро барои риоя ва ҳифзи онҳо эътироф менамояд;

– дуюм, мустақилияти судҳо ҳамчун механизми асосии кафолати ҳифзи ҳукуку озодиҳои инсон ва шаҳрванд. Танҳо суди мустақил метавонад ҳукуку озодиҳои инсон ва шаҳрвандро аз даҳолати дигарон самаранок ҳифз намояд;

– сеюм, волоияти Конституция нисбат ба ҳамаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ. Ягон қонун ё дигар санад, аз ҷумла санади байналмилалӣ наметавонад Конституцияро ислоҳ ё пурра намояд, ё ин ки ба он мухолифат дошта бошад. Конституция яқҳо бо ҳуқуқи табиӣ асоси низоми ҳуқуқиро таъин дода, барои ба миён овардани тартиботе, ки дар он қонун ва ҳуқуқ ба ҳам мувофиқ мебошанд, равона мегардад;

– ҷорум, афзалияти санадҳои байналмилалӣ. Ин хусусияти давлати ҳуқуқбунёд барои ба ҷаҳони муосир ворид шудани Тоҷикистон нигаронида шуда, қонунгузори миллӣ дар заминаи меъёрҳои санадҳои байналмилалӣ ва тавассути рушди демокративу иҷтимоии давлат, ки аз сандаҳои байналмилалӣ сарчашма мегирад, таъмин карда мешавад.

Ҳамин тавр, қабули Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таърихи давраи истиқлоли Тоҷикистон ҳамчун дастоварди бузурги халқ дар роҳи давлатсозиву давлатдорӣ навин ва эъмори ҷомеаи шаҳрвандӣ сабт гардидааст.

### **§ 7.3. МУНДАРИҶАИ КОНСТИТУЦИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои ҳаҷми наҷандон қалон аст, аммо дар он мундариҷа ва моҳияти тамоми соҳаҳои зиндагӣ ва дурнамои инкишофи давлату давлатдорӣ – шакли идоракунии, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ҳуҷум, муҳимтарин самтҳо ва равишҳои рушди ҷомеа ва давлат инъикос ёфтаанд.

Он аз дебоча, 10 боб, 100 модда ва муқаррароти интиқоли иборат аст.

Дар дебоча аз номи халқи Тоҷикистон қабул шудани Конституция зикр мешавад, ки қомилан дуруст аст. Ин ҳуҷҷати тақдирсозро на гурӯҳи одамон, балки ақсари мулкҳои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тарзи умумӣ, муваҷҷиба, баробар ва бо овоздиҳии пинҳонӣ, яъне аз рӯи талаботи ҷомеаи демократӣ бо мақсади бунёди ҷомеаи адолатпарвар қабул кардаанд.

**Боби аввал «Асосҳои сохтори конституционӣ»** ном дошта, аз 13 модда иборат аст. Дар ин боб хусусиятҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлат, рамзҳои давлатӣ, масъалаҳои дахлнопазирии инсон ва шаҳрванд, соҳибхотирӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ будани халқ, таъзияи ҳокимияти давлатӣ, сохти марзиву маъмурии давлат, кафолати гуногун будани равияҳои сиёсӣ ва мафкуравӣ, ҷудо будани дин аз давлат, эътибори олии доштани Конститутсия ва мустақиман амал кардани меъёрҳои он, қисми таркибии низоми ҳукукии Тоҷикистонро ташкил додани санадҳои ҳукукии байналмилалӣ, самтҳои асосии сиёсати хориҷӣ, гуногуншаклии моликият ва моликияти истисноии давлат муқаррар карда шудаанд.

**Боби дуюми Конститутсия «Ҳуқуқ, озодӣ, вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд»** ном дошта, дар он аз вазъи ҳукукии инсон ва шаҳрванд, роҳи усулҳои кафолати онҳо, мақоми конституционии шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд сухан меравад. Ин боб бевосита амалӣ шудани ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрвандро пешбинӣ намуда, муқаррар мекунад, ки онҳо мақсад, мазмун ва татбиқи қонунҳо, фаъолияти ҳокимияти қонунгузор, иҷроия, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва худидоракуниро муайян мекунад ва ба воситаи ҳокимияти судӣ таъмин мегарданд. Илова ба ин, дар ин боб кафолати конституционии ҳуқуқи шаҳрванд барои иштироки бевосита ё бавосита дар ҳаёти сиёсӣ идоракунии давлатӣ ва ҳуқуқи шаҳрванд дар хусуси аз синни 18-солагӣ ширкат варзидан дар раёйпурсӣ ва интихобот зикр шуда аст. Боби мазкур аз 34 модда иборат аст.

**Боби сеюм «Маҷлиси Олӣ»** ном дошта, аз 16 модда иборат мебошад. Дар он хусусиятҳои парламенти Тоҷикистон, роҳи усулҳои интихоботи Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ваколатҳои аъзои Парламент ва вазъи ҳукукии онҳо, шаклҳои фаъолияти ҳар яке аз палатаҳои Парламент, салоҳияти Маҷлиси миллий

ва Маҷлиси намояндагон ҳангоми гузаронидани маҷлисиҳои якҷоя, салоҳияти Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон дар алоҳидагӣ, субъектҳои ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ, роҳи равиши қабули қонунҳо ва чараҳои қонунгузорӣ ва ди-гар масъалаҳои вобаста ба фаъолияти қонунгузории Парламенти Ҷумҳурии Тоҷикистон шарҳ дода шудаанд. Дар ин боб, тартиби додани тафсири расмӣ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода шудааст.

**Боби чаҳорум «Президент»** аз 9 модда иборат буда, ба вазъи ҳуқуқии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун Сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия (Ҳукумат) бахшида шудааст. Чунончи, дар боби мазкур талабот нисбат ба мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, тартиби интихоб, ба вазифа шуруъ намудан ва матни савганди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин салоҳияти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос гардидааст.

**Боби панҷум «Ҳукумат»** масъалаҳои сохтор, тарзи фаъолият, ваколат ва мавқеи Ҳукуматро дар низоми ҳокимияти давлатӣ дар бар гирифта, аз се модда иборат аст. Дар ин боб тартиби таъини аъзои Ҳукумат ва талабот нисбат ба он пешбинӣ шуда, аз ҷониби аъзои Ҳукумат доштани танҳо шахрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва манъ будани машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ муқаррар шудааст.

**Боби шашуми Конститутсия «Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунии»** вазъи ҳуқуқии мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунии шахрак ва деҳотро дар бар гирифтааст. Дар боби мазкур фаъолияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ки ба иҷрои Конститутсия, қонунҳо, қарорҳои якҷояи Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон, қарорҳои Маҷлиси миллий, қарорҳои Маҷлиси намояндагон, санадҳои Президент ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардидааст, пешбинӣ шуда, асосҳои пароканда намудани Маҷлисиҳои вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳрҳои ноҳияҳо муқаррар шудааст. Ин боб аз панҷ модда иборат аст.

**Дар боби ҳафтум «Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон»**, ки се моддаро дар бар мегирад, вазъи ҳукукии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим шудааст. Хусусиятҳои хосси боби мазкур аз он иборат аст, ки Конститутсия танзими салоҳияти Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшонро дар соҳаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва ваколатҳои дигари вилоятро ба қонуни алоҳидаи конститусионӣ ҳавола кардааст. Ҳамчунин Конститутсия дар ин боб қисми таркибӣ ва ҷудоинопазири Ҷумҳурии Тоҷикистон будани Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшонро муқаррар карда, ҳукуқи ташаббуси қонунгузорино аз тарафи Маҷлиси вакилони халқи вилояти зикршуда пешбинӣ намудааст.

**Боби ҳаштуми Конститутсия «Суд»** ба яке аз шохаҳои мустақили ҳокимияти давлатӣ – суд бахшида шудааст ва аз 9 модда иборат мебошад. Дар ин боб принципҳои муҳимтарини адолати судӣ, сохтори низоми ҳокимияти судӣ, фаъолият ва муҳлати ваколати судяҳо, шартҳо ва қоидаҳои интихоб ва таъин кардани судяҳо ба мақомоти гуногуни судӣ, савганд ёд кардани судяҳо баъди интихоб ва таъин шудан, салоҳияти Суди конститусионӣ ва масъалаҳои марбут ба дахлнопазирии судяҳо инъикос ёфтаанд. Дар баробари ин, дар ин боб қаророти конституционии истифода бурдани шахрвандон аз ёрии ҳукуқӣ дар тамоми марҳалаҳои тафтишот ва мувофиқи судӣ инъикос гардидааст.

**Боби нӯҳуми Конститутсия «Прокуратура»** ном дорад. Ба мақомоти прокуратура бахшида шудани боби алоҳида шаходати мавқеи хосси он дар бобати таҳкими қонуният мебошад. Дар ин боб аз ҷониби Прокурори генералӣ ва прокуророни тобеи ӯ ба амал баровардани ваколати муҳим, яъне назорати иҷроӣ дақиқ ва яхелаи қонунҳо дар ҳудуди Тоҷикистон, инчунин тартиби таъин ва озод намудани Прокурори генералӣ ва прокуророни тобеи ӯ муқаррар шудааст.

**Боби даҳуми Конститутсия «Тартиби тағйири Конститутсия»**, ки аз се модда иборат мебошад, тартиби пеш-

ниҳод ва ворид кардани тағйиру иловаҳоро ба он дар бар мегирад. Раванди демократисозии ҳаёти ҷомеа ва пешрафти давлатро бо дарназардошти хусусияти дунявӣ ва иҷтимоии он моддаи садуми Конститутсияи қафолат дода, тағйирнопазир будани шакли идораи ҷумҳурӣ, тамомияти арзӣ, моҳияти демократӣ, ҳуқуқбунёдӣ, дунявӣ ва иҷтимоии давлатро муқаррар мекунад.

**Ниҳоят, «Муқаррароти интиқолий»** тартиби эътибори ҳуқуқӣ пайдо намудани тағйиру иловаҳои ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшударо фаро гирифтааст. Маълумоти мухтасар оид ба бобҳои Конститутсияи мувофиқан дар мавзӯҳои 8, 9, 10, 11, 12 ва 13-и китоб пешниҳод карда мешавад.

## **§ 7.4. НАҚШИ КОНСТИТУТСИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ТАШКИЛИ ДАВЛАТДОРИИ МИЛЛӢ**

Тавре ки дар бахшҳои гузашта зикр шуд, қариб тамоми давлатҳои ҷаҳон Конститутсияи худро доранд ва дар он хусусиятҳои давлатдорӣ миллии онҳо дарҷ шудаанд, зеро Конститутсия ба инъикоси воқеияти давлатдорӣ миллии нигаронида шуда, давлатро ташаккул медиҳад. Давлат дар навбати худ Конститутсияро ба вуҷуд оварда, мазмуну ҳудуди амалии онро муқаррар месозад.

Конститутсия бартараф кардани ихтилофотро дар ҷомеа танзим менамояд, ташкил ва раванди ташаккули ягонагии сиёсӣ ва ҷаҳолияти давлатиро ба тартиб меандозад. Конститутсия пояи асосии усулҳои муайянкунандаи ҳаёти ҷомеа буда, тавассути фароҳам овардани заминаҳои ҳуқуқӣ, таъмини риояи ҳатмии муқаррароти конститусионӣ ва амалисозии назорати ҳокимияти давлатӣ мекушад, ки суиистифодаро аз ҷониби ҳокимияти давлатӣ пешгирӣ намояд. Ба ибораи дигар ғуём, давлат тобеи Конститутсия мебошад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои аввали ташаккули пояҳои Истиқлоли давлатӣ тавассути раёйпурсии умуми-

халқӣ қабул гардидани конститутсия дар низоми таърихи давлатдории миллӣ саҳифаи навро оғоз намуд ва дигаргунӣ куллиро дар ҳаёти ҷомеа ба миён оварда, самти ташаққули иқтисодиву иҷтимоӣ ва ҷамъиятиву сиёсии давлатро муайян кард.

Конститутсия вобаста ба ҳислати худ ҳуҷҷати барномавие мебошад, ки дурнамои пешрафт ва рушди Тоҷикистонро барои имрӯзу ояндаи кӯтоҳмуддат, миёнамуҳлат ва дарозмуҳлат муайян менамояд. Яъне ҳама гуна конститутсия барои даҳсолаҳо ва ҳатто садсолаҳо қабул мегардад. Конститутсия вобаста ба мазмуни мантиқии худ бо як марҳалаи нави таърихӣ инкишофи ҷамъият ва давлат алоқаманд буда, ба таъсиси давлати шаклан нав асос мегузорад.

Нақши Конститутсияи Тоҷикистон дар ташкили давлатдории миллӣ дар он зоҳир мегардад, ки он ҳамчун ҳуҷҷати муҳимми сиёсӣ дар байни вазифаҳои мафкуравию муассисӣ, сиёсиву ҳуқуқӣ ва дигар вазифаҳои худ аз ҳама бештар вазифаи муқаддастарин, яъне муттаҳидгардонии давлат, ҷомеа ва халқи тоҷикро иҷро намуд. Конститутсия дар як давраи ноороми таърихӣ ба маркази ҳаракатдихандаи қувваҳои солим табдил ёфта, фарҳанги сулҳи тоҷиконро поягузорӣ ва дар амал татбиқ кард ва ҳамчун санади муҳимми ҳуқуқӣ барои амалӣ шудани ҳадафҳои созандаи пешрафти давлат замина гузошт.

Дигар ин ки Конститутсияи Тоҷикистон ба марҳалаи нави таърихӣ гузариш ба давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, иҷтимоӣ ва ҷомеаи озоди шахрвандӣ заминаи бозғатимоди ҳуқуқӣ гузошт. Маҳз тавассути Конститутсия рушди бемайлонии давлат, вазъи муътадили сиёсӣ ва амнияти ҷомеа, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, таҳкими қонуниятӣ тартиботи ҳуқуқӣ, ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон ва шахрванд таъмин карда шуд.

Мувофиқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати соҳибхитӣ, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона

эълон шуда, дар ин замина ҳаракати давлат ба роҳи бунёди давлатдории навин равона гардид. Бинобар ин дар заминаи Конститутсия адолати ҳуқуқӣ, яъне волоияти қонун ва қонунияти ҳуқуқӣ, ки тартиботи давлатӣ ва муносибати давлатро бо ҷамъият дар асоси эътирофу эҳтироми манфиатҳо таъмин менамояд, устувор гардид. Пойдории адолати иҷтимоӣ мақсад ва мароми мақомоти давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ гардид.

Дар асоси Конститутсия халқи Тоҷикистон худро ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ шуморида, дар назди наслҳои гузашта, ҳозира ва оянда масъул ва вазифадор доништа, таъмини соҳибхушӣҳои давлат ва рушду нумуи онро дарк намуда, озодӣ ва ҳуқуқи шахсро муқаддас шуморида, баробарҳуқуқӣ ва дӯстии тамоми миллату халқиятҳоро эътироф карда, роҳи бунёди давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёдро пеш гирифт.

Нақши дигари Конститутсия дар ташкили давлатдории миллий дар он зоҳир мегардад, ки дар он унсурҳои муҳим ва асосии давлатдорӣ, ба монанди ташкил ва фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ, гуногунандешии сиёсӣ ва мафкураравӣ, кафолати ҳуқуқи озодиҳои асосии инсон ва шаҳрванд ва ғайра дарҷ гардида, муносибати байниҳамдигарии давлат, мақомоти давлатӣ ва ҷамъият ба вуҷуд оварда шуд.

Конститутсия ба ҳайси қонуни асосии давлат принсипҳои муҳимтарини ҳаёти ҷамъиятиро муайян намуд, муносибатҳои вобаста ба татбиқи ҳокимияти сиёсӣ ва таъмини ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрвандро танзим кард. Конститутсияи мо дар таърихи начандон тулонии худ барои эҳтиром гузоштан ба арзишҳои эътирофшудаи инсон, ба монанди риоя ва ҳифзи ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд ва таъмини шароити мусоид барои зиндагии арзандаи ҳар шахс фазои мусоиди ҳуқуқӣ ба вуҷуд оварда, аз ҷониби қоршиносони байналмилалӣ яке аз конститутсияҳои беҳтарин эътироф шуд.

Конститутсия халқи Тоҷикистонро ба сифати баёнғари соҳибхушӣҳои ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ эъ-

тироф намуд. Тибқи моддаи 6 Конститутсия шаҳрвандони Тоҷикистон сарфи назар аз миллаташон ҳалқи Тоҷикистонро ташкил медиҳанд. Муқаррароти муҳимми Конститутсия дар ин самт дар он зоҳир мегардад, ки аз номи тамоми ҳалқи Тоҷикистон фақат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаи якҷояи худ ҳуқуқи сухан гуфтан доранд. Чунин меъёр бо мақсади танзими солими муносибатҳои ҷамъиятӣ муқаррар гардида, барои аз нигоҳи ҳуқуқӣ дуруст ба низом даровардани меъёрҳои қонун ва тартибу усулҳои ҳуқуқии амалигардонии қонунҳо замина ба вучуд овард.

Нақши дигари Конститутсия дар ташаккули давлатдорӣ миллӣ дар он ифода меёбад, ки он Ҷумҳурии Тоҷикистонро давлати иҷтимоӣ эълон намуд. Меъёри мазкур барои пешрафти иқтисодиёти миллӣ, тақвияти низоми таъминоти иҷтимоии аҳоли, тандурустӣ, маориф, илм ва фарҳанг тақдир бахшид.

Мардуми Тоҷикистон марҳалаи давлатдорӣ ҳуқуқбунёди демократӣ, бунёди ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ривҷи муносибатҳои нави иқтисодиро дар заминаи моликияти хусусӣ ва соҳибкорӣ шуруъ намуд. Давраи мустақили рушди иқтисодиву сиёсӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ дар робита бо эҳёи суннатҳои давлатдорӣ ниёгон, истифодаи васеи анъанаҳои миллӣ, мероси ғании фарҳангӣ ва дар заминаи густариши равобити дутарафаву бисёртарафа бо давлатҳои хориҷӣ ва созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ оғоз шуд. Конститутсия аз ҷониби давлат кафолат дода шудани фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, баробар ҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқии ҳамаи шаклҳои моликият, аз ҷумла моликияти хусусиро муқаррар намуд.

Дар заминаи меъёрҳои Конститутсия иқтисоди кишвар рушду тақомул ёфта, кишвари мо ба як марҳалаи тозаи таъриқӣ устувор қадам гузошта, се ҳадафи аслии дурнамои рушди Тоҷикистон – таъмини истиклоли энергетикӣ, раҳой

аз бунбасти коммуникатсионӣ ва ҳифзи амнияти озукаворӣ имрӯз дар сатҳи зарурӣ дар амал татбиқ мешавад. Аз қабули Конститутсия то ба имрӯз давраи муайяни таърихӣ паси сар гардида, тамоми рукнҳои давлатдорӣ дар сатҳи зарурӣ ташаккул ва тақвият ёфтанд ва ин ҳуҷҷати муҳимми ҳуқуқӣ дар шароити муосир вазъи воқеии пешрафти давлат ва самтҳои ташаккули иҷтимоиву иқтисодӣ, ҷамъиятиву сиёсӣ ва диниву маънавии ҷомеаро инъикос менамояд. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди давлати демократӣ замина гузошта, хусусиятҳои хосси худро доро мебошад, чунончи:

**Якум**, ин аввалин Конститутсияи Тоҷикистони соҳибистиқлол мебошад, ки тибқи он орзуву омоли гузаштагони мо ҷомаи амал пӯшид, зеро барои расидан ба истиқлоли комил халқи мо роҳи тулонии таърихиро паси сар намудааст.

**Дуюм**, ин санади муҳимми сиёсиву ҳуқуқӣ аввалин ҳуҷҷати сатҳи олии кишвар мебошад, ки на аз номи халқ, балки аз ҷониби ҳуди халқ бо дарки масъулияти баланд ва бо умеди бунёди ҷомеаи адолатпарвар тавассути баргузори раъйпурсӣ қабул ва эълон гардидааст.

**Сеюм**, дар Конститутсия давлати демокративу дунявӣ ва ягона будани Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ гардида, дар заминаи он принципҳои демократӣ, ба монанди эътирофи халқ ҳамчун баёнгари соҳибихтиёрӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ, иштироки озодонаи ҳар шахс дар идоракунии давлат, афзалияти ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шахрванд, гуногунандешии сиёсӣ ва дигар падидаҳои нодирӣ демократӣ таҷассуми худро пайдо намудаанд.

**Чорум**, бори аввал дар сатҳи Конститутсия эътироф шудани забони тоҷикӣ ба ҳайси забони давлатӣ имкон дод, ки арзишҳои миллию фарҳангии миллати тоҷик ҳифз шуда, ба эҳёи дубораи забони тоҷикӣ шароити мусоид фароҳам оварда шавад. Дар ин замина забони тоҷикӣ дар кишвар рушд ёфта, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз соли 2009 дар таҳрири

нав қабул карда шуда, вазъи ҳуқуқии забони давлатӣ ва истифодаи онро дар кишвар танзим намуда, мақоми махсуси ваколатдор дар ин соҳа – Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд.

**Панҷум,** дар Қонуни асосии кишвар меъёри муҳим, яъне арзиши олий эътироф шудани инсон ва ҳуқуқу озодиҳои ӯ (мод. 5) дарҷ гардидааст, ки ин меъёри умумипазируфташудаи ҷомеаи башарӣ ба Эъломияи умумии ҳуқуқи башар, ки имрӯз таърихи зиёда аз шастсола дорад ва Паймони байналмилалӣ доир ба ҳуқуқҳои инсонӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ва дигар санадҳои байналмилалӣ таъия мекунад.

Ҳамзамон бо ин, дар Конститутсия меъёрҳои инъикос ёфтаанд, ки ҳанӯз зиёда аз дуҷумла ҳазор сол қабл дар Эъломияи Куруши Кабир дарҷ ёфта буданд, масалан, дар хусуси ҳуқуқ ба озодии вичдон. Дар ин замина имрӯз дар Конститутсия (мод. 5) ҳаёт, қадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои фитрии инсон дахлнопазир эътироф шуда, муқаррар гардидааст, ки ҳар кас ҳуқуқ дорад муносибати ҳудро нисбат ба дин мустақилона муайян намояд (мод. 26), ки меъёри мазкур ифодакунандаи моҳияти демократии давлат буда, барои инкишофи озодонаи инсон шароити мусоид фароҳам меорад.

**Шашум,** дар Конститутсия аввалин маротиба шакли идораи ҷумҳурии президентӣ яқдилона пешбинӣ карда шуд ва интиҳоби ин шакли идоракунӣ дар тури даврони соҳибистиклолии мамлакат борҳо собит сохт, ки он ҷавобгӯии мақсаду мароми халқи кишвар буда, пешбаранда ва ташаққулдиҳандаи ғояву ақидаҳои миллӣ ва ҳифзкунандаи арзишҳои дастовардҳои мардумӣ мебошад.

**Ҳафтум,** дар сатҳи Конститутсия амалӣ гардидани ҳокимияти давлатӣ дар асоси таҷзияи он ба ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ муқаррар карда шуда, ин меъёр имкон дод, ки шохаҳои ҳокимияти давлатӣ дар асоси принсипи боздорӣ ва мувозинат, мустақил будан ва бидуни дахолат ба фаъолияти ҳамдигар ташаққул ёфта, ба нафъи ҷомеаи Тоҷикистон хизмат намоянд.

**Ҳаштум,** тибқи Конститутсияи кишвар (мод. 12) асоси иқтисодиёти Тоҷикистонро шаклҳои гуногуни моликият ташкил медиҳанд. Давлат фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқи ҳамаи шаклҳои моликият, аз ҷумла моликияти хусусиро кафолат медиҳад. Дар шароити муосир дар сатҳи Конститутсия дарҷ гардидани эътирофи шаклҳои гуногуни моликият, аз ҷумла моликияти хусусӣ ва кафолати фаъолияти озоди соҳибкорӣ барои ташаккули муносибатҳои иқтисодӣ бозорӣ дар асоси рақобати озод ва ҷалби шахрвандон ба фаъолияти соҳибкорӣ мусоидат кард.

**Нухум,** тибқи Конститутсия аввалин маротиба соли 1999 дар таърихи сиёсии кишвар парламенти думачлисаи палатаи амалкунандаи доимии касбӣ (боби 3, мод.48-63) таъсис ёфта, ба инкишофи ҳам андешаи парламентаризми миллии мо ва ҳам амалияи демократии давлату давлатдорӣ амон мусоидат намуд.

Таъсиси парламенти думачлиса – Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон барои эҷод ва қабули қонунҳои ҷавобгӯ ба талаботи ҷомеа заминаи боэътимод гузошт ва тавре ки мебинем, раванди қонунэҷодкунӣ аз ҷониби мақоми олии намояндагӣ ва қонунгузори кишвар бомаром амалӣ мегардад. Имрӯз дар кишвар зиёда аз сесаду панҷоҳ қонун ва бисту як кодекси ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир, ки муносибатҳои мухталифи ҷамъиятиро ба танзим медароранд, амал намуда, тибқи Конститутсияи кишвар заминаи боэътимоди ҳуқуқи давлати миллии мо мебошанд.

**Даҳум,** дигар падидаи нав, ки дар Конститутсия (мод. 78) инъикоси худро пайдо намудааст, дар воҳидҳои маъмурию ҳудудии кишвар ба монанди шаҳраку деҳот кафолати мавҷуд будани мақомоти худидоракунии маҳаллӣ мебошад.

Ниҳоди мазкур яке аз нишондиҳандаҳои муҳими демократияи муосир дар кишвар маҳсуб мешавад, ки аз ҷониби ҳуди аҳолии маҳал бо дарназардошти манфиатҳои умумиҷамъиятӣ, анъанаҳои миллий ва хусусиятҳои маҳаллӣ барои ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии

аҳаммияти маҳаллидошта таъсис ёфта, робитаи наздики давлатро бо аҳоли таъмин менамояд.

Дар Конститутсияи кишвар ҳамчунин дигар падидаҳое низ инъикос ёфтаанд, ки бори аввал бо дарназардошти манфиатҳои миллии ҷомеаи Тоҷикистон, бо умеди ояндаи неку дурахшони миллати тоҷик пешбинӣ шудаанд ва исбот мекунад, ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз беҳтарин конститутсияҳои дунё ба ҳисоб меравад.

## **§ 7.5. ҲУҚУҚУ ОЗОДИҲОИ ИНСОН ВА ШАҲРВАНД ДАР КОНСТИТУТСИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

Зиндагӣ дар ҷомеае, ки бунёди онро таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, адлу масъулияти баланди ҳокимиятдорӣ ташкил медиҳад, орзуи халқи тоҷик буд. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6-уми ноябри соли 1994 ин орзуи халқи тоҷикро амалӣ сохта, барои эҳтиром гузоштан ба арзишҳои инсонӣ ҳуқуқ ва озодиҳои шахсро муқаддас эълон кард. Аз ин ҷиҳат, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро эътироф, риоя ва ҳифз намудани давлат ба ҳайси яке аз унсурҳои муҳимми сохтори конститутсионии Тоҷикистон муайян гардидааст.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ханӯз дар давраи таҳияи лоиҳаи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон борҳо таъкид намуда буданд, ки ҳуқуқҳои инсон бояд яке аз бахшҳои муҳимми Конститутсияи навамон гардад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид доштанд, ки ҳуқуқи инсон масъалаи муҳим буда, **«ҳола дар маркази диққати ҷаҳониён, махсусан, афкори кишварҳои мутамаддин ва мутараққии дунё қарор дорад»**. Амалӣ гардидани ҳуқуқи инсон ба шароити мушаххаси таърихӣ ҳар як кишвар ва анъанаҳои миллию фарҳангии он вобастагӣ дорад. Ин нукта дар даҳсолаҳои охир, махсусан бо таъсири ҷаҳонишавӣ ва ворид гардидани фарҳанги ба мо бегонаи ҳуқуқи инсон бештар зоҳир мешавад. Ҳамин раванди амалӣ гардидани

хукуки инсонро дар иртибот ба омилҳои фарҳангӣ, ҳанӯз дар давраи омода намудани лоиҳаи Конститутсияи Тоҷикистон дарк ва пешбинӣ намуда, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Иҷлосияи XVIII Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла таъкид намуда буданд: **«Гап фақат дар сари татбиқи амалии ҳуқуқҳои конституционии шаҳрвандҳост, ки вобаста ба шароити мушаххаси ҷомеаҳои инсонӣ, суннатҳои таърихӣю маънавии кишвар, сатҳи рушди фарҳанги сиёсии мардум сурат мегирад».**

Дар Конститутсия Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷун давлати соҳибхитӣёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона эълон гардидааст. Ин меъёр ҷавобгӯии ҳадаф ва талаботи инкишофи ҷомеаи демократӣ дар ҷаҳони мутамаддин буда, ҳоло дар конститутсияи ҳамаи давлатҳои демократии дунё ифода гаштааст. Аз тариқи меъёри зикршуда Тоҷикистон ҳудро узви ҷомеаи башар, муборизи арзишҳои ҳуқуқӣ, қонун ва демократия эълон мекунад. Ҳамзамон бо ин, пуштибонӣ аз манфиатҳои давлати миллӣ, пеш аз ҳама, соҳибхитӣёрӣ ва истиқлоли давлатиро дар назар дорад. Дар ҳамин замина боби дуюми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд бахшида шуда, механизми амалишавӣ ва кафолати онҳоро пешбинӣ месозад. Ин боб аз 34 модда иборат буда, аз моддаи 14 оғоз мегардад.

Ҳуқуқу озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрвандро, ки дар боби дуюми Конститутсияи пешбинӣ гардидаанд, ба гурӯҳҳои зерин ҷудо кардан мумкин аст:

**а) ҳуқуқу озодиҳои табиӣ.** Ин ҳуқуқу озодиҳое мебошанд, ки ба таври табиӣ пайдо гардида, ба инсон ва шаҳрванд аз лаҳзаи таваллуд тааллуқ доранд. Онҳо гурӯҳи махсуси ҳуқуқу озодиҳое мебошанд, ки озодӣ ва мухторияти фардро ҳамчун узви ҷомеаи шаҳрвандӣ таъмин менамоянд. Масалан, ҳуқуқ ба ҳаёт, дахлнопазирии манзил, дахлнопазирии шахсӣ ва ғайра;

**б) ҳуқуқу озодиҳои сиёсӣ.** Чунин ҳуқуқу озодиҳое мебошанд, ки танҳо ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон та-

аллуқ дошта, ба онҳо имкон медиҳанд, ки дар ҳаёти ҷамъиятӣ ва сиёсии мамлакат, аз ҷумла идоракунии давлат ва амалисозии ҳокимияти давлатӣ иштирок намоянд. Ба сифати ҳуқуқу озодиҳои сиёсӣ инҳо шинохта мешаванд: ҳуқуқ ба хизмати давлатӣ, ҳуқуқ ба муттаҳидшавӣ, ҳуқуқ ба иштирок дар раёйпурсӣ ва интиҳобот ва ғайра;

**в) ҳуқуқу озодиҳои иқтисодӣ.** Чунин ҳуқуқу озодиҳое мебошанд, ки ба инсон ва шаҳрванд имкони озодона ба амал баровардани ҳуқуқи моликият, амалӣ намудани фаъолияти соҳибкорӣ ва дигар навъи фаъолияти иқтисодиро таъмин менамоянд. Ҳуқуқ ба моликият, ҳуқуқ ба мерос, ҳуқуқ ба амалӣ кардани фаъолияти соҳибкорӣ ва ғайра аз ҷумлаи ҳуқуқу озодиҳои иқтисодӣ мебошанд;

**г) ҳуқуқу озодиҳои иҷтимоӣ.** Ҳуқуқу озодиҳое мебошанд, ки ба инсон ва шаҳрванд шарту шароит ва сатҳи арзандаи зисту зиндагониро фароҳам меоранд. Ба сифати чунин ҳуқуқу озодиҳо мисол шуда метавонанд: ҳуқуқ ба нафақа, ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ, ҳуқуқ ба таъминоти иҷтимоӣ ҳангоми беморӣ, маъҷубӣ, гум кардани қобилияти корӣ, маҳрум шудан аз саробон ва мавридҳои дигаре, ки қонун муайян кардааст;

**д) ҳуқуқу озодиҳои фарҳангӣ.** Чунин ҳуқуқу озодиҳое мебошанд, ки ба рушди маънавии ҷомеа равона карда шуда, дар асоси он инсон ва шаҳрванд метавонад муносибати фарҳангии худро ба амал барорад. Ҳуқуқи иштирок дар ҳаёти фарҳангии ҷомеа, ҳуқуқи дастрасӣ ба ёдгориҳои таърихӣ, ҳуқуқ ба таҳсил ва ғайра аз ҷумлаи ҳуқуқу озодиҳои фарҳангӣ мебошанд.

Ҳуқуқу озоди ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд бо ҳамдигар дар алоқамандии зич қарор дошта, ҳамдигарро пурра месозанд. Поймол гардидани яке аз ин ҳуқуқҳои метавонад барои поймол шудани ҳуқуқҳои дигар боис гардад. Масалан, поймол шудани ҳуқуқ ба меҳнат инсон ва шаҳрвандро аз ҳуқуқи иштирокчии муносибатҳои меҳнатӣ будан ва гирифтани даромад маҳрум месозад.

Дар пайванд бо ин, амалишавии ҳукуку озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шахрванд, ки дар боби дуҷуми Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ шудааст, ба кафолатҳои муайяни ҳуқуқӣ вобаста мебошад. Кафолатҳои ҳуқуқӣ барои амалӣ гардидани ҳукуку озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шахрванд равона шуда, онҳоро аз поймолшавӣ ҳифз мекунад.

Дар баробари амалишавии ҳукуку озодиро, Конституция дар моддаи 14 маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шахрвандро ба мақсади таъмини ҳуқуқ ва озодии дигарон, тартиботи ҷамъиятӣ, ҳимояи асосҳои сохти конституционӣ, амнияти давлат, мудофияи мамлакат, ахлоқи ҷомеа, сиҳати аҳолӣ ва тамомияти арзии ҷумҳуриро пешбинӣ намудааст.

Конституция дар моддаи 14 асосҳои маҳдуд карда шудани ҳукуку озодиҳои инсон ва шахрвандро пешбинӣ менамояд. Аммо, илова ба ин, дар моддаи 47 ҳуқуқҳоеро пешбинӣ кардааст, ки наметавонанд ҳатто дар давраи вазъияти ғайриқонуни маҳдуд карда шаванд, аз ҷумла ҳуқуқ ба ҳимоя, ҳуқуқ ба ҳаёт, дахлнопазирии шахс, дахлнопазирии манзил, уҳдадорӣ давлат барои пешниҳоди маълумот ва ғайра. Кафолати мазкур аҳаммияти назаррас дошта, ҳукуку озодиҳоро аз поймолшавӣ нигоҳ медорад.

Тибқи Конституция дахлнопазирии шахс эътироф карда шудааст. Ин маънои онро дорад, ки дахлнопазирии шахсро давлат кафолат медиҳад. Бинобар ин ҳеҷ касро бе асоси қонунӣ қонунӣ дастгир ё ҳабс кардан мумкин нест. Ғайр аз ин, ҳеҷ кас то эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукми суд дар содир кардани ҷиноят гунаҳкор доништа намешавад. Дар ин самт кафолати муҳими конституционии ҳукуку озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шахрванд дар он зоҳир мегардад, ки қонуне, ки баъд аз содир шудани рафтори ғайриқонунии шахс қабул шудааст ва он ҷазои шахсро вазнин мекунад, қувваи бозгашт надорад (моддаи 20 Конституция).



Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ғайр аз ҳукуку озодиҳои табиӣ, инчунин ҳукуку озодиҳои сиёсиро низ кафолат додааст. Мутобиқи моддаи 27 Конститутсия шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳукуқ доранд дар ҳаёти сиёсӣ ва идораи давлатӣ бевосита ё ба воситаи вакилонашон иштирок намоянд. Чунин тартиб аз моҳияти демократӣ доштани Тоҷикистон сарчашма гирифта, ҳадафи он аз он иборат аст, ки халқи Тоҷикистон ба идоракунии давлатӣ бештар ҷалб карда шавад.

Хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ низ ҳукуқ доранд, ки дар ҳаёти сиёсии ҷомеа ва давлат фаъолона иштирок намуда, саҳми худро дар пешрафти Тоҷикистон гузоранд. Бо ин мақсад хонандагон метавонанд дар иттиҳодияҳои гуногуни кӯдакон ва наврасон муттаҳид гардида, дар муҳокимаи масъалаҳои ба ҳаёти онҳо алоқаманд иштирок кунанд. Ҳукуки мазкури хонандагон бевосита дар моддаи 28 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст. Дар иттиҳодияҳои гуногуни кӯдакон ва наврасон муттаҳид гардидани хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ фаъолнокии онҳоро таъмин намуда, ба ташаккули шуурнокии онҳо мусоидат менамояд.

Ҳукуку озодиҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ низ дар баробари ҳукуку озодиҳои дигари инсон ва шаҳрванд аҳаммияти махсус дошта, аз ҷониби Конститутсия кафолат дода мешаванд.

Конститутсия дар моддаи 32 муқаррар кардааст, ки ҳар кас метавонад соҳиби моликият ва мерос бошад. Моликияти шахс дахлнопазир буда, ҳеҷ кас наметавонад ҳукуки мазкурро маҳдуд ё бекор кунад. Моликияти шахс мумкин аст танҳо аз ҷониби давлат ба манфиати ҷамъият дар ҳолатҳои муқарраркардаи қонун мусодира шавад. Ҳангоми ба манфиати ҷомеа мусодира шудани моликияти шахс давлат уҳдадор аст арзиши пурраи онро пардохт намояд.

Конститутсия инчунин кафолат медиҳад, ки агар дар натиҷаи амали ғайриқонунии шахс, аз ҷумла иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ ва дигар шахсони ҳукуқӣ ба молики-

яти шахс зарар расонида шавад, дар ин сурат товони зарари расонидашуда аз ҳисоби шахсони гунаҳкор ситонида мешавад.

Шахс метавонад бо моликияташ ба ғаёлияти соҳибкорӣ машғул шавад. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 12 ғаёлияти озоди иқтисодӣ ва соҳибкориро қафолат медиҳад. Яъне шахс метавонад озодона ғаёлияти соҳибкориро ба амал барорад. Вай метавонад ҳамон навъи ғаёлиятеро интиҳоб намояд, ки барояш писанд аст.

Конститутсия ба оила диққати махсус зоҳир менамояд. Бинобар ин дар моддаи 33 Конститутсия зикр гардидааст, ки давлат оиларо ҳамчун асоси ҷомеа ҳимоя менамояд. Дар моддаи 34 Конститутсия зикр шудааст, ки модару кӯдак таҳти ҳимоя ва ғамхорӣ махсуси давлат қарор доранд. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси моддаҳои зикргардидаи Конститутсия кӯшиш карда истодааст, ки нисбат ба рушди оила ғамхорӣ махсус зоҳир карда, онро зери ҳимоя қарор диҳад. Бо ин мақсад дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон (13-уми ноябри соли 1998), Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи қафолатҳои давлатии баробарҳукукии мардону занон ва имкониятҳои баробари амалигардонии онҳо» (1-уми март соли 2005), «Дар бораи бақайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ» (29-уми апрели соли 2006), «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» (2-юми августи соли 2011), «Дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила» (19-уми март соли 2013), «Дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак» (18-уми март соли 2015) ва дигар қонунҳо қабул карда шуда, бо ташаббуси Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2015 – Соли оила эълон гардида буд.

Қобили зикр аст, ки дар шароити муосири пешрафт мазмуни ҳар як ҳуқуқу озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд аз ҷониби Конститутсия ва қонунҳои мувофиқи он қабулшуда бо дарназардошти аҳаммияти ҳуқуқу озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд маънидод карда мешаванд. Қонунҳо ва санадҳои дигари ҳуқуқии

тибқи Конститутсия қабулшаванда мазмун ва муҳтавои ҳукуку озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрвандро пурра гардонида, татбиқи осони онҳоро таъмин менамоянд.

Масалан, мувофиқи моддаи 34 Конститутсия падару модар барои таълиму тарбияи фарзандон ва фарзандони болиғу қобили меҳнат барои нигоҳубин ва таъминоти иҷтимоии падару модар масъул мебошанд. Масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзандон ва масъулияти фарзандони болиғу қобили меҳнат барои нигоҳубин ва таъминоти иҷтимоии падару модар, ки бо моддаи 34 Конститутсия муқаррар гардидааст, минбаъд дар қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» тақвият ёфт. Чунончи, дар асоси моддаи 10 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», фарзанди болиғу қобили меҳнат уҳдадор аст, ки падару модари худро нигоҳубин ва таъмин намуда, онҳоро аз ҷиҳати моддӣ ва маънавӣ дастгирӣ намояд. Дар ҳолати иҷро нагардидани уҳдадорӣҳои мазкур фарзанди болиғу қобили меҳнат бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.

Дар баланд бардоштани маърифати шаҳрвандон ҳукукҳои фарҳангӣ нақши асосӣ мебозанд. Шаҳрвандон метавонанд дар асоси дастрасӣ ба ёдгориҳои таърихӣ, иштирок дар ҳаёти фарҳангӣ, озодона истифода кардан аз дастовардҳои илму техника ҳукукҳои фарҳангии худро ба амал бароранд. Ҳамаи ин бе гирифтани таҳсил ғайриимкон аст.

Аз ин хотир, Конститутсия дар моддаи 41 зикр менамояд, ки ҳар шахс ҳукуқи таҳсил дорад.

Тоҷикистон ба шаҳрвандон гирифтани таҳсилоти ройгонро кафолат медиҳад. Бо ин мақсад ҳамасола шумораи зиёди муассисаҳои таълимии замонавӣ ба истифода дода мешаванд ва барои баланд бардоштани сатҳу сифати таълим тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ мешаванд. Яъне давлат нисбат ба шаҳрвандонаш дар самти гирифтани таҳсил ғамхорӣ

махсус зоҳир карда, нақши калидӣ доштани илмро дар рушду таракқиёти давлат эътироф мекунад.

Аз ҷониби давлат кафолат дода шудани ҳуқуку озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд ҳама вақт бо уҳдадорӣ давлат алоқаманд набуда, амалишавии он дар ҳолатҳои алоҳида ба ҳуди шахс вобаста мебошад. Ин маънои онро дорад, ки дар низоми ҳуқуку озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд гурӯҳи ҳуқуку озодиҳое чой доранд, ки онҳо бе иштироки давлат амалӣ шуда метавонанд. Масалан, тибқи моддаи 41 Конститутсия ҳар кас ба таҳсил ҳуқуқ дорад. Чунин ҳуқуқ метавонад, ҳамчунин бо роҳи худомӯзӣ ба амал бароварда шавад, лекин ин нақши давлатро дар таҳким ва кафолати ҳуқуку озодиҳои асосии инсон ва шаҳрванд маҳдуд ё инкор карда наметавонад. Яъне доираи амалишавии ҳуқуқи шахс ва мазмунӣ он аксаран ба ҳуди шахс ва дараҷаи лаёқати вай вобаста мебошад.

Аз ҷониби давлат дар сатҳи Конститутсия кафолат дода шудани ҳуқуку озодӣ ва вазифаҳои асосӣ ба он равона карда шудааст, ки чунин ҳуқуқҳо аз даҳолати шахсони дигар ҳимоя карда шаванд.

Илова ба боби 2, Конститутсия инчунин дар моддаҳои 42, 43, 44 ва 45 вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрвандро пешбинӣ намудааст.

Тибқи моддаи 42 Конститутсия ҳар шахс вазифадор аст, ки Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро риоя намуда, ҳуқуку озодӣ ва шаъну шарафи дигаронро эҳтиром намояд. Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон кафолатҳои амалишавии ҳуқуку озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ҳифзи ҳуқуқи ӯро муқаррар намуда, барои танзими муносибатҳои гуногуни ҷамъиятӣ заминаи ҳуқуқӣ ба вуҷуд меоранд. Аммо амалишавии меъёрҳои Конститутсия ва қонунҳо ба амали ҳар як шахс вобаста мебошад, зеро дар сурати аз ҷониби шахс эҳтиром гузоштан ба қонун ва таъмини риояи меъёрҳои он ҳадафҳои давлати ҳуқуқбунёд татбиқ гардида, таъмини волоияти қонун ва ҳифзи ҳуқуку озодиҳои инсон ва

шаҳрванд амалӣ мешавад. Дар сурати ҳарчи бештар огоҳ будани шахс аз муқаррароти Конститутсия ва қонунҳо ҳамон қадар содир шудани амалҳои ҳуқуқвайронкунӣ кам гардида, тартиботи ҷамъиятӣ устувор мегардад. Надонистани қонун боиси содир шудани ҳуқуқвайронкунӣ гардида, манфиатҳои қонунии шаҳрвандони кишварро ҳалалдор месозад ва шахси содирнамудаи ҳуқуқвайронкунӣ оқибат ба ҷавобгарӣ кашада мешавад.

Бо мақсади роҳ надодан ба чунин амал, Конститутсия дар қисми дуюми моддаи 42 меёеро пешбинӣ мекунад, ки тибқи он надонистани қонун ҷавобгариро истисно намекунад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади барҳӯрдор будани шаҳрвандон аз муқаррароти қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, онҳо пас аз қабул дар рӯзномаҳои расмӣ ба таври васеъ интишор меёбанд ва танҳо пас аз нашри расмӣ мавриди амал қарор мегиранд. Ҷамчунин тавассути воситаҳои ахбори омма, аз ҷумла телевизиону радио, бо мақсади ба таваҷҷуҳи аҳоли расонидани мазмуну муҳтавои қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии қабулшуда барномаҳои махсус нашр шуда, ҷорабиниҳои фаҳмондадихӣ гузаронида мешаванд. Ин имкон медиҳад, ки тамоми шаҳрвандони кишвар аз фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ ва муқаррароти санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ сари вақт барҳӯрдор бошанд.

Моддаи 43 Конститутсия ҳифзи Ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтисоди муқофавии онро вазифаи муқаддаси шаҳрванд муқаррар намудааст. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби адои хизмати ҳарбиро Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи уҳдадорӣ умумӣ ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ», ки 29-уми январӣ соли 2021 қабул шудааст, ба танзим мебарорад. Тибқи ин қонун шаҳрванди ба синни 18-солагӣ расидаи Ҷумҳурии Тоҷикистон даъват карда мешавад, агар ӯ ҳуқуқи озод шудан ва ба таъхир андохтани хизмати ҳарбиро надошта бошад.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ухдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» асосҳои озод кардани шаҳрвандон аз даъват ба хизмати ҳарбиро пешбинӣ намуда, муқаррар кардааст, ки мувофиқи он дар баробари онҳое, ки барои содир кардани ҷиноят бо ҳукми суд аз озодӣ маҳрум сохта маҳкум мешавад, ҳамчунин аз даъват ба хизмати ҳарбӣ шаҳрвандони зерин озод карда мешаванд:

- онҳое, ки бинобар вазъи саломатӣ ғайриқобили хизмати ҳарбӣ доништа шудаанд;

- онҳое, ки хизмати ҳарбиро дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ адо намуда истодаанд ё адо кардаанд;

- онҳое, ки хизмати ҳарбӣ ё намуди дигари хизмати ба хизмати ҳарбӣ баробаркардашударо дар давлати дигар адо мекунанд, ё адо кардаанд.

Дар баробари ин, тибқи Қонуни мазкур шаҳрвандони зерин ҳуқуқ доранд аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод карда шаванд:

- онҳое, ки падар (модар) ё бародар (хоҳар)-ашон ҳангоми адои хизмати ҳарбии ҳатмии муҳлатнок ё ба таври ихтиёрӣ дар вазифаҳои сарбозон, сержантҳо, прапоршикҳо ва афсарон ва ё дар давраи гузаштани ҷамъомадҳои ҳарбӣ ҳалок шудаанд ё вафот кардаанд, ё ин ки маъюби гурӯҳҳои I ва II гардидаанд;

- онҳое, ки дар оила писар (писархонд)-и ягона мебошанд;

- онҳое, ки унвони илмӣ номзади илм, доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи ихтисос, доктори илм ё доктори ҳабилитатро доранд.

Дигар вазифаи муҳим ва ҳатмии шаҳрвандон супоридани андоз ва дигар пардохтҳои бо қонун муайяншуда ба шумор рафта, меъёри мазкур дар моддаи 45 Конститутсияи Тоҷикистон пешбинӣ шудааст. Ҳангоми аз ҷониби шаҳрвандон сари вақт ва бо дарки масъулияти шаҳрвандӣ пардохт гардидани андоз ва дигар пардохтҳои муқарраркардаи қонун, бучети

давлатӣ ғанӣ гардида, татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи дастгирии давлатии шахсони эҳтиёҷманд ва барҷомонда фароҳам мегардад.

Боби дуюми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳукуку озодиҳо ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрвандро муқаррар намудааст, қалонтарин боби Конститутсия ба шумор меравад ва тамоми қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ бо дарназардошти меъёрҳои ин боб қабулу тақмил дода мешаванд. Риоя ва иҷрои муқаррароти боби дуюми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар заминаи онҳо риояву иҷро кардани талаботи дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба маърифати баланди ҳукукии аҳоли вобастааст.

Дар асоси Конститутсия дар даврони соҳибистиклолӣ аз ҷониби давлату Ҳукумати кишвар бо мақсади таъмини волияти қонун, таҳкими раванди демократикунонӣ дар ҷомеа, баланд бардоштани маърифати ҳукукии аҳоли ва пешгирӣ намудани ҳар гуна ҳуқуқвайронкунии ҷораҳои муассир андешида шуда, як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул карда шудаанд.

Бо мақсади таҳкими минбаъдаи раванди демократикунонии ҷомеа, тарғиби арзишҳои демократӣ ва ба ин васила фароҳам овардани фазои демократӣ дар кишвар Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи чараҳои демократикунонии ҳаёти ҷамъиятӣ-сиёсӣ дар ҷумҳурӣ» аз 1-уми декабри соли 1999 қабул гардид.

Бо қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29-уми апрели соли 2009 ва аз 27-уми ноябри соли 2019 «Барномаи таълим ва тарбияи ҳукукии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009 – 2019» ва «Барномаи таълим ва тарбияи ҳукукии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020 – 2030» тасдиқ гардид, ки мақсади асосии онҳо баланд бардоштани сатҳи донишҳои ҳуқуқӣ, ташаккули ҳисси масъулиятшиносӣ, ватандӯстӣ, эҳтиром нисбат ба Конститутсия ва қонунҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дарк намудани ягонагии ҳуқуқ, озодӣ ва вазифаҳои

асосии инсон ва шаҳрванд, таъмини ғаёлнокии сиёсии аҳолии ҷумҳурӣ мебошад.

Илова бар ин, бо мақсади баланд бардоштани фарҳанги ҳуқуқии аҳолии соли 2009 аз ҷониби олимону мутахассисони варзидаи кишвар тафсири илмиву оммавии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омода карда шуда, дастраси хонандагон гардонидани шуд ва имрӯз аз он шаҳрвандони зиёди кишвар дар ғаёлоияти ҳама-ӯзаи худ истифода мебаранд.

## **§ 7.6. КОНСТИТУТСИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА РУШДИ ҶОМЕАИ ШАҲРВАНДӢ**

Истиқлоли давлатӣ ва аз нигоҳи ҳуқуқӣ ба расмӣят даровардани он, дар пешрафт ва ташаккули минбаъдаи муносибатҳои нави ҷамъиятӣ нақши калидӣ ва ҳалкунанда бозид. Тоҷикистон дар робита бо ин раванд самтҳои сиёсати дохилӣ ва хориҷии худро бо дарназардошти манфиатҳои хусусиятҳои миллӣ муайян намуд. Дар навбати аввал бунёд намудани давлати ҳуқуқбунёд ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳадафи асосӣ ва муҳим муайян карда шуд. Татбиқи амалии ҳадафи мазкур зарурати андешидани чораҳои зарурӣ ва фароҳам овардани заминаи мустаҳкамаи ҳуқуқиро талаб мекард.

Дар ҳамин радиф Эълومияи Истиқлол ва қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон заминаи аввалин ва марказии расидан ба ҷунин ҳадаф гардиданд. Эълумияи унсурҳои аввалиндараҷаи барқарорӣи давлати ҳуқуқбунёд ва ҷомеаи шаҳрвандиро муайян намуда, дар бандҳои гуногун ба онҳо ҳукми қонунӣ дод. Аз ҷумла бандҳои 1, 2 Эълумияи истиқлоли Тоҷикистон ягонагӣ ва ҳукмравоии ҳокимияти давлатиро дар тамоми ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ карда, аз ҷониби халқи Тоҷикистон бевосита ё бавоситаи мақомоти намоёндагӣ амалӣ шудани ҳокимияти давлатиро муқаррар кард. Эълумияи ҳамчунин дар бандҳои 3, 8 падидаҳои асосии давлати ҳуқуқбунёд ва ҷомеаи шаҳрвандӣ – таҷзияи ҳокимияти давлатӣ ба ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ, гуногунакидагии сиёсиро кафолат дод. Ин

муқаррарот минбаъд дар Конститутсия инъикоси худро пайдо кард. Моддаи 6 Конститутсия халқро ба сифати баён-гари соҳибхитиёрӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ муайян намуда, бевосита ё ба воситаи вакилони худ амалӣ гардидани ҳокимияти давлатиро муқаррар кард. Моддаи 8 Конститутсия дар асоси равияҳои гуногуни сиёсӣ ва мафкуравӣ инкишоф ёфтани ҳаёти ҷамъиятиро кафолат дод.

Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз арзишҳои умумибашарӣ – гуногунандешии сиёсӣ сабт шудааст. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Иҷлосияи XVIII Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба ин масъала як нуктаи басо муҳимро таъкид намуда буданд: **«Табиист, ки давлати тозабунёди тоҷикон, агар он дар қатори давлатҳои мутараққӣ ва мутамаддин ҷой гирифтани бошад, бояд аз арзишҳои умумибашарӣ пуштибонӣ кунад. Гуногунандешии сиёсӣ аз ҷумлаи чунин арзишҳост, ки мо онро қабул дорем».**

Қабул гардидани Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ», «Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ», «Дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот», «Дар бораи мақомоти худфаъолияти ҷамъиятӣ» ва дигар қонунҳо шаклҳои гуногуни ташаккули равияҳои сиёсӣ ва мафкуравиро муқаррар намуда, ҷалб гардидани халқро ба идоракунии давлатӣ ва татбиқи принсипи гуногунандешии сиёсӣ пешбинӣ кард. Вобаста ба ин сиёсат дар як вақт мустақилиятро соҳиб буда, ба тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ – иқтисодиёт, иҷтимоиёт, фарҳанг таъсир мерасонад. Агар сиёсати давлатӣ манфиати на омма, балки манфиати гурӯҳҳои алоҳидаи одамонро дар бар гирад, ҳадафи асосии он дар даст нигоҳ доштани ҳокимият ба шумор меравад. Дар чунин ҳолат сиёсат нисбат ба иқтисодиёт ба манфиати нигоҳ доштани ҳокимият аз ҷониби гурӯҳҳои алоҳидаи одамон бартарият пайдо намуда, муносибатҳои рушдкардаи иқтисодӣ ҳамчун унсури марказии ҷомеаи шаҳрвандӣ дар муносибатҳои ҷамъиятӣ нақши дуҷумда-

рачаро мебозанд. Аз ин рӯ вазифаи ҷомеаи шаҳрвандӣ ва идоракунии давлатӣ дар он зоҳир мегардад, ки таносуби рушди низоми иқтисодӣ, иҷтимоӣ, унсурҳои таркибии он нигоҳ дошта шуда, сохторҳои кӯтоҳмуддати ташкилии субъектҳои хоҷагидор ба самти ҳаллу фасли вазифаҳои стратегӣ равона карда шаванд. Муносибати мазкур мавзӯи сиёсати амалӣ ва воқеиро ташкил медиҳад.

Дар асоси Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати демократӣ эълон гардид. Моҳияти муҳимми давлати демократӣ таъмини иштироки васеи шаҳрвандон дар идоракунии қорҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ ба шумор меравад. Рушди демократия ва падидаҳои демократӣ, эълон доштан ва барқарорӣ гуногунандешӣ дар Тоҷикистон ба васеъ шудани иштироки шаҳрвандон дар идоракунии қорҳои давлатию ҷамъиятӣ ва умуман ба рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ мусоидат менамояд.

Ҷомеаи шаҳрвандии муосир натиҷаи ташаккули тулонии таърихӣ буда, имрӯз дар радифи давлати демократӣ барои дар якҷоягӣ ба зимма гирифтани ҳалли масъалаҳои давлативу ҷамъиятӣ сиёсатро мушаххас менамояд. Дар ҷомеаи шаҳрвандии ташаккулёфта шарафи инсон, эҳтиром ба шахсият ва оила ба сифати пояи асосии сохтори ҷамъиятиву сиёсӣ ва давлатӣ эътироф карда мешавад.

Бояд гуфт, ки дар кишвари мо дар даврони сохти гузашта ибораи «ҷомеаи шаҳрвандӣ» қариб ки истифода намегардид ва ба он таваҷҷуҳ карда намешуд. Ташаккули таълимоти ҷомеаи шаҳрвандӣ асосан дар кишвари мо баъди ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ, яъне замоне ки арзишҳо ва ниҳодҳои демократӣ ғайбона зухур карда, дар сатҳи Конститутсия дарҷ гардиданд, ба миён омад.

Конститутсияи Тоҷикистон муносибатҳои ташаккулёбандаи судманди ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандиро бо давлат таъмин намуда, вазифаи мақомоти давлатиро дар хусуси хизмат ба манфиати ҷомеа ва шахс муқаррар менамояд. Ҳамзамон бо ин, Конститутсия вазъи ҳуқуқии аъзои ҷомеаи шаҳрвандиро таъмин намуда, тавассути кафолати ҳифз ва

амалишавии беамониати он ба муттаҳид намудани чомае мусоидат менамояд.

Барои ташаккул ва фаъолияти озоди ниҳодҳои чомаеи шаҳрвандӣ дар асоси Конститутсия имрӯз дар кишвар тамоми шароити зарурӣ муҳайё буда, эътирофи ҳуқуқҳои шахсӣ, сиёсӣ, иҷтимоиву иқтисодӣ ва диниву фарҳангии ҳар шахс чузъи таркибии сиёсати пешгирифтаи давлат мебошад ва онҳо пайваста такмил дода мешаванд. Барои беамониат фаъолият намудани ниҳодҳои чомаеи шаҳрвандӣ дар кишвар қонунҳои зиёд, аз ҷумла қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизбҳои сиёсӣ», «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ», «Дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои ахбори омма», «Дар бораи ҳуқуқи дастрасӣ ба иттилоот» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул карда шудаанд.

Конститутсия ҳуқуқи ҳар шахсро ба озодии суҳан, нашр, истифодаи воситаҳои ахбори омма, иштирок дар ҳаёти сиёсӣ ва идораи давлатӣ, муттаҳид шудан, иштирок дар ташкили хизбҳои сиёсӣ, иттифокҳои касаба ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ихтиёран дохил шудан ва баромадан аз онҳо, мурочиат намудан ба мақомоти давлатӣ ва дигар ҳуқуқҳои инсонро таҳким бахшида, кафолати таъмин ва амалишавии онҳоро аз ҷониби тамоми мақомоти давлатӣ муқаррар кардааст.

Дар ҳамин радиф баъди ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ дар асоси конститутсия барои таъсиси ниҳодҳои демократӣ замина гузошта шуда, механизми ҳамкориҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ бо ниҳодҳои чомаеи шаҳрвандӣ таъмин гардид, ки ин иқдом ба густариши минбаъдаи ислоҳоти иқтисодиву иҷтимоӣ, ҳалли проблемаҳои ҳаётӣ ва рушди андешаи давлатдорӣ милли мусоидат намуд. Дар заминаи Конститутсия ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ташкилотҳои гуногун таъсис дода шуда, фаъолияти воситаҳои ахбори омма дар шароити озод ва гуногунандешӣ пеш бурда мешавад ва мустақилияти хизбҳои

сиёсӣ кафолат дода шуда, худидоракунии маҳаллӣ ҳамчун принципи муҳимми демократӣ эътироф карда шудааст.

Тавре ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суҳанронии худ дар маҷлиси Шурои ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 27-уми январӣ соли 2017 иброз доштанд: «...**Ҷомеаи шаҳрвандӣ зодаи давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёду дунёявӣ мебошад ва дар навбати худ ҳар қадаре ки ҷомеаи шаҳрвандӣ инкишоф ёбад, давлати демократӣ ҳам ба ҳамон андоза пеш меравад.**

**... Ҳоло дар мамлакат 7 ҳизби сиёсӣ ва қариб дуҷоним ҳазор созмони ҷамъиятӣ бо дархосту пешниҳодҳои созидаи худ таъсиргузор буда, дар доираи талаботи оинномавии худ ба хотири пешрафти соҳаҳои гуногуни сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ фарҳангии мамлакат саъю талош мекунанд».**

Дар шароити муосир нақш ва мавқеи ҷомеаи шаҳрвандӣ бо дарназардошти арзишҳои миллӣ дар таҳкими ғояи давлати демокративу озод аз ҳарвақта бештар муҳим мебошад.

Ҷомеаи шаҳрвандӣ дар ҳалли масъалаҳои гуногуни давлативу ҷамъиятӣ фаъолона иштирок намуда, барои тарбияи насли наврас дар руҳияи ватандӯстӣ, ҳештаншиносӣ ва ҷавонмардиву ахлоқи ҳамида, риояи арзишҳои миллӣ ва демокративу умумибашарӣ, эҳтиром нисбат ба Конститутсия ва қонунҳо, дарк намудани ягонагии ҳуқуқ, озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд, таъмини фаъолнокии сиёсии аҳолии ҷумҳурӣ саҳми арзанда дорад.

Дар шароити муосир дар асоси умумияти манфиату ақидаҳо ва эътирофи ҳадафҳо шаҳрвандон ба идоракунии қорҳои ҷамъиятӣ ва давлатӣ ҷалб карда мешаванд. Масалан, дар асоси таъсис ва ташкили фаъолияти мақомоти худфаъолияти ҷамъиятӣ – кумита ва шуроҳои маҳаллӣ муттаҳид гардидани шаҳрвандон ва бо ҳамин роҳ идора гардидани масъалаҳои аҳамияти маҳаллидошта аз ҷониби худӣ онҳо.

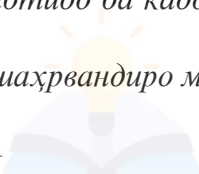
Воқеан, ҷавобгӯии демократия будани ин ё он конститутсия аз мундариҷаи демократӣ доштани он бармео-яд. Қабл аз ҳама, конститутсия бояд ба рушди мунтазаму устувори ниҳодҳои бунёдии демократӣ мусоидат кунад, ки интиҳоботи озоду шаффоф, интиҳобӣ будани шахсони мансабдор, озодии ақида, дастрасӣ ба сарчашмаҳои алтернативии иттилоот, ҳуқуқҳои умумии шахрвандӣ, мухтори-яти иттиҳодияҳо (ҳизбҳои сиёсӣ, гурӯҳҳо аз рӯи манфиат, ҷамъиятҳои шахрвандон ва ғ.) ба онҳо шомиланд. Ғайр аз ин ҳуқуқҳои асосӣ, мувозинати манфиатҳо, ҳисоботдихӣ, намоёндагӣ, идоракунии пурсамар, баровардани қарорҳои босалоҳият, шаффофият ва ошкорбаёнӣ омилҳои мебошанд, ки аз рӯи сабаб ва қарорҳои таъминии онҳо дар қонунҳои асосӣ инкишофи демократӣ бебозгашт хоҳад шуд. Ҳатто аз рӯи ин назария метавон бо гузашти солҳо ба Конститутсияи Тоҷикистон баҳои мусбат дод.

Новобаста ба муҳлати хеле кӯтоҳи баъди қабули Конститутсия сипаришуда, ниҳодҳои бунёдии демократӣ дар Тоҷикистон рушди муътадил пайдо кардаанд, чунончи, интиҳоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ бо иштироки нозирони дохиливу хориҷӣ мегузаранд. Озодии ақида тавассути шабакаи васеи воситаҳои ахбори омма ва матбуоти хусусӣ сурат гирифта, сензура ва таъқиб барои танқид тибқи Конститутсия манъ карда шудааст (м. 30 Конститутсия).

### **Савол ва супориш:**

1. *Конститутсия чист?*
2. *Моҳияти конститутсия чиро ифода мекунад?*
3. *Вазифаҳои конститутсия кадомҳоянд?*
4. *Конститутсия дар кадом замон пайдо гардидааст?*
5. *Дар аввал кадом санадҳо конститутсия номида мешуданд?*
6. *Конститутсия ба маънои имрӯза кай пайдо шуд?*

7. Конституция чӣ гуна ҳуҷҷат аст?
8. Кадом муносибатҳои муҳимтарини ҷамъиятӣ аз ҷониби конституция ба танзим дароварда мешаванд?
9. Конституция бо кадом хусусиятҳои аз дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ фарқ мекунад?
10. Принципи таҷзияи ҳокимияти давлатӣ бори аввал дар кадом санади ҳуқуқӣ дарҷ карда шуд?
11. Тартиби қабули Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуна сурат мегирад?
12. Тафовути Конституцияи нави Ҷумҳурии Тоҷикистон аз конституцияҳои қаблӣ дар чӣ ифода меёбад?
13. Хусусиятҳои Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон кадомҳоянд?
14. Дар Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати баёнгари соҳибхотирӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ кӣ эътироф гардидааст?
15. Кадом боби Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳуқуқи озодиҳои асосии инсон ва шаҳрванд бахшида шудааст ва онҳо дар чанд модда инъикос гардидаанд?
16. Ҳуқуқи озодиҳои асосии инсон ва шаҳрвандро, ки дар Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос гардидаанд, ба чанд гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст?
17. Нақши конституция дар таъини давлатдорӣ миллий чӣ гуна аст?
18. Конституция ҳуқуқи озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрвандро чӣ гуна кафолат медиҳад?
19. Ба Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом солҳо тағйиру иловаҳо ворид карда шуд?
20. Моҳияти муҳими давлати демократӣ дар чӣ зоҳир мегардад?
21. Ақидаи ҷомеаи шаҳрвандӣ бори аввал кай ва дар кучо пайдо шудааст?
22. Ҷомеаи шаҳрвандӣ дар ибтидо ба кадом маъно истифода мегардид?
23. Кадом унсурҳои ҷомеаи шаҳрвандиро медонед?



**БОБИ 8.**  
**СОХТИ СИЁСӢ, ИҚТИСОДӢ**  
**ВА ИҚТИМОИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**  
**§ 8.1. СОХТИ СИЁСӢ**

Ҳамон тавре ки аз унвони давлат, яъне Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, шакли идоракунии Тоҷикистон **шакли ҷумҳуриявӣ** мебошад. Шакли идоракунии ҷумҳуриявӣ чунин тарзи ташкили ҳокимияти давлатӣ мебошад, ки дар он мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ тавассути интихобот ташаққул меёбанд. Аломатҳои асосии шакли идоракунии ҷумҳуриявӣ иборатанд: аз:

– ба муҳлати муайян интихоб шудани Сарвари давлат ва дигар мақомоти марказии ҳокимияти давлатӣ;

– таҷзияи ҳокимият ба мақомоти қонунгузор, иҷроия ва судӣ;

– ҷавобгарии ҳуқуқии Сарвари давлат дар ҳолатҳои, ки қонун пешбинӣ кардааст;

– ҳатмӣ будани иҷрои қарорҳои ҳокимияти олии давлатӣ барои ҳамаи дигар мақомоти давлатӣ;

– ҳифзи афзалиятҳои манфиатҳои шахрвандони давлат;

– масъулияти байниҳамдигарии шахсият ва давлат. Чунонки аз мундариҷаи ин аломатҳо маълум мешавад шакли ҷумҳуриявии идоракунии давлат дар таърихи башарият аз ҳама пешқадам аст. Ҷумҳурии Тоҷикистон баробари ба даст овардани Истиқлоли давлатӣ, шакли идоракунии президентиро тавассути раёйпурсии умумихалқӣ 6-уми ноябри соли 1994 бо қабули Конститутсияи Тоҷикистон интихоб намуд.

Шакли идоракунии президентиро аз мазмунӣ меёриҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон навишта шудааст, ки «**Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия (Ҳукумат) аст**». Яъне Президенти кишвар дар як вақт ҳам Сарвари давлат ва ҳам Раиси Ҳукумат мебошад, ки чунин ҳолат танҳо ба ҷумҳурии президентӣ хос аст.

Дар кишвари мо Президент тавассути интихоботи умумӣ ва мустақим бо овоздиҳии пинҳонӣ аз ҷониби тамоми халқ

ба муҳлати ҳафт сол интиҳоб мешавад. Ин тарзи интиҳобот низ ба шакли идоракунии президентӣ хос аст.

Қиҳати сеюм он аст, ки Ҳукумат пурра ба Президент тобеъ буда, аз фаъолияти худ ба ӯ мунтазам ҳисобот медиҳад. Ғайр аз ин, тибқи моддаи 69 Конститутсияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Сарвазир ва аъзои Ҳукуматро ба вазифа таъин ва озод мекунад. Чунин вазъият низ дар давлатҳои шакли идоракуниашон президентӣ ба мушоҳида мерасад. Хусусиятҳои номбурда аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки шакли идоракунии Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне шакли ҷумҳурии президентӣ ба шароити кунунӣ ва дурнамои пешрафти Тоҷикистон хеле мувофиқ аст.

Қиҳати аз ҳама муҳим дар ин шакли идоракунӣ ба шоҳҳои мустақил тақсим шудани ҳокимияти давлатист. Чунин таҷзияи ҳокимияти давлатӣ ба демократикунонии ҳаёти ҷомеа ва иштироки васеи мардум дар амалӣ гардонидани ҳокимият шароити мусоид фароҳам меорад. Ғайр аз ин, чунин сохти давлатдорӣ бо принципи давлати иҷтимоии ҳуқуқӣ будани Тоҷикистон мувофиқат мекунад.

Дар ҷумҳурии мо ҳама шаклҳои моликият, аз ҷумла моликияти хусусӣ инкишофи озодона дорад. Аммо иқтисоди бозоргонии мо ба иҷтимоӣёти кишвар нигаронида шудааст. Дар қисми дуоми моддаи якуми Конститутсияи Тоҷикистон давлати иҷтимоӣ эълон гардидааст. Давлатҳое, ки худро иҷтимоӣ эълон кардаанд, кӯшиши зиёде мекунанд, ки барои рушди соҳаҳои гуногуни ҳаёти иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангӣ, инчунин барои пешрафти соҳаҳое, ки ба шароити зист ва некуаҳволии мардум дахл доранд, тадбирҳои амалӣ андешанд. Махсусан соҳаҳои таъминоти иҷтимоӣ, тандурустӣ, нафақаи суғурта, нақлиёт ва алоқа, маориф, беҳдошти муҳити зист бо шароити зиндагии мардум робитаи бевосита дошта, ғамхории ҳамаҷонибаи давлатро тақозо мекунанд.

Дар Тоҷикистон аз соли 1994 то ба ҳол бо вусъат ёфтани раванди қонунгузорӣ ва устувор шудани қонуният, фаъолияти муътадили мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва аз ҳама

муҳиммаш – пойдор шудани сулҳу суботи умумӣ пояҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ гузошта шуда истодаанд. Бояд гуфт, ки ҷомеаи шаҳрвандӣ ҷомеаи одамони озод буда, онҳо аз ҳама ҳуқуқҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва сиёсӣ бо имкониятҳои баробар истифода меkunанд ва мансубият ба наҷоди миллат ва эътиқод фарқе надорад. Принципиҳои муҳими ҷомеаи шаҳрвандӣ – кафолати ҳифзи ҳуқуқҳои шахсият, даҳолат накардани давлат ба ҳаёти шахсии шаҳрвандон, озодии суҳан, ақида ва матбуот, инчунин хусусияти демократӣ доштани ҳокимият аст. Зиндагӣ дар чунин ҷомеаи озоди пешрафта аз қадимулайём аҳли илму адаб ва олимонро ба худ ҷалб кардааст. Ҳанӯз дар Юнону Рими қадим файласуфони машҳур Афлотун ва Сисерон доир ба бартарии ин тарзи зиндагӣ ақидаҳо баён карда буданд. Мулоҳизаи олимони пешинро ҳулоса карда, ба таври умумӣ **ҷор унсури ҷомеаи шаҳрвандиро ҷудо кардан мумкин аст. Инҳо – хирад, озодӣ, некуаҳволӣ ва адолат мебошанд.**

Дар шароити имрӯзаи инкишофи Ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр унсурҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ба назар мерасанд. Чунончи, ҳуқуқҳои фитрии инсон мувофиқи моддаи 5 Конститутсия даҳлнопазир эълон шудаанд. Ғайр аз ин, давлат ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро на фақат эътироф, балки риоя ва ҳифз менамояд.

Ҷуногуншаклии моликият, озодии фаъолияти иқтисодӣ ва рушди муносибатҳои бозаргонӣ дар асоси рақобати солим ҷиҳати муҳими ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ҳисоб мераванд. Дар моддаи 12 Конститутсия навишта шудааст, ки «**Асоси иқтисодии Тоҷикистонро шаклҳои ҷуногуни моликият ташкил медиҳад**». Дар кишвари мо ҳама навҳои моликият, аз ҷумла моликияти хусусӣ ҳуқуқи баробари мавҷудият доранд.

Яке аз хусусиятҳои асосии ҷомеаи шаҳрвандӣ дар асоси равияҳои ҷуногуни сиёсӣ ва мафкуравӣ инкишоф ёфтани ҳаёти ҷамъиятӣ мебошад. **Мувофиқи моддаи 8 Конститутсия ҳеч як мафкура, аз ҷумла мафкураи динӣ ба сифати мафкураи давлатӣ эътироф намешавад.** Ин ақида чунин маънӣ дорад,

ки дар интихоби мафкура, пайравӣ кардан ба ин ё он назарияву ақида ва таълимоти сиёсӣ ҳар шахрванди Тоҷикистон комилан озод аст. Инчунин ҳар шахрванд ҳуқуқи комил дорад, ки ба кадом дину мазҳабе, ки майл дорад, пайравӣ намояд. Дар бист соли охир дар Тоҷикистон ҳизбҳои сиёсӣ, ҷунбишҳои оммавӣ, ташкилотҳои ғайридавлатӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, иттифокҳои касбӣ ва эҷодӣ, созмонҳои хайрия ва муассисаҳои хусусӣ хеле зиёд ташкил ёфтаанд. **Фаъолияти озодонаи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва иштироки фаъолонани онҳо дар ҳаёти сиёсӣ ва идораи давлатӣ яке аз шартҳои муҳимми ҷомеаи шахрвандӣ ва давлати ҳуқуқбунёд аст.** Дар Тоҷикистон даҳҳо санади ҳуқуқӣ қабул шудааст, ки барои фаъолияти оммаи васеи мардум дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷамъиятӣ шароит фароҳам меоранд. Озодии суҳан ва матбуот ҳамчун воситаи муҳимми ташаккули афкори ҷамъиятӣ аз хосияти демократӣ доштани давлати Тоҷикистон гувоҳӣ медиҳад. Алҳол дар мамлакати мо баробари матбуот ва нашрияҳои давлатӣ, инчунин даҳҳо рӯзномаву маҷаллаҳои хусусӣ, телевизион ва радиоҳои ғайридавлатӣ фаъолият мекунанд. Дар моддаи 30 Конститутсия зикр шудааст, ки **ба ҳар кас озодии суҳан, нашр, ҳуқуқи истифодаи воситаҳои ахбори кафолат дода мешавад.** Меъёри дигари конститусионӣ манъ будани сензураи давлатӣ ва таъқиб барои танқиди кафолати давлатии озодии ақида ба шумор меравад.

Ҳамин тавр, сохти сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба талаботи низоми демократии давлатдорӣ муосир созгор буда, дурнамои инкишофи давлат ва ҷомеаи Тоҷикистонро таъмин мекунад.

## § 8.2. СОХТИ ИҚТИСОДӢ

Иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаклҳои гуногуни моликият асос ёфтааст. Дар моддаи 12 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон гуногуншаклии моликият ҳамчун асоси иқтисодиёти кишвар эътироф шудааст. Тибқи қисми дуюми ҳамин модда давлат фаъолияти озоди иқти-

содӣ, соҳибкорӣ, баробархукукӣ ва ҳифзи ҳукукии ҳамаи шаклҳои моликият, аз ҷумла моликияти хусусиро кафолат додааст. Мазмун ин меъёри конституционӣ чунин аст, ки **ягон шакли моликият аз нигоҳи қонун нисбат ба шакли дигар бартарӣ дошта наметавонад**. Барои ривочи шаклҳои гуногуни моликият аз ҷониби парламенти кишвар санадҳои зиёди меъёрии ҳукукӣ қабул шудаанд, ки бо татбиқи онҳо соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти Тоҷикистон ба таври муътадил тараққӣ мекунад.

Қонунҳои амалкунанда ба ҳар шахрванди Тоҷикистон ҳуқуқ додааст, ки соҳиби моликият бошад ва молу мулкшаро ба мерос гузорад. Бекор кардани ҳуқуқи шахс ба моликият манъ карда мешавад. Дар ин бора дар моддаи 32 Конститутсияи мамлакат чунин меъёр вучуд дорад: **«Ҳеҷ кас ҳуқуқ надорад ҳуқуқи шахсро ба моликият бекор ва маҳдуд кунад. Молу мулки шахсро барои эҳтиёҷоти ҷамъият дар асоси қонун ва розигии соҳиби он бо пардохти арзиши пуррааш давлат гирифта метавонад»**.

Чунонки маълум аст, Ҷумҳурии Тоҷикистон асосан давлати кишоварзӣ буда, маҳсулоти асосии он аз замин рӯёнида мешавад. Дар бисёр давлатҳои ҷаҳон замин ба моликияти хусусии шахрвандон дода шудааст. Дар Тоҷикистон замин дар баробари сарватҳои зеризаминӣ, об, фазои ҳавой, олами набототу ҳайвонот ва дигар боигариҳои табиӣ моликияти истисноии давлат ба шумор меравад. Аммо давлат кафолат додааст, ки мардум аз замин ва дигар сарватҳои табиӣ пурсамар истифода барад. Мувофиқи Кодекси маданияи Ҷумҳурии Тоҷикистон шахрвандон метавонанд бо роҳи ба иҷора гирифтани замин онро коркард намуда, вазъи иқтисодии худро беҳтар намоянд. Ғайр аз ин, барои афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва истифодаи оқилонаи замин фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1995 ва соли 1997 дар бораи ҷудо намудани мутобиқан 50 ва 25 ҳазор гектар замин барои хоҷагиҳои ёрирасони шахсии шахрвандон интишор гардидаанд ва ин иқдоми Сарвари

давлат ба ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ ва заминдорӣ ибтидо гузошт.

Яке аз шаклҳои асосии амалигардонии ҳуқуқҳои иқтисодии шаҳрвандони Тоҷикистон фаъолияти соҳибкорӣ мебошад. Соҳибкорӣ фаъолияти мустақилонаи мувофиқи қонун бақайдгирифташудае мебошад, ки барои мунтазам ба даст овардани фоида аз истифодаи молу мулк, истехсол ва фурӯши мол, иҷрои қор ӯ хизматрасонӣ равона карда шудааст. Соҳибкорӣ дар кишвари мо мувофиқи қонунҳои амалкунанда, аз ҷумла Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 26-уми июли соли 2014 метавонад бо истифодаи меҳнати қироя ва бе истифодаи он, бо таъсиси шахси ҳуқуқӣ ва бе таъсиси он амалӣ гардонида шавад.

Ҳамаи шаҳрвандони Тоҷикистон, инчунин шахсони хориҷӣ ва бешаҳрванд, ташкилотҳои тижоратӣ ва ғайритижоратӣ, ташкилотҳои хориҷӣ ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шуда метавонанд. Соҳибкор дар пешбурди фаъолияти иқтисодӣ қомилан озод аст. Ӯ ҳуқуқи мустақилона ба муомилот баровардани молҳои истехсолкарда ва бадастовардаашро дорад. Дар муносибат бо давлат соҳибкор танҳо дар асоси шартнома фаъолият дошта метавонад. Қам қардани бекорӣ ва ба вучуд овардани қойҳои қорӣ дар соҳаҳои қуноғун – сохтмон, саноат, кишоварзӣ ва хизматрасонӣ, инчунин ба вучуд овардани рақобати молҳои ватанӣ бо молҳои хориҷӣ қамтҳои асосии фаъолияти соҳибкорӣ дар Тоҷикистон мебошанд. Бояд гуфт, ки дақолати мақомоти ҳоқимияти давлатӣ ба фаъолияти соҳибқорон ҳеле маҳдуд аст. Хусусан ба соҳибқорон додани дастур барои иҷрои ин ӯ он навъи қор ва хизматрасонӣ, инчунин муайян қардани нархҳо ба молҳои қурӯхташавандаи соҳибқорон манъ қарда шудааст.

### § 8.3. СОХТИ ИҚТИМОЙ

Сохти иқтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз принципи давлати иқтимоӣ будани он бармеояд. Дар ин хусус дар моддаи якуми Қонститути қуфта мешавад: «**Тоҷикистон давлати**

**ичтимоӣ буда, барои ҳар як инсон шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро фароҳам меорад».**

Дар давлати иҷтимоӣ ғамхорӣ ба соҳаҳои муҳимми марбут ба фаъолияти оммаи васеи мардум дар мадди аввал аст. Ин соҳаҳо аз он ҷиҳат муҳимманд, ки шаҳрвандон ҳар рӯз бо онҳо сарукор мегиранд, масалан соҳаҳои нигоҳдории тандурустӣ, маориф, ҳифзи иҷтимоии аҳоли – нафақа, суғурта ва ғайра. Фароҳам овардани шароит барои таҳсил имкон мебахсад, ки наврасону ҷавонон новобаста ба вазъи иҷтимоӣ ба омӯзиш ҷалб карда шаванд. Дар низоми мактабҳои олии вобаста ба талаботи иқтисоди бозаргонӣ ва вазъи иқтисодии табақаҳои гуногуни ҷомеа шаклҳои роӣгон ва шартномавии таҳсил ба роҳ монда шудаанд. Ҷавонон дар масъалаи интихоби шакли таҳсил комилҳуқуқ мебошанд. Бояд гуфт, ки таҳсили роӣгон дар мактабҳои олии моҳиятан вучуд надорад. Дар гурӯҳҳои шакли таҳсилашон роӣгон хароҷоти таҳсилро худӣ давлат пардохт мекунад. Давлат барои гурӯҳҳои муайяни шаҳрвандон истифодаи бепули хизматрасонии тиббиро муқаррар кардааст. Нафақахӯрон, иштирокчиёни ҶБВ, гурӯҳҳои муайяни маъҷубон ва ятимон аз хизматрасонии тиббӣ ба таври имтиёзнок истифода мебаранд.

Масъалаи табиайат ё худ шаҳрвандӣ ба робитаи ҳуқуқи инсон бо давлат алоқаманд аст. Ин робита дар маҷмуи ҳуқуқу вазифа ва масъулияти ҳамдигарии онҳо ифода меёбад. Шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳҳои зерин ба даст оварда мешавад: аз рӯи таваллуд, дар натиҷаи қабул намудан ба шаҳрвандӣ, дар натиҷаи барқарор намудан ба шаҳрвандӣ, бо роҳи интихоби шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сурати тағйир ёфтани сарҳадди давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Бояд гуфт, ки дар Тоҷикистон шаҳрвандии ягона вучуд дорад ва мансубияти шаҳрванди Тоҷикистон ба шаҳрвандии давлати дигар эътироф карда намешавад. Шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки шаҳрвандии дигар давлатро низ дорад, аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо чун шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон дониста мешавад, ба

истиснои ҳолатҳое, ки дар шартномаҳои байналмилалии Тоҷикистон нишон дода шудаанд. Масалан, шартномаи байналмилалӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия оид ба шаҳрвандӣ аз соли 1995. Яке аз нишонаҳои асосии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон доштани шиноснома мебошад. Шиноснома санади муҳиммест, ки шахсияти шаҳрвандро тасдиқ мекунад. Ҳама шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба синни 16-солагӣ расидаанд, ҳуқуқ доранд, ки соҳиби шиноснома шаванд.

Яке аз хусусиятҳои инсонпарваронаи қонунгузори амалкунандаи мо ин аст, ки ба шаҳрвандони Тоҷикистон, ки дар хориҷа қору зиндагӣ мекунанд, масъалаи қатъи гаштани шаҳрвандиро раво намебинанд. Шаҳрвандоне, ки дар хориҷи кишвар истиқомат доранд, бояд дар намоёндагӣҳои консулии Тоҷикистон аз қайд гузаранд. Инчунин ба шаҳрвандони хориҷе, ки гирифтори вайронкунии ҳуқуқи инсон шудаанд, давлат паноҳгоҳи сиёсӣ дода метавонад. Бояд таъкид кард, ки шаҳрвандон дар масъалаи тарки шаҳрвандӣ қомилан озоданд, вале аз ҳудуди мамлакат баромада рафтани ханӯз маънои тарк кардани шаҳрвандиро надорад. Дар Тоҷикистон ҳалли масъалаҳои шаҳрвандӣ бевосита ба салоҳияти Сарвари давлат гузашта шудааст. Маҷмуи қорҳоро доир ба масъалаи шаҳрвандӣ комиссияи махсус ҳал мекунад, ки дар назди Президенти кишвар таъсис дода шудааст.

Бояд гуфт, ки асоси иҷтимоии давлатро гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоӣ – қоргарон, қишоварзон, ҳунармандон, хизматчиёни давлатӣ, соҳибқорон, тоҷирон, хизматчиёни ҳарбӣ, нафақахӯрон, қӯдақону наврасон, қавонон ва ғайра ташкил медиҳанд. Табақаҳои номбаршуда яке нисбат ба дигаре афзалият ё маҳдудият надорад. Вазъи ҳуқуқии онҳоро қонунҳои амалкунанда танзим мекунад.

Ҳар яке аз соҳаҳои иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон – маориф, илм, ниғаҳдории тандурустӣ, фарҳанг, ҳифзи иҷтимоӣ ва ғайра тавассути қонунҳое амал мекунанд, ки муносибатҳои муҳимтарини ҳамин соҳаҳоро фаро мегиранд. Қунончи, барои танзими муносибатҳои соҳаи

маориф Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи макоми омӯзгор», барои танзими муносибатҳо дар соҳаи фарҳанг Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фарҳанг» ва барои танзими муносибатҳои соҳаи ниғахдории тандурустӣ бошад, Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шудаанд. Ин қонунҳо ва санадҳои дигари ҳуқуқие, ки соҳаҳои гуногуни иҷтимоӣро давлатро ба танзим мебароранд, дар маҷмӯи сиёсати иҷтимоии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян месозанд.

### **Савол ва супориш:**

1. Шакли идоракунии Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуна аст?
2. Аломатҳои шакли идоракунии ҷумҳуриявиро номбар кунед.
3. Мундариҷаи шакли идоракунии президентиро аз кадом меъёрҳои Конститутсия фаҳмидан мумкин аст?
4. Давлати иҷтимоӣ чӣ гуна хусусиятҳо дорад?
5. Гуногунишакли моликият дар кадом моддаи Конститутсия зикр шудааст?
6. Принципҳои ҷомеаи шахрвандиро номбар кунед.
7. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаёти ҷамъиятӣ дар асоси кадом равияҳо ҷараён мегирад?
8. Ба фикри шумо, озодии сухан ва матбуот чӣ зарурат дорад?
9. Мазмуни моддаи 12-уми Конститутсияро шарҳ диҳед.
10. Моликияти истисноии давлат гуфта, кадом навъи моликият дар назар дошта мешавад?
11. Масъалаҳои шахрвандиро кадом санади ҳуқуқӣ танзим мекунад?
12. Самтҳои фаъолияти соҳибкориро номбар намоед.
13. Шахс дар чандсолагӣ ҳуқуқи гирифтани шиноснома пайдо мекунад?
14. Шиноснома чӣ гуна ҳуҷҷат аст ва вазифааш аз чӣ иборат мебошад?
15. Давлат ба кӣҳо паноҳгоҳи сиёсӣ дода метавонад?

## **БОБИ 9. МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

### **§ 9.1. ҲОКИМИЯТИ ҚОНУНГУЗОР ВА МАВҶЕИ ОН ДАР ТАҶЗИЯИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ**

Ҳокимияти қонунгузор дар чараёни идоракунии давлат мавҷеи марказӣ дорад, зеро тибқи принципи таҷзияи ҳокимияти давлатӣ ин навъи ҳокимият аз ҳама муҳимтар аст. Ҳокимияти қонунгузор талаботи умумихатмиро пеш мегузорад, ки ҳокимияти иҷроия онҳоро бояд дар ҳаёт татбиқ намояд ва ин талабот барои фаъолияти мақомоти судӣ низ ҳамчун асоси қонунӣ хизмат мекунад.

Дар давлатҳои пешрафтаи демократӣ парламент – мақоми олии қонунгузор ва намояндагӣ ба ҳисоб меравад. Вай соҳибхитӣрои халқро ифода карда, иродаи мардумро дар шакли қонун пешниҳод менамояд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон низ давлати демокративу ҳуқуқбунёд аст, аз ин рӯ мувофиқи талаботи демократия халқ бояд баёнғари соҳибхитӣро ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ бошад. Ҳокимияти давлатиро халқ бевосита ва ё ба воситаи вакилони худ амалӣ мегардонад. Дар давлати демократӣ маҳз ҳокимияти қонунгузор воситаи боэътимоди ифода кардани орзуву мароми оммаи васеи мардум ва манфиату талаботи он аст. Ҳокимияти қонунгузор манфиату иродаи халқро тавассути Парламент – мақоми олии қонунгузор ва намояндагӣ ҳимоя мекунад.

Унвон ва сохтори парламент дар кишварҳои олам вобаста ба хусусиятҳои миллии тараққиёт гуногун аст. Масалан, дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико парламенти Конгресс, дар Федератсияи Россия – Маҷлиси Федералӣ, дар Полша – Сейм, дар Дания – Фолкетинг меноманд.

Парламенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҷлиси Олӣ ном дорад. Вобаста ба шакли идоракунӣ ва тарзи давлатдорӣ, инчунин шакли сохтори давлатӣ (ягона, федеративӣ ё конфедеративӣ будани мамлакат) парламентҳо якпалатагӣ ё ду-палатагӣ мешаванд. Масалан, дар Маҷористон, Финляндия,

Дания, Полша ва дигар кишварҳо парламент якпалатагӣ, дар Амрико, Австрия, Британияи Кабир дупалатагист. Ҳар палата ба худ унвоне дорад, масалан дар Амрико – Палатаи намояндагон ва Сенат, дар Австрия – Шурои Иттифок ва Шурои миллӣ.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ Парламент аз ду палата – Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон иборат буда, мувофиқи Конститутсия ва қонунҳои дахлдори конститусионӣ ҳар яке аз онҳо доираи муайяни вазифа ва салоҳияту ваколат доранд.

Ҳамин тавр, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 9 эълон кардааст, ки ҳокимияти давлатӣ дар асоси таҷзияи он ба ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ амалӣ мегардад. Ҳамчун давлати демократӣ дар Тоҷикистон ҳокимияти қонунгузор имтиёзи бештаре дорад, вай нисбат ба ҳокимияти иҷроия ва судӣ мустақил буда, аз онҳо вобастагӣ надорад. Ин гуна мустақилияти комил аз табиати сиёсӣ-ву ҳуқуқии ҳуди мақомоти қонунгузор бармеояд. Тасаввур кардан мушқил аст, ки ягон рукни ҳокимият, ягон мақомот ва муассисаву ташкилот ва умуман равиши табиӣи зиндагии мардум бе қонунгузорӣ вучуд дошта тавонад. Асоси пешрафти давлат ва ҳама соҳаҳои ҳаёти онро санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, яъне мавҷудияти қонунҳои одилона ва ба талаботи ҷомеа ҷавобгӯ ташкил медиҳанд. Маҳз тавассути қонунҳо ҷомеа ба таври муназзам, яъне роҳу равиши муайян ва мураттаб пеш меравад ва тараққӣ мекунад.

Аз ин рӯ Маҷлиси Олӣ – Парламент дар рушди ҳама соҳаҳои Тоҷикистон мақоми хосса дорад, аммо ин ақида набояд ба он маънӣ фаҳмида шавад, ки парламент қомилан аз дигар шоҳаҳои ҳокимият ҷудост. Дар тамоми кишварҳои, ки сохти ҷумҳуриявӣ доранд, миёни ҳар се шакли ҳокимият алоқамандиву ҳамкорӣ вучуд дорад.

Ин ҳамкорӣ бо роҳу воситаҳои гуногун амалӣ карда мешавад. Масалан, баробари вакили Маҷлиси намояндагон ва узви Маҷлиси миллӣ, яъне узви Парламент, инчунин

Ҳукумат ҳамчун мақоми олии ҳокимияти иҷроия ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ дорад. Ин чунин маънӣ дорад, ки дар тайёр намудани лоиҳаи қонунҳо Ҳукумат низ иштирок мекунад, танҳо салоҳияти қабули қонунҳо ба уҳдаи Маҷлиси намоёндагони Ҷумҳурии Тоҷикистон аст.

## **§ 9.2. МАҶЛИСИ ОЛӢ – ПАРЛАМЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҷлиси Олиро ҳамчун мақоми олии намоёндагӣ ва қонунгузор муайян кардааст. Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 19 апрели соли 2000 дар моддаи 1 Маҷлиси Олиро «дорои ҳокимияти олӣ ва мақоми ягонаи қонунгузорӣ» тавсиф намудааст. Маҷлиси Олӣ аз ду Маҷлис – Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намоёндагон иборат аст, ки дар низоми қонунгузорӣ ва фаъолияти қонунгузорӣ якдигарро пурра мекунад. Маҷлиси намоёндагон доимоамалкунанда ва касбӣ буда, вакилони он ғайр аз фаъолияти қонунгузорӣ ба кори дигар машғул намешаванд. Танҳо ба фаъолияти илмиву эҷодӣ ва омӯзгорӣ шугъл варзида метавонанд халос. Фаъолияти Маҷлиси миллий бошад, даъватӣ аст. Барои фаҳмо шудани тарзу усули фаъолияти ин маҷлисҳо таркиби онҳоро дида мебароем.

Маҷлиси миллий аз 33 аъзо иборат буда, 25 аъзои он ба таври ғайримустақим дар маҷлисҳои яққояи вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ (яққоя) бо овоздиҳии пинҳонӣ интиҳоб мегарданд. Дар Маҷлиси миллий Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ намоёндагони баробар доранд. 8 нафар аъзои Маҷлиси миллиро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин мекунад. Ҳар Президенти собиқи Ҷумҳурии Тоҷикистон узви яқумраи Маҷлиси миллий мебошад, агар ӯ аз истифодаи ин ҳуқуқ даст накашад. Узви Маҷлиси миллий шахсе интиҳоб ё таъин шуда метавонад, ки

танҳо шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта бошад ва синни вай аз 30 кам набуда, дорои таҳсилоти олӣ бошад.

Маҷлиси намояндагон аз 63 вакил иборат аст, ки онҳо дар асоси ҳуқуқи интихоботи умумӣ, баробар, мустақим ва бо овоздиҳии пинҳонӣ интихоб карда мешаванд. Вакили Маҷлиси намояндагон шахсе интихоб шуда метавонад, ки танҳо шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта бошад ва синни ӯ аз 30 кам набуда, дорои таҳсилоти олӣ бошад.

Узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон баъди интихоб ё таъин шудан дар иҷлосияи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон ба халқи Тоҷикистон савганд ёд мекунанд.

Муҳлати ваколати Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон дар рӯзи оғози фаъолияти Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони даъвати нав қатъ мегардад.

Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон дар давраи вазъияти фавқулода ва ҳолати ҷангӣ пароканда намешаванд.

Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон фаъолияти худро дар шакли иҷлосияҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон доир мекунанд. Шурои Маҷлиси миллӣ ва Шурои Маҷлиси намояндагон, кумитаҳо ва комиссияҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон фаъолияти худро дар шакли ҷаласаҳо амалӣ мегардонанд.

Вазъи ҳуқуқии узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон ба ҳам хеле шабоҳат дорад, чунончи узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон ба амри интихобкунандагон тобеъ набуда, ҳақ доранд, ки фикри худро озодона баён намоянд, мувофиқи ақидаи худ овоз диҳанд, онҳо ҳуқуқи дахлнопазирӣ доранд, онҳоро ҳаёс кардан, дастгир намудан, маҷбуран овардан, кофтуков кардан мумкин нест, ба истиснои дастгир шуданашон дар ҷойи содиршавии ҷиноят.

Ҳамчунин онҳо мавриди кофтукови шахсӣ қарор дода намешаванд, ба истиснои ҳолатҳои, ки қонун барои таъмини амнияти дигарон муқаррар намудааст.

Масъалаи маҳрум намудани дахлнопазирии узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон бо пешниҳоди Прокурори генералӣ аз ҷониби Маҷлиси дахлдор ҳал карда мешавад.

Ваколати узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон ҳангоми вафот, истеъфо, ғайри қобили амал эътироф шудани онҳо аз ҷониби суд, эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукми айбдоркунандаи суд, қатъи шаҳрвандӣ, соҳиб шудан ба шаҳрвандии давлати дигар, тарки доимии ҷумҳурӣ, ишғоли вазифае, ки ба ваколати узви Маҷлиси миллӣ мувофиқ нест, парокандашавии Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон қатъ мегардад.

Яке аз ҷиҳатҳои муҳимми фаъолияти Маҷлиси Олӣ ҷаласаҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон аст. Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон ҳангоми гузаронидани ҷаласаҳои якҷоя чунин салоҳият доранд:

- Тасдиқи фармони Президент дар бораи таъин намудан ва озод кардани Сарвазир ва дигар аъзои Ҳукумат.

- Тасдиқи фармони Президент дар бораи ҷорӣ намудани ҳолати ҷангӣ ва вазъияти фавқулода.

- Ризоият ба истифодаи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон берун аз ҳудуди он барои иҷрои уҳдадорихои байналмилалӣи Тоҷикистон.

- Таъини интихоботи Президент. – Қабули истеъфои Президент.

- Сарфароз гардонидани Президент бо мукофотҳои давлатӣ ва рутбаи олии ҳарбӣ.

- Баррасии масъалаҳои дахлнопазирии Президент.

Дар ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон Президент савганд ёд мекунад ва Паёми худро дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар пешниҳод менамояд.

Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон дар ҷаласаи якҷоя дар бораи аз ҳуқуқи дахлнопазирӣ маҳрум намудани Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сурати аз тарафи ӯ содир шудани хиёнат ба давлат қарор қабул менамоянд.

Қарор оид ба ин масъала бо овоздиҳии пинҳонӣ ва бо тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон, ки ҳар яке аз онҳо дар алоҳидагӣ овоз медиҳанд ва дар асоси хулосаи Суди конституционӣ қабул карда мешавад.

Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон дар ҷаласаҳои якҷоя дар доираи ваколатҳои худ қарорҳо қабул мекунанд.

Қарорҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон бо аксарияти овозҳои шумораи умумии аъзо ва вакилон қабул карда мешаванд.

### § 9.3. МАҶЛИСИ МИЛЛӢ

Маҷлиси миллӣ – палатаи болоии Парламенти ҷумҳурӣ мебошад. Фаъолияти он ба монанди Маҷлиси намояндагон дар шакли иҷлосия мегузарад. Тавре дар боло қайд кардем, фаъолияти Маҷлиси миллӣ даъватӣ буда, соле на камтар аз 4 маротиба аз ҷониби Раиси Маҷлиси миллӣ даъват карда мешавад. Дар давраи байни иҷлосияҳои Маҷлиси миллӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷлосияҳои ғайринавбатии онро даъват менамояд. Дар ин иҷлосияҳо масъалаҳои баррасӣ мешаванд, ки боиси даъвати ин иҷлосияҳо гардидаанд. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонуни конституционӣ «Дар бораи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» салоҳияти Маҷлиси миллиро ба таври зайл муайян кардааст:

1. Таъсис, барҳам додан ва тағйир додани сарҳадди воҳидҳои марзиву маъмурӣ, муқаррар намудан ва ба ҷойи дигар кӯчонидани маркази маъмурии онҳо, мансуб донистан ва тағйир додани мансубияти маҳалҳои аҳолинишин ба категорияи шаҳр, шаҳрак ва деҳа, номгузорӣ ва номивазкунии воҳидҳои марзиву маъмурӣ ва маҳалҳои аҳолинишин.

2. Интиҳоб ва бозхонди Раис, муовини якум, муовинон ва судяҳои Суди конституционӣ, Суди Олӣ ва Суди Олии иқтисодӣ бо пешниҳоди Президент.

3. Ҳалли масъалаи бекор кардани дахлнопазирии Раис, муовини якум, муовинон ва судяҳои Суди конституционӣ, Суди Олӣ ва Суди Олии иқтисодӣ.

4. Ризоият барои таъин ва озод намудани Прокурори генералӣ, муовини якум ва муовинони ӯ.

5. Интихоби Намояндаи Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар дигар мақомоти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

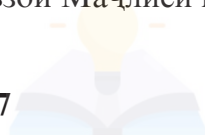
6. Амалӣ намудани ваколатҳои дигаре, ки Конститутсия ва қонунҳо муайян кардаанд.

Яке аз ҷиҳатҳои муҳимми фаъолияти Маҷлиси милли ҳа-мин аст, ки он қарорҳои Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва ноҳияҳоро дар сурати бо Конститутсия, қонунҳои конституционӣ ва дигар қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқат накарданашон, бекор мекунад.

Инчунин Маҷлиси милли ҳуқуқ дорад маҷлисҳои ва-килони халқи ВМКБ, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳоро дар сурати Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро мунтазам иҷро накардани онҳо пароканда намояд.

Шурои Маҷлиси милли мақоми ҳамоҳангсоз ва ҳисобот-диҳандаи Маҷлиси милли ба шумор меравад ва фаъолияти он мутобиқи Конститутсия, Қонуни конституционӣ «Дар бораи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва Дастури Маҷлиси милли сурат мегирад.

Маҷлиси милли кумитаҳо ва комиссияҳои дахлдори худро таъсис медиҳад. Номгӯй ва ҳайати кумитаҳо ва ко-миссияҳоро Маҷлиси милли бо пешниҳоди Раиси Маҷлиси милли муайян мекунад. Раисони кумитаҳо ва комиссияҳои Маҷлиси милли ба муҳлати салоҳияташон бо пешниҳоди Раиси Маҷлиси милли, бо овоздиҳии кушод ва тарафдории аксарияти шумораи умумии аъзои Маҷлиси милли интихоб мешаванд.



Маҷлиси миллӣ ҳангоми зарурат комиссияҳои муваққатӣ низ таъсис медиҳад. Салоҳият ва тартиби фаъолияти комиссияҳо аз тарафи Маҷлиси миллӣ ҳангоми таъсис ёфтанишон муайян карда мешавад.

#### **§ 9.4. МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОН**

Маҷлиси намояндагон палатаи доимоамалкунанда ва касбии парламенти мамлакат аст. Фаъолияти он ба монанди Маҷлиси миллӣ дар шакли иҷлосия сурат мегирад. Мувофиқи моддаи 35 Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» вакили Маҷлиси намояндагон фаъолияти худро дар асоси фаъолияти касбии доимӣ иҷро мекунад. Вай ба ҷуз фаъолияти илмиву эҷодӣ ва омӯзгорӣ наметавонад ба фаъолияти дигар машғул шавад.

Салоҳияти Маҷлиси намояндагон хеле васеъ мебошад. Он масъалаҳоро дар бар мегирад, ки ба муҳимтарин соҳаҳои ҳаёту давлату ҷомеа дахлдоранд. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонуни конститутсионӣ «Дар бораи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» салоҳияти Маҷлиси миллиро ба таври зайл муайян кардааст:

1. Таъсиси Комиссияи марказии интиҳобот ва раёйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон, интиҳоб ва бозхонди Раис, муовин ва аъзои он бо пешниҳоди Президент;

2. Ба муҳокимаи халқ пешниҳод намудани лоиҳаи қонунҳо ва дигар масъалаҳои муҳими давлатию ҷамъиятӣ;

3. Тасдиқи барномаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ;

4. Ризоият ба додугирифти қарзи давлатӣ;

5. Тасдиқ ва бекор кардани шартномаҳои байналмилалӣ;

6. Таъини раёйпурсӣ;

7. Таъсиси судҳо;

8. Тасдиқи рамзҳои давлатӣ;

9. Тасдиқи мукофотҳои давлатӣ;

10. Тасдиқи фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани

раиси Бонки миллии Тоҷикистон, муовини якум ва муовинони ӯ;

11. Ризоят барои таъин намудани Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон;

12. Ризоят барои таъин намудани Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак;

13. Муқаррар намудани рутбаҳои ҳарбӣ, дипломатӣ, рутбаҳо ва унвонҳои махсус;

14. Муайян намудани маоши Президент;

15. Ташкил ва гузаронидани муҳокимаҳои парламентӣ;

16. Ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани раиси Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини ӯ ва сараудиторони Палатаи ҳисоб бо пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;

17. Интихоби Намояндаи Маҷлиси намояндагонӣ Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Суди конституцсионӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

18. Баррасии масъалаи маҳрум кардан аз ҳуқуқи дахлнопазирии вакили Маҷлиси намояндагонӣ Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини ӯ ва сараудиторони Палатаи ҳисоб;

19. Амалӣ намудани ваколатҳои дигаре, ки Конститутсия ва қонунҳо муайян кардаанд.

Маҷлиси намояндагон бо пешниҳоди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қонунро дар бораи буҷети давлатӣ қабул мекунад ва назоратро аз болои иҷрои он ба роҳ меонад. Ҳукумат лоиҳаи буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳар сол то якуми ноябр ба Маҷлиси намояндагон пешниҳод мекунад.

Қонун дар бораи буҷети давлатӣ бо тарафдории аксари яти шумораи умумии вакилони Маҷлиси намояндагон қабул карда мешавад.



Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бучети давлатӣ, ки Маҷлиси намояндагон қабул кардааст, дар муддати понздаҳ рӯз ба Президент барои имзо ва интишор пешниҳод мешавад.

Агар Президент ба қонун ё қисме аз он розӣ набошад, қонунро дар муддати понздаҳ рӯз бо далелу эродҳо ба Маҷлиси намояндагон бармегардонад. Дар сурати баррасии такрорӣ, агар қонун дар матни пештар қабулшудааш бо аксарияти аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилони Маҷлиси намояндагон дастгирӣ ёбад, Президент дар муддати даҳ рӯз ба қонун имзо мегузорад ва онро интишор менамояд.

Шурои Маҷлиси намояндагон мақоми ҳамоҳангсоз ва ҳисоботдиҳандаи Маҷлиси намояндагон буда, ба ҳайати он Раиси Маҷлиси намояндагон, муовини яқум ва муовинони ӯ, раисони кумитаҳо ва комиссияҳои Маҷлиси намояндагон дохил мешаванд.

Шурои Маҷлиси намояндагон дорои салоҳиятҳои мебошад, ки дар Қонуни конституционӣ «Дар бораи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва Дастури Маҷлиси намояндагон пешбинӣ шудаанд.

Вакилони Маҷлиси намояндагон барои изҳори дастаҷамъонаи ақидаҳои сиёсии худ, амалӣ гардонидани барномаҳо ва ҳадафҳои пешазинтихоботӣ ҳуқуқ доранд дар фраксияву гурӯҳҳо муттаҳид шаванд.

Фраксия ё гурӯҳ камаш аз панҷ вакили Маҷлиси намояндагон ташкил меёбад. Дар хусуси ташкил, ҳайат, ҳадафу вазифаҳои фраксия ё гурӯҳи вакилони Маҷлиси намояндагон ба Комиссияи назорати Дастур ва ташкили кори Маҷлиси намояндагон ҳаттӣ хабар дода, дигар вакилони Маҷлиси намояндагон низ воқиф гардонида мешаванд. Хабарномаҳо бояд роҳбари фраксия ё гурӯҳ имзо кунад.



## § 9.5. ФАЪОЛИЯТИ ҚОНУНГУЗОРИИ МАЧЛИСИ ОЛӢ

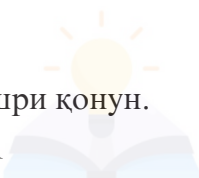
Аъзои Маҷлиси миллӣ, вакили Маҷлиси намояндагон, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ доранд.

Ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ дар шакли пешниҳоди лоиҳаи қонуни нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, лоиҳаи қонун дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё аз эътибор соқит донистани қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин дар шакли пешниҳоди хаттӣ дар бораи қабул кардани қонуни нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ё ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон (таклифҳои қонунгузорӣ) амалӣ карда мешавад.

Лоиҳаи қонунҳо ва таклифҳои қонунгузорӣ ба Маҷлиси намояндагон ба тариқи амалигардонии ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ фиристода мешаванд, аммо лоиҳаи қонунро дар бораи афв – Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва лоиҳаи қонунҳоро дар бораи буҷет, оид ба муқаррар кардан ва бекор кардани андозҳо, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд.

Бояд гуфт, ки чараёни қонунгузорӣ маҷмуи амалҳоро фаро мегирад, ки ба воситаи онҳо фаъолияти мақомоти қонунгузор дар ҳаёт татбиқ мегардад. Чараёни қонунгузорино аксар олимони ҳуқуқшинос ба чор давра тақсим кардаанд:

- 1) пешниҳоди лоиҳаи қонун ё ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ;
- 2) муҳокимаи лоиҳаи қонун дар кумита ва комиссияҳои парламент ва баъдан дар палатае, ки масъулияти қабули қонунро дорад;
- 3) қабули қонун;
- 4) ҷонибдорӣ ва имзову нашри қонун.



Ҳамин тавр, мувофиқи қонун лоиҳаи қонунҳо ва таклифҳои қонунгузории ба Маҷлиси намояндагон расидаро Шурои Маҷлиси намояндагон барои муҳокимаи пешакӣ ба кумитаву комиссияҳои дахлдор мефиристад. Мақомоти дахлдор хулосаҳои худро оид ба лоиҳаи қонун барои муҳокима ба ҷаласаи Маҷлиси намояндагон пешниҳод менамоянд.

Дар доираи салоҳияти худ Маҷлиси намояндагон санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул мекунад, ки онҳо ба 4 гурӯҳ тақсим мешаванд: 1) қонунҳои конституционӣ; 2) кодексҳо 3) қонунҳо; 4) қарорҳо.

Қабули қонунҳо ваколати асосии Маҷлиси намояндагон аст. Қонунҳо бо тарафдории аксарияти шумораи умумии вакилон қабул мегарданд. Қонунҳои қабулнамудаи Маҷлиси намояндагон, ғайр аз қонунҳо дар бораи буҷети давлатӣ ва афв, ба Маҷлиси миллий пешниҳод карда мешаванд. Қонун дар бораи буҷети давлатӣ ва афв танҳо аз ҷониби Маҷлиси намояндагон қабул карда мешавад. Назорат аз болои иҷрои буҷети давлатӣ низ ба уҳдаи Маҷлиси намояндагон мебошад.

Аз нигоҳи дараҷаи эътиборнокии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, баъдаз Конститутсия қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо роҳи раёйпурсии умумихалқӣ қабул шудаанд, санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон ва қонунҳои конституционӣ қарор доранд. Қонунҳои конституционӣ оид ба масъалаҳое қабул карда мешаванд, ки Конститутсия муайян намудааст. Қонунҳои конституционӣ бо тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилони Маҷлиси намояндагон қабул мегарданд ва Маҷлиси миллий онҳоро бо тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи аъзои худ ҷонибдорӣ мекунад. Дар сурати бо қарори Маҷлиси миллий норозӣ будани Маҷлиси намояндагон, қонуни конституционӣ ҳамон вақт қабулшуда ҳисоб мешавад, ки агар Маҷлиси намояндагон

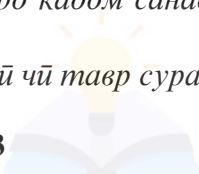
онро такроран ба тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилон тасдиқ намояд.

Қонунҳои аз ҷониби Маҷлиси намояндагон қабулшуда ва аз тарафи Маҷлиси миллий ҷонибдоришуда дар давоми як ҳафта барои имзо ва интишор ба Президент фиристода мешаванд. Агар Президент бо қонун ё як қисми он розӣ набошад, қонунро дар давоми понздаҳ рӯз бо далелу эродҳо ба Маҷлиси намояндагон бармегардонад. Баъдан бо тартиби муқаррарнамудаи Конститутсия Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон қонуни мазкурро такроран баррасӣ менамоянд. Дар сурати баррасии қонун дар матни пештар қабулшудааш агар бо аксарияти аз се ду ҳиссаи шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллий ва вакилони Маҷлиси намояндагон дастгирӣ ёбад, Президент дар муддати даҳ рӯз ба қонун имзо мегузорад ва онро интишор медиҳад.

Агар Президент қонуни конституциониро баргардонад, Маҷлиси намояндагон ва Маҷлиси миллий бо тартиби муқаррарнамудаи Конститутсия қонуни мазкурро такроран баррасӣ менамоянд. Дар ҳолати баррасии такрорӣ, агар қонуни конституционӣ дар матни пештар қабулшудааш бо аксарияти аз чор се ҳиссаи шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллий ва вакилони Маҷлиси намояндагон тасдиқ шавад, Президент дар муддати даҳ рӯз ба қонуни конституционӣ имзо мегузорад ва онро интишор менамояд.

### **Савол ва супориш:**

- 1. Мақоми олии қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом аст?*
- 2. Сохтори Парламенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуна аст?*
- 3. Фаъолияти Маҷлиси Олиро кадом санади ҳуқуқӣ танзим мекунад?*
- 4. Фаъолияти Маҷлиси миллий чӣ тавр сурат мегирад?*



5. Умумият ва тафовути вазъи ҳуқуқии узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагонро муайян кунед.
6. Дар ҷаласаҳои якҷояи палатаҳо кадом масъалаҳо баррасӣ мешаванд?
7. Салоҳияти Маҷлиси миллиро номбар кунед.
8. Киҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ доранд?
9. Ҳайати Маҷлиси миллӣ аз чанд нафар иборат аст?
10. Салоҳияти Маҷлиси намояндагонро шарҳ диҳед.
11. Мақсади ташикили фраксия ё гурӯҳҳои вакилон аз чӣ иборат аст?
12. Маҷлиси намояндагон кадом санадҳои меъёрии ҳуқуқиро қабул мекунад?
13. Кадом лоиҳаи қонунро танҳо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад пешниҳод созад?
14. Ҷараёни қонунгузорӣ кадом давраҳоро дар бар мегирад?
15. Саҳми Шурои Маҷлиси намояндагон дар омода намудани лоиҳаи қонунҳо чӣ гуна аст?
16. Қонунҳои конституционӣ оид ба кадом масъалаҳо қабул карда мешаванд?
17. Тартиби қабул гардидани қонунҳои конституциониро шарҳ диҳед.
18. Агар Президент қонуни конституциониро баргардонад, он гоҳ Маҷлиси намояндагон ва Маҷлиси миллӣ чӣ гуна амал мекунад?



## **БОБИ 10. ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

### **§ 10.1. САБАБҲО ВА ТАЪРИХИ ТАЪСИСИ МАНСАБИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

Мувофиқи қисми 1 моддаи 64 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Президент Сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия (Ҳукумат) аст.

Аз рӯйи таълимоте, ки дар илми ҳуқуқшиносӣ, махсусан назарияи давлат ва ҳуқуқ вучуд дорад, Сарвари давлат шахси расмӣ мансабдор буда, дар табақабандии сохторҳои давлатӣ қойи аввалро ишғол мекунад ва дар муносибатҳои байнидавлатӣ ва байналмилалӣ намоёндаи олии давлат ба шумор меравад. Дар амалияи сиёсати ҷаҳонӣ ду навъи сарвари давлат вучуд дорад – яке президент (раиси ҷумҳурӣ) ва дигаре монарх (шоҳ, султон, амир ва ғайра). Мансаби президент танҳо дар шакли идоракунии ҷумҳуриявӣ (республикавӣ) арзи вучуд дошта метавонад. Дар давлатҳои сохти ҷумҳуриявӣ президентро қулли шаҳрвандони дорои ҳуқуқи интихоботӣ, инчунин аъзои парламент ва дар баъзе давлатҳо (масалан, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико) коллегияи интихобкунандагон бо роҳи овоздиҳӣ интихоб менамоянд. Монарх дар давлатҳое, ки сохти мутлақият доранд, бо роҳи махсус, яъне бо роҳи ба мерос гирифтани таъин мегардад ва муҳлати роҳбарии ӯ маҳдуд нест.

Бояд гуфт, ки ягон ҳодисаву падидаи сиёсӣ бе асоси қонунӣ инкишоф ёфта наметавонад. Асоси ҳуқуқӣ барои таъсиси мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон санадҳои зерини ҳуқуқӣ буданд:

Эълонияи истиқлоли ҶШС Тоҷикистон аз 24 августи соли 1990.

Қарори Шурои Олии ҶШС Тоҷикистон аз 9 сентябри соли 1991 «Дар хусуси дохил кардани тағйироту иловаҳо ба Эълонияи истиқлоли Тоҷикистон».

Изҳороти Шурои Олии ҶШС Тоҷикистон «Дар бораи истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 сентябри соли 1991».

Мазмуни асосии санадҳои зикршуда аз он иборат буд, ки ҳокимияти давлатӣ аз ин пас мебоист ба воситаи се шохаи ҳокимият – қонунгузор, иҷроия ва судӣ амалӣ мешуд. Аммо ин гуна тақсими ҳокимият бе мансаби президент имкон надошт. Ҳамин тавр, 29-уми ноябри соли 1990 Қонуни ҚТ «Дар хусуси таъсиси вазифаи Президенти ҶШС Тоҷикистон ва тартиби интиҳоби ӯ» қабул шуд. Дар ин қонун сабабҳои таъсиси ин мансаб шарҳ дода шудаанд. Инҳо, пеш аз ҳама, ҳифзи ҳуқуқ, озодӣ ва манфиату амнияти шаҳрвандон, устувор сохтани соҳти конституционӣ ва вусъат додани чараҳои дигаргуниҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ буданд.

Ғайр аз ин, дар қонуни мазкур мушаххас шуд, ки ба ин мансаб шахси синнаш аз 35 боло интиҳоб шуда метавонад. Президент бо роҳи овоздиҳии пинҳонӣ дар Шурои Олӣ ва аз ҳисоби вакилони халқ ба муҳлати салоҳияти ин Шуро интиҳоб карда мешавад. Дар сурати тарафдорӣ аз се ду ҳиссаи вакилони халқ, Президент аз вазифа сабукдӯш карда мешавад. Ҳамин тавр, бори аввал 30-юми ноябри соли 1990 Қаҳҳор Маҳкамов дар интиҳоботи Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон интиҳоб гардид.

Мувофиқи Қонуни дигар аз 1 декабри соли 1990 «Дар бораи тақмили соҳти ҳокимияти иҷроия ва амрдиҳанда дар ҶШС Тоҷикистон ва дохил кардани тағйироту иловаҳо ба Конститутсияи (Қонуни асосии) ҶШС Тоҷикистон» вазифаи ноиби Президент таъсис дода шуд. Инчунин бо мақсади сари вақт ва бо сифати хуб иҷро кардани ваколатҳои сарвари давлат Шурои Олии Тоҷикистон Қарор «Дар бораи таъминоти хизматрасонӣ ва муҳофизати Президенти ҶШС Тоҷикистон»-ро қабул кард, ки ба ҳалли масъалаҳои муҳими фаъолияти Сарвари давлат – музди кор, таъминот бо манзил ва нақлиёт, муҳофизати шахсӣ, нафақа ва ғайра равона шуда буд.

Ҳар инсон, новобаста аз вазифа, баромади иҷтимоӣ ва мавқеи дар қору зиндагӣ ишғолкардааш мувофиқи қонунҳои мамлакат ҳуқуқи ҳимояро аз ҳар гуна даҳлат, тух-

мат ва таҳқиру таъқиб дорад. Паст задани шаъну эътибори Президент мисли ҳар шахси дигар мумкин нест. Аз ин хотир, 29 июни соли 1991 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимояи шаъну эътибори Президенти ҶШС Тоҷикистон» қабул гардид, ки мувофиқи он таҳқири оммавии Президент, тухмат кардани ӯ чи аз ҷониби шахсони алоҳида ва чи аз ҷониби воситаҳои ахбори умум, кирдори ҷиноятӣ эътироф карда шуд.

Санади дигаре, ки ба таърихи таъсис додани мансаби Президент дахл дорад, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи интиҳоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 10 сентябри соли 1991 мебошад.

Мувофиқи ин қонун муқаррар карда шуд, ки ҳар шахрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки синнаш аз 35 боло буда, 10 соли охир дар кишвар зиндагӣ карда аст, метавонад барои интиҳоб шудан ба мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон номзатии худро пешбарӣ намояд. Як шахс пайиҳам бештар аз ду муҳлат Президент шуда наметавонад.

Тибқи ҳамин Қонун 24-уми ноябри соли 1991 якумин интиҳоботи умумӣ барои интиҳоби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуд. Дар ин интиҳобот Раҳмон Набиев дувумин Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби халқ интиҳоб гардид. Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 27-уми ноябри соли 1992 қонуни дигар қабул намуд, ки мувофиқи он ҳамаи меъёрҳои конституционӣ роҷеъ ба ҳокимияти Президент бекор карда шуд. Ваколату салоҳияти Президент ба Шурои Олӣ ва Шурои Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон баргардонида шуданд. Баъди асосан ба анҷом расидани кашмакашиҳои дохилӣ 20-уми июли соли 1994 Қонун «Дар бораи ислоҳоти конституционӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул гардид ва масъалаи аз нав таъсис додани мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мазмуни асосии қонуни навро ташкил намуд.

Ҳамин тавр, 21-уми июли соли 1994 Қонуни дигар «Дар бораи интиҳоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул шуд ва дар асоси он 6-уми ноябри ҳамон сол дар ҳаёти

кишвари мо ҳодисаи воқеан таърихӣ ба амал омад. Ҳамзамон бо интиҳоби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Конститутсияи нави Ҷумҳурии Тоҷикистон дар раъйпурсии умумихалқӣ қабул гардид. Раиси Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон сеюмин Сарвари давлат аст, ки бо роҳи интиҳоботи умумӣ ба боварии халқи Тоҷикистон сазовор шуд.

Ҳамаи воқеаҳое, ки дар боло номбар кардем, давраи аввали ислоҳоти сиёсӣ ҳукукиро ташкил медиҳанд. Давраи дуюми ин ислоҳот ба оғози марҳалаи сулҳ суботи умумӣ ва ризояти миллӣ рост меояд. Сухан дар бораи он меравад, ки ҳарчанд соли 1997 миёни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иттиҳоди муҳолифини тоҷик Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ ба имзо расида буд, вале то соли 1999 ханӯз масъалаҳои ҳалношуда боқӣ монда буданд. Бо роҳи қонунӣ ҳал нашудани ин масъалаҳо боиси сар задани муноқишаҳои нав ва ҳалалдор гардидани қомеъҳои сулҳи тоҷикон мегардид. Маҳз бо ташаббуси Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон қорҳои омодагӣ ба раъйпурсии умумихалқӣ оид ба дохил намудани тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардиданд. Баробари дохил намудани тағйиру иловаҳо ба Конститутсия, шаҳрвандони дорои ҳуқуқи интиҳоботи Тоҷикистон дафъаи дуюм Эмомалӣ Раҳмонро ба мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон интиҳоб карданд.

Ислоҳоти конститусионӣ баъди ин боз ҳам идома ёфт, зеро ҳудӣ ҳаёт тақозо мекард, ки қараёни демократикунонӣ тезонида шавад ва ҳамаи соҳаҳои ҳаёти иқтисодӣ ва ҷамъиятиву сиёсӣ баробари қомеаи қаҳонӣ пеш равад. Аз ин сабаб, 22-юми июни соли 2003 оид ба даровардани тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи мамлакат раъйпурсии умумихалқӣ гузаронида шуд. Мувофиқи натиҷаҳои ин раъйпурсӣ акнун шаҳрвандони кишвар Сарвари худро ба муҳлати 7 сол интиҳоб мекунанд ва як шахс пайиҳам беш аз ду муҳлат ба мансаби Президент интиҳоб шуда наметавонад.

Тағйиротҳои солҳои 1999 ва 2003 ба Конститутсия воридгардида меёриҳои Конститутсияро боз ҳам мукамал

намуда, тибқи онҳо ҷомеа ба марҳалаи навбатии инкишофи худ ворид гардид.

Зарурат пеш омад, ки ин меъёрҳои Конститутсия бо дарназардошти инкишофи минбаъдаи ҷомеа боз ҳам такмил дода шаванд, то ки мо ба марҳалаи навбатии рушди демократия ва ҳуқуку озодиҳои инсон комёб шавем. Бо ин мақсад 22-уми майи соли 2016 раъйпурсии умумихалқӣ гузаронида шуда, ба якчанд меъёрҳои Конститутсия тағйиру иловаҳо ворид карда шуданд, ки фарогири чунин масъалаҳои муҳим буданд: рушди устувору босуботи ҷомеа; рушди минбаъдаи равандҳои демократикунории ҳаёти ҷомеа, ҳуқуку озодиҳои инсон ва кафолати риояи ҳифзи онҳо; таҳкиму такмили асосҳои конститусионии ҳокимияти давлатӣ, рукнҳои асосии он, мукаммалу самаранок гардонидани низоми мақомоти давлатӣ, фаъолияту ҳамкориҳои байниҳамдигарии онҳо; бо дарназардошти рушди забони давлатӣ, ба инобат гирифтани қоидаҳои нави имлои забони тоҷикӣ; ба ҳам мутобиқ намудани меъёрҳои Конститутсия ба истилоҳу меъёрҳои санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ.

Тибқи натиҷаҳои раъйпурсии умумихалқӣ, ки 22 майи соли 2016 баргузор гардид, шахсе ба номзадии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шуда метавонад, ки танҳо шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта бошад ва синни ӯ аз 30 кам набошад. Ин талабот аз муҳим будани мансаби Президент барои ҷомеа ва давлат, инчунин ба амнияти давлат вобаста аст. Синну соли шаҳрвандоне, ки ба вазифаҳои муҳим ва масъули давлатӣ пешниҳод мешаванд, дар Конститутсия яхела, яъне синни 30 пешбинӣ мешавад (узви Маҷлиси миллӣ, вакили Маҷлиси намояндагон, судяҳои Суди конститусионӣ, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ, судҳои вилоятҳо, шаҳри Душанбе). Аз ин рӯ синну соли номзад ба Президент низ аз 35 ба 30 поён фуруварда шудааст.

Ҳамчунин ба моддаи 65 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қисми панҷум илова шудааст, ки тибқи он маҳдудияти ба вазифаи Президент бештар аз ду муҳлат пайдарпай

интихоб шудан наметавонад нисбат ба Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат татбиқ гардад. Ин тағйирот ба Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин ҳуқуқро медиҳад. Истифода бурдан ё набурдан аз он танҳо ҳуқуқи ин шахсият мебошад. Чунин таҷриба дар баъзе давлатҳои дигар, аз ҷумла дар Ҷумҳурии Қазоқистон низ мавҷуд аст. Дар ин қисми модда ҳамчунин илова шудааст, ки вазъи ҳуқуқӣ ва ваколатҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллатро қонуни конститусионӣ муайян мекунад.

Қонуни конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат» 14-уми ноябри соли 2016 дар таҳрири нав қабул шудааст, ки аз 19 модда иборат буда, он вазъи сиёсӣ ва ҳуқуқии Пешвои миллатро муқаррар карда, ўро ҳамчун Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, бунёдгузори давлати соҳибистиклоли Тоҷикистон, хотимабахши ҷанги шаҳрвандӣ, эҳёгари таъриху фарҳанги гании миллати куҳанбунёд ва тамаддунофарини тоҷик, қафили пойдориву бардавомии давлати мустақили Тоҷикистон эътироф кардааст. Чунин эътирофу эҳтиром ва қадрдонӣ ба Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат ба маънои он аст, ки ў шахсияти умумиэътирофшудаи таърихӣ миллат, ифодагари ормону орзуҳои насли гузашта, имрӯза ва ояндаи миллати тоҷик буда, барои Ватан ва Миллат хизматҳои беназир ва таърихӣ кардааст. Бинобар ин шахсияти таърихӣ бояд имкони идомаи корҳои оғознамудаи тақдирсозии худро дар оянда низ дошта бошад ва миллату ватанро ба қуллаҳои мурод расонад.

Бояд қайд намуд, ки ҷумҳуриҳои президентӣ, парламентӣ ва омехта (президентӣ – парламентӣ ё парламентӣ – президентӣ) мешаванд. Ин хусусияти ҷумҳуриҳои маъмулан, дар конститутсияи онҳо дарҷ карда мешавад. Масалан, чунин меъёр дар давлатҳои собиқ Иттиҳоди Шуравӣ, аз ҷумла Конститутсияҳои Қазоқистон ва Туркменистон дарҷ гардидааст. Меъёри номбурда ифодакунандаи воқеии идоракунии

давлатӣ буда, мазмуни конститутсияро комил мегардонад. Тоҷикистон низ ҷумҳурии президентӣ буда, Президент дар низоми мақомоти олии давлатӣ нақши асосӣ ва ҳалқунанда дорад ва ин меъёри конститутсионӣ, яъне шакли идоракунии президентӣ аввалин маротиба пас аз тағйиру иловаҳои охирин дар Конститутсия дарчи худро ёфтааст.

Тавре ки мебинем, таърихи таъсиси мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чандон тулонӣ набошад ҳам, аммо мазмуни амиқи сиёсӣ иқтимоӣ дорад. Воқеияти 34 соли Истиқлоли давлатӣ гувоҳи медиҳад, ки ислоҳоти конститутсионӣ дар хусуси мансаби Президент барои расидан ба натиҷаҳои хеле назаррас имкон фароҳам овард.

Аввалан, маҳз тавассути ҷаҳду талош ва сиёсати оқилонаву дурандешонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сулҳу субот ва ризоияти миллӣ дар саросари мамлакат барқарор гашт. Дувум, дар ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷамъият – иқтисоду иқтимоӣ, фарҳангу маънавият ва умуман ҳамаи самтҳои сиёсати дохиливу хориҷӣ, дигаргунӣҳои азиме рух доданд, ки самараи онро мову шумо дар зиндагии ҳаррӯзаи худ мебинем ва эҳсос мекунем.

## **§ 10.2. ПРЕЗИДЕНТ – САРВАРИ ДАВЛАТ ВА ҲОКИМИЯТИ ИҚРОИЯ (ҲУКУМАТ)**

Президент дар баробари роҳбари умумии давлат будан, мувофиқи муқаррароти Конститутсия сарвари яке аз се шохаи ҳокимияти давлатӣ – ҳокимияти иқроия, яъне Ҳукумат низ мебошад. Ҳукумат мақоми марказии ҳокимияти иқроия ба шумор меравад.

Дар Конститутсияи Тоҷикистон доир ба фаъолияти Президент як боби алоҳида – боби 4 бахшида шудааст. Президент маҳз дар асоси ҳамин боб фаъолият намуда, ба тамоми соҳаҳои ҳаёти кишвар роҳбарӣ мекунад. Бояд гуфт, ки на дар ҳамаи давлатҳои ҷаҳон мақоми Президент як хел муайян карда шудааст.

Аз кишварҳои узви Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (ИДМ) фақат конституцияҳои Узбекистон, Туркменистон ва Тоҷикистон Президентро сарвари ҳокимияти иҷроия муайян намуда, сардории Ҳукуматро ба уҳдаи Президент гузоштаанд, аммо дар баробари ин, дар онҳо мансаби Сарвазир низ муқаррар гардидааст. Дар конституцияҳои Федератсияи Россия, Қазоқистон ва Қирғизистон роҳбарии ҳокимияти иҷроия ба уҳдаи Ҳукумат гузошта шудааст. Ҳамин тавр, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун Сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия нисбат ба президентҳои баъзе кишварҳои аъзои ИДМ салоҳияти васеътари конституционӣ дорад.

Мувофиқи Конституция Президент ҳомии Конституция ва қонунҳо, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, кафили истиқлоли миллӣ, ягонагӣ ва тамомияти арзӣ, пойдории давлат, мураттабии фаъолияти мақомоти давлатӣ, ҳамкориҳои онҳо ва риояи қарордодҳои байналмилалӣ Тоҷикистон мебошад. Иҷрои вазифаҳои Президент аксар вақт бо фаъолияти Маҷлиси Олӣ ва мақомоти судӣ алоқамандӣ дорад. Вале Президент ҳамчунин мураттабии фаъолияти ҳамаи соҳаҳои ҳокимияти давлатӣ ва масъулияти мақомоти ҳокимиятро дар назди қонун ва халқ таъмин менамояд.

Аз ин рӯ мувофиқи Конституция Президент бояд шахси бегараз бошад. Ӯ наметавонад вазифаи дигареро иҷро намояд, вакили мақомоти намоёндагӣ бошад, ба соҳибкорӣ машғул гардад (моддаи 68). Ин номгӯй хеле маҳдуд аст, зеро аслан ҳар як мансабу амале, ки Президент ба таври илова ишғол ё иҷро менамояд, набояд бегаразии ӯро ба шубҳа гузорад. Ҳатто иҷрои вазифаҳое, ки ҳамчун шаҳрванд ба уҳдаи вай гузошта шудаанд, бояд бечунучаро ва қатъӣ риоя гарданд. Шакли идораи президентӣ бо мавҷудият ва фаъолияти мақомоти олии намоёндагӣ ва қонунгузор, яъне Маҷлиси Олӣ алоқаманд гардонида шудааст.

Дар муайян кардани ҳадди вазифаҳои Президент, хусусан алоқамандӣ ва фарқи онҳо бо вазифаҳои Маҷлиси Олӣ

ба таври конституционӣ риоя кардани усули боздорию мувозинати ҳокимияти ҳар яки онҳо мавқеи калон дорад.

Мувофиқи моддаи 67 Конститутсия Президент пеш аз оғози вазифа дар чаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон савганд ёд мекунад. Матни савганди Президент чунин аст:

**«Ман, ҳамчун Президент савганд ёд мекунам, ки Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳуриро ҳимоя менамоям, таъмини ҳуқуқ, озодиҳо ва шарафи шаҳрвандонро кафолат медиҳам, сарзамин, истиқлолияти сиёсӣ ва иқтисодӣ ва фарҳангии Тоҷикистонро ҳифз мекунам, ба халқ содиқона хизмат менамоям».**

Дар матни савганд самтҳои асосии фаъолияти Сарвари давлат зикр шудаанд. Ин вазифаҳоро ба гурӯҳҳои зерин тасниф кардан мумкин аст: якум, вазифаҳое, ки ба ҳимояи Конститутсия ва қонунҳои кишвар алоқаманданд. Дуюм, кафолату таъмини ҳуқуқу озодӣ ва шаъну шарафи шаҳрвандон. Сеюм – ҳифзи сарзамин, истиқлоли сиёсӣ ва иқтисодӣ ва фарҳангии Тоҷикистон ва ҷаҳорум, вазифаҳое, ки аз хидмати содиқона ба халқи Тоҷикистон бармеоянд.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои рамзҳо мебошад, ки онро Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рамзҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 28 июли соли 2006 муқаррар намудааст. Тибқи моддаи якуми Қонуни мазкур рамзҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз **Ливо** ва **Нишони** Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат мебошанд.

**Ливо**и Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон матои хосси росткунҷааст, ки он аз се раҳи рангаи ба таври уфуқӣ ҷойгирифта иборат мебошад: раҳи боло ранги сурх дошта, паҳноӣ он ба раҳи сабзи поён баробар мебошад; раҳи сафеди мобайнӣ якуним баробари паҳноӣ яке аз раҳҳои ранга аст.

Дар маркази **Ливо** тасвири «Дирафши Ковиён» инъикос ёфтааст, ки он рамзи пайдорӣ ва бардавомии давлатдории миллӣ мебошад. Дар қисми болоии «Дирафши Ковиён» найза ҳамчун рамзи ирода ва қудрати ҳифзи Ватан тасвир ёфтааст. Қисмати ҷаҳоргонаи «Дирафши Ковиён» – ҷаҳор

қисмати гетӣ буда, рамзи равобити некӣ, дӯстӣ ва ҳамкорӣ бо кишварҳо ва халқҳои ҷаҳон аст.

**Нишони** Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз се қисми таркибӣ – ордени «Ситораи Президенти Тоҷикистон, дараҷаи як», Шери болдор ва Шаддаи заррин иборат мебошад.

Дар меҳвари **Нишони** Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ситораи ҳафтгӯшаи сурх, ки аз ёкути сурх сохта шудааст, чойгир буда, баёнгари мубориза баҳри озодӣ, истиқлол, адолат ва пешрафт мебошад.

Ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз интиҳоб шудан аз ҷониби Раиси Суди Конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон Нишони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон супорида мешавад.

Дар маросими ба вазифа шуруъ намудани Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон **Ливои** Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди ӯ афрохта мешавад.

Таҳқири Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳар шакле ки набошад, манъ аст.

Бо мақсади самаранок ба роҳ мондани иҷрои ваколатҳои Президент дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, алоқа бо мақомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, парламент ва ғайра Президент аз хизмати гурӯҳи ёрдамчиёни давлатӣ истифода мебарад.

### § 10.3. САЛОҲИЯТИ ПРЕЗИДЕНТ

Президент ҳамчун шахси олии мансабдори давлатӣ салоҳияти зиёде дорад ва салоҳияти ӯ аз мавқеи конституционии вай дар низоми таҷзияи ҳокимияти давлатӣ бармеояд. Салоҳияти Президент, инчунин аз мундариҷаи савганди вай бармеояд, зеро дар матни савганд мавқеи Президент ҳамчун сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия ба таври умумӣ муаян шудааст.

Салоҳияти Президент асосан дар моддаи 69 Конституция ва баъзе санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муқаррар шудааст, ки шартан ба ҷунин соҳаҳо ҷудо мешавад:

**1. Намояндагии Тоҷикистон дар дохил ва хориҷи кишвар.** Президент Тоҷикистонро дар дохили кишвар ва дар муносибатҳои байналмилалӣ намояндагӣ мекунад. Доир ба намояндагии Президент дар дохили кишвар бояд қайд кард, ки ба Тоҷикистон мунтазам меҳмонони хориҷӣ меоянд. Аз рӯйи мақомашон онҳоро аввал Президент пазиroy мекунад, суҳбатҳо мегузаронад ва шартномаҳо мебандад.

Дар муносибатҳои байналмилалӣ Тоҷикистон бо дигар мамлакатҳо Президент равобити иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангиро ба роҳ мемонад. Ӯ на фақат дар муносибат бо дигар давлатҳо, балки бо ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ низ Тоҷикистонро намояндагӣ мекунад. Президент ба татбиқи самтҳои асосии сиёсати хориҷии Тоҷикистон роҳбарӣ менамояд, ба қарордоду созишномаҳои байналмилалӣ имзо мегузарад ва онҳоро ба тасдиқи Маҷлиси намояндагон пешниҳод менамояд. Ғайр аз ин, сарони намояндагиҳои дипломатиро дар давлатҳои хориҷӣ ва намояндагони Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ташкилоту муассисаҳои байналмилалӣ таъин ва озод мекунад, эътимодномаҳои сарони намояндагиҳои дипломатии давлатҳои хориҷиро шахсан қабул мекунад.

**2. Таъсис ва барҳам додани мақомоти давлатӣ, таъин ва озод кардани шахсони мансабдори давлатӣ.** Дар ин самт ба Президент ваколатҳои зиёд дода шудааст. Ӯ вазоратҳо ва кумитаҳои давлатиро таъсис ва барҳам дода, дастгоҳи иҷроияи худро таъсис медиҳад.

Президент Сарвазир ва дигар аъзои Ҳукумат, муовинони Сарвазирро ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда, фармонро дар ин хусус ба тасдиқи ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мекунад. Райсони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва ноҳияҳоро таъин ва озод мекунад ва ба тасдиқи маҷлиси дахлдори вакилони халқ пешниҳод менамояд.

Президент номзадии раис, муовинон ва судяҳои Суди конституционӣ, Суди Олӣ ва Суди Олии иқтисодиро ба-рои интиҳоб ва бозхонд ба Маҷлиси миллии Маҷлиси Олӣ пешниҳод менамояд. Бо ризояти Маҷлиси миллии Маҷлиси Олӣ Прокурори генералӣ ва муовинони ӯро ба вазифа таъин ва аз вазифа озод мекунад. Судяҳои Суди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои вилоят, шаҳри Душанбе, судҳои ҳарбии гарнизонҳо, шаҳр ва ноҳияро бо пешниҳоди Раиси Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Суди иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои иқтисодии вилоят ва шаҳри Душанберо бо пешниҳоди Раиси Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин мекунад.

### **3. Имзо гузоштан ба қонунҳо, боздоштан ва бекор кардани санадҳои мақомоти давлатӣ.**

Ваколати ба қонунҳо имзо гузоштани Президент бо принципи боздорию мувозинати рухҳои гуногуни ҳокимияти давлатӣ алоқаманд буда, ҳамкориҳои Президентро бо Маҷлиси Олӣ дар соҳаи қонунгузорӣ таъмин мекунад. Президент санадҳои мақомоти идораи давлатиро ҳангоми муҳолифати онҳо бо Конститутсия ва дигар қонунҳо бекор мекунад ва ё бозмедорад.

Масалан, мувофиқи Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» қарору фармоишҳои Ҳукумати Тоҷикистон дар сура-ти ба Конститутсия ва қонунҳо мувофиқ набудан аз тарафи Президент бекор карда мешаванд ё амали онҳо боздошта мешавад. Мувофиқи моддаи 19 Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» Президент дар ҳолатҳои нишондодашуда метавонад санадҳои раисони мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатиро бекор намояд.

**4. Харчи сармояи захиравӣ ва муайян намудани низомии пул.** Президент ба сармояи захиравии Тоҷикистон масъул буда, хароҷоти мақсадноки онро назорат мекунад. Дар ҳу-

суси чорӣ кардани низоми пули нав ё ба он даровардани тағйирот ба палатаҳои Маҷлиси Олӣ маълумот медиҳад.

**5. Масъалаҳои ҳарбӣ ва таъмини амнияти давлатӣ.** Президент мувофиқи вазифаи худ Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, фармондеҳони қувваҳои ҳарбиро таъин ва озод мекунад. Барои ҳалли масъалаҳои таъмини амнияти давлат Шурои амниятро таъсис медиҳад ва ба он роҳбарӣ менамояд. Ҳангоми таҳдиди хатари воқеӣ ба амнияти давлат ҳолати ҷанг эълон намуда, фармонро барои тасдиқи ба Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон пешниҳод мекунад. Дар саросари давлат ва ё дар минтақаҳои ҷудогонаи он вазъияти фавқулода эълон намуда, фармонро дар ин хусус фавран ба тасдиқи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон, инчунин ба Созмони Милали Муттаҳид ирсол менамояд. Барои хизматҳои шоиста шахсони масъулро ба унвонҳои олии ҳарбӣ сарфароз мегардонад.

**6. Ҳалли масъалаҳои додани паноҳгоҳи сиёсӣ, додани шаҳрвандӣ ва бахшиши ҷазо.** Президент ҳақ дорад, ки масъалаи шаҳрвандиро ҳал намояд, яъне шахсони алоҳидаро ба шаҳрвандии Тоҷикистон қабул намояд, шаҳрванди фахрии ҷумҳурӣ эълон кунад, инчунин аз шаҳрвандии Тоҷикистон маҳрум гардонад.

Ҳалли масъалаҳои бахшиши ҷазо низ дар салоҳияти Президент аст. Ӯ бо фармони худ ба шаҳрвандони хориҷие, ки гирифтори вайронкунии ҳуқуқи инсон гаштаанд, паноҳгоҳи сиёсӣ дода метавонад. Ин ваколати Президент аз санадҳои умумиэътирофшудаи байналмилалӣ бармеояд.

**7. Мукофотонидани шаҳрвандон.** Президент мувофиқи Конститутсия ва қонунҳои Тоҷикистон шаҳрвандонро бо мукофотҳои давлатӣ, нишонҳо ва унвонҳои ифтихории Тоҷикистон сарфароз мегардонад.

**Президент тибқи моддаи 58 Конститутсия ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ дорад. Ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ доштан маънои онро дорад, ки Президент дар тайёр**

**намудани лоиҳаи қонунҳо иштирок мекунад ва онҳоро ба Маҷлиси намояндагон пешниҳод мекунад.** Мувофиқи моддаи 70 Конститутсия дар бораи вазъи мамлакат ба Маҷлиси Олӣ маълумот медиҳад ва масъалаҳои муҳимро ба муҳокимаи Маҷлиси Олӣ пешниҳод менамояд.

Бояд қайд кард, ки ваколатҳои мазкур ҳамаи ҳуқуқҳои Президентро дар бар намегиранд. Дар қонунҳои Тоҷикистон боз ваколатҳои дигари Президент пешбинӣ шудаанд, ки аз вазъи конститутсионии ӯ бармеоянд. Масалан, мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи амният» аз 28 июни соли 2011 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин салоҳият дорад: роҳбарии умумии фаъолияти мақомоти таъмини амният, самтҳои асосии амнияти дохилӣ ва беруниро муайян мекунад, амалҳои мувофиқашудаи ҳамаи шохаҳои ҳокимияти давлатиро дар соҳаи ҳифзи манфиатҳои кишвар таъмин менамояд, кафили таъмини амнияти инсон ва шахрванд, ҷамъият ва давлат мебошад, мақомоти ваколатдори давлатии таъмини амниятро ташкил, таъсис ва барҳам медиҳад, афзалиятҳои ҳифзи манфиатҳои ҳаётан муҳими объектҳои амниятро муайян мекунад ва ғайраҳо.

#### **§ 10.4. ДАСТГОҲИ ИҶРОИЯИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

Мувофиқи банди 10 моддаи 69 Конститутсия Президент Дастгоҳи иҷроияи ҳудро таъсис медиҳад. Асоси ҳуқуқи фаъолияти Дастгоҳи иҷроияи Президентро Низомномаи махсус ташкил додааст.

Дастгоҳи иҷроияи Президент ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дахл дорад, зеро Президент дар як вақт Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон низ мебошад.

Роҳбарияти Дастгоҳи иҷроияи Президент дархосту пешниҳодҳоро доир ба нақшаи корӣ ҷамъбаст ва мувофиқа намуда, онро ба тасдиқи Ҳукумат пешниҳод мекунад. Мувофиқи Низомнома Дастгоҳи иҷроияи Президент масъа-

лаҳоро ба воситаи Раёсати Ҳукумат ба баррасии маҷлиси Ҳукумат пешниҳод мекунад.

Раёсату шуъбаҳои дахлдори Дастгоҳи иҷроияи Президент ба лоиҳаи қарорҳои Ҳукумат, ки ба муҳокимаи Ҳукумат пешниҳод мешаванд, маълумотнома тайёр мекунад, ки дар он сабабҳои таҳия шудани лоиҳа, доираи масъалаҳо, бо кадом вазорату идораҳо ва ташкилоту муассисаҳо мувофиқа шудани он зикр карда мешаванд. Лоиҳаи қарорҳои Ҳукумат бо ҳама раёсату шуъбаҳои дахлдори Дастгоҳи иҷроияи Президент мувофиқа карда мешаванд.

Дар маҷлиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президент ва муовинони ӯ, сардорони раёсату мудирони шуъбаҳои он иштирок менамоянд. Қарорҳои Ҳукумат дар «Маҷмуи қарорҳои Президент ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» нашр карда мешаванд.

## **§ 10.5. САНАДҲОИ ПРЕЗИДЕНТ ВА МАСЪАЛАҲОИ ТАЪМИНОТУ ҲИМОЯИ Ӯ**

Мувофиқи моддаи 70 Конститутсияи Президент дар доираи салоҳияти худ фармон ва амр медиҳад. Ин санадҳои Президент дар тамоми қаламрави Тоҷикистон эътибори ҳатмӣ доранд. Дар асоси бандҳои 3 ва 5 моддаи 55 ва банди 10 моддаи 57 Конститутсия як қисми фармонҳои Президент ба тасдиқи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагон пешниҳод карда мешаванд.

Фармони Президент санади зерқонунӣ буда, бояд бо Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқат дошта бошад. Дар асоси банди якуми қисми чоруми моддаи 89 Конститутсия мувофиқат доштани санадҳои ҳуқуқии Президентро ба Конститутсияи Суди конституционӣ муайян менамояд. Қарор ва ҳулосаи Суди конституционӣ дар хусуси бо Қонуни асосӣ мувофиқ набудани санади Президент амали онро бозмедорад ё бекор мекунад.

Дар низоми қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон фармонҳои хусусияти меъёрии ҳуқуқӣ доштаи Президент қувваи

хеле баланди ҳукуқӣ доранд. Фармону амрҳои Президент ба-рои Ҳукумати Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҳатмӣ буда, таъмини иҷрои қатъии онҳо вазифаи ҳокимияти иҷроия мебошад. Дар ин хусус ҳам дар Конститутсия, ҳам дар Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон», Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» ва баъзе са-надҳои дигар меъёрҳои ҳукуқӣ мавҷуданд.

Президент шахси олии мансабдори давлатӣ буда, ба-рои иҷрои ваколатҳояш ба таъминоти махсус ва чораҳои махсуси ҳимоя эҳтиёҷ дорад. Ҳамаи ин масъалаҳо, яъне масъалаҳои дахлнопазирӣ, вақт ва музди кор, таъминот бо ман-зил, нақлиёт, муолиҷаи тиббӣ ва санаторӣ, на-фақа, амнияти шахсӣ ва аҳли оила дар Қонуни консти-тутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таъмино-ти иҷтимоӣ, хизматрасонӣ ва муҳофизати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» пеш-бинӣ шудаанд.

**Ҳаёт, саломатӣ ва шаъну шарафи Президент тахти ҳимояи қонун қарор дорад. Шахсоне, ки ба ҳаёт, сало-матӣ, озодӣ ва шаъну шарафи Президент суиқасд меку-нанд, ба ҷавобгарии маъмурӣ, шахрвандӣ ва ҷиноӣ ка-шида мешаванд.**

Дар ин қонун давомнокии умумии вақти кор, муддати рухсатии кории ҳарсола ва музди кори Президент муайян шудааст.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муддати иҷрои ваколаташ бо қароргоҳи давлатӣ, бўстонсарои давлатӣ ва бинои истиқоматии хизматӣ таъмин карда мешавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон баъд аз ба охир расидани ваколаташ ройгон бо манзили истиқома-тии шахсӣ таъмин карда мешавад.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми иҷрои ваколатҳояш бо нақлиёти автомобилӣ, тайёра, чархбол ва дигар навъҳои нақлиёт таъмин карда мешавад ва аъ-

зои оилаи ӯ низ ҳуқуқи бепул истифода бурданро аз тамоми навъҳои нақлиёт доранд.

Президент ба таъминоти бепули тиббӣ ва муолиҷаи ҳарсолаи санаторию курортӣ низ ҳуқуқ дорад. Ӯ дар давраи ваколоти худ ва баъди як соли анҷоми он бо сугуртаи махсуси ҳатмии давлатӣ фаро гирифта мешавад.

Президент сарфи назар аз синну сол ҳангоми ба охир расидани муҳлати ваколаташ ба таъмини нафақа, ки онро Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаи якҷоя таъин менамоянд, ҳуқуқ дорад.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳаёт, саломатӣ, озодӣ ва шаъну шарафи ӯ таҳти ҳимояи давлат қарор доранд. Шахсоне, ки ба ҳаёт, саломатӣ, озодӣ ва шаъну шарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон суиқасд мекунад, мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

Амнияти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми иҷрои ваколаташ дар ҷойи зисти доимӣ ва будубоши муваққатӣ аз ҷониби мақомоти давлатии амнияти миллӣ таъмин карда мешавад. Дар давраи иҷрои ваколоти президентӣ амнияти аъзои оилаи Президент таъмин карда мешавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи иҷрои ваколаташ ҳуқуқ надорад, ки аз таъмини амнияти давлатӣ даст кашад. Пас аз қатъи ваколоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, амнияти вай якумра таъмин карда мешавад.

Маблаггузории тадбирҳо вобаста ба таъминот, хизматрасонӣ ва муҳофизати Президент ва дигар хароҷот барои мақсадҳои намояндагӣ дар дохили кишвар ва сифарҳо ба кишварҳои хориҷӣ мутобиқи меъёрҳои қабулгардидаи байналмилалӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ сурат мегирад.



## Савол ва супориш:

1. Сабабҳои таъсиси мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон кадомҳоянд?
2. Бори аввал дар кадом санади ҳуқуқӣ оид ба таъсиси мансаби Президент ақида баён шудааст?
3. Аввалин Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон кай ва бо кадом роҳ таъин ё интихоб шудааст?
4. Давраи аввал ва дуюми ислоҳоти конституциониро дар кишвар ҷудо намоед.
5. Раёйпурсии охири оид ба даровардани тағйиру иловаҳо ба Конститутсия кай сурат гирифт ва мақсади гузаронидани он аз чӣ иборат буд?
6. Матни савганди Президентро ба фаҳмиши худатон шарҳ диҳед.
7. Салоҳияти Президент дар кадом моддаи Конститутсия зикр шудааст?
8. Ваколатҳои Президент дар муносибатҳои байналмилалӣ аз ҷиҳати кадом қору амалҳо иборат аст?
9. Ҳуқуқи ташаббуси қонунгузори Президент чӣ маънӣ дорад?
10. Дастгоҳи ҷиҳазҳои Президент чӣ гуна фаъолиятро анҷом медиҳад?
11. Санадҳои Президент кадомҳоянд?
12. Масъалаҳои таъминоти ҳимояи Президент дар кадом қонун пешбинӣ шудаанд?
13. Ба фикри шумо, чаро ба Президент дар масъалаи ҳимоя ва таъминоти гуногун имтиёзҳои зиёд дода шудааст?
14. Рамзҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон кадомҳоянд?



## **БОБИ 11. ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

### **§ 11.1. МАФҲУМИ ҲОКИМИЯТИ ИҶРОИЯ ВА НАҚШИ ОН ДАР ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ**

Мувофиқи принсипи таҷзияи ҳокимияти давлатӣ ҳокимияти иҷроия баъд аз ҳокимияти қонунгузор омадааст. **Дар моддаи 9 Конститутсия омадааст, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳокимияти давлатӣ дар асоси таҷзияи он ба ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ амалӣ мегардад.** Чунин таснифот асоси мустаҳками илмӣ дорад, яъне ҳокимияти иҷроия дар қиёс бо ҳокимияти қонунгузор характери зерқонунӣ дорад. Ҳама гуна ғаъолият ва санадҳои мақомоти иҷроия бо қонун асоснок карда мешаванд ва набояд бо қонун муҳолиф бошанд. Худи калимаи иҷроия маънои иҷро кардан ва анҷом додани амалеро дорад. Яке аз аломатҳои ҳокимияти иҷроия универсалӣ ё худ кулӣ будани он аст. Яъне мақомоти ҳокимияти иҷроия дар тамоми қаламрави давлат, дар ҳама ҷо вуҷуд доранд ва онҳо маҳз бо ҳамин хусусияташон аз ҳокимияти қонунгузор ва судӣ фарқ мекунанд.

Ҳокимияти иҷроия неруи бузурге буда, аз мансабдорон, маъмурон, дастаҳои мусаллаҳ – артиш, мақомоти амният, милиса иборат аст. Ҳамин тавр, ҳокимияти иҷроия шоҳи дувум ва зерқонунии ҳокимияти давлатӣ буда, қудрату тавоноии он ба таъмини иҷрои қонунҳо ва дигар санадҳои ҳокимияти қонунгузор равона шудааст. Ҳокимияти иҷроияро давлат ба воситаи Ҳукумат ва мақомоти он дар маҳалҳо амалӣ мегардонад. Ҳукумат (Президент) роҳбарии олии сиёсӣ ва идораи қорҳои ҷамъиятиро ба сомон мерасонад. Роҳбарии Ҳукумат метавонад дар ихтиёри як нафар – дар ҷумҳуриҳои шакли идоракуниашон президентӣ ё ин ки мақомоти коллегиялӣ (дастҷамъӣ) – дар ҷумҳуриҳои шакли идоракуниашон парламентӣ бошад.

Дар ҷумҳуриҳои президентӣ Ҳукумат аз гурӯҳи мушавирони сарвари давлат – Президент иборат буда, салоҳияти Ҳукумат ба салоҳияти сарвари давлат вобаста мебошад. Дар ҷумҳуриҳои парламентӣ бошад, Ҳукумат бо иштироки

аъзои парламент ва бо тарзу усули хос ташкил карда мешавад. Дар ин ҳолат Ҳукумат бояд аз ҷонибдории аксарияти аъзои Парламент бархӯрдор бошад. Ҳокимияти иҷроия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мазмуну мундариҷаи аслиаш танҳо баъди қабули Конститутсияи соли 1994 ташаққул ёфт. Ҳоло ҷиғунагии ҳокимияти иҷроияро дар асоси Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дида мебароем.

Дар Конститутсия зикр шудааст, ки Президент сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия (Ҳукумат) аст. Шарҳи одии ин ҷумла ҳамин аст, ки Президент дар дохили мамлакат ва дар сатҳи байналмилалӣ намояндаи олии кишвар аст. Таъкид бояд кард, ки тамоми соҳаҳои фаъолияти давлатӣ танҳо ба Президент маҳдуд нашуда, дар амалӣ гардонидани онҳо дигар шоҳаҳои ҳокимият низ бо усулу воситаҳои ба ҳудашон хос иштирок меkunанд. Президент ҳамоҳангӣ ва мурааттабии фаъолияти ҳама мақомоти давлатиро таъмин мекунад.

**Президент намояндаи олии давлат аст ва ин ҳуқуқро ба ӯ халқ ба воситаи интихоботи умумӣ ва мустақим додааст.** Дар самти ҳамкорӣ бо Парламент Сарвари давлат ваколатҳои зиёде дорад. Вай интихоботи Маҷлиси Олиро таъин мекунад, ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ дорад, лоиҳаи қонунҳоро метавонад барои баррасии такрорӣ баргардонад, қонунҳоро имзо кунад ва нашр намояд. Яъне Президент ба қори Парламент таъсири ҳеле фаъол мерасонад, вале онро иваз карда наметавонад, ҷунки ӯ қонун қабул карда наметавонад.

Санадҳои меъёрие, ки Президент қабул мекунад, набояд бо Конститутсия муҳолиф бошанд. Президент дар соҳаи идоракунии давлат ваколатҳои ҳеле зиёд дорад. Вай Сарвазир, муовинони ӯ, вазирону раисони кумитаҳои давлатиро ба вазифа таъин ва аз вазифа озод мекунад. Аммо, барои маҳдуд кардани таъсир ва даҳолати Президент ба Ҳукумат, аз рӯйи принципи «боздорӣ ва мувозинат» якҷанд монеаҳо вучуд доранд.

Принципи «боздорӣ ва мувозинат» барои он зарур аст, ки байни се шоҳаи ҳокимият мувозинат бошад, яке бар ди-

гаре таъсири аз ҳад зиёд нарасонад, яке ҷойи дигарро ишғол накунад. Агар ҳамин принцип риоя нашавад, он гоҳ давлатҳои демократӣ зуд ба давлатҳои худкома ё тоталитарӣ ё ин ки авторитарӣ табдил меёбанд ва ҳокимияти халқӣ, ки асоси демократия аст, аз байн меравад.

Тавре ки гуфтем, Президент мувофиқи моддаи 69 Конститутсияи Сарвазир, муовинони ӯ ва аъзои Ҳукуматро таъин мекунад. Фармони Президент барои тасдиқ ба иҷлосияи яқҷояи Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон фиристода мешавад. Агар Парламент фармонро тасдиқ накунад Президент онро дубора мефиристад ва ё шахси дигарро таъин мекунад. Бубинед, ки иродаи Сарвари давлат ба қарори дастаҷамъонаи аъзои Парламент вобастагӣ доштааст. Ё худ мисоли дигар, парламент наметавонад, ки Президентро маҷбуран ба истеъфо фиристад. Вале ин ҳаргиз чунин маъно надорад, ки Президент аз нишондодҳои Конститутсия берун баромада метавонад.

Агар дар фаъолияти Сарвари давлат кирдори муҳолифи Конститутсия ба мушоҳида расад, он гоҳ усули махсуси ба ҷавобгарӣ кашидан ва ба истеъфо фиристондани ӯ ба қор мебарояд, ки дар ин сурат ҳулосаи Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши муҳим дорад. Мувофиқи моддаи 72 Конститутсия дахлнопазирии Президент дар сурати аз тарафи ӯ содир шудани хиёнат ба давлат дар асоси ҳулосаи Суди конститутсионӣ ва бо тарафдории аз се ду ҳиссаи шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллий ва вакилони Маҷлиси намояндагон, ки ҳар яке аз онҳо дар алоҳидагӣ овоз медиҳанд, бекор карда мешавад.

## **§ 11.2. ТАРЗИ ТАШКИЛ, СОХТОР ВА ТАРКИБИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

Тавре ки дар боло қайд карда будем, Ҳукумати Тоҷикистон мақоми олии ҳокимияти иҷроия буда, роҳбарии бевоқифаи он ба уҳдаи Президент ва ҳамзамон Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор шудааст.

Мувофиқи моддаи 73 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Сарвазир, муовини якум ва муовинони ӯ, вазирон ва раисони кумитаҳои давлатӣ иборат аст. Ба зиммаи Ҷукумат вазифаҳои ниҳоят сершумор вогузор шудаанд, ки ҳамаи онҳоро номбар кардан ғайриимкон аст. Ҳама гуна муваффақият ва норасоӣҳое, ки дар ҳаёти ҳаррӯзаи мо ба амал меоянд, ба фаъолияти Ҷукумат дахл доранд. Масалан, кори нақлиёт, вазъи сохтмон, таҳсил, тандурустӣ, амният, тартиботи ҷамъиятӣ ва садҳо масъалаи дигар. Дар Конституция ба таври умумӣ чунин вазифаҳо ҳамчун салоҳияти бевоситаи Ҷукумат муайян карда шудаанд:

- роҳбарии самараноки соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ;

- иҷрои қонунҳо, қарорҳои яққояи Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон, қарорҳои Маҷлиси миллий, қарорҳои Маҷлиси намояндагон, фармону амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- аъзои Ҷукумат баъди аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин шудан ва тасдиқ гардидани фармон дар ҷаласаи яққояи Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон савганд ёд мекунад;

- сохтори Ҷукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз вазоратҳо ва кумитаҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аст, ки онҳоро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ва барҳам медиҳад.

Робитаи Ҷукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Президент хеле зич буда, он танҳо дар давраи ваколати Президент амал мекунад. Ҷукумат ваколатҳои худро дар назди Президенти навинтихобшудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон мегузорад ва мутобиқи фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаҳои худро то тасдиқ шудани ҳаёти нави Ҷукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро менамояд.

Ҷукумат дар ҳолати номумкин будани иҷрои фаъолияти худ метавонад ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар

бораи ба истеъфо баромадан мурочиат намояд. Ҳар як узви Ҳукумат низ ҳуқуқи ба истеъфо рафтан дорад.

Дар Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» 12-уми майи соли 2001 номгӯи фаъолият, ки ба иҷрои вазифа аз аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқ нест, муайян карда шудааст (моддаи 11).

Мувофиқи қонуни номбурда узви Ҳукумат ба иҷрои ҷуниб амалҳои ҳуқуқ надорад:

- вакили мақомоти намояндагӣ бошад;
- вазифаи дигарро иҷро кунад;
- шахсан ё ба воситаи шахсони боваринок бо фаъолияти соҳибкорӣ машғул шавад;
- ғайр аз фаъолияти омӯзгорӣ, илмӣ ва эҷодӣ бо дигар фаъолияти музнок машғул шавад.

Қонуни мазкур, инчунин муайян кардааст, ки узви Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон наметавонад аз воситаҳои техникӣ, молиявӣ ва иттилоотии хизматӣ бо мақсадҳои ғайрихизматӣ истифода намояд, барои осори нашршуда ва суханронии худ ҳамчун узви Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаққи қалам гирад. Узви Ҳукумат вазифадор аст, ки ҳангоми ба вазифа таъин шудан мутобиқи қонунҳо дар бораи даромад ва молумулки худ маълумот пешниҳод намояд.

Дар сохтори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Раёсати Ҳукумат нақши муҳим дорад. Раёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷузъи таркибии Ҳукумат аст ва мувофиқи моддаи 24-и қонуни номбурда барои пешакӣ тайёр кардани масъалаҳо, ки дар маҷлисиҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ мегарданд, ҳамчун мақоми машваратӣ таъсис дода мешавад. Ҳайати Раёсат аз Сарвазир, муовини якум ва муовинони ӯ иборат аст. Маҷлисиҳои Раёсати Ҳукуматро Сарвазир ва ҳангоми набудани ӯ муовини якуми Сарвазир мегузаронад. Раёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таҳияи рӯзномаи маҷлиси Ҳукумат қарорҳо қабул мекунад.

Мақоми Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муовинони ӯ дар ташкили фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қонуни номбурда пешбинӣ шудааст. Бо супориши Раиси Ҳукумат Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон кори Ҳукуматро ташкил мекунад, яъне вазифахоро дар байни муовини якум ва муовинони ҳудаш тақсим мекунад, маҷлисиҳои Раёсати Ҳукуматро мегузаронад, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар муносибатҳои байналмилалӣ намоёндагӣ мекунад ва созишномаҳои байниҳукуматиро имзо менамояд, доир ба таъмини иҷрои қарорҳо ва фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон супоришҳо медиҳад, инчунин ваколатҳои дигареро, ки қонун пешбинӣ намудааст, иҷро мекунад. Ҳангоми набудани Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаҳои ӯро муовини якум иҷро менамояд. Тартиби баррасии масъалаҳо дар Раёсати Ҳукумат дар боби чоруми Дастури Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумат аз 7-уми сентябри соли 2001 тасдиқ шудааст, муқаррар гардидааст.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади татбиқи саривақтии санадҳои Ҳукумат, назорат аз болои иҷрои қарорҳо ва ҳамоҳангсозии фаъолияти вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, идораҳо ва мақомоти ҳокимияти иҷроия дар маҳалҳо комиссияҳои доимӣ таъсис медиҳад.

Қонун ваколатҳои муовини якум ва муовинони Сарвазирро муқаррар кардааст. Онҳо мувофиқи тақсими вазифаҳо фаъолияти вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомоти идораи давлатии мамлакатро танзим намуда, ба фаъолияти онҳо назорат меkunанд, ба онҳо барои иҷрои қарору фармоишҳои Ҳукумат ва доир ба дигар масъалаҳои фаъолиятшон супоришҳои фаврӣ медиҳанд.

Дар ташкили кори Ҳукумат ва ба амал баровардани ваколатҳои он саҳми аъзои Ҳукумат низ калон аст. Онҳо ҳам ба соҳаҳое, ки ҳудашон роҳбарӣ меkunанд ва инчунин масъули кори умумии Ҳукуматанд. Аъзои Ҳукумат дар баррасии масъалаҳои маҷлиси Ҳукумат иштирок карда, ҳуқуқи ба муҳокимаи маҷлиси Ҳукумат масъала гузоштан доранд, метавонанд лоиҳаи қарорҳои Ҳукуматро таҳия кунанд, лоиҳаи

санадҳои қонунгузорино таҳия карда, ба муҳокимаи маҷлиси Ҳукумат пешниҳод намојанд.

### § 11.3. САЛОҲИЯТИ ҲУКУМАТ ВА ШАКЛҲОИ ФАЪОЛИЯТИ ОН

Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон боби панҷум пурра ба Ҳукумат бахшида шудааст ва моддаи 75 ин боб салоҳияти Ҳукуматро дар бар мегирад. Дар ин модда гуфта мешавад, ки «**Ҳукумат барномаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, сиёсати додугирифтӣ қарзи давлатӣ ва ёрии иқтисодӣ ба дигар давлатҳо, лоиҳаи бучети давлатӣ, масъалаи андозаи имконпазири касри бучети давлатӣ ва манбаи ҷуброни онро ба Маҷлиси намојандагон пешниҳод менамојд**».

Қонуни конститусионии ҚТ «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» муайян мекунад, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар татбиқи сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок мекунад, роҳбарии самараноки соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангиро таъмин мекунад, низоми мақомоти ҳокимияти иҷроияро роҳбарӣ мекунад, барномаҳои мақсадноки давлатиро таҳия намуда, татбиқи онҳоро таъмин мекунад (моддаи 13).

Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаҳои иқтисодиёт, бучет, молия, пул, қарз ва андоз, соҳаи иҷтимоӣ, илм, фарҳанг, маориф ва тандурустӣ, истифодабарии табиат ва муҳофизати муҳити зист, таъмини қонуният, ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон, мубориза бар зидди ҷинояткорӣ, таъмини мудофия ва амнияти давлатӣ, сиёсати хориҷӣ ва муносибатҳои байналмилалӣ ва соҳаҳои дигарро дар бар мегирад (моддаҳои 14 – 22).

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кори вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомоти идораи давлатӣ роҳбарӣ менамојд ва фаъолияти онҳоро назорат мекунад. Муовинони вазирҳо, муовинони раисони кумитаҳои давлатӣ, роҳбарони кумитаҳо ва дигар мақомоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муовинони онҳо, роҳбарони мақомоти идораи давлатӣ ва муассисаҳоеро, ки дар санадҳои

меъёриву ҳуқуқӣ пешбинӣ шудаанд, ба вазифа таъин ва аз вазифа озод мекунад, аъзои мушовараи вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомоти идораи давлатиро тасдиқ мекунад. Ҳукумат инчунин ваколатҳои дигареро, ки қонун пешбинӣ кардааст, амалӣ мегардонад. Баъзе ваколатҳои худро, агар онҳо ваколатҳои истисноӣ набошанд, ба ихтиёри дигар мақомоти иҷроия вомегузорад. Дар доираи маблағи муқарраргардидаи буҷет сарраёсатҳо, кумитаҳо ва комиссияҳо, бозрасиҳои давлатӣ ва дигар мақомоти назди худро таъсис медиҳад. Ҳукумат низомномаи вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомоти иҷроияи худро тасдиқ менамояд, сохтори онҳоро муайян ва маблағи заруриро ҷудо намуда, ҷаълияти онҳоро назорат мекунад.

Салоҳияти Ҳукумат бо салоҳияти Президент алоқаманд буда, ба шояи иҷроияи ҳокимияти давлатӣ мансуб будани онҳоро нишон медиҳад.

Ҳукумат инчунин ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ дорад, яъне лоиҳаи қонунҳоро ба Маҷлиси намояндагон пешниҳод мекунад.

**Шакли асосии ҷаълияти Ҳукумат маҷлисиҳои он мебошад. Маҷлиси Ҳукумат моҳе камаш як маротиба гузаронида мешавад ва дар ҳолате салоҳиятнок ҳисоб мегардад, ки агар дар он камаш аз се ду ҳиссаи аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок дошта бошанд. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад маҷлисиҳои пӯшида низ гузаронад.**

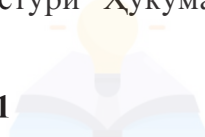
Маҷлиси Ҳукуматро Раиси Ҳукумат ё бо супориши ӯ Сарвазирӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон мегузаронад. Ҷаълияти Ҳукумат мувофиқи нақшаи тасдиқгардидаи он, ки дар таҳияи онҳо вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, раисони вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, воҳидҳои сохтори Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок менамоянд, амалӣ гардонида мешавад. Ба нақшаҳои қори Ҳукумат мувофиқи тартибе, ки Дастури Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст, тағйироту иловаҳо даровардан мумкин аст.

Доир ба масъалаҳои ба баррасии Ҳукумат пешниҳодшаванда аъзои Ҳукумат, роҳбарони идораҳо, Дастгоҳи иҷроияи Президент ва воҳидҳои сохтории он, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо лоиҳаи қарорҳои (фармоишҳои) Ҳукумат ва маводди барои қабули ин санадҳо заруриро пешниҳод менамоянд. Дар ташкили маҷлисиҳои Ҳукумат нақши Раёсати он калон буда, масъалаҳое, ки барои баррасӣ дар маҷлисиҳои Ҳукумат таҳия мегарданд, пешакӣ дар маҷлиси Раёсати Ҳукумат муҳокима карда мешаванд. Раёсати Ҳукумат доир ба рӯзномаи маҷлиси навбатии Ҳукумат қарор қабул менамояд. Дар маҷлисиҳои Ҳукумат ҳамаи масъалаҳои мавриди салоҳияти он ҳаллу ҷароғат мегарданд ва қарорҳои Ҳукумат фақат дар маҷлис қабул карда мешаванд. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси моддаи 74 Конститутсия ва қонунҳои мамлакат қарор мебарорад ва фармоиш медиҳад. Қарорҳо аз рӯйи масъалаҳои таъҷилий ва дигар масъалаҳои ҷорӣ дар шакли фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда мешаванд.

Ба қарору фармоишҳо Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон имзо мегузорад. Қарору фармоишҳои Ҳукумат дар сурати бо Конститутсия ва қонунҳо мувофиқ набуданашон метавонанд аз тарафи Президент ё Суди конститутсионӣ бе-қарор карда шаванд ё амали онҳо боздошта шаванд. Аз болои қарорҳои Ҳукумат шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ метавонанд дар асоси қонун ба суд шикоят намоянд.

Дар қарорҳое, ки хусусияти меъёрӣ доранд, муҳлати эътибор пайдо кардани онҳо нишон дода шуда, дар ҳолатҳои дигар онҳо ва аз ҷумла фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзи ба имзо расиданашон эътибор пайдо мекунад.

Мувофиқи Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» тартиби ташкили фаъолият, таҳия ва қабули қарорҳои Ҳукумати Тоҷикистонро Дастури Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад.



Дар ҳолатҳои зарурӣ танҳо бо иҷзати Раиси Ҳукумат аз рӯи масъалаҳои алоҳида бе гузаронидани маҷлис бо роҳи пурсиши хаттӣ аъзои Ҳукумат дар асоси тартиби муқарраргардида метавонанд қарорҳои Ҳукумат қабул карда шаванд.

#### **§ 11.4. МУНОСИБАТИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БО МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН, МАҚОМОТИ СУДӢ ВА ИТТИҲОДИЯҲОИ ҶАМӢЯТӢ**

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақоми олии ҳокимияти иҷроия бо дигар шохаҳои ҳокимияти давлатӣ, аз ҷумла Парламент ва мақомоти судӣ робитаи зичи ҳамкорӣ дорад. **Алоқаи Ҳукумат бо Маҷлиси Олӣ дар он ифода меёбад, ки Ҳукумат мувофиқи Конститутсия дар фаъолияти қонунгузорӣ иштирок мекунад, яъне аз ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ бархӯрдор аст.** Ин ҳуқуқ дар чунин шаклҳо амалӣ мешавад: якум, пешниҳоди лоиҳаи қонунҳои нав; дуум, лоиҳаи қонунҳо дар бораи тағйир додан ё бекор кардани қонунҳои қорӣ; сеюм, пешниҳоди хаттӣ дар бораи қабул кардани қонунҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ё дохил намудани тағйиру иловаҳо ба қонунҳои қорӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки онро таклифи қонунгузорӣ низ меноманд.

Инчунин аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ доранд, ки дар ҷаласаҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин ҷаласаҳои алоҳидаи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон, кумитаҳо ва комиссияҳои онҳо иштирок кунанд ва суҳанронӣ намоянд.

**Муносибати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақомоти судӣ дар асоси Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад.** Миёни ин ду шохаи ҳокимият аз нигоҳи талаботи давлати демократӣ набояд ҳеҷ гуна даҳлат ва таъсиррасонӣ вучуд дошта бошад.

**Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ низ танҳо дар асоси қонунҳо бо Ҳукумат ҳамкорӣ мекунанд.** Бояд гуфт,

ки дар тули 34 соли Истиқлоли давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пояҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ гузошта шудаанд ва ҷунонки воқеияти имрӯзаи иҷтимоию сиёсии кишварамон гувоҳи медиҳад, инкишофи озодонаи ҳар гуна иттиҳодияҳои шаҳрвандон, муассисаҳои ғайриҳукуматӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ, маҳфилҳои касбӣ ва ассотсиатсияҳо танҳо ба манфиати пешрафти мамлакат хизмат мекунад. Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ҳуқуқи комил доранд, ки дар асоси қонун ба фаъолияти Ҳукумат таъсир расонида, ба ислоҳи камбудиву норасоиҳои фаъолияти он мусоидат кунанд. Ин гуна ҳамкорӣ дар шакли пешниҳодоти ғуногун ба мақомоти ҳокимияти иҷроия сурат мегирад.

### **Савол ва супориш:**

1. *Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кадом шохҳои ҳокимияти давлатӣ дохил мешавад?*
2. *Сарвазир ва аъзои Ҳукуматро кадом мақомот ҳуқуқи таъин кардан доранд?*
3. *Ваколатҳои Ҳукуматро тибқи Конститутсия номбар намоед.*
4. *Мувофиқи қонун аъзои Ҳукумат кадом амалҳоро иҷро карда наметавонанд?*
5. *Сохтори Ҳукумат чӣ гуна аст?*
6. *Нақши Раёсати Ҳукумат дар сохтори Ҳукумат чӣ тавр аст?*
7. *Ваколатҳои Сарвазирро номбар намоед.*
8. *Фаъолияти Ҳукуматро гайр аз Конститутсия боз кадом қонун ба танзим мебарорад?*
9. *Салоҳияти Ҳукумат кадом соҳаҳои ҳаёти кишварро фаро мегирад?*
10. *Ҳуқуқи ташаббуси қонунгузори Ҳукумат чӣ гуна сурат мегирад?*
11. *Шакли асосии фаъолияти Ҳукумат кадом аст?*
12. *Санадҳои Ҳукуматро номбар кунед.*
13. *Муносибати Ҳукуматро бо дигар шохҳои ҳокимият шарҳ диҳед.*

## БОБИ 12. ҲОКИМИЯТИ СУДӢ

### § 12.1. МАФҲУМҲОИ ҲОКИМИЯТИ СУДӢ ВА АДОЛАТИ СУДӢ. ПРИНЦИПҲОИ АДОЛАТИ СУДӢ

Чӣ тавре ки дар дарсҳои гузашта қайд карда будем, ҳокимияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба се шоях мустақил – қонунгузор, иҷроия ва судӣ тақсим мешавад ва ҳар яке аз онҳо дар асоси Конститутсия ва қонунҳо бо тарзу усули муайян вазифаҳои ба худ хосро иҷро менамоянд. Ҳокимияти судӣ низ ҳамчун наъи мустақили ҳокимияти давлатӣ, мувофиқи моддаи 84 Конститутсия ба ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсону шаҳрванд, манфиати давлат, ташкилоту муассисаҳо ва қонуният адолат маъсӯл аст.

Таҷрибаи таърихӣ гувоҳӣ медиҳад, ки мувофиқи судӣ ягона шакли муқаррар намудани ҳақиқати воқеъ ва беҳтарин роҳи ҳалли ҳар гуна муноқишаҳост. Мо дар зиндагӣ борҳо шояҳи он мешавем, ки дар натиҷаи поймол кардани қонунҳо ва содир намудани қонуншиканӣ ашхоси гуногун ба ҷазоҳои ба кирдорашон сазовор кашаида мешаванд. Нуқтаи охириро дар муайян кардани асли кирдор ва ҷазо барои он танҳо суд мегузорад.

**Ҳамин тавр, суд на танҳо манфиати шахси алоҳида ё ташкилоту муассиса, балки давлатро низ ҳимоя мекунад, ки дар маҷмӯъ онро адолати судӣ меӯянд. Таъмини адолат ҳамон вақт имконпазир мегардад, ки агар ҳуди мақомоти суд аз ҳар гуна фишору даҳолати сохторҳои давлатӣ озод буда, судяҳо ҳақиқатро дар асоси далелҳои мавҷуда, ҳолисона, аз рӯи виҷдон ва донишу малакаи касбиашон ҷустуҷӯ ва дарёфт кунанд.**

Конститутсия муқаррар кардааст, ки ҳокимияти судӣ мустақил буда, аз номи давлат ва аз тарафи судяҳо амалӣ мегардад. Ин мулоҳиза ҷунин маънӣ дорад, ки ягон мақомоти дигар ё шахсони алоҳида ҳуқуқи таъмини адолати

судиро надоранд. Хонандагони азиз ба хубӣ дарк кардаанд, ки дар давлати ҳуқуқбунёд ягон мақомот ё ташкилоту муассиса бе асоси қонунӣ амал карда наметавонад. Барои ҳамаҷониба равшан кардани вазифаҳо, тарзу усули фаъолият ва ҳалли масъалаҳое, ки дар назди мақомоти судӣ қарор доранд, Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 26-уми июли соли 2014 қабул шудааст, ки роҳнамои фаъолияти мақомоти суд мебошад.

Ҳам дар Конститутсия, ки боби 8 он пурра ба суд бахшида шудааст ва ҳам дар қонуни конститутсионии мазкур принципҳои адолати судӣ муқаррар шудаанд. **Принсипи гуфта, усулҳои асосии роҳбарикунандаро дар ин ё он навъи фаъолият меноманд.** Дар Конститутсия зикр шудааст, ки адолати судиро танҳо мақомоти суд – Суди конститутсионӣ, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ, Суди ҳарбӣ, Суди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, Суди иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои иқтисодии вилоят ва шаҳри Душанбе амалӣ мекунанд.

Зери мафҳуми «адолати судӣ» чиро фаҳмидан мумкин аст? Адолати судӣ ба маънои васеаш аз он иборат, ки судҳо меъёрҳои ҳуқуқиро нисбат ба баҳсҳо ва масъалаҳои дигари ҳуқуқӣ аз рӯи парвандаҳои маданӣ, ҷиноятӣ, оилавӣ ва маъмурӣ дар маҷлисҳои судӣ татбиқ менамоянд.

**Баробарии шаҳрвандон сарфи назар аз насабу нажод, вазъи иҷтимоӣ, ақидаҳои сиёсӣ, мансубият ба дину мазҳаб ва навъи машғулият дар назди суд – яке аз принципҳои асосии фаъолияти суд ба шумор меравад.** Яъне дар истифода аз ҳуқуқи ҳимояи судӣ ҳама шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин шаҳрвандони хориҷӣ ва бетабаият низ баробар мебошанд.

**Принсипи дигар – мустақилияти пурраи судҳо мебошад.** Ҳангоми ба амал баровардани адолати судӣ онҳо танҳо ба

Конститутсия ва қонун итоат мекунанд. Ваколат, дахлнопазирӣ, махфӣ будани машварати судҳо ҳангоми баровардани санадҳои судӣ, ҳуқуқи ба истеъфо баромадан, ҷавобгарӣ ба-рои беэҳтиромӣ ба суд ва дигар масъалаҳои фаъолияти суд-ро қонун муайян кардааст.

**Принципи сеюм – ба таври дастаҷамъӣ ва ё танҳо муҳокима шудани парвандаҳо аз тарафи судҳо мебошад.** Ба таври дастаҷамъӣ ё худ танҳо баррасӣ шудани парвандаҳо ба ҷигунагии парванда ва ҷинояти содиршуда вобастагӣ дорад. Масалан, агар парванда – парвандаи маданӣ бошад, онро як ҳуди судя баррасӣ мекунад, вале агар барои ҷинояти содиршуда қонуни ҷиноятӣ зиёда аз 5 сол маҳрумият аз озодиро пешбинӣ кунад, он гоҳ дар баррасии парванда баробар бо судя ду машваратчӣ низ иштирок мекунанд.

**Принципи чорум забони мурофияи судӣ мебошад.** Дар моддаи 88 Конститутсия ин масъала ҳал шудааст, яъне дар он гуфта мешавад, ки мурофияи судӣ ба забони давлатӣ ва ё забони аксарияти аҳолии маҳал баргузор мегардад. Шахсоне, ки забони мурофияро намедонанд, бо тарҷумон таъмин карда мешаванд.

**Ошкоро сурат гирифтани баррасии парвандаҳо дар тамоми судҳо принципи панҷуми адолати судӣ мебошад.** Аммо қонун муайян кардааст, ки дар баъзе ҳолатҳо мурофия метавонад пӯшида гузарад, лекин қарор ё ҳукмномаи суд дар ин маврид ошкоро эълон карда мешавад.

**Танҳо суд қодир аст, ки баъди мурофияи судӣ шахсро гунаҳкор ё бегуноҳ эътироф кунад.** Дар таҷрибаи судии кишвари мо борҳо ҳодисаҳои шудаанд, ки суд ин ё он шахсро баъд аз ҳама тарафа баррасӣ намудани парвандаи ӯ бегуноҳ эълон кардааст. Чунин ҳолатҳо аз он сабаб рух медиҳанд, ки мақомоти таҳқиқ ва тафтишоти пешакӣ ба таври лозима ҳолатҳои парвандаро намерсанҷанд ё худ ба шитобкорӣ роҳ медиҳанд.

**Принципи шашум – манъ будани даҳолат ба фаъоли-  
яти судҳо мебошад.** Қонунҳои амалкунанда барои содир  
намудани беэҳтиромӣ ба суд ҳангоми баргузориҳои маҷ-  
лиси судӣ ё ин ки ҳалалдор намудани қараёни баррасии  
парвандаҳо ҷавобгарӣ муқаррар намудааст.

**Бар асоси принципи ҳафтум судья ҳуқуқи дахлнопазирӣ  
дорад.** Ин дахлнопазирӣ на танҳо ба шахсияти судья, бал-  
ки ба манзил, ҷойи қор, нақлиёт, воситаҳои алоқаи дар  
ихтиёри ӯ буда, ҳуҷҷатҳо ва ашёи шахсии ӯ низ тааллуқ  
дорад.

Парвандаи ҷиноятиро нисбати судья танҳо Прокуро-  
ри генералӣ метавонад оғоз кунад. Бе ризояти Маҷлиси  
миллии Маҷлиси Олии ҚТ судьяи Суди конституционӣ,  
Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ ва бе ризояти Президен-  
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон судьяи Суди ҳарбӣ, Суди Вило-  
яти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, суди вилоятӣ, суди  
шаҳри Душанбе, суди шаҳр ва ноҳия, Суди иқтисодии  
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Суди иқтисодии  
вилоятҳо, Суди иқтисодии шаҳри Душанберо ба ҷавобга-  
рии ҷиноятӣ кашидан ва ба ҳабс гирифтани мумкин нест.

**Ҳатмӣ будани иҷрои санадҳои судӣ принципи дигари  
адолати судӣ ба ҳисоб меравад.** Санадҳои судӣ иборат аз  
ҳалнома, ҳукм, таъинот ва қарорҳои судҳо баъди эъти-  
бори қонунӣ пайдо карданишон барои иҷро ҳатмӣ мебо-  
шанд.

**Ниҳоят, принципи охирин таъмини амнияти судьяҳо ме-  
бошад.** На фақат судьяҳо, балки аъзои оила ва молумулки  
онҳо низ мувофиқи қонун таҳти ҳимояи махсуси давлат  
қарор доранд. Агар судья зарур шуморад, бо ариза дар  
хусуси муҳофизати шахсӣ ва аъзои оила, инчунин ҳонаи  
истиқоматӣ ва молумулкаш муроҷиат мекунад ва ин гуна  
муҳофизатро мақомоти қорҳои дохилӣ ба таври ройгон  
таъмин мекунанд. Судья инчунин барои ҳамли силоҳ, ни-  
гоҳдорӣ ва истифодаи он ҳуқуқ дорад.

## **§ 12.2. МАВҚЕИ СУДЯ ДАР МАҚОМОТИ СУДӢ: ТАРЗИ ИНТИХОБ, ТАӢИН ВА ОЗОДКУНИВУ БОЗҲОНД**

Судя шахси мансабдори давлатӣ буда, адолати судиро ба амал мебарорад. Аз ин сабаб, Конститутсия, Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 26-уми июли соли 2014 нисбат ба хоҳишмандони вазифаи судя талаботи муайян гузоштаанд. Ин талаботҳо вобаста ба мақоми суд аз ҳамдигар тафовут доранд. Дар моддаи 8 Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон» муайян шудааст, ки ба вазифаи судяи Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки таҳсилоти олии ҳуқуқшиносӣ дошта, забони давлатиро донад, синнаш аз 30 кам набошад ва беш аз 7 сол собиқаи кории касбӣ дошта бошад, интиҳоб мешавад.

Тибқи моддаи 12 Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба вазифаи судяҳои Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ, Суди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои вилоят ва шаҳри Душанбе шахсе интиҳоб ё таъин мешавад, ки танҳо шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта бошад, дорои таҳсилоти олии ҳуқуқшиносӣ буда, забони давлатиро донад, синнаш аз 30 кам набошад ва ҳадди ақал 5 сол собиқаи кории судягӣ дошта бошад.

Ба вазифаи судяҳои судҳои шахр ва ноҳия, суди ҳарбии гарнизонҳо, Суди иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои иқтисодии вилоят ва шаҳри Душанбе шахсе таъин мешавад, ки танҳо шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта бошад, дорои таҳсилоти олии ҳуқуқшиносӣ буда, забони давлатиро донад, синнаш аз 25 кам набошад ва ҳадди ақал 3 сол собиқаи кории касбӣ дошта бошад.

Судя бояд шоистаи номи худ бошад, яъне пеш аз ҳама, қонунхоро бечунучаро риоя кунад, аз ҳар гуна амалҳое, ки боиси паст шудани обрӯи ҳокимияти судӣ мегарданд, ҳазар намояд. Қонун ба вазифаи дигар машғул шудан, инчунин вакили мақомоти намояндагӣ, узви ҳизб ё созмонҳои сиёсӣ будани судяро манъ кардааст. Ба фаъолияти соҳибкорӣ, ғайр аз фаъолияти илмиву эҷодӣ ва омӯзгорӣ машғул шудани судя мумкин нест. Муҳлати ваколати судяро дар ҳама зинаҳо 10 сол аст.

Тарзи интиҳоб ва таъини судяро ба вазифаашон вобаста ба мақомоти суд аз ҳамдигар фарқ мекунад. Агар раис, муовинони раис ва судяҳои Суди конституционӣ, Суди Олӣ ва Суди Олии иқтисодиро бо пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интиҳоб намояд, пас судяҳои Суди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои вилоят, шаҳри Душанбе, судҳои ҳарбии гарнизонҳо, шаҳр ва ноҳияро бо пешниҳоди Раиси Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Суди иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои иқтисодии вилоят ва шаҳри Душанберо бо пешниҳоди Раиси Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин мекунад.

Судяро низ мисли дигар мансабдорони давлатӣ аз вазифа озод ё бозхонд шуда метавонанд, инчунин онҳо ҳуқуқи ба истеъфо баромадан доранд. Сабабҳо гуногун шуда метавонанд, масалан, бо сабаби оилавӣ тағйир додани ҷойи истиқомат, аз ҳудуди кишвар баромада рафтани, ба қори дигар гузаштани, эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукми айбдоркунии суд, бинобар вазъи бади саломатӣ ё сабабҳои дигари узрнок на кам аз 4 моҳ пайиҳам иҷро карда натавонишани вазифаи судягӣ, бедарак, ғойб шудан ё фавтида эълон намудани, ихтисор шудани шумораи судяҳо, вафоти судя, вайрон кардани қонунгузори меҳнатӣ, тамом шудани муҳлати ваколат, ошкор шудани номувофиқ будани судя ба вазифаи ишғолкардааш ва ғайра.



Тартиби бозхонд ё аз вазифа озод кардани судяҳо ба монанди ҳамон тартибест, ки онҳоро таъин ва ё интиҳоб кардаанд. Масалан, судяҳои Суди конституционӣ, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ аз ҷониби Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳоди Президенти мамлакат, судяҳои Суди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои вилоят, шаҳри Душанбе, судҳои ҳарбии гарнизонҳо, шаҳр ва ноҳия бо пешниҳоди Раиси Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Суди иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои иқтисодии вилоят ва шаҳри Душанбе бо пешниҳоди Раиси Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бозхонд ва озод карда мешаванд.

Қонун муайян кардааст, ки ҳар судя бо хоҳиши худ сарфи назар аз синну сол ҳангоми на камтар аз сию панҷ сол собиқаи кории умумии ҳуқуқшиносӣ, аз ҷумла на камтар аз бисту панҷ сол собиқаи кории судягӣ доштан, судяи Суди конституционӣ бошад на камтар аз сию панҷ сол собиқаи кории умумии ҳуқуқшиносӣ, аз ҷумла на камтар аз понздаҳ сол собиқаи кории судягӣ доштан, ҳуқуқ дорад ба истеъфо барояд. Барои судяи ба истеъфо баромада номи судя, кафолати дахлнопазирии шахсӣ ва мансубият ба ҷомеаи судяҳо нигоҳ дошта мешавад ва дар ин бобат ба ӯ шаҳодатнома дода мешавад.

### **§ 12.3. НИЗОМИ СУДИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

Мувофиқи моддаи 84 Конститутсия, Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 26-уми июли соли 2014 низоми судии Ҷумҳурии Тоҷикистонро судҳои зерин ташкил медиҳад: Суди конституционӣ, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ, Суди ҳарбӣ, Суди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои

вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, Суди иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои иқтисодии вилоят ва шаҳри Душанбе ташкил медиҳанд.

Ҳоло ба таври мухтасар мақоми баъзе аз ин судҳоро дида мебароем.

**Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон.** Дар Конститутсия ҳангоми номбар кардани судҳо ба Суди конституционӣ мақоми аввал дода шудааст. Инчунин яке аз моддаҳои боби 8, ки «Суд» ном дорад, ба тарзи ташкил ва салоҳияти Суди конституционӣ бахшида шудааст. Дар ин модда гуфта мешавад, ки Суди конституционӣ аз 7 нафар иборат буда, яке аз онҳо намояндаи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон мебошад.

Ба вазифаи судьяи Суди конституционӣ шахсе интихоб мешавад, ки танҳо шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта бошад, дорои таҳсилоти олии ҳуқуқшиносӣ буда, синни ӯ аз 30 кам набошад ва ҳадди ақал 7 сол собиқаи кории касбӣ дошта бошад. Синни ниҳонии дар вазифаи судьяи Суди конституционӣ фаъолият намуданро қонуни конституционӣ муайян менамояд.

Шахсе, ки бори аввал ба вазифаи судьяи Суди конституционӣ интихоб шудааст, дар иҷлосияи Маҷлиси милли савганд ёд мекунад.

Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои салоҳияти конституционии дар моддаи 89 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонуни конституционӣ пешбинишуда мебошад.

Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандахоро дар хусуси ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқат доштани:

– қонунҳо, қарорҳои яққояи Маҷлиси милли ва Маҷлиси намоёндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Маҷлиси милли Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҷлиси намо-

яндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, тавзеҳоти дастурии пленумҳои Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

– шартномаҳои байналмилалӣ эътибори қонунӣ пайдонакардаи Ҷумҳурии Тоҷикистон;

– санадҳои меъёрии ҳукукии вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомоти давлатӣ;

– санадҳои меъёрии ҳукукии маҷлисиҳои вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе;

– санадҳои меъёрии ҳукукии маҷлисиҳои вакилони халқи шаҳру ноҳияҳо ва раисони шаҳру ноҳияҳо;

– санадҳои меъёрии ҳукукии мақомоти ҳудидоракунии шаҳрак ва деҳот.

Суди конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин масъалаҳои зеринро баррасӣ менамояд:

– лоиҳаи тағйири иловаҳои ба Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда, лоиҳаи қонунҳо ва дигар масъалаҳои ба раёйпурсии умумихалқӣ пешниҳодшаванда;

– баҳси байни мақомоти давлатӣ доир ба салоҳияти онҳо;

– дархости шаҳрвандонро дар хусуси ба Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқат кардани қонун, дигар санади меъёрии ҳукуқӣ, тавзеҳоти дастурии пленумҳои Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки нисбат ба онҳо аз тарафи мақомоти дахлдори давлатӣ ё ҷамъиятӣ, инчунин мақомоти судӣ дар парвандаи мушаххас татбиқ карда шудааст ва ба андешаи онҳо боиси вайрон шудани ҳукуқу озодиҳои конституцсионӣ гардидааст;

– ваколатҳои дигареро, ки Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни конституцияи мазкур ва дигар санадҳои қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян кардаанд, анҷом медиҳад.

Суди конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сураати аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон содир шудани хиёнат ба давлат ҳулоса қабул мекунад.

Санадҳои Суди конституцияи катъист.

Чунонки аз ин нишондоди Конституция ва аз унвони ҳуди суд бармеояд, Суди конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми мустақили ҳокимияти судӣ оид ба назорати конституцияи буда, бо мақсади таъмини волоият ва амали бевоситаи меъёрҳои Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шудааст. Тавре ки дар боло зикр намудем, Суди конституцияи аз 7 нафар – раис, муовини раис ва 5 судья иборат аст, ки яке аз онҳо намояндаи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон мебошад. Мухлати ваколати судьяҳои Суди конституцияи 10 сол аст.

Раис, муовини раис ва судьяҳои Суди конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тариқи алоҳида интихоб карда мешаванд. Шахсе интихобшуда ҳисоб мегардад, ки аксарияти овози шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллиро гирифта бошад.

Судьяҳои Суди конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вақти иҷрои вазифаҳои худ мустақил буда, фақат тобеи Конституция ва Қонуни конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Суди конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» мебошанд. Ягон ҳел мудохила ба фаъолияти онҳо, инчунин ба ягон шакле таъсиррасонӣ бо мақсади мамониат кардан ба фаъолияти онҳо мумкин нест.

Мақоми судьяи Суди конституцияи бо ваколати вакилӣ, узвияти ҳизби сиёсӣ ва иттиҳодияи ҷамъиятию сиёсӣ,

ишғоли вазифаи дигар, фаъолияти соҳибкорӣ, иҷрои кор ва гирифтани музд дар дигар мақомоти давлатӣ ва ҷамъиятӣ, машғулият ба фаъолияти хусусӣ, ба истиснои фаъолияти эҷодӣ, илмӣ ва омӯзгорӣ номувофиқ мебошад.

Судяи Суди конституцсионӣ ҳуқуқ надорад, ки дар суд ё дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба сифати ҷимоятгар ё намо-янда, ғайр аз намояндаи қонунӣ будан иштирок кунад, ягон шахсро барои соҳиб шудан ба ҳуқуқ ё озод гардонидан аз масъулият ҷимоя намояд.

Судяи Суди конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи дахлнопазирӣ дорад.

Дахлнопазирии судяи Суди конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаёт, кадр ва номуси ӯ, манзили истиқоматӣ ва хизматӣ, воситаҳои нақлиёт ва алоқае, ки дар истифодаи ӯ қарор доранд, инчунин ашё ва ҳуҷжатҳои вайро дар бар мегирад.

Судяи Суди конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бе ризоияти Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгариҳои ҷиноятӣ ва маъмурӣ кашидан, ҳабс кардан ва ба ҳабси хонагӣ гирифтани мумкин нест.

Парвандаҳои ҷиноятӣ ва ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ нисбати судяи Суди конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо аз тарафи Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда мешаванд. Парвандаҳои ҷиноятӣ ва ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ нисбати судяи Суди конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ карда мешаванд.

Чораҳои маҷбуркунии мурофиавӣ дар намуди ба ҳабс ва ҳабси хонагӣ гирифтани судяи Суди конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон, муваққатан дур кардан аз вазифа, азназаргузаронии манзил, кофтукови манзил ва ҳучраи хизматии ӯ, ҳабси молу мулк, гӯш ва сабт кардани гуфтугӯи телефонӣ ва дигар гуфтугӯӣҳо, ҳабси муросилот, азназаргузаронӣ ва ёфта гирифтани онҳо, кофтуков, ёфта гирифтани ашё, ҳуҷжатҳои дорои маълумоти пасандоз ва суратҳисобҳои

бонкӣ, ҳабси маблағҳои дар суратҳисобҳо ва пасандозҳо ё дар нигоҳдории бонк ва ташкилотҳои кредитӣ қарордоштаи судьяи Суди конститутисионии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарҳости прокурор ё муфаттиш бо розигии Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва иҷозати Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ карда мешаванд.

Дастгир кардан, маҷбуран овардан, кофтукови шахсии судьяи Суди конститутисионии Ҷумҳурии Тоҷикистон, азназаргузаронии молу мулк, воситаҳои нақлиёт ва алоқа, ки онҳоро истифода мебарад, танҳо дар вақти дастгир намудани ӯ хангоми содир кардани ҷиноят, дар дигар мавридҳо бошад, танҳо вобаста ба парвандаи ҷиноятии нисбати судьяи Суди конститутисионии Ҷумҳурии Тоҷикистон оғозгардида бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.

Судьяи Суди конститутисионии Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои изҳори ақидааш таҳти ягон ҳел таъсиррасонӣ қарор додан мумкин нест.

Қарорҳои Суди конститутисионии Ҷумҳурии Тоҷикистон қатъӣ буда, доир ба онҳо шикоят кардан мумкин нест ва иҷрои онҳо аз тарафи ҳамаи мақомот, корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳо, аҳзоби сиёсӣ ва дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, шахсони мансабдор ва шаҳрвандон, ки қарорҳо ба онҳо дахл доранд, ҳатмӣ мебошанд.

Санадҳои Суди конститутисионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз қарор, ҳулоса ва таъинот иборатанд.

**Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.** Ҷунонқи аз унвони суд маълум аст, Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми олии судӣ ба ҳисоб рафта, назорати судиро аз болои фаъолияти Суди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои вилоят, шаҳри Душанбе, судҳои ҳарбии гарнизонҳо, шаҳр ва ноҳия оид ба парвандаҳои маданӣ, оилавӣ, ҷиноятӣ, ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва дигар парвандаҳои дар тобеи яти ин судҳо буда амалӣ менамояд.

Бояд гуфт, ки вазифа ва салоҳияти Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле мураккаб ва пурмасъулият мебошад. Вай дар доираи салоҳияти худ парвандаҳоро ба сифати суди зинаи якум ва дуум бо тартиби назоратӣ аз рӯи ҳолатҳои навошкоргардида баррасӣ менамояд; ҳуқуқ дорад дар бораи конститусионӣ будани қонуни татбиқшуда оид ба парвандаи мушаххас ба Суди конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат намояд; таҷрибаи судиро ҷамъбаст менамояд, омори судиро таҳлил менамояд, ба судҳо доир ба масъалаҳои татбиқи қонунҳои амалкунанда, ки ҳангоми баррасии парвандаҳои судӣ ба миён меоянд, тавзеҳоти дастурӣ медиҳад, барои аз тарафи судҳо иҷро намудани ин тавзеҳот назорат мекунад; дар доираи салоҳияташ масъалаҳоеро, ки аз шартномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеоянд, ҳаллу фасл менамояд; дигар салоҳиятҳоеро, ки қонун пешбинӣ намудааст, амалӣ мегардонад.

Дар Суди Олӣ Пленуми Суди Олӣ, Раёсати Суди Олӣ, коллегияи судӣ оид ба парвандаҳои граждании Суди Олӣ, коллегияи судӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятӣ Суди Олӣ, коллегияи судӣ оид ба парвандаҳои оилавии Суди Олӣ, коллегияи судӣ оид ба парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурии Суди Олӣ ва Коллегияи ҳарбии Суди Олӣ таъсис дода мешавад.

Дар муайян кардани ҳайати Суди Олӣ бевосита Президент ва Маҷлиси миллӣ иштирок мекунанд. Чунончи, Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ҳайати раис, муовини якум, муовинон, судяҳо ва машваратчиёни халқӣ интихоб намуда, шумораи судяҳои Суди Олиро бо пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд.

Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон зинаи олии судӣ буда, дар ҳайати Раиси Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикис-

тон, муовини якум, муовинони ӯ, котиби Пленум ва судяҳои Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекунад.

Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавридҳои зарурӣ, вале на камтар аз ду маротиба дар як сол аз ҷониби Раиси Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъват карда мешавад. Ҷаласаи Пленумро Раиси Суди Олӣ таъин мекунад.

Тавзеҳоти дастурии Пленуми Суди Олӣ оид ба татбиқи қонунгузорӣ, ки дар мавриди баррасии парвандаҳои судӣ пайдо мешаванд, барои судҳо, дигар мақомоту шахсони мансабдор, ки қонуни тавзеҳшударо татбиқ менамоянд, ҳатмӣ мебошанд.

Санадҳои Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон – ҳалнома, ҳукм, таъинот ва қарор мебошанд.

**Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон.** Дар давлатҳои пешрафтаи мутамаддини ҷаҳон ҳама гуна баҳсҳо дар мақомоти суд ҳал карда мешаванд. Бо ривоч ёфтани шаклҳои гуногуни моликият ва рушди соҳаи иқтисодӣ дар ин давлатҳо хоҳу ноҳақ зуд-зуд баҳсҳо пайдо мешаванд, ки мазмуни молумулкӣ ва иқтисодӣ доранд, яъне ба муносибатҳои пуливи молӣ, қарз, андоз, соҳибкорӣ ва тичорат дахл мекунанд. Барои сари вақт ҳал намудани чунин баҳсҳо судҳои махсус – судҳои иқтисодӣ таъсис дода мешаванд.

Дар низоми судии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ чунин наъби судҳо амал мекунад, ба ҳалли масъалаҳои соҳаи иқтисодӣ машғул мебошанд. То қабули Конститутсияи соли 1994 баҳсҳои хоҷагии қорхонаву ташкилотҳоро мақоми махсус – суди арбитражӣ ҳал мекард.

Ҳамин тавр, Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми олии судӣ доир ба ҳалли баҳсҳои иқтисодӣ ва парвандаҳои дигаре, ки бо ғайриқонунии соҳибкорӣ ва дигар ғайриқонунии иқтисодӣ алоқаманданд, инчунин парвандаҳои дигари аз ҷониби судҳои иқтисодӣ баррасигардида ба ҳисоб рафта, назорати судиро аз болои ғайриқонунии Суди

иктисодии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои иқтисодии вилоят ва шаҳри Душанбе оид ба парвандаҳои иқтисодии дар тобеияти онҳо қарордошта амалӣ менамояд.

Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз раис, муовини якум, муовини раис ва судяҳо иборат аст. Шумораи судяҳои ин судро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд. Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳайати Пленуми Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раёсати Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва коллегияи судии Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекунад.

Пленуми Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон зинаи олии судӣ буда, дар ҳайати Раиси Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якум, муовинҳои ӯ, котиби Пленум ва судяҳои Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекунад.

Пленуми Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаҳои муҳимтарини ҷаҳолияти судҳои иқтисодиро ҳал мекунад.

**Судҳои ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон.** Пайдоиши судҳои ҳарбӣ ба соҳибистиклолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, таъсиси артиши миллӣ ва мақомоти ҳарбии Тоҷикистон вобастагӣ дорад.

Судҳои ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вазорати мудофияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарраёсати Қӯшунҳои сарҳаддии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофияи гражданин назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қӯшунҳои дохилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бригадаи посбоникунандаи Сарраёсати иҷроӣ ҷазои ҷиноятии Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии таъминоти амволи махсуси назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, корҳо-

наҳо, муассисаҳо, дигар ташкилотҳои Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тамоми қисмҳои ҳарбӣ адолати судиро амалӣ менамоянд.

Дар қисмҳои ҳарбии дигар давлатҳо, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ гардидаанд, адолати судӣ аз номи Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи созишномаҳои баимзорасидаи байнидавлатӣ ба амал бароварда мешавад.

Судҳои ҳарбӣ дар ҳайати Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи принципи худудӣ дар маҳалли воқеъшавии гарнизонҳо таъсис дода шуда, аз судҳои ҳарбии гарнизонҳо ва коллегияи ҳарбии Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат мебошанд.

Ҷаъолияти судҳои ҳарбӣ ба ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои хизматчиёни ҳарбӣ, шаҳрвандоне, ки аз ҷамъомади ҳарбӣ мегузаранд ва дигар шаҳрвандон, ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии қисмҳо, корхонаю муассиса ва ташкилотҳои ҳарбӣ, мустаҳкам кардани қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ нигаронида шудааст.

Ба судҳои ҳарбӣ ҳалли чунин парвандаҳо вогузор шудааст:

– парвандаҳо дар бораи тамоми ҷиноятҳое, ки хизматчиёни ҳарбӣ, ҳамчунин уҳдадорони ҳарбӣ дар давраи гузаштани ҷамъомади ҳарбӣ; парвандаҳо дар бораи тамоми ҷиноятҳое, ки шахсони ҳайати афсарӣ, прапоршикҳо, сержантҳо, старшинаҳо ва аскарони Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, хизматчиёни ҳарбии Қўшунҳои сарҳаддии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин хизматчиёни ҳарбии Гвардияи миллӣ ва Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофияи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон содир кардаанд;

– парвандаҳо дар бораи ҷиноятҳое, ки хизматчиёни ҳарбии артишҳои дохилӣ, воҳидҳо ва қисмҳои миллӣ аз

рӯйи даъват ташкил кардашудаи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сохтмончиёни ҳарбӣ содир кардаанд;

– парвандаҳо дар бораи ҷиноятҳо бар зидди тартиби муқарраршудаи адои хизмат, ки шахсони ҳайати роҳбарикунандаи муассисаҳои ислоҳӣ содир намудаанд;

– парвандаҳо дар бораи ҷосусӣ;

– парвандаҳо дар бораи ҷиноятҳои, ки қонун пешбинӣ кардааст.

Ба низоми судҳои ҳарбӣ коллегияи ҳарбии Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва судҳои ҳарбии гарнизонҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешаванд.

Суди ҳарбии гарнизон дар ҳудуде, ки як ё якчанд гарнизони ҳарбӣ воқеъ гардидааст, ташкил мешавад ва аз раис, муовини раис, судяҳо ва машваратчиёни халқӣ иборат аст. Дар судҳои ҳарбие, ки аз панҷ ва зиёда аз он судяҳо иборатанд, вазифаи муовини раис муқаррар карда мешавад.

Шумораи судяҳоро барои ҳар як суди ҳарбии гарнизон Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд.

### **Савол ва супориш:**

- 1. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом мақомоти давлатӣ адолати судиро ба амал мебарорад?*
- 2. Фаъолияти судҳоро гайр аз Конститутсия боз кадом санади меъёриву ҳуқуқӣ ба танзим медарорад?*
- 3. Адолати судӣ чист?*
- 4. Принципҳои адолати судӣ кадомҳоянд ва чӣ гуна мазмун доранд?*
- 5. Мувофиқи судӣ бо кадом забон сурат мегирад?*
- 6. Мафҳуми дахлнопазирии қори судяро шумо чӣ гуна мефаҳмед?*

7. Парвандаи ҷиноятиро нисбати судя кӣ оғоз карда метавонад?
8. Судяҳои кадом мақомоти судӣ бо пешниҳоди Раиси Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Раиси Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Президент таъин ва озод карда мешаванд?
9. Кӣ ба вазифаи судяҳои Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ, Суди ВМКБ, суди вилоят ва шаҳри Душанбе интихоб ва таъин шуда метавонанд?
10. Муҳлати ваколати судяҳо чанд сол аст?
11. Оё судя ҳуқуқи ба истеъфо баромадан дорад ва он чӣ гуна амалӣ мегардад?
12. Низоми судии Ҷумҳурии Тоҷикистонро номбар кунед.
13. Суди конституционӣ дар низоми судӣ чӣ гуна мақом дорад?
14. Салоҳияти Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро номбар кунед.
15. Мақсади таъсиси судҳои ҳарбӣ чист?
16. Судҳои иқтисодӣ ба ҳалли кадом масъалаҳо машғуланд?



## БОБИ 13. МАҚОМОТИ МАҲАЛЛИИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ ВА ХУДИДОРАКУНӢ

Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз мақомоти намояндагӣ ва иҷроия иборат мебошад (моддаи 76 Конституция). Фаъолияти онҳо дар асоси Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ», қонунҳо, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, ба танзим дароварда мешавад. Асоси иқтисодӣ ва молиявӣ фаъолияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатиро маблағҳои буҷетӣ, моликияти онҳо, инчунин объектҳои ташкил медиҳад, ки барои хоҷагидорӣ ба онҳо супорида шудаанд. Онҳо фаъолияти худро бо роҳи фароҳам овардани шароити мусоид барои аз ҷониби шаҳрвандон амалӣ намудани ҳуқуқҳои конституционии худ оид ба иштирок дар идоракунӣ корҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ анҷом медиҳанд.

Фаъолияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар асоси принципҳои қонунӣ ва адолати иҷтимоӣ; ҳифзи ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд; ба таври демократӣ, ошкоро ва бо дарназардошти гуногунандешӣ сиёсӣ ҳал намудани масъалаҳо; масъулият барои натиҷаҳои фаъолияти худ дар назди аҳоли; изҳори иродаи аҳоли ба воситаи Маҷлиси вакилони халқи дахлдор; мустақилияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар ҳалли масъалаҳои доираи ваколати худ; дастаҷамъӣ будани фаъолияти мақомоти намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва яккасардорӣ фаъолияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба роҳ монда шудааст.

Қисми таркибии мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатиро мақомоти намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ташкил медиҳад. Он аз Маҷлиси вакилони халқи Вилояти

Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия иборат мебошад. Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро интиҳобкунандагони воҳидҳои маъмурию ҳудудии дахлдор дар асоси принсипҳои умумӣ, баробар, мустақим, бо овоздиҳии пинҳонӣ ба муҳлати 5 сол интиҳоб мекунанд. Ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз синни 18 метавонад вакили Маҷлиси вакилони халқи дахлдор интиҳоб шавад. Шумораи вакилони Маҷлиси вакилони халқи дахлдорро Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия дар доираи меъёрҳои зерин муайян мекунад: барои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят ва шаҳри Душанбе – то 70 нафар, барои шаҳр ва ноҳия – то 40 нафар.

Маҷлиси вакилони халқ дар сурати интиҳоб шудани на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии муқарраршудаи вакилони он ваколатдор мебошад.

Ба салоҳияти он қабули буҷет, назорат аз болои он ва тасдиқи ҳисоботи он; муайян намудани роҳҳои инкишофи иқтисодию иҷтимоии маҳал; муқаррар намудани андоз ва пардохтҳо мувофиқи қонун; тарзи идора ва ихтиёрдорӣ намудани моликияти коммуналиро муайян намудан ва истифодаи самараноки онро назорат кардан; дар доираи ваколати худ муносибатҳои вобаста ба истифодаи об, замин ва дигар сарватҳои табииро тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқ танзим намудан, дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи қонун пеш аз муҳлат қатъ намудани ваколати вакилони Маҷлиси вакилони халқ; оид ба таъмини ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд тибқи санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ тадбирҳои зарурӣ андешидан; комиссияҳои доимӣ, муваққатӣ ва мақомоти дигарро таъсис додан; инчунин ҳайат ва низомномаи онҳоро тасдиқ намудан; дастури Маҷлиси вакилони халқро қабул намудан ва дигар салоҳиятҳои ӯро, ки

амалӣ намудани онро қонунгузорӣ муқаррар намудааст, дохил мешаванд.

Ҳамзамон Маҷлиси мақомоти намоёндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҳуқуқ дорад, ки ба Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия ҳангоми мавҷуд будани асос бо овоздиҳии пинҳонӣ ва бо тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилони Маҷлиси вакилони халқӣ дахлдор нобоварӣ изҳор намуда, ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи озод намудани ӯ пешниҳод манзур наояд.

Шакли асосии фаъолияти Маҷлиси вакилони халқ иҷлосия мебошад. Иҷлосияи якуми он на дертар аз як моҳи баъди интиҳоботи Маҷлиси вакилони халқ аз тарафи раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия ва дар вақти набудани раис аз тарафи яке аз муовинони ӯ, ки вакили ин Маҷлиси вакилони халқ мебошад, даъват карда мешавад. Иҷлосия соли на камтар аз чор маротиба даъват карда мешавад. Иҷлосияи Маҷлиси вакилони халқ бо ташаббуси на камтар аз се як ҳиссаи шумораи умумии вакилони он низ даъват шуда метавонад.

Иҷлосияи маҷлиси вакилони халқро раис ва ҳангоми набудани раис яке аз муовинони ӯ, ки вакили маҷлиси вакилони халқ мебошад, мекушояд ва ба он раисӣ мекунад. Иҷлосия дар сурате ваколатдор ҳисобида мешавад, ки дар он на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи муқарраршудаи вакилон иштирок дошта бошанд. Аз рӯи масъалаҳое, ки дар иҷлосия баррасӣ мешаванд, маҷлиси вакилони халқ бо овоздиҳии ошкоро ё пинҳонӣ бо тарафдорӣ аз нисф зиёд ё аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилон қарор қабул мекунад. Қарорҳои маҷлиси вакилони халқ дар ҳудуди он хусусияти умумихатмӣ доранд. Ҳамзамон иҷрои қарорҳои Маҷлиси вакилони халқ, ки дар доираи ваколати он қабул шудаанд, барои мақомоти давлатӣ, муассисаҳо, кор-

хонаҳо ва ташкилотҳо, новобаста аз тобеияти идоравӣ ва шакли моликият, шахсони мансабдор ва шахрвандон дар ҳудуди дахлдор ҳатмӣ мебошад. Маҷлиси вакилони халқ метавонад қарорҳои худро тағйир диҳад ва ё бекор кунад. Дар сурати ба Конститутутсия ва қонун мувофиқат накардани санадҳои Маҷлиси вакилони халқ онҳо аз тарафи ҳуди Маҷлиси вакилони халқ, мақомоти болоӣ ва ё суд бекор карда мешаванд. Дар фаъолияти Маҷлиси вакилони халқ мавқеи комиссияи доимӣ хеле калон аст. Онҳоро Маҷлиси вакилони халқ таъсис медиҳад. Номгӯӣ ва шумораи ҳайати комиссияи доимӣ ва муваққати ро бо пешниҳоди Раиси маҷлиси вакилони халқ Маҷлиси вакилони халқ муайян менамояд. Раис ва аъзои онҳо аз ҳисоби вакилон интихоб карда мешаванд. Комиссияҳои мазкур бо мақсади мусоидат ба баррасии пешакии масъалаҳо ва ба иҷлосия манзур намудани онҳо, татбиқи қарорҳои Маҷлиси вакилони халқ ва санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода мешаванд. Қисми дигари мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатиро мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ташкил медиҳад. Он аз Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, идораҳо, кумитаҳо, шӯъбаҳо ва дигар сохторҳои маҳаллии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия иборат мебошад. Раис ҳокимияти иҷроияро дар маҳал амалӣ менамояд ва мақомоти намоёндагӣ ва иҷроияро дар воҳидҳои маъмурию ҳудудии дахлдор сарварӣ мекунад. Ёро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд ва ба тасдиқи Маҷлиси вакилони халқ дахлдор пешниҳод менамояд. Дар сурати дар Маҷлиси вакилони халқ дахлдор тасдиқ нашудани номзадии раис, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад ёро такроран ба Маҷлиси вакилони халқ барои тасдиқ пешниҳод намояд ё шахси дигарро ба ин вазифа таъин намуда, барои тасдиқ ба Маҷлиси вакилони халқ

пешниҳод намояд. Ҳамзамон хангоми пешниҳоди Президенти дар хусуси аз вазифа озод намудани раис тасдиқ накардани Маҷлиси вакилони халқи дахлдор, масъала тақрибан барои тасдиқ пешниҳод карда мешавад. Дар сурате ки шахс вакили Маҷлиси вакилони халқи дахлдор набошад, ӯ ба вазифаи раис ҳамчун иҷроқунанда таъин гардида ва баъди вакил интихоб шуданаш бо тартиби дар боло овардашуда ба вазифа таъин ва барои тасдиқ пешниҳод карда мешавад. Раис дар ҳудуди воҳидҳои маъмурию ҳудудии дахлдор салоҳиятҳои муайянкардаи қонунгузорию амалӣ менамояд. Ӯ иҷлосияи вакилони Маҷлиси халқро даъват намуда, ба он раиси мекунад, фаъолияти комиссияҳои доимии Маҷлиси вакилони халқро ҳамроҳанг месозад, лоиҳаи буҷетро барои қабул ба Маҷлиси вакилони халқ пешниҳод менамояд, барои тасдиқи Маҷлиси вакилони халқ барномаҳои тараққиёти иҷтимоию иқтисодӣ ва дигар барнома ва нақшаҳои рушди иҷтимоиро пешниҳод менамояд ва доир ба иҷрои онҳо дар иҷлосия ҳисобот медиҳад, дар доираи ваколати худ оид ба тақмили тартиботи ҳуқуқӣ ва пурзӯр намудани мубориза бо ҷинояткорӣ, таъмини амнияти шаҳрвандон, ҳифзи ҳуқуқи озодиҳои онҳо чораҳо меандешад, моликияти коммуналиро дар доираи ваколати худ идора менамояд, дар доираи ваколати худ масъалаҳои оид ба заминро ҳал менамояд, қабули шаҳрвандонро ба роҳ меонад, арзу шикоят ва тақлифҳои онҳоро баррасӣ менамояд, инчунин дигар ваколатҳоро, ки қонунгузорӣ муқаррар намудааст, амалӣ менамояд.

Доир ба масъалаҳои ваколати худ раис дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти болоӣ ва Маҷлиси вакилони халқи дахлдор ҳисоботдиҳанда ва масъул мебошад. Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳр ва ноҳия хангоми дар асоси аризаи худ ба истеъфо рафтан; ба қувваи қонунӣ даромадани ҳалномаи суд дар хусуси ғайри қобили амал донишони ӯ; ба қувваи қонунӣ

даромадани ҳукми айбдоркунии суд, мунтазам иҷро накардани уҳдадориҳои хизматӣ ва қатъи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз вазифа озод карда мешавад.

Мувофиқи моддаи 78 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти ҳудидоракунии шаҳрак ва деҳот ҷамоат аст. Фаъолияти ҷамоат дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти ҳудидидоракунии шаҳрак ва деҳот» ба танзим дароварда мешавад. Мутобиқи Қонуни мазкур ҳудидоракунии шаҳрак ва деҳот фаъолияти аҳолии шаҳрак ва деҳот мебошад, ки бевосита ё ба воситаи мақомоти ҳудидоракунии шаҳрак ва деҳот таҳти масъулияти худ барои ҳал намудани масъалаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии аҳаммияти маҳаллидошта, бо дарназардошти манфиатҳои умумичамбъиятӣ, анъанаҳои миллӣ ва хусусиятҳои маҳаллӣ, амалӣ карда мешавад. Мақоми ҳудидоракунии шаҳрак ва деҳот – ҷамоат (ҷамоати шаҳрак ва ҷамоати деҳот) мебошад, ки аз ҷониби интиҳобкунандагони шаҳрак ва деҳот интиҳоб мешаванд.

Ҷамоат аз вакилон иборат буда, онҳо дар асоси принципҳои умумӣ, баробар, мустақим ва бо овоздиҳии пинҳонӣ ба муҳлати 5 сол интиҳоб мешаванд. Шумораи вакилони ҷамоат дар маҷлиси он муайян карда мешаванд, ки онҳо аз 15 нафар кам ва аз 40 нафар зиёд буда наметавонанд. Ҳар як деҳа, новобаста ба шумораи интиҳобкунандагонаш, дар ҷамоат бояд ҳадди ақал як нафар намоянда дошта бошад. Ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки синни ӯ аз 18 кам набошад ва дар ҳудуди шаҳрак ва деҳоти дахлдор на камтар аз 3 соли охир истиқомат дошта бошад ва забони давлатиро донад, метавонад номзад ба вакили ҷамоат пешбарӣ шавад. Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки рӯзи интиҳобот синнашон ба 18 расидааст, қатъи назар аз миллат, наҷод, чинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ, таҳсилот ва молумулк ҳуқуқи интиҳоб кардан ва интиҳоб шудан ба ҷамоатро доранд. Шаҳрвандоне, ки мутобиқи ҳалномаи суд ғайриқобили амал доништа шудаанд; дар асоси

хукми суд дар ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ мебошанд; бо қарори суд дар муассисаҳои таъбабатӣ маҷбурии қарор доранд; ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнини қасдона содир кардаанд; барои содир кардани ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин айбдор шудаанд ё дар кофтуков мебошанд, ҳукуки ба вакили ҷамоат номзад шуданро надоранд. Номзаде ба вакилии ҷамоат интиҳобгардида дониста мешавад, ки дар интиҳобот аз 50 дарсад зиёди овозҳои интиҳобкунандагонӣ дар овоздиҳӣ иштироккардаро гирифтааст.

Агар дар интиҳобот камтар аз 50 дарсади интиҳобкунандагонӣ ба рӯйхатти интиҳобкунандагон дохилшуда иштирок карда бошанд, он барпо шуда дониста мешавад. Ҷамоат дар сурати интиҳоб шудани на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилон салоҳиятнок мебошад.

Шакли асосии фаъолияти мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот маҷлиси ҷамоат мебошад, ки соле на камтар аз чор маротиба даъват карда мешавад. Маҷлиси якуми ҷамоати навинтиҳобшударо комиссияи интиҳоботи ҷамоат дар муддати на дертар аз ду ҳафтаи баъди интиҳоби вакилони ҷамоат даъват менамояд. Маҷлиси ҷамоат дар сурати иштироки аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилони ҷамоат салоҳиятнок мебошад.

Маҷлиси якуми ҷамоатро раиси комиссияи интиҳоботи ҷамоат мекушояд ва то интиҳоб шудани раиси ҷамоат ба он раисӣ намуда, дар овоздиҳии вакилони ҷамоат иштирок намекунад.

Маҷлиси ҷамоат ошкоро гузаронида шуда, дар он намоияндагонӣ ташкилотҳо, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, воситаҳои ахбори омма ва шаҳрвандоне, ки дар ҳудуди шаҳрак ва деҳоти дахлдор зиндагӣ мекунанд, бо мувофиқаи раиси ҷамоат метавонанд иштирок намоиянд.

Дар ҷамоат Шурои ҷамоат ҳамчун мақомоти дастаҷамъӣ дар ҳайати 7 – 11 нафар ташкил карда мешавад. Дар ҷамоат бо мақсади баррасии пешакӣ ва тайёр намудани

масъалаҳо, инчунин назорати иҷроӣ қарорҳои ҷамоат, шу-роӣ ҷамоат ва мақомоти ҳокимияти давлатӣ аз ҳаёати ваки-лони ҷамоат комиссияҳо таъсис дода мешавад.

Раиси ҷамоат дар маҷлиси ҷамоат аз ҳаёати вакилони он бо тарафдорӣ аксарияти шумораи умумии вакилони ҷа-моат ба вазифа интиҳоб ва аз вазифа озод карда мешавад. Номзодии раиси ҷамоатро раиси шаҳр, ноҳия пешниҳод ме-намояд.

Муовини (муовинони) раис ва котиби ҷамоат аз ҳаё-ти вакилони ҷамоат бо пешниҳоди раиси ҷамоат дар маҷ-лиси ҷамоат бо тарафдорӣ аксарияти шумораи умумии вакилони ҷамоат ба вазифа интиҳоб ва аз вазифа озод карда мешавад.

Раис, муовини ӯ (муовинони ӯ) ва котиби ҷамоат дар мавридҳои зерин пеш аз муҳлат аз вазифа озод карда ме-шаванд:

- дар асоси ариза оид ба истеъфо рафтан;
- ба қувваи қонунӣ даромадани ҳалномаи суд дар хусуси ғайри қобили амал донишони ӯ;
- ба қувваи қонунӣ даромадани ҳукми айбдоркунии суд;
- мунтазам иҷро накардани уҳдадориҳои хизматӣ;
- қатъи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- дигар асосҳои муқаррарнамудаи қонунгузори Ҷумҳу-рии Тоҷикистон.

Асосҳои иқтисодии фаъолияти мақомоти худидораку-нии шаҳрак ва деҳотро молу мулки шаҳрак ва деҳот ва ди-гар молу мулке, ки барои истифодабарӣ дода шудааст, таш-кил медиҳанд.

Манбаъҳои молиявии шаҳрак ва деҳот аз инҳо иборатанд: маблағҳои буҷети шаҳрак ва деҳот; маблағҳои мақсаднок аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ дар шакли кумаки молиявии бе-подош; мусоидати молиявӣ; маблағҳои хайрия; даромад аз хизматрасонии пулакӣ мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ; даромад аз иҷроӣ ваколатҳои алоҳидаи воғузоршудаи дав-латие, ки мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот анҷом

медихад; даромад аз молумулки шаҳрак ва деҳот; даромад аз грантҳо ва сармоягузориҳо; дигар манбаъҳое, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ накардааст.

Бучети шаҳрак ва деҳот дар шакли қарори ҷамоат таҳия гардида, дар маҷлиси он қабул карда мешавад. Лоиҳаи бучет аз рӯйи манбаъҳои даромад ва самтҳои хароҷот мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ пешниҳод карда мешавад. Бучети шаҳрак ва деҳот барои амалӣ намудани вазифаҳои мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот харҷ карда мешавад.

Ҷамоат фаъолияти худро дар доираи ваколатҳои худ, ки қонунгузорӣ муқаррар намудааст, ба роҳ мемонад. Аз ҷумла, ободонии шаҳраку деҳот ва хизматрасонӣ ба аҳолии маҳалро ба роҳ монда, нақшаи чорабиниҳои ободонӣ ва беҳбудии вазъи санитарии маҳал, инчунин нақшаи хароҷоти мақомоти худидораро тасдиқ мекунад, ба хароҷоти маблағи дар ихтиёрашбуда назорат мекунад ва масъалаҳои дар қаламрави худ мувофиқи тартиби муқарраркардаи қонун таъсис намудани корхонаҳои хурд, кооперативҳо, устонаҳо ва сеҳҳои ҳунармандиро ҳал мекунад. Ваколатҳои Ҷамоат ба чунин гурӯҳ ҷудо мешаванд: дар соҳаи ташкили фаъолияти Ҷамоат; дар соҳаи иқтисод ва молия, дар соҳаи қонуният, тартиботи ҷамъиятӣ ва мудофия; дар соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, ободонӣ ва ҳалли масъалаҳои муҳити зист ва ваколатҳои алоҳидаи воғузоршавандаи давлатӣ ба мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот. Ҳамзамон масъалаҳои дигареро, ки қонунгузорӣ ба салоҳияти ӯ додааст, амалӣ менамояд. Ҷамоат дар доираи ваколатҳояш қарорҳо қабул мекунад, ки иҷрои онҳо барои ҳамаи шаҳрвандони ҳудуди Ҷамоат ҳатмӣ мебошад. Аз болои қарорҳои ғайриқонунии Ҷамоат ба суд ё мақомоти болоӣ шикоят кардан мумкин аст. Ҷамоат дорои дастгоҳ мебошад, ки он аз тарафи раиси Ҷамоат ташкил ва роҳбарӣ карда мешавад. Низомномаи дастгоҳ, сохтор ва шумораи кормандони он аз тарафи Ҷамоат бо пешниҳоди раиси Ҷамоат тасдиқ карда мешавад.

Маблаггузории дастгоҳи ҷамоат дар доираи буҷети пешбинишудаи шахрак ва деҳот сурат мегирад.

Раиси ҷамоат иҷрои талаботи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, санадҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва ҷамоатро таъмин мекунад; ба фаъолияти ҷамоат роҳбарӣ ва дар ҷаласаи шурои ҷамоат раисӣ мекунад ва ба санадҳои онҳо имзо мегузорад; Ҷамоатро дар муносибат бо мақомоти давлатӣ, ташкилотҳо ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ намоёндагӣ мекунад; шахрвандонро қабул мекунад, мурочиати онҳоро баррасӣ менамояд, доир ба ҳалли онҳо дар доираи ваколатҳои худ чораҳои дахлдор меандешад; кормандони ҷамоатро ба кор қабул ва аз кор озод менамояд; соле на камтар аз як маротиба аз фаъолияти худ ба ҷамоат ҳисобот медиҳад.

Ҳамзамон Раиси ҷамоат сабти асноди ҳолати шахрвандиро мутобиқи қонунгузорӣ ташкил мекунад; амалиёти алоҳидаи нотариалиро тибқи меъёрҳои пешбининамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи нотариали давлатӣ» таъмин менамояд; ҳуҷжатҳои тасдиқкунандаи ҷойи зист, вазъи оилавӣ ва дигар ҳолатҳоро ба шахрвандон медиҳад; оид ба таъмини тартиботи ҷамъиятӣ дар ҳудуди Ҷамоат, бақайдгирӣ ва азқайдбарории шахрвандон, пешгирии ҳолатҳои ҳуқуқвайронкунӣ дар доираи салоҳияти Ҷамоат тадбирҳо меандешад; ба даъвати уҳдадорони ҳарбӣ ва даъватшавандагон мусоидат менамояд, аҳолиро барои гузаронидани ҷорабиниҳои мудофияи маданӣ ва ҳолатҳои ғавқулода ҷалб мекунад.

Раиси ҷамоат дар доираи қонунгузорӣ дигар ваколатҳоро анҷом медиҳад: баҳисобгирии оилаҳои камбизоат ва дастгирии иҷтимоии онҳоро ташкил менамояд; оид ба беҳтар намудани шароити моддию маишӣ маъҷубон, оилаҳои камбизоат ва шахсоне, ки аз офатҳои табиӣ зарар дидаанд, мусоидат менамояд; дар бобати беҳбуди шароити манзилию маишӣ аҳоли, ҳифзи муҳити зист чораҳо меандешад; ободонии майдону гулгаштҳо ва қабристонҳоро таш-

кил мекунад; назорати вазъи санитарии маҳалҳо, манбаъҳои обтаъминкунӣ, муассисаҳои таълимию фарҳангӣ, тандурустӣ ва дигар иншоот, инчунин риояи қоидаҳои байториро ташкил менамояд; фаъолияти комиссияро оид ба иҷрои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими чашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» назорат мекунад ва барои фаъолияти мунтазами комиссияи мазкур дар шаҳрак ва деҳот шароит муҳайё менамояд ва ғ.

### **Савол ва супориш:**

1. Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз кадом мақомот иборат мебошад?
2. Фаъолияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар асоси кадом принципҳо амалӣ карда мешавад?
3. Мақомоти намоёндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба кадом муҳлат ва дар асоси кадом принципҳо интихоб карда мешавад?
4. Дар бораи салоҳиятҳои маҷлиси вакилони халқ маълумот диҳед.
5. Шакли асосии фаъолияти маҷлиси вакилони халқ чӣ мебошад?
6. Дар бораи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ маълумот диҳед.
7. Ҷамоат чӣ гуна мақомот мебошад?
8. Вакили Ҷамоат ба кадом муҳлат ва кӣ интихоб шуда метавонад?
9. Доир ба шакли асосии фаъолияти мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот маълумот диҳед.
10. Дар бораи асоси иқтисодӣ ва молиявии мақомоти худидоракунии маҳаллӣ маълумот диҳед.



# КОНСТИТУТСИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 6-уми ноябри соли 1994 дар раёйпурсии умумихалқӣ қабул карда шуд. 26-уми сентябри соли 1999, 22-юми июни соли 2003 ва 22-юми майи соли 2016 бо таври раёйпурсии умумихалқӣ ба он тағйиру иловаҳо ворид карда шудааст.

Мо, халқи Тоҷикистон, қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳон буда, худро дар назди наслҳои гузашта, ҳозира ва оянда масъул ва вазифадор дониста, таъмини соҳибхитиёрии давлати худ ва рушду камоли онро дарк намуда, озодӣ ва ҳуқуқи шахсро муқаддас шумурда, баробарҳуқуқӣ ва дӯстии тамоми миллату халқиятҳоро эътироф карда, бунёди ҷомеаи адолатпарварро вазифаи худ қарор дода, ҳамин конститутсияро қабул ва эълон менамоем.



## АСОСҲОИ СОҲТОРИ КОНСТИТУТСИОНӢ

Дар Тоҷикистон халқ баёнғари соҳибхитиёри ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ буда, онро бевосита ва ё ба воситаи вакилони худ амалӣ мегардонад.

Ифодаи олии бевоситаи ҳокимияти халқ раъйпурсии умумихалқӣ ва интиҳобот аст.

Халқи Тоҷикистонро сарфи назар аз миллаташон шаҳрвандони Тоҷикистон ташкил менамоянд.

Ҳеч як иттиҳодияи ҷамъиятӣ, ҳизби сиёсӣ, гурӯҳи одамон ва ё фарде ҳуқуқ надорад, ки ҳокимияти давлатиро ғасб намояд.

Ғасби ҳокимият ва ё тасарруфи салоҳияти он манъ аст. Аз номи тамоми халқи Тоҷикистон фақат Президент, Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаи якҷояи худ ҳуқуқи сухан гуфтан доранд.

### **Моддаи 7**

Ҳудуди Тоҷикистон тақсимнашаванда ва дахлнопазир мебошад.

Тоҷикистон аз Вилояти Мухтори Кӯхистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳрҳо, ноҳияҳо, шаҳракҳо ва деҳаҳо иборат аст. Соҳибхитӣро, истиқлолият ва тамомияти арзии Тоҷикистонро давлат таъмин менамояд. Тарғиб ва амалиёти ҷудоиндози, ки ягонагии давлатро халалдор мекунад, манъ аст.

Тартиби таъсис ва тағйири воҳидҳои маъмурию ҳудудиро қонуни конституционӣ танзим менамояд.

### **Моддаи 8**

Дар Тоҷикистон ҳаёти ҷамъиятӣ дар асоси равияҳои гуногуни сиёсӣ ва мафкуравӣ инкишоф меёбад.

Мафкураи ҳеч як ҳизб, иттиҳодияи ҷамъиятӣ, динӣ, ҳаракат ва гурӯҳе наметавонад ба ҳайси мафкураи давлатӣ эътироф шавад.

Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ дар доираи Конститутсия ва қонунҳо таъсис меёбанд ва амал мекунанд. Иттиҳодияҳои динӣ аз давлат ҷудо буда, ба қорҳои давлатӣ мудохила қарда наметавонанд.

Таъсис ва фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ, ки наҷодпарастӣ, миллатгарой, ҳусумат, бадби-

нии иҷтимоӣ ва мазҳабиро тарғиб мекунанд ва ё барои бо зӯрӣ сарнагун кардани сохтори конститутсионӣ ва ташкили гурӯҳҳои мусаллаҳ даъват менамоянд, манъ аст.

Дар Тоҷикистон ғаёлияти ҳизбҳои сиёсии дигар давлатҳо, таъсиси ҳизбҳои хусусияти миллӣ ва динидошта, инчунин маблағгузориҳои ҳизбҳои сиёсӣ аз ҷониби давлатҳо ва созмонҳои хориҷӣ, шахсони ҳуқуқӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ манъ аст.

### **Моддаи 9**

Ҳокимияти давлатӣ дар асоси таҷзияи он ба ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ амалӣ мегардад.

### **Моддаи 10**

Конститутсияи Тоҷикистон эътибори олии ҳуқуқӣ дорад ва меъёрҳои он мустақиман амал мекунанд. Қонунҳо ва дигар санадҳои ҳуқуқие, ки хилофи Конститутсияанд, эътибори ҳуқуқӣ надоранд.

Давлат ва ҳамаи мақомоти он, шахсони мансабдор, шаҳрвандон ва иттиҳодияҳои онҳо вазифадоранд Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳуриро риоя ва иҷро намоянд.

Санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, қисми таркибии низоми ҳуқуқии ҷумҳуриро ташкил медиҳанд. Агар қонунҳои ҷумҳурӣ ба санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофшуда мутобиқат накунанд, меъёрҳои санадҳои байналмилалӣ амал мекунанд.

Қонунҳо ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон эътироф кардааст, пас аз интишори расмӣ амал мекунанд.

### **Моддаи 11**

Тоҷикистон сиёсати сулҳҷӯёнаро ба амал татбиқ намуда, соҳибхитиёрӣ ва истиклолияти дигар давлатҳои ҷаҳонро эътиром менамояд ва муносибатҳои хориҷиро дар асоси меъёрҳои байналмилалӣ муайян мекунад.

Ташвиқоти чанг манъ аст.

Тоҷикистон вобаста ба манфиатҳои олии халқ метавонад ба иттиҳодияҳо ва ташкилотҳои байналмилалӣ дохил шавад, аз онҳо барояд, бо кишварҳои хориҷӣ робита намояд.

Давлат бо ҳамватанони берунмарзӣ ҳамкорӣ мекунад.

## **Моддаи 12**

Асоси иқтисодиёти Тоҷикистонро шаклҳои гуногуни моликият ташкил медиҳанд.

Давлат фаъолияти озодаи иқтисодӣ, соҳибкорӣ, баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқи ҳамаи шаклҳои моликият, аз ҷумла моликияти хусусиро кафолат медиҳад.

## **Моддаи 13**

Замин, сарватҳои зеризаминӣ, об, фазои ҳавоӣ, олами набототу ҳайвонот ва дигар бойиҳои табиӣ моликияти истисноии давлат мебошанд ва давлат истифодаи самаранокӣ онҳоро ба манфиати халқ кафолат медиҳад.

# **БОБИ ДУЮМ**

## **ҲУҚУҚ, ОЗОДӢ, ВАЗИФАҲОИ АСОСИИ**

### **ИНСОН ВА ШАҲРВАНД**

## **Моддаи 14**

Ҳуқуқу озодаҳои инсон ва шаҳрванд ба воситаи Конститутсия, қонунҳои ҷумҳурӣ ва санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, ки аз тарафи Тоҷикистон эътироф шудаанд, ҳифз мегарданд.

Ҳуқуқ ва озодаҳои инсон ва шаҳрванд бевосита амалӣ мешаванд. Онҳо мақсад, мазмун ва татбиқи қонунҳо, фаъолияти ҳокимияти қонунгузор, иҷроия, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва худидоракуниро муайян мекунанд ва ба воситаи ҳокимияти судӣ таъмин мегарданд.

Махдуд кардани ҳуқуқу озодаҳои инсон ва шаҳрванд танҳо ба мақсади таъмини ҳуқуқ ва озодаи дигарон, тартиботи ҷамъиятӣ, ҳимояи асосҳои сохтори конститутсионӣ, амнияти давлат, мудофияи мамлакат, ахлоқи ҷомеа, сихати аҳоли ва тамомияти арзии ҷумҳурӣ раво дониста мешавад.

### **Моддаи 15**

Шахрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон шахсе ҳисоб меёбад, ки дар рӯзи қабули Конститутсияи шахрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон буд ё мутобиқи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон ё шартномаҳои байналмилалӣ Тоҷикистон шахрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро соҳиб шуда бошад.

Мансубияти шахрванди Тоҷикистон ба шахрвандии давлати дигар эътироф намешавад, ба истиснои мавридҳои, ки дар қонун ё шартномаҳои байнидавлатӣ Тоҷикистон нишон дода шудааст.

Тартиби соҳиб шудан ва қатъ гардидани шахрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро қонуни конститусионӣ танзим менамояд.

### **Моддаи 16**

Шахрванди Тоҷикистон дар хориҷи кишвар тахти ҳимояи давлат мебошад. Ҳеҷ як шахрванди ҷумҳуриро ба давлати хориҷӣ супурдан мумкин нест. Супурдани ҷинояткор ба давлати хориҷӣ дар асоси шартномаи тарафайн ҳал мешавад.

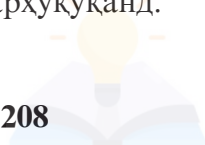
Шахрванди хориҷӣ ва шахси бешахрванд аз ҳуқуқ ва озодиҳои муқарраргардида истифода мебаранд ва баробари шахрванди Тоҷикистон вазифа ва масъулият доранд, ба истиснои ҳолатҳои, ки қонун пешбинӣ намудааст.

Тоҷикистон ба шахрвандони хориҷӣ, ки гирифтори вайронкунии ҳуқуқи инсон гаштаанд, метавонад паноҳгоҳи сиёсӣ диҳад.

### **Моддаи 17**

Ҳама дар назди қонун ва суд баробаранд. Давлат ба ҳар кас, қатъи назар аз миллат, наҷод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ, таҳсил ва молу мулк, ҳуқуқу озодиҳоро қафолат медиҳад.

Мардон ва занон баробар ҳуқуқанд.



## **Моддаи 18**

Ҳар кас ҳуқуқ ба ҳаёт дорад.

Ҳеч кас аз ҳаёт маҳрум карда намешавад, ба истиснои ҳукми суд барои ҷинояти махсусан вазнин.

Дахлнопазирии шахсро давлат кафолат медиҳад. Ба ҳеч кас шиканҷа, ҷазо ва муносибати ғайриинсонӣ раво дида намешавад. Мавриди озмоиши маҷбурии тиббӣ ва илмӣ қарор додани инсон манъ аст.

## **Моддаи 19**

Ҳар кас кафолати ҳифзи судӣ дорад. Ҳар шахс ҳуқуқ дорад талаб намояд, ки парвандаи ӯро суди босалоҳият, мустақил ва бегараз, ки тибқи қонун таъсис ёфтааст, баррасӣ намояд.

Ҳеч касро бе асоси қонунӣ дастгир, ҳабс кардан мумкин нест. Ҳар шахс аз лаҳзаи дастгир шудан метавонад аз ёрии адвокат истифода кунад.

## **Моддаи 20**

Ҳеч кас то эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукми суд дар содир кардани ҷиноят гунаҳгор дониста намешавад.

Ҳеч кас баъди гузаштани муҳлати таъқиби ҷиноятӣ, инчунин барои содир кардани рафторе, ки ҳангоми воқеъ шуданаш ҷиноят ҳисоб намеёфт, ба ҷавобгарӣ кашида намешавад. Барои як ҷиноят ҳеч кас такроран ҷазо намебинад.

Қонуни, ки баъд аз содир шудани рафтори ғайриқонунии шахс қабул шудааст ва он ҷазои шахсро вазнин мекунад, қувваи бозгашт надорад. Агар баъд аз содир шудани рафтори ғайриқонунӣ барои он ҷазо пешбинӣ нашуда бошад ва ё ҷазои сабук пешбинӣ шуда бошад, қонуни нав амал мекунад.

Мусодираи пурраи молу мулки шахси маҳкумшуда манъ аст.

## **Моддаи 21**

Ҳуқуқи ҷабрдидаро қонун ҳифз мекунад. Давлат ҳифзи судӣ ва ҷуброни зарарро барои ҷабрдида кафолат медиҳад.

## **Моддаи 22**

Манзили шахс дахлнопазир аст.

Ба манзили шахс зӯран даромадан ва касеро аз манзил маҳрум кардан, манъ аст, ба истиснои мавридҳое, ки қонун муқаррар кардааст.

## **Моддаи 23**

Маҳрамияти мукотиба, суҳбатҳои телефонӣ, муросилот ва муҳобироти шахс таъмин карда мешавад, ба истиснои мавридҳое, ки дар қонун нишон дода шудааст.

Дар бораи ҳаёти шахсии инсон бе розигии ӯ чамъ намудан, нигоҳ доштан, истифода ва паҳн кардани маълумот манъ аст.

## **Моддаи 24**

Шаҳрванд ба мусофират, интиҳоби озоди маҳалли зист, тарки ҷумҳурӣ ва бозгашт ба он ҳуқуқ дорад.

## **Моддаи 25**

Мақомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ ва шахсони мансабдор вазифадоранд ба ҳар кас имконияти пайдо намудан ва шинос шуданро ба ҳуҷҷатҳое, ки ба ҳуқуқ ва манфиати ӯ дахлдоранд, таъмин намоянд, ба истиснои ҳолатҳое, ки қонун муайян кардааст.

## **Моддаи 26**

Ҳар кас ҳуқуқ дорад муносибати ҳудро нисбат ба дин мустақилона муайян намояд, алоҳида ва ё якҷоя бо дигарон динеро пайравӣ намояд ва ё пайравӣ накунад, дар маросим ва расму оинҳои динӣ иштирок намояд.

## **Моддаи 27**

Шаҳрванд ҳуқуқ дорад дар ҳаёти сиёсӣ ва идораи давлатӣ бевосита ва ё ба воситаи вакилонаш иштирок намояд.

Шаҳрвандон ба хидмати давлатӣ ҳуқуқи баробар доранд.

Шаҳрванд аз синни 18 ҳуқуқи дар раъйпурсӣ иштирок кардан, интиҳоб намудан, инчунин аз синни муқаррарна-

мудай Конституция, қонунҳои конституционӣ ва қонунҳо ҳуқуқи интиҳоб шуданро дорад.

Шаҳрвандоне, ки аз тарафи суд ғайри қобили амал до-ниста шудаанд ва ё мувофиқи ҳукми суд дар ҷойҳои аз озодӣ маҳрумшудагон нигоҳ дошта мешаванд, ҳуқуқи дар интихо-бот ва раъйпурсӣ иштирок кардан надоранд.

Тартиби гузаронидани интиҳоботро қонунҳои консти-тутсионӣ ва қонунҳо танзим менамоянд. Баргузори раъй-пурсӣ тибқи қонуни конституционӣ сурат мегирад.

### **Моддаи 28**

Шаҳрвандон ҳуқуқи муттаҳид шудан доранд. Шаҳрванд ҳуқуқ дорад дар ташкили ҳизбҳои сиёсӣ, иттифоқҳои каса-ба ва дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ иштирок намояд, ихти-ёран ба онҳо дохил ва аз онҳо хориҷ гардад.

Ҳизбҳои сиёсӣ дар асоси гуногунандешии сиёсӣ барои ташаккул ва ифодаи иродаи халқ мусоидат мекунанд ва дар ҳаёти сиёсӣ иштирок менамоянд. Сохтор ва фаъолияти онҳо бояд ба меъёрҳои демократӣ мувофиқ бошанд.

### **Моддаи 29**

Шаҳрванд ҳуқуқ дорад дар маҷлис, гирдиҳамой, на-моиш, раҳпаймоии ороишта, ки қонун муқаррар кардааст, ширкат варзад.

Ҳеҷ касро ба ин тадбирҳо маҷбуран ҷалб кардан мумкин нест.

### **Моддаи 30**

Ба ҳар кас озодии суҳан, нашр, ҳуқуқи истифодаи воси-таҳои ахбор кафолат дода мешавад.

Таблиғот ва ташвиқоте, ки бадбинӣ ва хусумати иҷти-мой, наҷодӣ, миллий, динӣ ва забониро бармеангезанд, манъ аст.

Сензураи давлатӣ ва таъқиб барои танқид манъ аст. Номгӯии маълумотҳоеро, ки сирри давлатӣ доранд, қонун муайян мекунад.



### **Моддаи 31**

Шахрванд ҳуқуқ дорад шахсан ва ё яқчоя бо дигарон ба мақомоти давлатӣ муроҷиат намояд.

### **Моддаи 32**

Ҳар кас ҳуқуқ дорад соҳиби моликият ва мерос бошад. Ҳеҷ кас ҳуқуқ надорад ҳуқуқи шахсро ба моликият бекор ва маҳдуд кунад. Молу мулки шахсро барои эҳтиёҷоти ҷамъият фақат дар асоси қонун ва розигии соҳиби он бо пардохти арзиши пуррааш давлат гирифта метавонад.

Товони зарари моддӣ ва маънавия, ки шахс дар натиҷаи амали ғайриқонунии мақомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, дигар шахсони ҳуқуқӣ ва ё шахсони алоҳида мебинад, мувофиқи қонун аз ҳисоби онҳо рӯёнида мешавад.

### **Моддаи 33**

Давлат оиларо ҳамчун асоси ҷамъият ҳимоя мекунад. Ҳар кас ҳуқуқи ташкили оила дорад. Мардон ва занон, ки ба синни никоҳ расидаанд, ҳуқуқ доранд озодона ақди никоҳ банданд. Дар оиладорӣ ва бекор кардани ақди никоҳ зану шавҳар баробарҳуқуқанд.

Бисёрникоҳӣ манъ аст.

### **Моддаи 34**

Модару кӯдак таҳти ҳимоя ва ғамхории махсуси давлатанд.

Падару модар барои таълиму тарбияи фарзандон ва фарзандони болиғу қобили меҳнат барои нигоҳубин ва таъминоти иҷтимоии падару модар масъул мебошанд.

Давлат барои ҳифзи кӯдакони ятим, маъюб ва таълиму тарбияи онҳо ғамхорӣ менамояд.

### **Моддаи 35**

Ҳар кас ба меҳнат, интиҳоби касбу кор, ҳифзи меҳнат ва ҳимояи иҷтимоӣ ҳангоми бекорӣ ҳуқуқ дорад. Музди кор аз ҳадди ақали музди меҳнат набояд кам бошад.

Дар муносибатҳои меҳнати ҳама гуна маҳдудият манъ аст. Барои иҷрои кори якхела музди баробар дода мешавад. Ҳеҷ кас ба меҳнати маҷбурӣ ҷалб карда намешавад, ба истиснои мавридҳои, ки қонун муайян кардааст.

Дар корҳои вазнин, зеризаминӣ ва шароити меҳнатшон зарарнок истифодаи меҳнати занон ва ноболигон манъ аст.

### **Моддаи 36**

Ҳар кас ба манзил ҳуқуқ дорад. Ин ҳуқуқ бо роҳи сохтмони манзили давлатӣ, ҷамъиятӣ, кооперативӣ ва хусусӣ таъмин карда мешавад.

### **Моддаи 37**

Шаҳрванд ҳуқуқи истироҳат дорад. Ин ҳуқуқ бо роҳи муқаррар кардани ҳафта ва рӯзи корӣ, рухсатии ҳарсолаи пардохтшаванда, рӯзҳои ҳарҳафтаинаи истироҳат ва шароитҳои дигаре таъмин карда мешавад, ки қонун муайян кардааст.

### **Моддаи 38**

Ҳар шахс ҳуқуқи ҳифзи саломатӣ дорад. Шахс дар доираи муқаррарнамудаи қонун аз ёрии тиббии роӣгон дар муассисаҳои ниғахдории тандурустии давлатӣ истифода менамояд. Давлат барои солимгардони муҳити зист, инкишофи оммавии варзиш, тарбияи ҷисмонӣ ва сайёҳӣ тадбирҳо меандешад.

Шаклҳои дигари ёрии тиббиро қонун муайян мекунад.

### **Моддаи 39**

Ҳар шахс дар пиронсолӣ, ҳангоми беморӣ, маъҷубӣ, гум кардани қобилияти кор, маҳрум шудан аз сарпараст ва мавридҳои дигаре, ки қонун муайян кардааст, кафолати таъмини иҷтимоӣ дорад.

### **Моддаи 40**

Ҳар шахс ҳуқуқ дорад озодона дар ҳаёти фарҳангии ҷомеа, эҷоди бадеӣ, илмӣ ва техникӣ ширкат варзад, аз дастовардҳои онҳо истифода кунад.

Сарватҳои фарҳангӣ ва маънавиро давлат ҳимоя мекунад.

Моликияти зеҳнӣ таҳти ҳимояи қонун аст.

#### **Моддаи 41**

Ҳар шахс ҳуқуқи таҳсил дорад. Таълими умумии асосӣ хатмист. Давлат таълими умумии асосии хатмии ройгонро дар муассисаҳои таълимии давлатӣ кафолат медиҳад.

Шахс дар доираи муқаррарнамудаи қонун дар муассисаҳои таълимии давлатӣ метавонад ба таври ройгон таълими миёнаи умумӣ, ибтидоии касбӣ, миёнаи касбӣ ва олии касбӣ гирад.

Шаклҳои дигари таълимро қонун муайян мекунад.

#### **Моддаи 42**

Дар Тоҷикистон ҳар шахс вазифадор аст, ки Конституция ва қонунҳоро риоя кунад, ҳуқуқ, озодӣ, шаъну шарафи дигаронро эҳтиром намояд.

Надонистани қонун ҷавобгариро истисно намекунад.

#### **Моддаи 43**

Ҳифзи Ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтисоди мудофиавии он вазифаи муқаддаси шаҳрванд аст.

Тартиби хизмати ҳарбиро қонун муайян мекунад.

#### **Моддаи 44**

Ҳифзи табиат, ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ вазифаи ҳар як шахс аст.

#### **Моддаи 45**

Супоридани андоз ва пардохтҳо, ки қонун муайян кардааст, хатмист.

Қонунҳое, ки андози навро муқаррар мекунанд ва ё шароити андозсупорандагонро вазнин менамоянд, қувваи бозгашт надоранд.

#### **Моддаи 46**

Ҳангоми таҳдиди бевосита ба ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон, истиқлолияти давлат, тамомияти арзӣи он ва офатҳои

табиӣ, ки дар натиҷаи он мақомоти конститутсионии ҷумҳурӣ наметавонад ба таври муътадил фаъолият намояд, ҳамчун тадбири муваққатӣ барои амнияти шаҳрвандон ва давлат вазъияти ғавқулода эълон мегардад.

Муҳлати вазъияти ғавқулода то се моҳ аст. Дар мавридҳои зарурӣ ин муҳлатро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад дароз намояд.

#### **Моддаи 47**

Дар давраи вазъияти ғавқулода ҳуқуқ ва озодиҳое, ки дар моддаҳои 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 28-и Конститутсия пешбинӣ шудааст, маҳдуд карда намешавад.

Низоми ҳуқуқии вазъияти ғавқулодаро қонуни конститутсионӣ муайян мекунад.

### **БОБИ СЕҶОМ МАҶЛИСИ ОЛӢ**

#### **Моддаи 48**

Маҷлиси Олӣ – Парламенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми олии намояндагӣ ва қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Маҷлиси Олӣ аз ду Маҷлис – Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон иборат аст.

Муҳлати ваколати Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон 5 сол аст. Ваколати Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон дар рӯзи оғози фаъолияти Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони даъвати нав қатъ мегардад.

Ташкил ва фаъолияти Маҷлиси Олиро қонуни конститутсионӣ танзим мекунад.

#### **Моддаи 49**

Интиҳоботи Маҷлиси намояндагон ба таври умумӣ, баробар, мустақим ва бо овоздиҳии пинҳонӣ сурат мегирад. Маҷлиси намояндагон доимоамалкунанда ва касбӣ мебошад. Вакили Маҷлиси намояндагон шахсе интиҳоб шуда метавонад, ки танҳо шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта бошад ва синни ӯ аз 30 кам набуда, дорои таҳсилоти олӣ бошад.

Аз чор се ҳиссаи аъзои Маҷлиси миллӣ ба таври ғайримустақим дар маҷлисиҳои якҷояи вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва шаҳру ноҳияҳои он, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои онҳо, шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ (якҷоя) бо овоздиҳии пинҳонӣ интиҳоб мегардад. Дар Маҷлиси миллӣ Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ намоёндогони баробар доранд.

Аз чор як ҳиссаи аъзои Маҷлиси миллиро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин мекунад.

Фаъолияти Маҷлиси миллӣ даъватӣ мебошад.

Узви Маҷлиси миллӣ шахсе интиҳоб ё таъин шуда метавонад, ки танҳо шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта бошад ва синни ӯ аз 30 кам набуда, дорои таҳсилоти олӣ бошад.

Ҳар Президенти собиқи Ҷумҳурии Тоҷикистон узви якумраи Маҷлиси миллӣ мебошад, агар ӯ аз истифодаи ин ҳуқуқ даст накашад.

Узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намоёндогон баъди интиҳоб ё таъин шудан дар иҷлосияи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндогон ба халқи Тоҷикистон савганд ёд мекунанд.

Шумораи аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намоёндогон, тартиби интиҳоб ё таъин гардидани онҳоро қонуни конституционӣ муайян менамояд.

### **Моддаи 50**

Аъзои Ҳукумат, судяҳо, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хизматчиёни ҳарбӣ ва шахсони дигаре, ки қонуни конституционӣ муайян кардааст, наметавонанд узви Маҷлиси миллӣ бошанд.

Шаҳрванд наметавонад дар як вақт узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намоёндогон бошад. Узви Маҷлиси миллӣ наметавонад вакили зиёда аз ду мақоми намоёндогӣ бошад.

Вакили Маҷлиси намояндагон наметавонад вакили дигар мақомоти намояндагӣ бошад, вазифаи дигареро иҷро кунад, фаъолияти соҳибкорӣ намояд, ба истиснои фаъолияти илмиву эҷодӣ ва омӯзгорӣ.

### **Моддаи 51**

Узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон ба амри интихобкунандагон тобеъ набуда, ҳуқуқ дорад фикри худро озодона изҳор намояд, мувофиқи ақидаҳои худ овоз диҳад.

Узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон ҳуқуқи дахлнопазирӣ дорад, ӯро ҳабс кардан, дастгир кардан, маҷбуран овардан, кофтуков кардан мумкин нест, ба истиснои дастгир шуданаш дар ҷойи содири ҷиноят. Узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон ҳамчунон мавриди кофтукови шахсӣ қарор дода намешавад, ба истиснои ҳолатҳое, ки қонун барои таъмини амнияти дигарон муқаррар намудааст. Масъалаи маҳрум намудани дахлнопазирӣи узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон бо пешниҳоди Прокурори генералӣ аз ҷониби маҷлиси дахлдор ҳал карда мешавад.

Ваколати узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагон ҳангоми вафот, истеъфо, ғайри қобили амал эътироф шудани онҳо аз ҷониби суд, эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукми айбдоркунандаи суд, қатъи шаҳрвандӣ, соҳиб шудан ба шаҳрвандии давлати дигар, тарки доимии ҷумҳурӣ, ишғоли вазифае, ки ба ваколати узви Маҷлиси миллӣ мувофиқ нест, парокандашавии Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон қатъ мегардад.

Вазъи ҳуқуқии узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагонро қонуни конституционӣ танзим менамояд.

### **Моддаи 52**

Иҷлосияи якуми Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагонро дар давоми як моҳи баъди интиҳоби онҳо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон даъват мекунад.

Ичлосияи якуми Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагонро узв ва вакили синну солаш калонтарин мекушояд ва то интиҳоб шудани раисони ин Маҷлисҳо онро мебарад.

Фаъолияти Маҷлиси миллӣ дар шакли иҷлосия сурат мегирад. Иҷлосияи Маҷлиси миллӣ соли на камтар аз чор бор аз тарафи Раиси Маҷлиси миллӣ даъват карда мешавад. Фаъолияти Маҷлиси намояндагон дар шакли иҷлосия сурат мегирад. Иҷлосияи навбатии Маҷлиси намояндагон дар як сол як маротиба аз рӯзи аввали кории моҳи октябр то рӯзи охири кории моҳи июн гузаронида мешавад.

Дар давраи байни иҷлосияҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон ҳангоми зарурат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷлосияҳои ғайринавбатии онҳоро даъват менамояд. Дар ин иҷлосияҳо танҳо он масъаласҳое баррасӣ мешаванд, ки боиси даъвати ин иҷлосияҳо гаштаанд.

### **Моддаи 53**

Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон аз байни аъзо ва вакилон раисони Маҷлисҳо, муовинони якум ва муовинони онҳоро интиҳоб менамоянд. Яке аз муовинони Раиси Маҷлиси миллӣ аз ҳисоби намояндагони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон мебошад.

Раиси Маҷлиси миллӣ ва Раиси Маҷлиси намояндагон бо овоздиҳии пинҳонӣ бо тарафдорӣ аксарияти шумораи умумии аъзо ва вакилони онҳо интиҳоб мешаванд. Тартиби интиҳоби муовинони Раиси Маҷлиси миллӣ ва Раиси Маҷлиси намояндагонро Дастури Маҷлисҳо танзим мекунад.

Раисони Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон дар назди Маҷлиси дахлдор ҳисоботдиҳанда мебошанд ва онҳо метавонанд бо тарафдорӣ на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии аъзо ва вакилон бозхонда шаванд.

Раисони Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон, муовинони якум ва муовинони онҳо ба иҷлосия роҳбарӣ мекунанд ва дигар масъаласҳои дахлдорро ҳал менамоянд.

Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон мақомоти ҳамоҳангсозанда ва кории худро мустақилона ташкил

медиҳанд, инчунин кумита ва комиссияҳои дахлдорро таъсис менамоянд ва аз рӯйи масъалаҳои ба Маҷлиси тааллуқдошта муҳокимаҳои парламентӣ доир мекунанд.

Мақомоти Ҳамоҳангсозандаи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон дар алоҳидагӣ чаласа мегузаронанд.

Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон Дастури ғаёлияти худро қабул мекунанд.

#### **Моддаи 54**

Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон алоҳида чаласа мегузаронанд.

Чаласаҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон ҳамон вақт гузаронида мешавад, ки агар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии аъзо ва вакилони онҳо ҳузур дошта бошанд. Чаласаҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон ошкоро гузаронида мешаванд. Дар ҳолатҳои пешбиниқардаи қонун ва Дастури Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон мумкин аст чаласаи пӯшида гузаронида шавад.

Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон дар ҳолатҳои пешбиниқардаи Конституция чаласаҳои якҷоя мегузаронанд.

#### **Моддаи 55**

Салоҳияти Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон ҳангоми гузаронидани чаласаҳои якҷоя:

1. Тасдиқи фармони Президент дар бораи таъин намудан ва озод қардани Сарвазир ва дигар аъзои Ҳукумат;

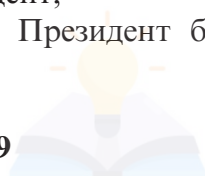
2. Тасдиқи фармони Президент дар бораи қорӣ намудани ҳолати қангӣ ва вазъияти ғавқулода;

3. Ризоят ба истиқодаи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон берун аз ҳудуди он барои иҷрои уҳдадорӣҳои байналмилалӣ Тоҷикистон;

4. Таъини интиқоботи Президент;

5. Қабули истеъфои Президент;

6. Сарфароз қардонидани Президент бо муқофотҳои давлатӣ ва рутбаи олии ҳарбӣ;



7. Баррасии масъалаи дахлнопазирии Президент. Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон дар ҷаласаҳои якҷояи худ аз рӯйи масъалаҳои зикршудаи салоҳияташон қарор қабул мекунанд. Қарори якҷояи Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон бо тарафдории аксарияти шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллий ва вакилони Маҷлиси намояндагон, ки ҳар яке аз маҷлисҳо дар алоҳидагӣ овоз медиҳанд, қабул мегардад, агар тартиби дигари қабули қарорро Конститутсия муқаррар накарда бошад.

Дар ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон Президент савганд ёд мекунад ва бо паёми худ дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ баромад менамояд.

#### **Моддаи 56**

Салоҳияти Маҷлиси миллий:

1. Таъсис ва барҳам додани воҳидҳои маъмурию ҳудудӣ ва тағйири онҳо;

2. Интиҳоб ва бозхонди раис, муовинон ва судяҳои Суди конституционӣ, Суди Олӣ ва Суди Олии иқтисодӣ бо пешниҳоди Президент;

3. Ҳалли масъалаи бекор кардани дахлнопазирии раис, муовинон ва судяҳои Суди конституционӣ, Суди Олӣ ва Суди Олии иқтисодӣ;

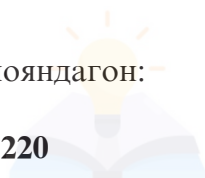
4. Ризоят барои таъин ва озод намудани Прокурори генералӣ ва муовинони ӯ;

5. Амалӣ намудани ваколатҳои дигаре, ки Конститутсия ва қонунҳо муайян кардаанд.

Маҷлиси миллий аз рӯйи масъалаҳои дар салоҳияташ буда қарор қабул мекунад. Қарори Маҷлиси миллий бо тарафдории аксарияти шумораи умумии аъзои он қабул мегардад, агар тартиби дигари қабули қарорро Конститутсия муқаррар накарда бошад.

#### **Моддаи 57**

Салоҳияти Маҷлиси намояндагон:



1. Таъсиси Комиссияи марказии интиҳобот ва раъйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон, интиҳоб ва бозхонди раис, муовин ва аъзои он бо пешниҳоди Президент;

2. Ба муҳокимаи халқ пешниҳод намудани лоиҳаи қонунҳо ва дигар масъалаҳои муҳими давлатию ҷамъиятӣ;

3. Тасдиқи барномаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ;

4. Ризоят ба додугирифти қарзи давлатӣ;

5. Тасдиқ ва бекор кардани шартномаҳои байналмилалӣ;

6. Таъини раъйпурсӣ;

7. Таъсиси судҳо;

8. Тасдиқи рамзҳои давлатӣ;

9. Тасдиқи мукофотҳои давлатӣ;

10. Тасдиқи фармонҳои Президент дар бораи таъин ва озод намудани раиси Бонки миллӣ ва муовинони ӯ;

11. Муқаррар намудани рутбаҳои ҳарбӣ, дипломатӣ, рутбаҳо ва унвонҳои махсус;

12. Муайян намудани маоши Президент;

13. Амалӣ намудани ваколатҳои дигаре, ки Конститутсия ва қонунҳо муайян кардаанд.

Маҷлиси намояндагон аз рӯи масъалаҳои дар салоҳияташ буда қарор қабул мекунад. Қарори Маҷлиси намояндагон бо тарафдории аксарияти шумораи умумии вакилон қабул мегардад, агар тартиби дигари қабули қарорро Конститутсия муайян накарда бошад.

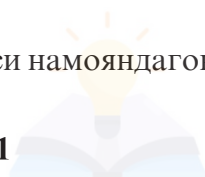
Дар ҷаласаи Маҷлиси намояндагон роҳбарони давлатҳои хориҷӣ метавонанд суҳанронӣ кунанд.

## **Моддаи 58**

Аъзои Маҷлиси миллӣ, вакили Маҷлиси намояндагон, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Тоҷикистон, Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ доранд.

## **Моддаи 59**

Лоиҳаи қонунҳо ба Маҷлиси намояндагон пешниҳод мешаванд.



Лоиҳаи қонун дар бораи афв аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси намояндагон пешниҳод мешавад.

Лоиҳаи Қонун дар бораи бучет, оид ба муқаррар кардан ва бекор кардани андозҳо аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси намояндагон пешниҳод мешавад.

### **Моддаи 60**

Қонунхоро Маҷлиси намояндагон қабул менамояд. Қонун бо тарафдории аксарияти шумораи умумии вакилон қабул мегардад, агар тартиби дигарро Конститутсия муқаррар накарда бошад.

Қонунҳое, ки Маҷлиси намояндагон қабул намудааст ба Маҷлиси миллий пешниҳод мешаванд, ба истиснои қонунҳо дар бораи бучети давлатӣ ва афв.

Маҷлиси миллий қонунро бо тарафдории аксарияти шумораи умумии аъзои худ ҷонибдорӣ мекунад. Дар мавриди дастгирӣ наёфтани қонун аз ҷониби Маҷлиси миллий қонун тақроран дар Маҷлиси намояндагон баррасӣ мешавад.

Дар сурати бо қарори Маҷлиси миллий норозӣ будани Маҷлиси намояндагон, қонун ҳамон вақт қабулшуда ҳисоб мешавад, ки агар Маҷлиси намояндагон онро тақроран бо тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилон тасдиқ намояд.

Қонунҳо дар бораи бучети давлатӣ ва афв танҳо аз ҷониби Маҷлиси намояндагон қабул карда мешаванд. Маҷлиси намояндагон иҷрои бучети давлатиро назорат мекунад.

### **Моддаи 61**

Қонунҳои конститусионӣ оид ба масъалаҳое қабул мешаванд, ки Конститутсия муайян намудааст. Қонунҳои конститусионӣ бо тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилони Маҷлиси намояндагон қабул мегарданд ва Маҷлиси миллий бо тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи аъзои худ ҷонибдорӣ мекунад.

Дар сурати бо Қарори Маҷлиси миллий норозӣ будани Маҷлиси намояндагон, қонуни конститусионӣ ҳамон вақт

қабулшуда ҳисоб мешавад, ки агар Маҷлиси намояндагон онро такроран бо тарафдории на камтар аз чор се ҳиссаи шумораи умумии вакилон тасдиқ намояд.

Тафсири Конституцияро тибқи тартиби мазкур Маҷлиси намояндагон дар шакли қонуни конституционӣ қабул намуда, Маҷлиси миллий онро ҷонибдорӣ менамояд.

## **Моддаи 62**

Қонунҳо барои имзо ва интишор ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мешаванд. Агар Президент ба қонун ё қисми он розӣ набошад, қонунро дар муддати понздаҳ рӯз бо далелу эродҳо ба Маҷлиси намояндагон бармегардонад. Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон бо тартиби муқарраркардаи Конституция қонуни мазкурро такроран баррасӣ менамоянд. Дар сурати баррасии такрорӣ қонун дар матни пештар қабулшудааш бо аксарияти аз се ду ҳиссаи шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллий ва вакилони Маҷлиси намояндагон дастгирӣ ёбад, Президент дар муддати даҳ рӯз ба қонун имзо мегузорад ва онро интишор менамояд.

Ҳангоми баррасии қонуни аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон баргардонидашуда, ки онро пештар Маҷлиси намояндагон бо аз се ду ҳиссаи овозҳо қабул намуда буд, Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон онро такроран бо аксарияти на камтар аз се ду ҳиссаи овозҳо тарафдорӣ мекунанд.

Агар Президент қонуни конституциониро баргардонад, Маҷлиси намояндагон ва Маҷлиси миллий бо тартиби муқарраркардаи Конституция қонуни мазкурро такроран баррасӣ менамоянд. Дар сурати баррасии такрорӣ қонуни конституционӣ дар матни пештар қабулшудааш бо аксарияти аз чор се ҳиссаи шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллий ва вакилони Маҷлиси намояндагон тасдиқ шавад, Президент дар муддати даҳ рӯз ба қонуни конституционӣ имзо мегузорад ва онро интишор менамояд.

### **Моддаи 63**

Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон метавонанд пеш аз муҳлат дар чаласаи якҷояи худ бо тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон ихтиёран пароканда шаванд.

Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон дар давраи вазъияти ғавқулода ва ҳолати ҷангӣ пароканда намешаванд.

## **БОБИ ЧАҲОРУМ ПРЕЗИДЕНТ**

### **Моддаи 64**

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия (Ҳукумат) аст.

Президент ҳомии Конститутсия ва қонунҳо, ҳукуку озодихоӣ инсон ва шаҳрванд, кафили истиқлолияти миллӣ, ягонагӣ ва тамомияти арзӣ, пойдориву бардавомии давлат, мураббатии ғаъолияти мақомоти давлатӣ ва ҳамкориҳои онҳо, риояи шартномаҳои байналмилалӣ Тоҷикистон мебошад.

### **Моддаи 65**

Президентро шаҳрвандони Тоҷикистон ба тарзи умумӣ, мустақим, баробар ва овоздиҳии пинҳонӣ ба муҳлати 7 сол интиҳоб менамоянд.

Шахсе ба номзадии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шуда метавонад, ки танҳо шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта бошад, синни ӯ аз 30 кам набуда, дорои таҳсилоти олӣ бошад, забони давлатиро донад ва дар ҳудуди ҷумҳурӣ на камтар аз 10 соли охир истиқомат дошта бошад.

Шахсе ба номзадии Президент ба қайд гирифта мешавад, ки ҳадди ақал 5 фоизи интиҳобкунандагон ба пешниҳоди номзадии ӯ имзо гузошта бошанд.

Як шахс ба вазифаи Президент бештар аз ду муҳлат пайдарпай интиҳоб шуда наметавонад.

Махдудияти дар қисми чоруми ҳамин модда пешбинигардида нисбат ба Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат татбиқ намегардад. Вазъи ҳуқуқӣ ва ваколатҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллатро қонуни конституционӣ муайян мекунад.

#### **Моддаи 66**

Интихоботи Президент вақте боэътимод шумурда мешавад, ки дар он аз нисф зиёди интихобкунандагон ширкат варзида бошанд.

Номзаде Президент интихобшуда ҳисоб меёбад, ки ба тарафдории ӯ бештар аз нисфи интихобкунандагони ширкатварзида овоз дода бошанд.

Тартиби интихоби Президентро қонуни конституционӣ муайян мекунад.

#### **Моддаи 67**

Президент пеш аз шуруи вазифа дар чаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон савганд ёд мекунад:

«Ман, ҳамчун Президент савганд ёд мекунам, ки Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳуриро ҳимоя менамоям, таъмини ҳуқуқ, озодиҳо ва шарафи шаҳрвандонро кафолат медиҳам, сарзамин, истиқлолияти сиёсӣ ва иқтисодӣ ва фарҳангии Тоҷикистонро ҳифз мекунам, ба халқ содиқона хидмат менамоям».

Ваколати Президент баъд аз савганд ёд кардани Президенти нав қатъ мегардад.

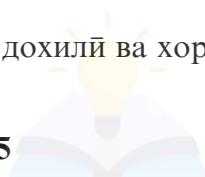
#### **Моддаи 68**

Президент наметавонад вазифаи дигарро иҷро намояд, вакили мақомоти намояндагӣ бошад, ба соҳибкорӣ машғул шавад.

#### **Моддаи 69**

Салоҳияти Президент:

1. Самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳуриро муайян мекунад;



2. Тоҷикистонро дар дохили кишвар ва дар муносибатҳои байналмилалӣ намояндагӣ мекунад;

3. Вазоратҳо ва кумитаҳои давлатиро таъсис ва барҳам медиҳад;

4. Сарвазир ва дигар аъзои ҳукуматро таъин ва озод мекунад; фармон дар бораи таъин ва озод кардани Сарвазир ва дигар аъзои Ҳукуматро ба тасдиқи ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон пешниҳод менамояд;

5. Раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро таъин ва озод мекунад ва ба тасдиқи Маҷлиси дахлдори вакилони халқ пешниҳод менамояд;

6. Санадҳои мақомоти ҳокимияти иҷроияро ҷангоми муҳолифати онҳо ба Конститутсия ва қонунҳо бекор мекунад ва ё бозмедорад;

7. Раиси Бонки миллӣ ва муовинони ӯро таъин ва озод мекунад ва фармонро барои тасдиқ ба Маҷлиси намояндагон пешниҳод менамояд;

8. Номзатҳои раис, муовинон ва судяҳои Суди конституционӣ, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодиро барои интиҳоб ва бозхонд ба Маҷлиси миллӣ пешниҳод менамояд;

9. Бо ризояти Маҷлиси миллӣ Прокурори генералӣ ва муовинони ӯро таъин ва озод мекунад;

10. Дастгоҳи иҷроияи Президентро таъсис медиҳад;

11. Шурои амниятро таъсис ва роҳбарӣ мекунад;

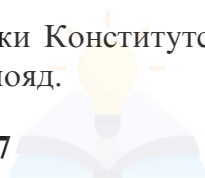
12. Судяҳои суди ҳарбӣ, судҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия ва судҳои иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанберо таъин ва озод мекунад;

13. Раёйпурсӣ, интиҳоботи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон ва мақомоти намояндагии маҳаллиро таъин мекунад;

14. Ба қонунҳо имзо мегузорад;

15. Низоми пулиро муайян менамояд ва маълумотро ба Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон пешниҳод менамояд;

16. Ихтиёрдор ва масъули сармояи захиравӣ мебошад;
17. Ба татбиқи сиёсати хориҷӣ роҳбарӣ мекунад, шартномаҳои байналмилалиро имзо ва ба тасдиқи Маҷлиси намояндагон пешниҳод менамояд;
18. Сарони намояндагиҳои дипломатиро дар давлатҳои хориҷӣ, намояндаҳои ҷумҳуриро дар ташкилотҳои байналмилалӣ таъин ва озод мекунад;
19. Эътимодномаҳои сарони намояндагиҳои дипломатии давлатҳои хориҷиро қабул менамояд;
20. Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои Мусаллаҳи Тоҷикистон мебошад; фармондеҳони қўшунҳои Қувваҳои Мусаллаҳи Тоҷикистонро таъин ва озод мекунад;
21. Ҳангоми таҳдиди хатари воқеӣ ба амнияти давлат ҳолати ҷангро эълон менамояд ва фармонро ба тасдиқи ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон пешниҳод мекунад;
22. Барои иҷрои уҳдадориҳои байналмилалии Тоҷикистон Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистонро берун аз ҳудуди он бо ризояти Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон истифода мебарад;
23. Дар саросари ҷумҳурӣ ва ё дар маҳалҳои алоҳидаи он вазъияти ғавқулода эълон намуда, фармонро ғавран ба тасдиқи ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон пешниҳод менамояд ва ба Созмони Милалӣ Муттаҳид хабар медиҳад;
24. Масъалаҳои шаҳрвандиро ҳал мекунад;
25. Паноҳгоҳи сиёсӣ медиҳад;
26. Масъалаҳои бахшиши ҷазоро ҳал мекунад;
27. Бо рутбаҳои олии ҳарбӣ, дипломатӣ, рутбаҳо ва унвонҳои махсус сарфароз мегардонад;
28. Шаҳрвандонро бо мукофотҳои давлатӣ, ҷоизаҳои давлатӣ, нишонҳо ва унвонҳои ифтихории Тоҷикистон сарфароз мегардонад;
29. Ваколатҳои дигареро, ки Конститутсия ва қонунҳои муайян кардаанд, амалӣ менамояд.



## **Моддаи 70**

Президент дар доираи салоҳияти худ фармон мебарорад ва амр медиҳад, дар бораи вазъи кишвар ба ҷаласаи яққояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагон маълумот медиҳад, масъалаҳоеро, ки заруру муҳим мешуморад, ба муҳокимаи ҷаласаи яққояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагон пешниҳод менамояд.

## **Моддаи 71**

Ҳангоми вафот, истеъфо ва ғайри қобили амал донистани Президент вазифаи ӯ то ба вазифааш шуруъ намудани Президенти нав ба зиммаи Раиси Маҷлиси миллӣ мегузарад. Дар ин маврид ваколати Раиси Маҷлиси миллӣ ба зиммаи муовини якуми ӯ мегузарад.

Дар ҳолатҳои зикршуда дар муҳлати се моҳ интиҳоботи Президент гузаронида мешавад.

Ваколатҳои Президент дар ҳолате, ки ӯ дар ҷаласаи яққояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намоёндагон дар бораи ба истеъфо баромаданааш хабар медиҳад, бо тарафдории аксарияти аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намоёндагон, ки ҳар яке аз онҳо дар алоҳидагӣ овоз медиҳанд, қатъ карда мешавад.

Дар сурате, ки Президент бинобар беморӣ вазифаҳои худро иҷро карда натавонад, ҳар ду Маҷлис дар ҷаласаи яққояи худ дар асоси ҳулосаи комиссияи тиббии давлатии ташкил кардаашон, дар бораи пеш аз муҳлат аз мансаб озод намудани Президент бо тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи овозҳои шумораи умумии аъзо ва вакилони ҳар яке аз Маҷлисро қарор қабул мекунанд.

Таъминоти иҷтимоӣ, хизматрасонӣ ва муҳофизати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро қонуни конституционӣ танзим менамояд.

## **Моддаи 72**

Президент ҳуқуқи дахлнопазирӣ дорад.

Дахлнопазирии Президент дар сурати аз тарафи ӯ содиршудани хиёнат ба давлат дар асоси ҳулосаи Суди консти-

тутсионӣ ва бо тарафдории аз се ду ҳиссаи шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллий ва вакилони Маҷлиси намояндагон, ки ҳар яке аз онҳо дар алоҳидагӣ овоз медиҳанд, бекор карда мешавад.

## **БОБИ ПАНҶУМ ҲУКУМАТ**

### **Моддаи 73**

Ҳукумати ҷумҳурӣ аз Сарвазир, муовини якум ва муовинони ӯ, вазирон, раисони кумитаҳои давлатӣ иборат аст.

Ҳукумат роҳбарии самараноки соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва иҷроии қонунҳо, қарорҳои яққояи Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон, қарорҳои Маҷлиси миллий, қарорҳои Маҷлиси намояндагон, фармону амрҳои Президенти Тоҷикистонро таъмин мекунад.

Аъзои Ҳукумат баъди аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин шудан ва тасдиқ гардидани фармон дар ҷаласаи яққояи Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон савганд ёд мекунанд. Аъзои Ҳукумат бояд танҳо шахрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта бошанд ва онҳо наметавонанд вазифаи дигареро иҷро намоянд, вакили мақомоти намояндагӣ бошанд, ба соҳибкорӣ машғул шаванд, ба истиснои фаъолияти илмиву эҷодӣ ва омӯзгорӣ.

### **Моддаи 74**

Ҳукумат мувофиқи Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳурӣ қарор мебарорад ва фармоиш медиҳад, ки иҷроии онҳо дар ҳудуди Тоҷикистон ҳатмист.

Ҳукумат ваколаташро дар назди Президенти навинтихобшуда волегузорад.

Ҳукумат дар мавриди ғайриимкон донишҷӯи иҷроии фаъолияти муътадили худ метавонад ба Президент аз хусуси истеъфо арз намояд. Ҳар як узви Ҳукумат ҳуқуқи истеъфо дорад.

Тартиби ташкил, фаъолият ва салоҳияти Ҳукуматро қонуни конституционӣ муайян мекунад.

### **Моддаи 75**

Ҳукумат барномаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, сиёсати додугирифтӣ қарзи давлатӣ ва ёрии иқтисодӣ ба дигар давлатҳо, лоиҳаи буҷети давлатӣ, масъалаи андозаи имконпазири касри буҷети давлатӣ ва манбаи ҷуброни онро ба Маҷлиси намояндагон пешниҳод менамояд.

## **БОБИ ШАШУМ**

### **МАҚОМОТИ МАҲАЛЛИИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ ВА ХУДИДОРАКУНӢ**

### **Моддаи 76**

Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз мақомоти намояндагӣ ва иҷроия иборат буда, дар доираи салоҳияти худ амал мекунад. Онҳо иҷрои Конститутсия, қонунҳо, қарорҳои яқзои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон, қарорҳои Маҷлиси миллӣ, қарорҳои Маҷлиси намояндагон, санадҳои Президент ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъмин менамоянд.

### **Моддаи 77**

Мақомоти намояндагии маҳаллӣ дар вилоят, шаҳр ва ноҳия Маҷлиси вакилони халқ аст, ки онро раис роҳбарӣ мекунад. Муҳлати ваколати Маҷлиси вакилони халқ 5 сол аст.

Маҷлиси вакилони халқ буҷети маҳаллӣ ва ҳисоботи иҷрои онро тасдиқ мекунад, роҳҳои инкишофи иқтисодиву иҷтимоии маҳалро муайян менамояд, андоз ва пардохти маҳаллиро мувофиқи қонун муқаррар мекунад, дар доираи қонун тарзи идора ва ихтиёрдорӣ моликияти коммуналиро муайян менамояд ва ваколатҳои дигареро амалӣ месозад, ки Конститутсия ва қонунҳо муайян кардаанд.

### **Моддаи 78**

Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатиро раиси вилоят, шаҳр ва ноҳия роҳбарӣ менамояд.

Мақомоти намояндагӣ ва иҷроияро дар воҳидҳои маъмурию ҳудудӣ раис сарварӣ мекунад.

Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро Президент таъин ва озод мекунад ва ба тасдиқи Маҷлиси вакилони халқи дахлдор пешниҳод менамояд.

Раис дар назди мақомоти болоӣ ва Маҷлиси вакилони халқи дахлдор масъул аст.

Тартиби ташкил, ваколат ва фаъолияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатиро қонуни конституцсионӣ танзим менамояд.

Мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот Ҷамоат аст, ки тартиби ташкил, ваколат ва фаъолияти онро қонун танзим менамояд.

### **Моддаи 79**

Мақомоти намояндагӣ ва раис дар доираи салоҳияти худ санадҳои ҳуқуқӣ қабул мекунанд, ки иҷрояшон дар он ҳудуд ҳатмист.

Дар сурати бо Конститутсия ва қонун мувофиқат накардани санадҳои мақомоти намояндагӣ ва раис онҳо аз тарафи мақомоти болоӣ, ҳуди ин мақомот, раис ва ё суд бекор карда мешаванд.

### **Моддаи 80**

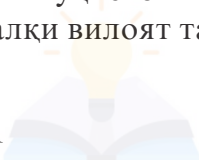
Дар сурати талаботи Конститутсия ва қонунро мунтазам иҷро накардани Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия Маҷлиси милли метавонад онро пароканда намояд.

## **БОБИ ҲАФТУМ ВИЛОЯТИ МУХТОРИ КҶҲИСТОНИ БАДАҲШОН**

### **Моддаи 81**

Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон қисми таркибӣ ва ҷудонопазири Ҷумҳурии Тоҷикистон аст.

Ҳудуди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон беризояти Маҷлиси вакилони халқи вилоят тағйир дода намешавад.



## **Моддаи 82**

Мачлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ дорад.

## **Моддаи 83**

Салоҳияти Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар соҳаи иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва ваколатҳои дигари вилоятро қонуни конституционӣ танзим мекунад.

## **БОБИ ҲАШТУМ СУД**

## **Моддаи 84**

Ҳокимияти судӣ мустақил буда, аз номи давлат ва аз тарафи судяҳо амалӣ мегардад. Ҳокимияти судӣ ҳуқуқ, озодии инсонро шаҳрванд, манфиати давлат, ташкилоту муассисаҳо, қонуниятро адолатро ҳифз менамояд.

Адолати судиро Суди конституционӣ, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ, Суди ҳарбӣ, Суди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, Суди иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, судҳои иқтисодии вилоят ва шаҳри Душанбе амалӣ мекунанд.

Тартиби таъсис, ташкил ва фаъолияти судро қонуни конституционӣ муайян мекунад.

Муҳлати ваколати судяҳо 10 сол аст. Таъсиси суди ғавқулода манъ аст.

## **Моддаи 85**

Ба вазифаи судяҳои Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ, судҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят ва шаҳри Душанбе шахсе интихоб ё таъин мешавад, ки танҳо шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта бошад, дорои таҳсилоти олии ҳуқуқшиносӣ буда, синни ӯ аз 30 кам набошад ва ҳадди ақал 5 сол собиқаи кории судягӣ дошта бошад. Ба вазифаи судяҳои судҳои шаҳр ва ноҳия, суди ҳарбӣ, судҳои иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят ва шаҳри Душанбе шахсе таъин мешавад,

ки танҳо шахрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта бошад, дорои таҳсилоти олии ҳуқуқшиносӣ буда, синни ӯ аз 25 кам набошад ва ҳадди ақал 3 сол собикаи кории касбӣ дошта бошад. Синни ниҳоии дар вазифаи судя фаъолият намуданро қонуни конституцсионӣ муайян менамояд.

Шахсе, ки бори аввал ба вазифаи судя таъин шудааст, дар вазъияти тантанавӣ савганд ёд мекунад.

### **Моддаи 86**

Судяҳои Суди ҳарбӣ, судяҳои Суди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, судяҳои Суди иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят ва шаҳри Душанберо бо тартиби муқарраркардаи қонуни конституцсионӣ Президент таъин ва озод мекунад.

### **Моддаи 87**

Судяҳо дар фаъолияти худ мустақил буда, танҳо ба Конституция ва қонун итлоат мекунанд. Дахлат ба фаъолияти онҳо манъ аст.

### **Моддаи 88**

Судяҳо парвандахоро ба таври дастҷамъӣ ва ё танҳо баррасӣ мекунанд.

Мурофия ба тарзи мувоҳиса ва дар асоси баробарии тарафҳо сурат мегирад.

Мурофия дар ҳамаи судҳо ба тарзи ошкоро мегузарад, ба истиснои мавридҳои, ки қонун муайян кардааст.

Мурофия ба забони давлатӣ ва ё забони аксарияти аҳолии маҳал баргузор мегардад. Шахсоне, ки забони мурофиаро намедонанд, бо тарҷумон таъмин карда мешаванд.

### **Моддаи 89**

Суди конституцсионӣ аз 7 нафар иборат буда, яке аз онҳо намоёндаи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон мебошад.

Ба вазифаи судия Суди конституцсионӣ шахсе интихоб мешавад, ки танҳо шахрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта бошад, дорои таҳсилоти олии ҳуқуқшиносӣ буда,

синни ӯ аз 30 кам набошад ва ҳадди ақал 7 сол собиқаи кории касбӣ дошта бошад. Синни ниҳоии дар вазифаи судьяи Суди конститусионӣ фаъолият намуданро қонуни конститусионӣ муайян менамояд.

Шахсе, ки бори аввал ба вазифаи судьяи Суди конститусионӣ интихоб шудааст, дар иҷлосияи Маҷлиси миллӣ савганд ёд мекунад.

Салоҳияти Суди конститусионӣ:

1) муайян намудани мувофиқати қонунҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқии яқҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон, Маҷлиси миллӣ, Маҷлиси намояндагон, Президент, Ҳукумат, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ ва дигар мақомоти давлатию ҷамъиятӣ, шартномаҳои ба қувваи қонун надаромадаи Тоҷикистон ба Конститутсия;

2) ҳалли баҳсҳои байни мақомоти давлатӣ доир ба салоҳияти онҳо;

3) иҷрои ваколатҳои дигаре, ки Конститутсия ва қонунҳо муайян кардаанд.

Санадҳои Суди конститусионӣ қатъист.

### **Моддаи 90**

Судя наметавонад вазифаи дигареро иҷро намояд, вакили мақомоти намояндагӣ, узви ҳизб ва созмонҳои сиёсӣ бошад, ба соҳибкорӣ машғул гардад, ба истиснои фаъолияти илмиву эҷодӣ ва омӯзгорӣ.

### **Моддаи 91**

Судя ҳуқуқи дахлнопазирӣ дорад. Ӯро бе ризояти мақомоте, ки интихоб ё таъин кардааст, ҳабс кардан ва ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан мумкин нест. Судяро дастгир кардан мумкин нест, ба истиснои дастгир кардани ӯ ҳангоми содири ҷиноят.

### **Моддаи 92**

Ёрии ҳуқуқӣ дар тамоми марҳалаҳои тафтишот ва мурофиаи судӣ кафолат дода мешавад.

Тарзи ташкил ва тартиби фаъолияти адвокатура ва дигар шаклҳои ёрии ҳуқуқиро қонун муайян мекунад.

## **БОБИ НУҲУМ ПРОКУРАТУРА**

### **Моддаи 93**

Назорати риояи дақиқ ва иҷрои яххелаи қонунҳоро дар ҳудуди Тоҷикистон Прокурори генералӣ ва прокурорҳои тобеи он дар доираи ваколати худ татбиқ менамоянд.

### **Моддаи 94**

Низоми ягонаи марказонидашудаи прокуратураи Тоҷикистонро Прокурори генералӣ сарварӣ мекунад. Прокурори генералӣ дар назди Маҷлиси миллӣ ва Президент масъул аст.

### **Моддаи 95**

Прокурори генералии Тоҷикистон ба муҳлати 5 сол таъин мешавад.

Прокурори генералӣ прокурорҳои тобеи худро таъин ва озод мекунад. Муҳлати ваколати прокурорҳо 5 сол аст.

Фаъолият, салоҳият ва сохтори мақомоти прокуратураро қонуни конститусионӣ танзим мекунад.

### **Моддаи 96**

Прокурори генералӣ ва прокурорҳои тобеи он бе даҳлати дигар мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдор мустақилона дар асоси қонун фаъолият мекунанд.

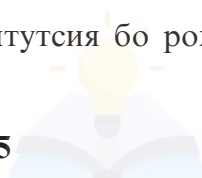
### **Моддаи 97**

Прокурор наметавонад вазифаи дигарро иҷро намояд, вакили мақомоти намояндагӣ, узви ҳизб ва созмонҳои сиёсӣ бошад, ба соҳибкорӣ машғул шавад, ба истиснои фаъолияти илмиву эҷодӣ ва омӯзгорӣ.

## **БОБИ ДАҲУМ ТАРТИБИ ТАҒЙИРИ КОНСТИТУТСИЯ**

### **Моддаи 98**

Тағйири иловаҳои Конститутсия бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ сурат мегирад.



Раёйпурсиро Президент ва ё Маҷлиси намояндагон бо тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилон таъин мекунанд.

### **Моддаи 99**

Тағйиру иловаҳоро ба Конститутсияи Президент ё ҳадаи ақал аз се як ҳиссаи умумии аъзо ва вакилони Маҷлиси миллий ва Маҷлиси намояндагон пешниҳод мекунанд.

Пешниҳоди тағйиру иловаҳои Конститутсия се моҳ пеш аз раёйпурсӣ дар матбуот чоп мешавад.

### **Моддаи 100**

Шакли идораи ҷумҳурӣ, тамомияти арзӣ, моҳияти демократӣ, ҳуқуқбунёдӣ, дунявӣ ва иҷтимоии давлат тағйирнопазиранд.

### **Муқаррароти интиқоли**

1. Тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз эълони натиҷаи раёйпурсии умумихалқӣ ва аз рӯзи интишори расмиаш эътибори ҳуқуқӣ пайдо мекунанд.

2. Қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқие, ки то ворид намудани «Тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» амал мекарданд, дар он қисме, ки ба тағйиру иловаҳо муҳолиф нестанд, амал мекунанд.

3. Интиҳоби пайдарпайи Президент барои ду муҳлат, ки дар қисми чоруми моддаи 65 пешбинӣ шудааст, баъд аз ба охир расидани ваколати Президенти амалкунанда оғоз меёбад.

4. Аъзои Маҷлиси миллий, вакилони Маҷлиси намояндагон ва аъзои Ҳукумат баъд аз эътибори ҳуқуқӣ пайдо кардани «Тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» бо тартиби муқаррарнамудаи Конститутсия ва қонунҳои конститусионӣ савганд ёд мекунанд.



## МУНДАРИЧА

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Мукаддима.....                | 3 |
| Фасли I. Давлат ва ҳуқуқ..... | 6 |

### БОБИ 1. ПАЙДОИШ, МОҲИЯТ ВА ШАКЛҲОИ ДАВЛАТ

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| § 1.1. Пайдоиш, моҳият, нишонаҳо ва навъҳои таърихии давлат. .... | 6  |
| § 1.2. Шаклҳои давлат.....                                        | 14 |
| § 1.3 Самтҳои асосии фаъолияти давлат .....                       | 17 |

### БОБИ 2. ДАВЛАТИ ҲУҚУҚБУНЁД

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| § 2.1. Давлати ҳуқуқбунёд ва нишонаҳои он .....     | 20 |
| § 2.2. Ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлати ҳуқуқбунёд ..... | 25 |

### БОБИ 3. ҲУҚУҚ ВА МОҲИЯТИ ОН

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| § 3.1. Мафҳум, нишона ва навъҳои таърихии ҳуқуқ .....  | 28 |
| § 3.2. Мафҳум ва навъҳои меъёрҳои ҳуқуқӣ .....         | 33 |
| § 3.3. Сарчашмаҳои ҳуқуқ .....                         | 35 |
| § 3.4. Мафҳуми муносибатҳои ҳуқуқӣ ва таркиби он ..... | 42 |
| § 3.5. Соҳаҳои ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон .....        | 44 |
| § 3.6. Ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ .....      | 45 |

### БОБИ 4. МАЪРИФАТИ ҲУҚУҚӢ, ШУУРИ ҲУҚУҚӢ

#### ВА ФАРҲАНГИ ҲУҚУҚӢ

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| § 4.1. Мафҳум ва моҳияти маърифати ҳуқуқӣ . ....    | 49 |
| § 4.2. Мафҳум, таркиб ва навъҳои шуури ҳуқуқӣ ..... | 51 |
| § 4.3. Фарҳанги ҳуқуқӣ .....                        | 56 |

### БОБИ 5. ҲУҚУҚ ВА АХЛОҚ 56

### БОБИ 6. ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН, СОХТ ВА РУКНҲОИ

#### ДАВЛАТДОРИИ ОН

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| § 6.1. Давлатдорӣ халқи тоҷик дар замони қадим, асрҳои<br>миёна ва давраи нав. ....              | 61 |
| § 6.2. Давраи шуравии рушди давлатдорӣ тоҷикон. ....                                             | 66 |
| § 6.3. Эъломияи Истиқлоли давлатии Тоҷикистон ва<br>оғози бунёди давлати навини Тоҷикистон ..... | 68 |
| § 6.4. Ҷумҳурии Тоҷикистон: асосҳои сохтори конститусионӣ<br>ва рукнҳои давлатдорӣ .....         | 71 |

## **БОБИ 7. КОНСТИТУТСИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН – ҚОНУНИ АСОСИИ ДАВЛАТ**

|                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| § 7.1. Мафҳуми Конститутсия ва аҳамияти он дар рушди ҷомеа .....                       | 80  |
| § 7.2. Таҳия, муҳокима ва қабули Конститутсияи давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон ..... | 85  |
| § 7.3. Мундариҷаи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон .....                              | 93  |
| § 7.4. Нақши Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташкили давлатдорӣ миллий. ....     | 97  |
| § 7.5. Ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. ....   | 104 |
| § 7.6. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ .....               | 115 |

## **БОБИ 8. СОХТИ СИЁСӢ, ИҚТИСОДИӢ ВА ИҶТИМОИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| § 8.1. Сохти сиёсӣ .....    | 122 |
| § 8.2. Сохти иқтисодӣ ..... | 125 |
| § 8.3. Сохти иҷтимоӣ .....  | 127 |

## **БОБИ 9. МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| § 9.1. Ҳокимияти қонунгузор ва мавқеи он дар таъзияи ҳокимияти давлатӣ ..... | 131 |
| § 9.2. Маҷлиси Олӣ – Парламенти Ҷумҳурии Тоҷикистон .....                    | 133 |
| § 9.3. Маҷлиси миллий .....                                                  | 136 |
| § 9.4. Маҷлиси намоёндагон .....                                             | 138 |
| § 9.5. Фаъолияти қонунгузории Маҷлиси Олӣ .....                              | 141 |

## **БОБИ 10. ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН.**

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| § 10.1. Сабабҳо ва таърихи таъсиси мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ..... | 145 |
| § 10.2. Президент – сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия (Ҳукумат).....           | 151 |
| § 10.3. Салоҳияти Президент .....                                               | 154 |
| § 10.4. Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон .....                   | 158 |
| § 10.5. Санадҳои Президент ва масъалаҳои таъминоти Ҳимояи ӯ .....               | 159 |

## **БОБИ 11. ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| § 11.1. Мафҳуми ҳокимияти иҷроия ва нақши он дар ҳокимияти давлатӣ .....   | 163 |
| § 11.2. Тарзи ташкил, сохтор ва таркиби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ..... | 165 |

|                                                                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| § 11.3. Салоҳияти Ҳукумат ва шаклҳои фаъолияти он .....                                                                        | 169 |
| § 11.4. Муносибати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти судӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ .. | 172 |

## **БОБИ 12. ҲОКИМИЯТИ СУДӢ**

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| § 12.1. Мафҳумҳои ҳокимияти судӣ ва адолати судӣ. Принсипҳои адолати судӣ .....         | 174 |
| § 12.2. Мавқеи судя дар мақомоти судӣ: тарзи интиҳоб, таъин ва озодкуниву бозхонд ..... | 178 |
| § 12.3. Низоми судии Ҷумҳурии Тоҷикистон .....                                          | 180 |

## **БОБИ 13.**

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунӣ ..... | 192 |
| Замима: Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон .....           | 203 |



**МАҲМУДЗОДА МАҲКАМ, РАҲИМЗОДА МАҲМАД**

## **АСОСҲОИ ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

Китоби дарсӣ барои синфи 8-уми  
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Нашри шашум

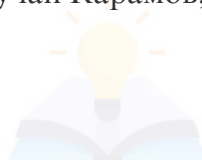
Мухаррир  
Мусаҳҳах  
Мухаррири техникӣ  
Тарроҳ

М. Меликова  
С. Некқадамов  
Ш. Табарзода  
Р. Донаёрова

Ба чоп 01.05.2026 иҷозат дода шуд.  
Коғазӣ офсет. Чопи офсет. Андоза 60х90  $\frac{1}{16}$ .  
Ҷузъи чопӣ 15. Адади нашр 30 000 нусха.  
Супориши № 17/2026

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и  
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.  
734024, ш. Душанбе, кӯчаи Аҳмади Дониш, 50.  
Тел.: 222-14-66 Е-mail: nashriya@maorif.tj

Дар матбааи ҚДММ «Нашри Мубориз» чоп шудааст.  
Нишонӣ: Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
ш. Душанбе, кӯчаи Карамов, 205



**marifat.tj**

Китобхонаи электронии  
Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон